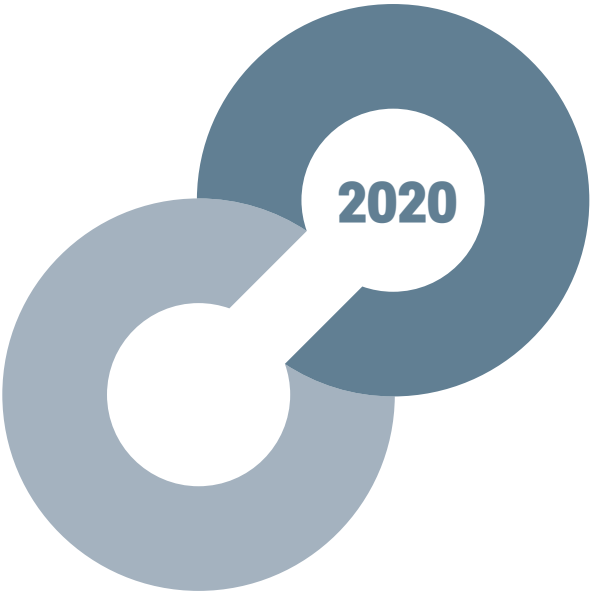
분쟁조정례 100선



한국소비자원
Korea Consumer Agency

소비자의 권익을 증진하고
소비생활 향상과
국민경제의 건전한 발전에
이바지함으로써 소비자 주권 시대를
열어가는 국민의 기관으로
자리매김할 수 있도록
최선을 다하겠습니다.

코로나19는 소비자 일상에 많은 변화를 가져왔습니다. 특히 소비생활 측면에서 여행, 항공, 숙박, 체육시설 등 소비자 일상과 밀접한 품목들의 분쟁이 많이 증가하였습니다. 소비자분쟁조정위원회는 이러한 환경 변화에 적극적으로 대응하여 새롭게 조정 기준을 마련하고 소비자와 사업자에게 객관적이고 공정한 조정안을 제시함으로써 관련 분쟁이 합리적이고 원활히 해결될 수 있도록 노력하고 있습니다.

소비자기본법에 근거하여 1987년 설립된 소비자분쟁조정위원회는 설립 첫해 20건의 사건 조정을 시작으로 하였으나, 2004년부터는 매년 1,000건이 넘는 사건을 조정하고 있으며, 2020년에는 4,400여 건의 사건을 조정하는 등 국내외 대표적인 대체적 분쟁해결기구로서 그 역할을 충실히 이행하면서 선도해나가고 있습니다.

이번 「2020분쟁조정례100선」에는 2019년부터 2020년까지의 기간 동안 분쟁조정이 이루어졌던 물품, 서비스, 의료, 금융·보험, 자동차 등 다양한 분야의 조정 사건 중 선례로서 의미를 갖는 결정들을 중심으로 선정하여 수록하였습니다.

분쟁조정례 100선

2020

또한 코로나19와 관련한 조정 사건의 사례를 별도로 담아 유사 사건의 분쟁해결에 준거로 기능하도록 하였습니다.

각각의 조정결정 사례에는 분쟁조정 사건이 접수되어 조정결정에 이르기까지 조정위원들과 담당 조정관들의 많은 고민과 노고가 담겨 있습니다. 「2020분쟁조정례100선」이 소비자 관련 업무 종사자와 소비자문제에 관심을 두고 계신 모든 분에게 소비자분쟁해결의 지침서로서뿐만 아니라 소비자 정책 마련의 기초자료로 널리 활용되기를 기대합니다.

그간 소비자분쟁조정위원회의 원활한 운영을 위하여 힘써주신 소비자분쟁조정위원회 신종원 위원장님을 비롯한 상임·비상임위원님과 분쟁조정사무국 직원 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

2021년 6월 한국소비자원 원장 이 희 숙

"국내 ADR선도기관으로서의
역할과 책무를 새기며,
분쟁당사자 간 상호 양보와
화해를 바탕으로 갈등을
해결하는 성숙한 사회로
이끌겠습니다."

소비자분쟁조정위원회는 1987년 설립 이후 소비자와 사업자 간 분쟁에 대해, 공정하고 합리적인 조정을 통한 당사자 간의 자율적이며 평화로운 분쟁해결에 힘을 쏟아 왔습니다. 다양한 분야 전문가로 구성된 150명의 조정위원(상임위원 5명)이 소비자분쟁조정사건 해결에 힘쓰고 있으며, 2020년 한해 4,400여 건의 조정사건을 처리하는 등 위원회 규모 면에서나 질적인 부분에서도 명실상부 국내 최고의 대체적 분쟁해결(ADR) 기관으로 자리매김하였습니다.

2010년 61회에 불과하였던 위원회 조정회의는 2020년 한해 158회로 대폭 늘어났고, 조정사건 처리도 같은 기간 500건에서 4,400여 건으로 9배 가까이 확대하는 등 새롭게 대두되는 다양한 소비자 분쟁에 신속하게 대응하고 있습니다. 시장경제체제에서 모든 국민은 소비활동을 통해 생활을 영위합니다. 이 때문에 소비자 관련 분쟁은 민사분쟁에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 일상생활에서 빈번하고 반복적으로 발생하며 소액이라는 특징을 갖는 소비자분쟁의 해결은 당사자간 자율적이며 평화로운 방식으로 분쟁해결을 도모하는 분쟁조정제도가 가장 적합하다고 생각됩니다.

우리 위원회는 이 시대에 주어진 역할과 책임의 무게를 절감하고, 국내 ADR 선도기관으로서의 책무를 새기며, 분쟁당사자 간 상호 양보와 화해를 바탕으로 갈등을 해결하는 성숙한 사회로 이끌고자 노력하고 있습니다.

분쟁조정례 100선

특히, 2020년에는 코로나19로 인해 소비자분쟁이 발생한 여행, 항공 등 주요 품목들에 대한 조정기준을 마련하고 처리하여 코로나19로 인한 사회적 갈등과 비용을 줄이는데 혼신의 노력을 기울였습니다.

또한 사회적 관심사가 컸던 LG전자 건조기 사건에 대해 광고에 따른 품질보증책임을 인정함으로써 사업자의 올바른 정보제공 의무를 강조하는 의미 있는 결정을 내리는 등 집단적인 소비자피해에도 적극 대응하여 왔습니다.

올해 우리 위원회는 13번째 분쟁조정사례집을 발간하게 되었습니다. 특히 이번 「2020분쟁조정례100선」은 2019년과 2020년에 처리된 의미 있는 사례 100선을 선정하였고, 각 사례에 대한 해설을 추가하여 보는 분들의 이해와 사례의 의미를 더하고자 하였습니다. 또한 유형에 따라 물품, 코로나19·서비스, 의료 등 전문서비스, 집단분쟁으로 구성하여 다양한 조정사건을 영역별로 찾아볼 수 있도록 하였고, 코로나19로 인한 분쟁사건을 따로 담아 힘든 시간을 이겨내고 있는 소비자 및 관련 종사자 모두에게 조금이나마 도움이 되고자 하였습니다.

이번 사례집이 소비자와 사업자, 소비자단체와 사업자단체, 의료분야 종사자 등 소비자 관련 업무에 종사하시는 모든 분들에게 소비자 분쟁해결의 지침서로서 유용하게 활용되기를 바랍니다. 나아가 다양한 현장에서 사례집이 널리 활용될 수 있도록 향후 유사분쟁의 해결은 물론 예방에도 기여할 수 있기를 기대합니다.

사례집이 널리 활용될 수 있도록 선례적 가치가 있는 사례를 찾아 정리하고 편집하기까지 사례집 출간에 힘써준 위원회 사무국 직원들에게 감사드립니다. 또 복잡다단한 소비자 분쟁의 해결을 위해 꼼꼼히 검토하고 성의를 다해 자문하고 회의에 참여해 균형 있는 식견을 보태 주신 조정위원님들과 전문위원님들의 노고에 감사드립니다. 특별히 위원회의 원활한 운영을 위해 힘써주신 한국소비자원 이희숙 원장님과 소비자원의 모든 임직원께도 감사의 말씀을 전합니다.

앞으로도 우리 위원회의 활동에 지속적인 관심과 격려를 부탁드립니다.
감사합니다.

2021년 6월 소비자분쟁조정위원회 위원장 신 종 원

Contents

제1장 소비자분쟁조정제도

1. 설치근거 14
2. 소비자분쟁조정위원회 구성 및 운영 14
3. 일반(개별사건) 분쟁조정 절차 15
4. 집단분쟁조정 절차 18

제2장 분쟁조정 현황

1. 한눈에 보는 2020 분쟁조정 현황 24
2. 위원회 개최 현황 25
3. 일반 분쟁조정 현황 26
4. 집단 분쟁조정 현황 33
5. 의료 분쟁조정 현황 34



분쟁조정례
100선

제3장
조정례 100선

제1절. 물품(40례) ····· 45

식료품
01. 아몬드가 포함되지 않았다고 안내받고 빵 섭취후 알레르기 발생에 따른 손해배상 46
02. 크릴오일 섭취 후 부작용에 대한 손해배상 ····· 48

식생활기기
03. 하자 다발하는 냉장고 구입가 환급 및 손해배상 ····· 50
04. 배송전 구입계약 철회했으나, 설치된 냉장고 회수 및 구입가 환급 ····· 53

주방용품설비
05. 싱크대 도어패널 스크래치 하자에 대한 손해배상 ····· 55
06. 방문판매원 권유로 체결한 렌탈서비스 이용계약 미납금 조정 및 해지 정산금 부존재 57
07. 싱크볼 교체 공사 후 정수기 누수 확대손해배상 ····· 62

가구
08. 붙박이장 통신판매 청약철회 제한사유 여부 ····· 65
09. 통신판매로 구입한 조립형 테이블 및 의자 청약철회 제한사유 여부 ····· 67
10. 설치당일 하자 발견한 가구의 반품 및 구입대금 환급 ····· 70
11. 온열매트 사용 중 전기선 단선사고에 대한 손해배상책임 ····· 72
12. 교환받았으나 실금이 발생한 세라믹 식탁 상판의 무상교환 ····· 75

가사용품
13. 전기매트 화재 확대손해에 대한 제조물책임 적용 ····· 77
14. 작동 불량인 로봇청소기에 대한 청약철회 기간 연장 ····· 79
15. 방문판매로 구입한 청소기에 대한 반품 및 대금 환급 ····· 81
16. 라돈 검출 리콜 이후 회수된 개인용조합자극기 반환 및 손해배상 ····· 84

의류섬유신변용품
17. 해외구매대행으로 구입한 하자있는 구두에 대한 반환 및 대금 환급····· 86
18. 태그(Tag) 제거로 환급 거부된 의류의 구매 대금 환급····· 89

보건위생용품
19. 수입 헤나 염색제 시술 후 부작용 발생에 따른 손해배상····· 91
20. 온열기능에 관한 광고내용과 다른 안마의자에 대한 청약철회 ····· 96
21. 표시내용과 다른 안마의자의 제조물책임 여부 및 대금 환급 ····· 98

Contents

스포츠레저

22. 반품 과정에서 송장 미발급으로 누락 후 분실된 상품 등에 대한 구입대금 환급 102
23. 소음하자로 인해 교환 및 수리받았으나, 개선되지 않은 런닝머신 반품 및 대금 환급 104
24. 질병 발생한 반려견에 대한 분양 대금 환급 및 치료비 배상 ····· 106

토지건물설비

25. 봉안시설 사용 계약 해제에 따른 대금 환급 ····· 108
26. 원목바닥 시공 후 틈 벌어짐으로 인한 재시공 또는 대금 환급 ····· 111
27. 광고와 다른 모양의 펜스에 대한 구입대금 환급 ····· 114

농수축산용품

28. 중요사항이 안내되지 않은 농산물 건조기 구입대금 환급 및 손해 배상 ····· 116

기계류기타물품

29. 청약철회한 무릎보조기에 대해 사용에 의한 상품의 가치 현저히 감소 인정 ··· 119

차량승용물

30. 비탈길 등판 불가한 수입차량 구입가 환급 ····· 121
31. 사고이력 미고지한 중고차량에 대한 손해배상 ····· 126
32. 변속충격 지속되는 수입자동차에 대한 무상수리 ····· 129
33. 테일램프 습기 발생한 수입자동차에 대한 무상수리 ····· 132
34. 표시 · 광고의 내용과 다른 옵션 사양 수입자동차에 대한 손해배상 ····· 134

정보통신기기

35. 전자상거래로 구입한 프린터 토너 청약철회에 따른 구입대금 환급····· 138
36. 수평 불균형 노트북 교환 ····· 140
37. 배터리 하자있는 스마트밴드 교환 ····· 142
38. 제품 하자로 반환한 노트북 구입대금 환급 ····· 144
39. 전시만 한 새 제품으로 오인하여 구입한 중고폰 환급 ····· 147
40. 유상 수리 후 잔상 발생하는 스마트폰 액정 무상 수리 부정 ····· 150



분쟁조정례 100선

제2절. 서비스(30례) ····· 153

코로나19
41. 코로나19로 호주 입국 금지 조치에 따른 호주 국내선 항공권 환급 ····· 154
42. 코로나19로 인한 여행계약 해제에 따른 환급 ····· 156
43. 코로나19로 국내숙박 이용계약 해제에 따른 위약금 환급 ····· 158
44. 코로나19로 헬스장 이용 계약 중도해지에 따른 대금 환급 ····· 160
45. 코로나19로 예식서비스 계약해제에 따른 계약금 환급 ····· 163
46. 코로나19로 계약 해제한 돌잔치 계약금 몰취 ····· 166

회원권
47. 소비자의 귀책사유에 따른 마사지회원권 계약해지 환급 ····· 169

운수보관관리서비스
48. 내비게이션 안내 오류로 인한 호출택시요금 환급 ····· 171
49. 항공 위탁수하물 지연도착에 따른 손해배상 ····· 173
50. 항공기 결항에 따른 여행사의 손해배상책임 ····· 176
51. 부당하게 청구된 해외배송대행 배송비 환급 ····· 179

보건위생서비스
52. 젤네일 시술 후 부작용에 대한 손해배상 및 환급 ····· 181
53. 아파트 청소대행서비스 중 집기류 파손에 따른 손해배상 ····· 183
54. 뿌리 탈색 시술로 발생한 화상 상해에 따른 손해배상 ····· 185

이동통신인터넷
55. 미사용 이동통신 요금 단기소멸시효 완성 ····· 187
56. 계약 당시 안내 미흡과 통화 품질이 불량한 이동통신(5G)서비스 등 개통철회 190
57. 초고속인터넷 결합서비스 해지 누락에 따른 납부대금 환급 ····· 192
58. 통화품질 불량에 따른 개통철회 ····· 194

교육서비스
59. 미용 수업 중도해지에 따른 잔여대금 환급 ····· 198
60. 인터넷강의 수강 계약 해지에 따른 대금 환급액 조정 ····· 200

문화오락서비스
61. 요가수업 중 발생한 상해 치료비 배상 ····· 203
62. 마트 이용 중 발생한 낙상사고 손해배상 ····· 205



Contents

63. 국외여행 중 발생한 교통사고 손해배상 ····· 207
64. 국외여행 중 관리소홀로 분실된 물품에 대한 손해배상 ····· 210

기타서비스
65. 고시원 이용계약 해지에 따른 잔여대금 환급 ····· 212
66. 성혼약속과 달리 진행된 결혼중개계약의 해지에 따른 환급 ····· 214
67. 음식물 섭취 중 치아 파절에 따른 치료비 배상 ····· 217
68. 해외취업알선 계약 불이행 손해배상 ····· 219
69. 사업자의 귀책사유로 계약해제된 이후 재계약에 대한 결혼식장의 손해배상 책임 ···221
70. 결혼준비대행서비스계약 이후 전화번호 남김만으로 청약철회 여부 ····· 223

제3절. 전문서비스(20례) ····· 227

법률행정서비스
71. 변호사 사건위임 약정 해지 및 위임보수 환급 ····· 228

금융
72. 해외에서 신용카드 도난으로 발생된 현금서비스 피해 보상 ····· 230
73. 메신저 피싱 피해에 따른 상품권 구매 금액 일부 배상 ····· 233
74. 유효기간 없이 사용가능하다고 표시한 상품권의 이행 ····· 235
75. 할부계약 해지에 따른 소비자 항변권 행사 ····· 238

보험
76. 최초 발생한 암기준으로 거절된 갑상선 전이암에 대한 보험금 지급 ····· 240
77. 직장 신경내분비종양 진단에 따른 암보험금 지급 ····· 244
78. 고지의무 위반을 이유로 해지된 보험계약의 원상회복 ····· 247
79. 사우나에서 사망한 사고에 대한 일반상해사망보험금 지급 ····· 250
80. 수리불가로 보상받지 못한 단말기 보험 보상금 지급 ····· 254

의료(내과)
81. 내과 결핵성 흉막염 오진에 따른 손해배상 ····· 257

의료(정형외과)
82. 정형외과 고관절 인공관절치환술 후 궁둥신경 손상에 따른 손해배상 ····· 260

의료(신경외과)
83. 신경외과 신경차단술 후 척수공동증 발생에 따른 손해배상 ····· 262



의료(산부인과)
84. 산부인과 제왕절개술 후 출혈 발생에 따른 손해배상 ····· 266

의료(성형외과)
85. 성형외과 양악수술 후 안면비대칭, 부정교합 등 합병증 발생에 따른 손해배상 270

의료(치과)
86. 치과 투명교정 치료 후 효과미흡 및 부작용 발생에 따른 손해배상 ····· 273

의료(안과)
87. 안과 다초점 백내장 수술 후 부작용 발생에 따른 손해배상····· 276

의료(가정의학과)
88. 가정의학과 건강검진시 폐암 진단지연에 따른 손해배상 ····· 278

의료(비뇨기과)
89. 비뇨기과 고환염전 진단 지연에 대한 손해배상 ····· 281

의료(한의학과)
90. 아토피 피부염으로 한의원 한약 복용 후 상태 악화에 따른 손해배상 ····· 283

제4절. 집단분쟁조정(10례) ····· 287

집단
91. 다세대주택 마루시공 불량에 대한 무상수리 또는 손해배상 ····· 288
92. 분양아파트 최신형 시스템 에어컨 설치····· 293
93. 자동세척 기능 불량 등이 존재하는 의류건조기에 대한 위자료····· 298
94. 장소변경 및 출연취소 등에 따른 공연티켓 구입대금 환급 ····· 308
95. 호텔 수분양자 혜택사항 불이행 ····· 311
96. 아파트 입주자 모집공고 승인과 다른 무상 옵션 설치 ····· 314
97. 분양아파트 현관 중문 하자에 대한 무상 수리 ····· 316
98. 항공운송 계약 해제 따른 대금 환급 ····· 319
99. 아파트 주방 가스렌지 후드 하자 보수 ····· 321
100. 아티스트 출연취소에 따른 페스티벌 공연티켓 대금환급 ····· 324





CHAPTER 01

Korea Consumer Agency

소비자분쟁조정제도

1. 설치근거
2. 소비자분쟁조정위원회 구성 및 운영
3. 일반분쟁조정 절차
4. 집단분쟁조정 절차

1. 설치근거

소비자분쟁조정위원회는 소비자분쟁에 대해 조정신청(의뢰) 사건을 심의하여 조정·결정하는 준사법적인 기구로 소비자기본법 제60조에 따라 한국소비자원에 두고 운영해오고 있다.(1987년 7월 설치)

2. 소비자분쟁조정위원회 구성 및 운영

소비자분쟁조정위원회는 한국소비자원장의 제청으로 공정거래위원장이 임명하는 위원장 1인과 상임위원 4인을 포함한 150명 이내의 위원으로 구성되어 있으며, 비상임위원 145인은 전국적 규모의 소비자단체 및 사업자단체 대표, 각계의 전문가(의료, 건축, 금융 등)로 구성되어 있다.

위원 현황

(단위 : 명)

위원장·상임위원	비상임위원			
	소비자대표	사업자대표	분야별 전문가	법조인
5	26	26	65	28

소비자분쟁조정위원회는 분쟁조정회의와 조정부로 구분되며, 분쟁조정회의와 조정부는 회의에 참여하는 위원수, 회의 주재자 및 관장사항 등에 있어서 차이를 보인다.

분쟁조정회의는 위원장, 상임위원과 위원장이 회의마다 지명하는 5명 이상 9명 이하의 위원으로 구성되는 회의이고, 조정부는 위원장 또는 상임위원과 위원장이 회의마다 지명하는 2명 이상 4명 이하의 위원으로 구성되는 회의이다. 분쟁조정회의는 위원장이 주재하며, 조정부는 위원장 또는 상임위원이 주재한다.

조정부는 의료, 항공·여행·금융, 문화오락, 공산품, 자동차·정보통신의 5개 전문분야별 조정부와 강원, 경기, 광주, 대구, 대전, 부산, 울산, 인천, 제주의 9개 지역별 조정부로 구성하여 운영하고 있다.

조정위원회의 회의는 위원 과반수 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 이 경우 조정위원회의 회의에는 소비자 및 사업자를 대표하는 위원이 각 1명 이상 균등하게 포함되어야 한다.

3. 일반(개별사건) 분쟁조정 절차

소비자분쟁조정위원회는 국가나 지방자치단체, 한국소비자원이나 소비자단체로부터 분쟁조정을 신청 받은 경우 지체 없이 분쟁조정절차를 개시하여야 하며, 분쟁조정을 신청받은 날부터 30일 이내 분쟁조정을 마쳐야 한다. 다만 정당한 사유가 있는 경우로서 30일 이내에 그 분쟁조정을 마칠 수 없는 때에는 그 기간을 연장할 수 있고 이 경우 그 사유와 기한을 명시하여 당사자 및 그 대리인에게 통지하여야 한다.

소비자분쟁조정위원회는 분쟁조정을 위하여 필요한 경우 전문위원회에 자문할 수 있고, 분쟁조정절차에 앞서 이해관계인·소비자단체 또는 관계기관의 의견을 들을 수 있다.

분쟁조정을 마친 때에는 지체 없이 그 분쟁조정의 내용을 당사자에게 통지하여야 하며, 당사자는 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 분쟁조정의 내용에 대한 수락여부를 통보하여야 한다. 15일 이내에 수락거부의 의사표시를 하지 아니한 경우 수락한 것으로 보며, 분쟁조정의 내용을 수락하거나 수락한 것으로 보는 경우 조정위원회는 조정조서를 작성하고 정본을 당사자에게 송달한다.

분쟁조정의 내용을 당사자가 수락하거나 수락한 것으로 보는 경우 그 분쟁조정의 내용은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다.

소비자분쟁조정위원회 분쟁조정의 특징

- 중재 성격의 특칙 규정 존재
  → 당사자가 중재판정에 구속되기로 합의하는 중재와 달리 조정은 당사자를 구속하지 않는 것이 원칙이나 '15일 이내 의사표시가 없는 경우 수락한 것으로 간주하는 특칙'을 두어 분쟁해결 실효성 제고
- 재판상 화해 효력 부여
  → 분쟁조정의 내용을 당사자가 수락하거나 수락한 것으로 보는 경우 법원의 확정판결과 동일한 효력을 갖는 재판상 화해 효력을 부여

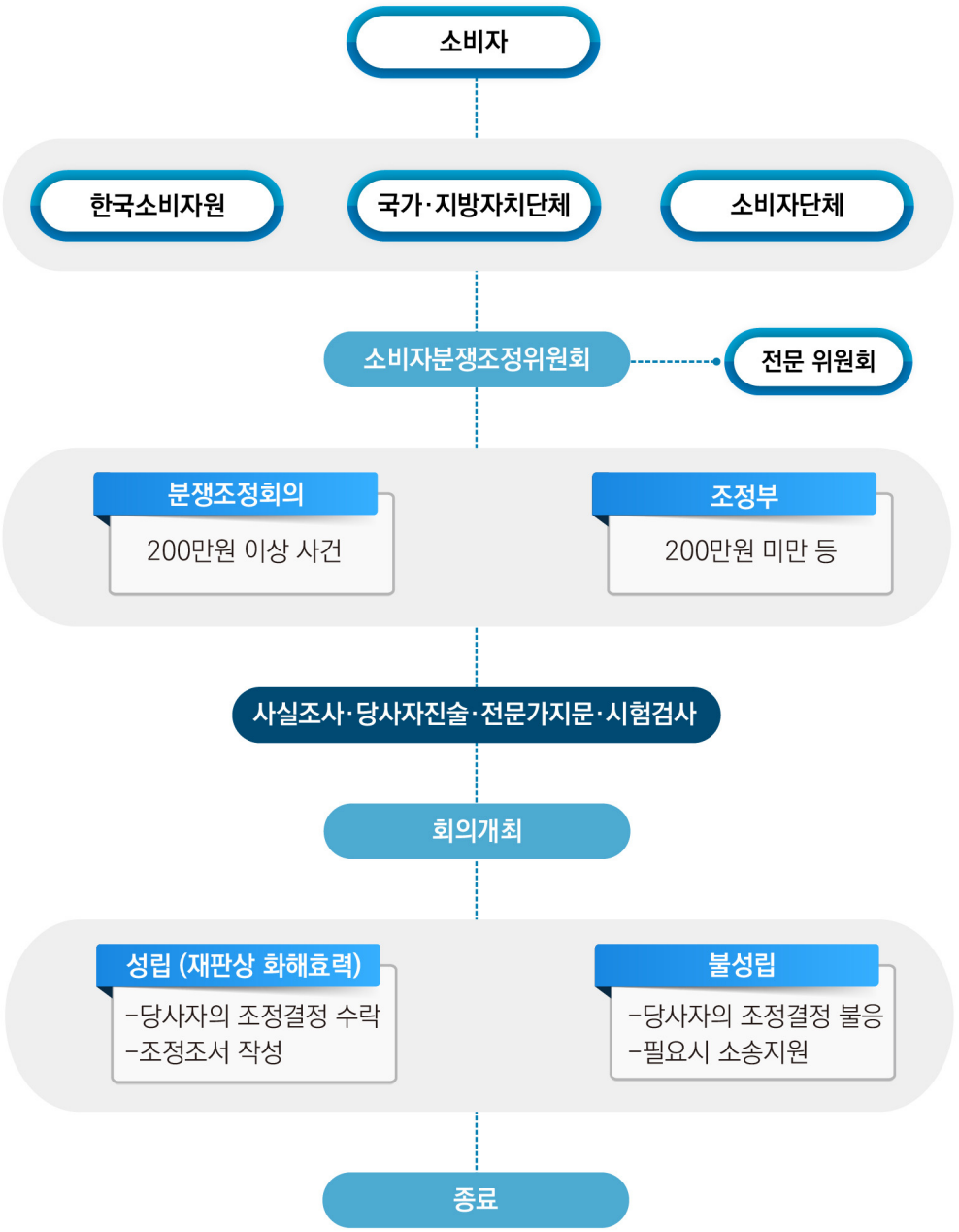
전문위원 현황 : 49개 분야 184명

(단위 : 명)

구분	소계	가구	건축	게임	농기계	농자재	미용모발	법률
일반 (21개 분야)	57	1	7	2	1	1	1	9
		보석	보일러	보험	사진	생활용품	시계	안경
		1	2	4	1	2	4	3
		여행	자동차	전기전자	종자	증권금융	항공운송	환경(라돈)
		1	7	2	2	2	1	3

구분	소계	감염내과	내분비 대사내과	류마티스 내과	마취과	마취통증 의학과	방사선 종양학과	비뇨기과	산부인과	성형외과
의료 (33개 분야)	127	2	1	1	1	1	1	3	7	8
		소아 청소년과	소화기 내과	수의과	신경과	신경외과	신장내과	심장내과	안과	약학
		3	4	4	4	7	2	3	7	1
		영상 의학과	응급 의학과	의료법률	이비인후과	일반외과	재활 의학과	정신건강 의학과	정형외과	치과
		3	2	4	6	5	1	3	9	15
		피부과	한의학	해부병리	혈액종양 내과	호흡기 내과	흉부 외과			
		4	6	1	3	2	3			

일반분쟁 사건처리 절차도



※ 조정성립 후 사업자가 이행하지 않을 경우 청주지방법원에서
"집행문"을 부여 받아 강제집행 가능

4. 집단분쟁조정 절차

국가, 지방자치단체, 한국소비자원, 소비자단체, 소비자, 사업자는 소비자의 피해가 50명 이상의 소비자에게 같거나 비슷한 유형으로 발생하고, 사건의 중요한 쟁점이 사실상 또는 법률상 공통되는 경우 소비자분쟁조정위원회에 집단분쟁조정을 신청 또는 의뢰할 수 있다. 다만, 해당 소비자 피해에 관하여 사업자와 합의한 소비자, 다른 법률에 따른 분쟁조정기구에서 분쟁조정이 진행 중인 소비자, 법원에 소송을 제기한 소비자는 제외된다.

집단분쟁조정을 의뢰받은 소비자분쟁조정위원회는 집단분쟁조정의 요건을 심사하여 의결로서 집단분쟁조정절차를 개시할 수 있다. 집단분쟁조정이 개시되는 경우 소비자분쟁조정위원회는 14일 이상 기간을 정하여 한국소비자원 홈페이지 및 전국을 보급지역으로 하는 일간 신문에 개시공고를 하여야 한다.

집단분쟁의 당사자가 아닌 소비자나 사업자는 개시공고 기간 내 한국소비자원 홈페이지를 통해 참가 신청하면 조정의 당사자가 될 수 있다. 소비자분쟁조정위원회는 참가신청 기간이 끝난 뒤 10일 이내에 참가인정 여부를 서면으로 통지하여야 한다.

집단분쟁조정은 분쟁조정 회의에서 심의·의결하며, 위원장, 상임위원 및 위원장이 회의마다 지명하는 5인 이상 9인 이하의 위원으로 구성한다. 분쟁조정 회의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 소비자분쟁조정위원회는 조정절차에 앞서 이해관계인, 소비자단체 또는 관계기관의 의견을 들을 수 있다. 당사자는 위원회에 심의·의결의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 원장에게 기피신청을 할 수 있다. 조정 절차 중 법원에 소를 제기한 당사자는 그 사실을 위원회에 통보하여야 한다. 이 경우 소를 제기한 소비자는 조정절차에서 제외된다.

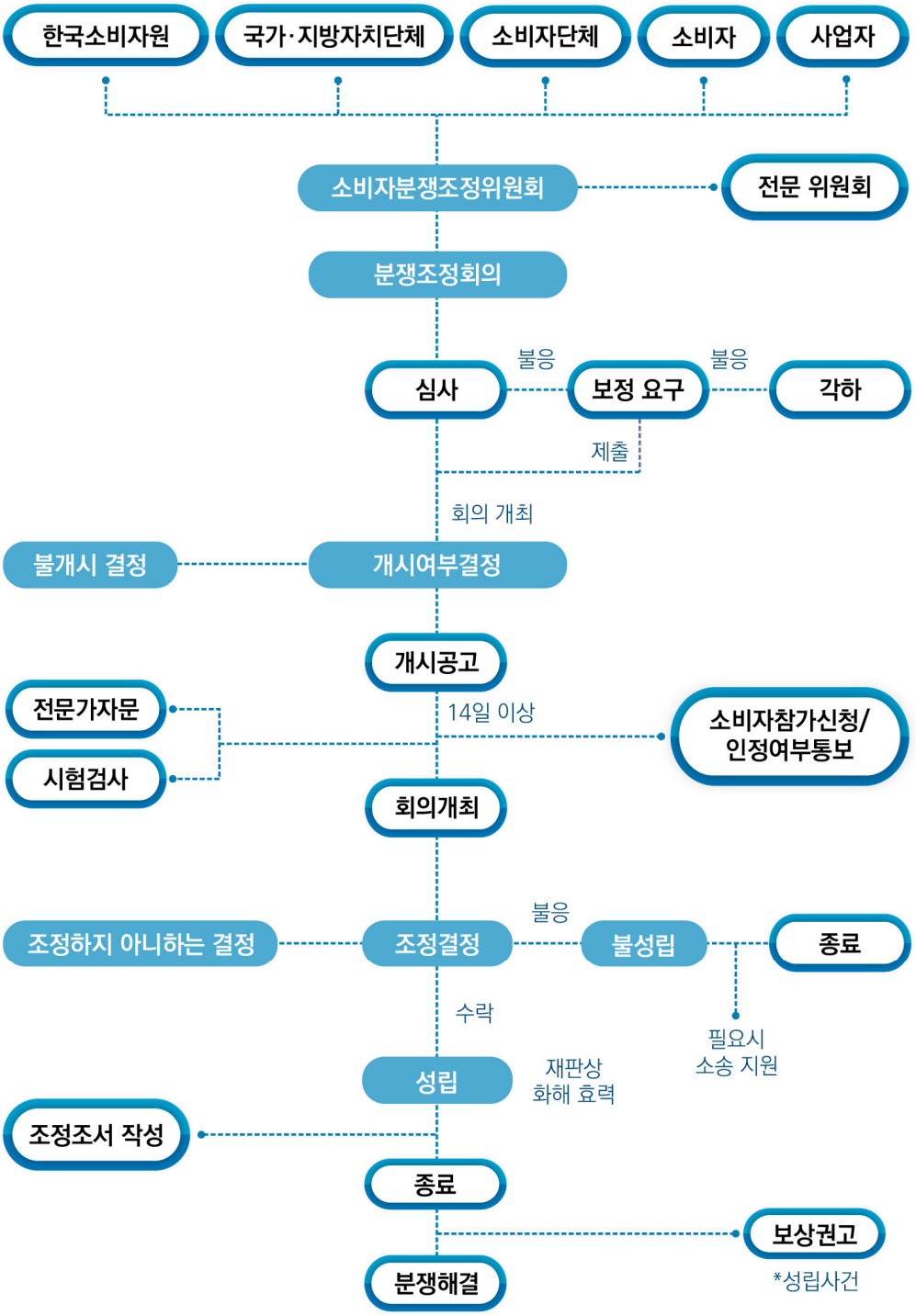
소비자분쟁조정위원회는 공고가 종료된 날의 다음 날부터 30일 이내에 집단분쟁조정을 마쳐야 한다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우로서 해당 기간 내에 분쟁조정을 마칠 수 없는 때에는 2회에 한하여 각각 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있으며 이 경우 그 사유와 기한을 명시하여 당사자 및 대리인에게 통지하여야 한다.

조정이 결정된 경우 그 내용은 즉시 당사자에게 통보되어야 하며, 당사자는 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 분쟁조정의 내용에 대한 수락 여부를 조정위원회에 통보하여야

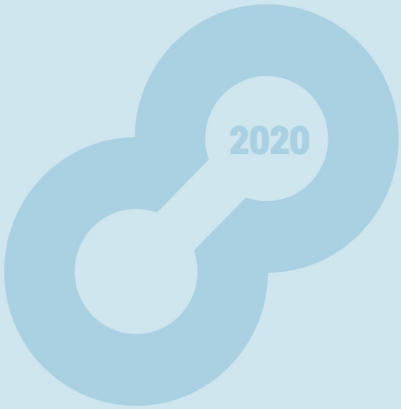
한다. 조정이 성립된 경우 그 조정내용은 재판상 화해와 동일한 효력이 있으며, 이와 관련된 내용은 앞서 기술한 바와 동일하다.

소비자분쟁조정위원회는 사업자가 조정위원회의 집단분쟁조정의 내용을 수락하는 경우에는 당사자 아닌 다른 피해소비자에 대한 보상계획서를 작성하여 제출하도록 권고할 수 있다. 이 권고를 받은 사업자는 권고를 받은 날부터 15일 이내에 권고의 수락 여부를 조정위원회에 알려야 한다.

집단분쟁 사건처리 절차도



분쟁조정례 100선





CHAPTER 02

Korea Consumer Agency

분쟁조정 현황

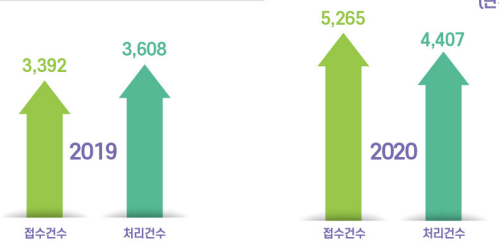
1. 한눈에 보는 2020 분쟁조정 현황
2. 위원회 개최 현황
3. 일반 분쟁조정 현황
4. 집단 분쟁조정 현황
5. 의료 분쟁조정 현황

1 한눈에 보는 2020 분쟁조정 현황



분쟁조정 접수처리 현황

(단위 : 건)



- 접수건수 상승원인 : 코로나19로 관련 품목 접수 폭증
- 처리건수 상승요인 : 코로나19사건처리TF구성 집중처리

처리결과 현황

(단위 : 건, %)

분쟁조정 처리 현황



분쟁조정 성립률 현황

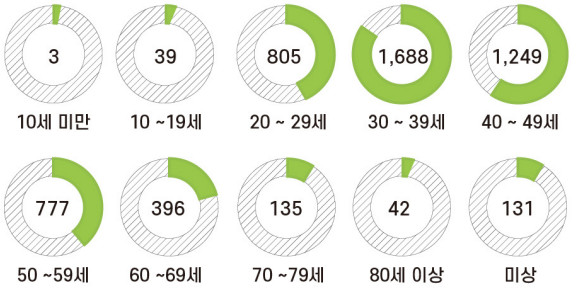


* 기타 : 처리중지, 처리불능, 신청취하, 분쟁회의 이송, 이첩 등

이용자 현황

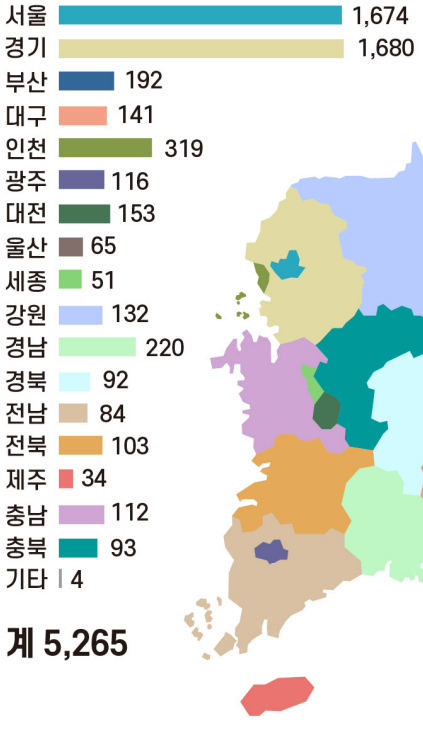
연령별 현황

(단위 : 명)



지역별 현황

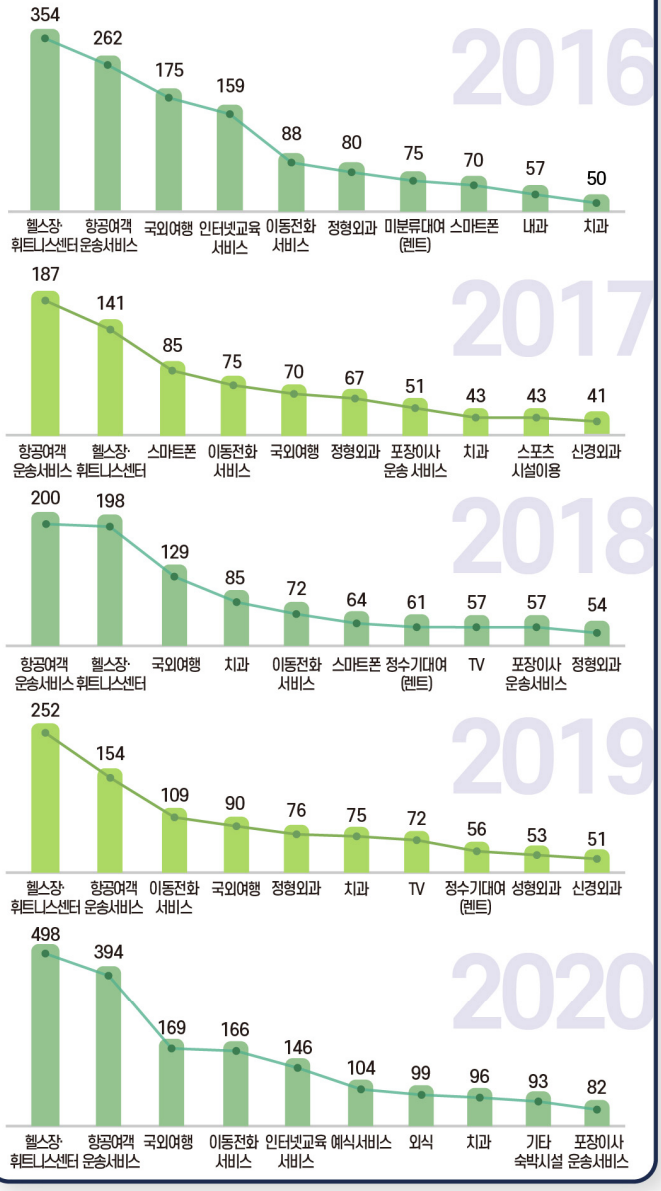
(단위 : 명)



분쟁 다발 상위 10개 품목

상위 10개 세부 품목 신청 현황

(단위 : 명)



2. 위원회 개최 현황

회의별 개최 현황

(단위 : 회)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
분쟁조정회의	31	27	31	32	31
조정부	74	65	72	134	127
계	105	92	103	166	158

지역별 개최 현황

(단위 : 회)

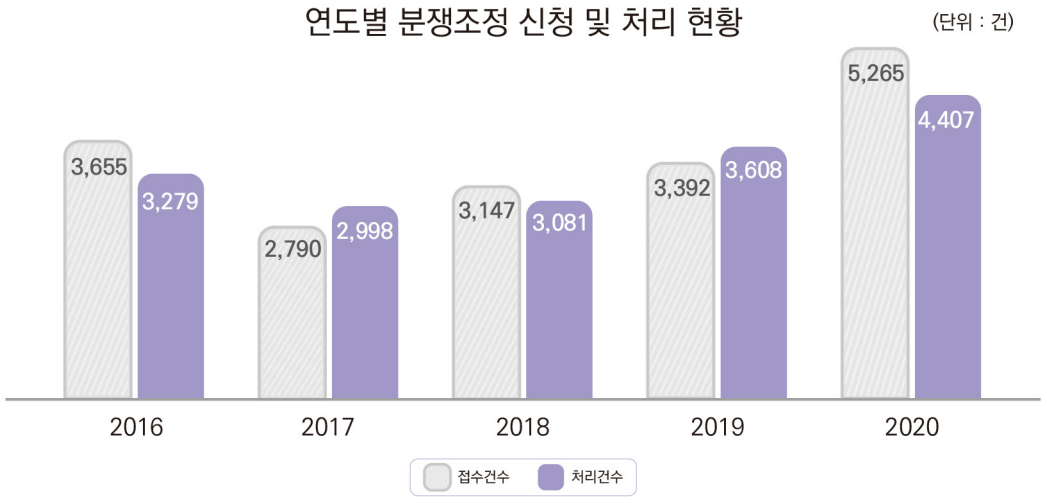
구분 / 연도	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	경기	강원	충북 (본원)	전체
2016년	68	7	6	0	7	6	2	4	2	3	105
2017년	60	6	6	0	7	6	1	2	2	2	92
2018년	78	7	4	0	7	4	1	0	2	0	103
2019년	142	5	3	1	4	3	3	1	2	2	166
2020년	129	3	2	2	3	3	4	10	1	1	158
계	477	28	21	3	28	22	11	17	9	8	624

3. 일반 분쟁조정 현황

① 연도별 분쟁조정 신청 및 처리 현황

(단위 : 건)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
접수건수	3,655	2,790	3,147	3,392	5,265
처리건수	3,279	2,998	3,081	3,608	4,407



② 신청 현황

신청인 성별 현황

(단위 : 명, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
남성	1,816	1,362	1,676	1,696	2,560	9,110(49.9)
여성	1,839	1,428	1,471	1,696	2,705	9,139(50.1)
계	3,655	2,790	3,147	3,392	5,265	18,249(100.0)

신청인 연령별 현황

(단위 : 명, %)

구 분	10세 미만	10 ~ 19세	20 ~ 29세	30 ~ 39세	40 ~ 49세	50 ~ 59세	60 ~ 69세	70 ~ 79세	80세 이상	미상	계
2016년	5	46	546	1,027	759	502	241	91	32	406	3,655
2017년	6	28	339	792	613	430	227	109	35	211	2,790
2018년	9	28	380	897	758	497	286	130	32	130	3,147
2019년	3	24	459	989	840	525	305	119	42	86	3,392
2020년	3	39	805	1,688	1,249	777	396	135	42	131	5,265
계	26 (0.1)	165 (0.9)	2,529 (13.9)	5,393 (29.5)	4,219 (23.1)	2,731 (15.0)	1,455 (8.0)	584 (3.2)	183 (1.0)	964 (5.3)	18,249 (100.0)

신청인 지역별 현황

(단위 : 명, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
서울	1,256	933	1,091	1,179	1,674	6,133(33.6)
부산	207	243	193	83	192	918(5.0)
대구	77	41	48	83	141	390(2.1)
인천	260	170	230	285	319	1,264(6.9)
광주	60	45	49	44	116	314(1.7)
대전	89	49	55	83	153	429(2.4)
울산	46	70	51	20	65	252(1.4)
세종	7	5	9	28	51	100(0.5)
강원	73	52	55	74	132	386(2.1)
경기	1,128	820	986	1,089	1,680	5,703(31.3)
경남	135	143	97	94	220	689(3.8)
경북	58	45	42	46	92	283(1.6)
전남	50	31	42	54	84	261(1.4)
전북	72	44	57	35	103	311(1.7)
제주	29	33	38	44	34	178(1.0)
충남	63	38	59	76	112	348(1.9)
충북	44	22	45	74	93	278(1.5)
기타	1	6	0	1	4	12(0.1)
계	3,655	2,790	3,147	3,392	5,265	18,249(100.0)

품목별(대분류) 신청 현황

● 물품

(단위 : 건, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
식료품·기호품	22	16	17	37	62	154(2.3)
식생활기기	38	50	45	69	103	305(4.6)
주방용품·설비	54	62	91	95	111	413(6.2)
가구	126	110	153	177	225	791(11.9)
가사용품	84	123	138	110	107	562(8.4)
광열·수도	8	4	9	7	5	33(0.5)
의류·섬유신변용품	73	96	77	126	217	589(8.8)
보건·위생용품	58	59	84	111	108	420(6.3)
차량·승용물	116	76	140	205	141	678(10.2)
문화용품	96	90	118	171	181	656(9.8)
정보통신기기	214	198	164	178	226	980(14.7)
도서·음반	24	19	28	47	40	158(2.4)
스포츠·레저·취미용품	81	78	64	83	90	396(5.9)
토지·건물·설비	90	77	88	83	105	443(6.6)
농·수·축산용품	7	1	3	8	12	31(0.5)
기계류기타물품	13	17	8	16	4	58(0.9)
계	1,104	1,076	1,227	1,524	1,737	6,667(100.0)

● 서비스

(단위 : 건, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
세탁서비스	14	10	13	15	45	97(0.8)
운수·보관·관리서비스	366	310	325	238	553	1,792(15.5)
정보통신서비스	168	117	168	188	314	955(8.2)
문화·오락서비스	863	423	533	582	1,041	3,442(29.7)
의료서비스	521	521	580	481	522	2,625(22.7)
보건·위생서비스	69	50	33	73	103	328(2.8)
법률·행정서비스	6	6	2	7	17	38(0.3)
교육서비스	220	64	95	103	279	761(6.6)
기타서비스	271	161	148	148	440	1,168(10.1)
금융	14	9	13	7	116	159(1.4)
보험	39	43	9	27	98	216(1.9)
계	2,551	1,714	1,920	1,869	3,528	11,582(100.0)

상위 10개 세부 품목 신청 현황

(단위 : 건)

순위	2016년	건수	2017년	건수	2018년	건수	2019년	건수	2020년	건수
1	헬스장·휘트니스센터	354	항공여객운송서비스	187	항공여객운송서비스	200	헬스장·휘트니스센터	252	헬스장·휘트니스센터	498
2	항공여객운송서비스	262	헬스장·휘트니스센터	141	헬스장·휘트니스센터	198	항공여객운송서비스	154	항공여객운송서비스	394
3	국외여행	175	스마트폰	85	국외여행	129	이동전화서비스	109	국외여행	169
4	인터넷교육 서비스	159	이동전화서비스	75	치과	85	국외여행	90	이동전화서비스	166
5	정형외과	80	국외여행	70	이동전화서비스	72	정형외과	76	인터넷교육서비스	146
6	이동전화서비스	88	정형외과	67	스마트폰	64	치과	75	예식서비스	104
7	미분류대여(렌트)	75	포장이사운송 서비스	51	정수기대여(렌트)	61	TV	72	외식	99
8	치과	50	치과	43	TV	57	정수기대여(렌트)	56	치과	96
9	스마트폰	70	스포츠시설이용	43	포장이사운송 서비스	57	성형외과	53	기타숙박시설	93
10	내과	57	신경외과	41	정형외과	54	신성외과	51	포장이사운송서비스	82

③ 처리 현황

분쟁조정 처리 현황

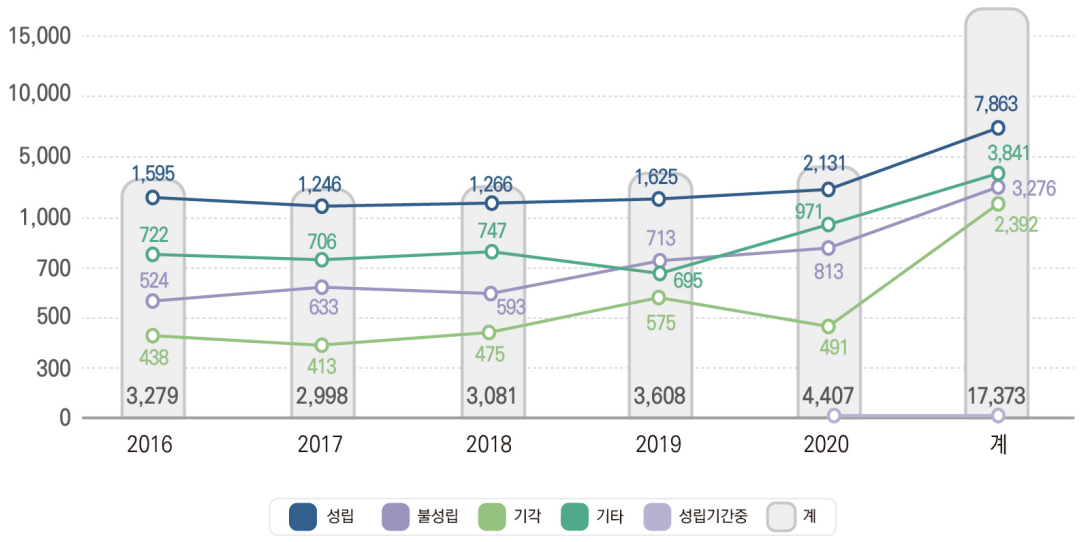
(단위 : 건)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
성립	1,595	1,246	1,266	1,625	2,131	7,863
불성립	524	633	593	713	813	3,276
기각	438	413	475	575	491	2,392
기타*	722	706	747	695	971	3,841
성립기간중	-	-	-	-	1	1
계	3,279	2,998	3,081	3,608	4,407	17,373

* 기타 : 처리중지, 처리불능, 신청취하, 분쟁회의 이송, 이첩 등

분쟁조정 처리 현황

(단위 : 건)



분쟁조정 성립률 현황

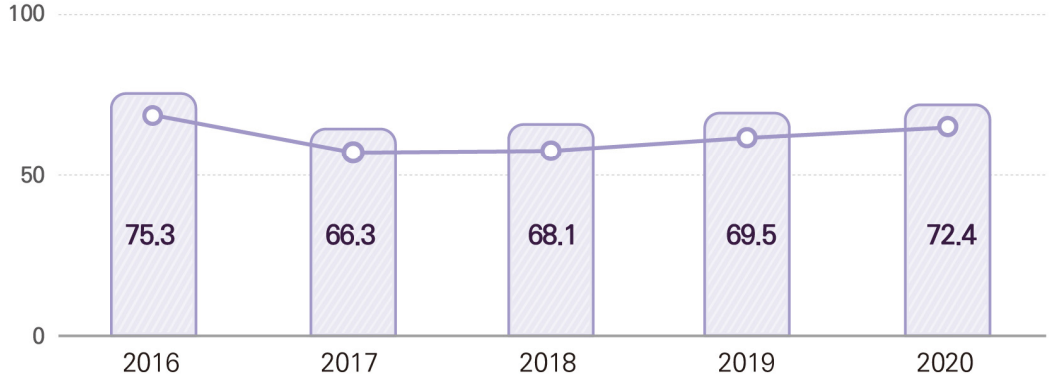
(단위 : %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
성립률	75.3	66.3	68.1	69.5	72.4

※ 성립률 = 성립사건/(성립사건+불성립사건)×100

분쟁조정 성립률 현황

(단위 : %)



분쟁조정결정 세부내용

(단위 : 건, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
계약이행	27	23	20	14	32	116(0.7)
계약해제	176	37	72	43	37	365(2.1)
교환	28	31	29	36	32	156(0.9)
기각	438	413	475	575	491	2,392(13.8)
기타	16	58	109	133	268	584(3.4)
배상	617	646	557	727	640	3,187(18.3)
분쟁회의이송	131	153	177	160	245	866(5.0)
수리 · 보수	65	54	83	90	77	369(2.1)
신청취하	379	385	368	341	412	1,885(10.8)
처리불능	94	111	116	74	145	540(3.1)
처리중지	21	17	16	28	35	117(0.7)
합의이행	643	354	393	496	821	2,707(15.6)
환급	644	716	666	891	1,172	4,089(23.5)
계	3,279	2,998	3,081	3,608	4,407	17,373(100.0)

품목별 성립률 현황

(단위 : %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
식료품 · 기호품	72.7	71.4	88.9	90.0	76.0
식생활기기	100.0	75.0	96.0	83.9	86.7
주방용품 · 설비	84.6	81.4	79.0	88.2	82.2
가구	82.3	68.1	83.2	80.6	85.0
가사용품	91.5	82.7	84.7	81.1	82.7
광열 · 수도	100.0	50.0	75.0	0.0	50.0
의류 · 섬유신변용품	71.7	83.0	72.5	68.9	76.8
보건 · 위생용품	91.9	85.2	81.6	62.5	74.6
차량 · 승용물	76.5	63.8	61.6	67.4	75.7
문화용품	74.5	69.4	74.1	74.8	83.1
정보통신기기	75.7	73.9	71.3	69.0	76.0

〈표 계속〉

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
도서·음반	58.8	50.0	33.3	29.2	63.2
스포츠·레저·취미용품	60.0	59.4	66.0	61.9	75.0
토지·건물·설비	64.4	60.0	55.8	72.1	57.9
농·수·축산용품	50.0	66.7	50.0	85.7	40.0
기계류기타물품	100.0	77.8	42.9	63.6	66.7
세탁서비스	81.8	83.3	75.0	72.7	95.2
운수·보관·관리서비스	73.7	59.3	66.8	72.8	72.9
정보통신서비스	83.2	67.5	71.1	70.5	74.0
문화·오락서비스	73.3	70.3	68.7	72.1	68.1
의료서비스	65.1	57.1	59.0	58.6	55.9
보건·위생서비스	72.7	63.3	50.0	63.6	77.8
법률·행정서비스	100.0	66.7	0.0	50.0	100.0
교육서비스	88.2	61.1	60.4	64.3	78.0
기타서비스	75.8	70.3	67.9	59.7	70.4
금융	86.7	83.3	35.7	80.0	90.0
보험	61.1	42.5	57.1	61.5	79.4
계	78.4	68.2	64.0	66.8	74.6

※ 성립률 = 성립사건/(성립사건+불성립사건)×100

조정결정금액 현황

(단위 : 건)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
10만원 미만	2,076	1,766	1,906	2,131	2,182	10,061
10~50만원 미만	583	551	579	757	1,130	3,600
50~100만원 미만	189	240	187	256	391	1,263
100~300만원 미만	226	213	206	256	456	1,357
300~500만원 미만	70	64	67	77	95	373
500~1,000만원 미만	68	71	55	55	71	320
1,000~5,000만원 미만	57	70	70	61	69	327
5,000만원 이상	10	23	11	15	13	72
계	3,279	2,998	3,081	3,608	4,407	17,373

4. 집단 분쟁조정 현황

집단분쟁조정사건 접수·처리 현황

(단위 : 건)

구 분	접수 건수	조정 결과		
		성립	불성립	기타 (기각, 취하 등)
2016년	5	-	3	2
2017년	5	2	1	2
2018년	11	1	3	7
2019년	7	1	2	4
2020년	12	3	-	9
계	40	7	9	24

집단분쟁 품목별 접수 현황

(단위 : 건, %)

구 분	가구	금융	도서·음반	운수·보관·관리 서비스	의료 서비스	정보 통신 서비스	차량·승용물	토지·건물·설비	기타*	합계
2016년	-	-	-	1	-	-	-	4	-	5
2017년	-	-	-	1	-	-	1	-	3	5
2018년	1	1	1	1	1	1	1	2	2	11
2019년	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7
2020년	-	-	-	2	-	-	-	7	3	12
계	1 (2.5)	1 (2.5)	1 (2.5)	5 (12.5)	1 (2.5)	1 (2.5)	2 (5.0)	16 (40.0)	12 (30.0)	40 (100.0)

* 기타 : 냉장고, 공연, 인터넷강의, 유아매트 등

5. 의료 분쟁조정 현황

① 신청인 특성 현황

성별 현황

(단위 : 명, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
남성	288	271	257	227	266	1,309(47.3)
여성	289	271	297	271	330	1,458(52.7)
계	577	542	554	498	596	2,767(100.0)

연령별 현황

(단위 : 명, %)

구 분	10세 미만	10 ~ 19세	20 ~ 29세	30 ~ 39세	40 ~ 49세	50 ~ 59세	60 ~ 69세	70 ~ 79세	80세 이상	미상	계
2016년	11	9	19	81	116	146	102	55	30	8	577
2017년	6	9	32	76	100	130	107	62	19	1	542
2018년	9	8	41	61	89	146	114	65	20	1	554
2019년	2	10	43	55	94	118	87	57	31	1	498
2020년	2	9	42	95	110	137	125	58	16	2	596
계	30 (1.1)	45 (1.6)	177 (6.4)	368 (13.3)	509 (18.4)	677 (24.5)	535 (19.3)	297 (10.7)	116 (4.2)	13 (0.5)	2,767 (100.0)

지역별 현황

(단위 : 명, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
서울	157	161	169	134	188	809(29.2)
부산	33	39	32	34	43	181(6.5)
대구	21	15	19	21	23	99(3.6)
인천	35	33	38	24	47	177(6.4)
광주	7	10	11	9	16	53(1.9)

〈표 계속〉

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
대전	26	22	18	16	19	101(3.7)
울산	8	10	2	7	5	32(1.2)
세종	1	-	2	1	-	4(0.1)
강원	15	22	13	10	7	67(2.4)
경기	160	145	160	141	153	759(27.4)
경남	26	22	22	41	29	140(5.1)
경북	19	18	8	13	16	74(2.7)
전남	8	6	7	4	11	36(1.3)
전북	26	12	13	7	5	63(2.3)
제주	3	3	7	6	5	24(0.9)
충남	17	16	23	14	16	86(3.1)
충북	15	5	9	16	13	58(2.1)
해외 및 기타	-	3	1	-	-	4(0.1)
계	577	542	554	498	596	2,767(100.0)

② 의료기관 특성 현황

구 분

(단위 : 건, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
병의원서비스	546	515	523	468	543	2,595(93.8)
한방서비스	15	18	17	11	35	96(3.5)
수의서비스	11	3	7	9	10	40(1.4)
기타의료서비스	5	6	7	10	8	36(1.3)
계	577	542	554	498	596	2,767(100.0)

소재지별

(단위 : 건, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
서울	236	264	261	244	306	1,311(47.4)
부산	37	45	38	42	41	203(7.3)
대구	29	18	20	18	29	114(4.1)
인천	32	28	30	29	35	154(5.6)
광주	6	11	14	9	15	55(2.0)
대전	28	18	13	13	14	86(3.1)
울산	6	9	3	9	2	29(1.0)
세종	1	-	2	1	-	4(0.1)
강원	11	11	12	11	10	55(2.0)
경기	108	81	107	64	80	440(15.9)
경남	19	17	13	24	23	96(3.5)
경북	10	14	2	6	9	41(1.5)
전남	4	2	4	1	8	19(0.7)
전북	25	8	8	7	7	55(2.0)
제주	1	3	7	2	2	15(0.5)
충남	13	10	11	5	7	46(1.7)
충북	11	3	6	13	8	41(1.5)
미상	-	-	3	-	-	3(0.1)
계	577	542	554	498	596	2,767(100.0)

진료과목별

(단위 : 건, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
정형외과	101	107	81	86	82	457(16.5)
내과	89	59	56	35	53	292(10.6)
치과	60	68	111	83	107	429(15.5)
신경외과	40	58	59	62	54	273(9.9)
외과	57	37	27	16	34	171(6.2)
성형외과	37	42	48	50	63	240(8.7)
피부과	24	34	29	25	42	154(5.6)
산부인과	25	23	18	14	20	100(3.6)
안과	25	24	15	34	15	113(4.1)
비뇨기과	25	7	10	11	17	70(2.5)
한의원	13	15	17	11	32	88(3.2)
이비인후과	13	9	7	5	9	43(1.6)
응급의학과	16	10	12	8	9	55(2.0)
흉부외과	6	8	6	5	6	31(1.1)
소아청소년과	8	6	5	-	-	19(0.7)
신경과	5	6	6	2	6	25(0.9)
마취통증학과	4	6	9	3	7	29(1.0)
진단검사의학과	-	-	1	-	-	1(0.0)
재활의학과	-	3	4	4	-	11(0.4)
정신과	2	4	-	5	2	13(0.5)
가정의학과	3	-	3	2	1	9(0.3)
한방진료	2	3	-	-	3	8(0.3)
영상의학과	-	1	-	1	-	2(0.1)
방사선종양학과	1	-	-	3	-	4(0.1)
동물병원	11	3	7	9	10	40(1.4)
기타병의원서비스	5	3	16	14	16	54(2.0)
기타의료서비스	5	6	7	10	8	36(1.3)
계	577	542	554	498	596	2,767(100.0)

의료행위 단계별

(단위 : 건, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
수술	224	192	162	200	198	976
치료 · 처치	207	195	195	150	214	961
진단	66	59	65	54	72	316
시술	43	58	58	32	38	229
진료비	20	19	47	35	50	171
병원관리 · 안전	4	6	6	16	8	40
분만	4	5	2	3	1	15
건강검진	2	1	-	3	4	10
기타*	7	7	19	5	11	49
계	577	542	554	498	596	2,767

* 미분류 등

피해유형별

(단위 : 건, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
부작용·악화	258	221	234	205	239	1,157
사망	88	73	32	31	15	239
장애	61	62	34	60	46	263
효과미흡	21	18	15	14	32	100
오진	24	26	28	19	25	122
감염	29	21	27	35	17	129
계약관련 피해	18	15	42	26	38	139
설명미흡	5	3	5	9	14	36
의료서비스	3	1	6	8	16	34
기타*	70	102	131	91	154	548
계	577	542	554	498	596	2,767

* 치과, 피부과·성형외과, 한방서비스, 미분류 등 포함

분쟁조정 처리 현황

(단위 : 건)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
성립	170	157	148	141	134	750
불성립	91	118	103	115	117	544
기각	132	81	99	78	104	494
기타*	184	186	204	164	241	979
계	577	542	554	498	596	2,767

* 기타 : 처리중지, 처리불능, 신청취하, 분쟁회의 이송, 이첩 등

분쟁조정 성립률 현황

(단위 : %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
성립률	65.1	57.1	59.0	55.1	53.4

※ 성립률 = 성립사건/(성립사건+불성립사건)×100

조정결정 세부내용

(단위 : 건, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
배상	170	223	207	234	231	1,065(38.5)
환급	14	11	12	18	20	75(2.7)
기각	132	81	99	80	104	496(17.9)
신청취하	61	36	24	7	10	138(5.0)
처리중지	-	-	2	7	1	10(0.4)
처리불능	-	2	3	3	1	9(0.3)
합의이행	81	39	30	22	16	188(6.8)
분쟁회의이송	119	148	174	122	212	775(28.0)
기타	-	2	3	5	1	11(0.4)
계	577	542	554	498	596	2,767(100.0)

조정결정금액 현황

(단위 : 건, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
200만원 미만	400	354	398	326	451	1,929(69.7)
200~500만원 미만	75	72	69	78	63	357(12.9)
500~1,000만원 미만	51	54	36	42	39	222(8.0)
1,000~5,000만원 미만	44	51	46	43	38	222(8.0)
5,000만원 이상	7	11	5	9	5	37(1.3)
계	577	542	554	498	596	2,767(100.0)

분쟁조정례 100선



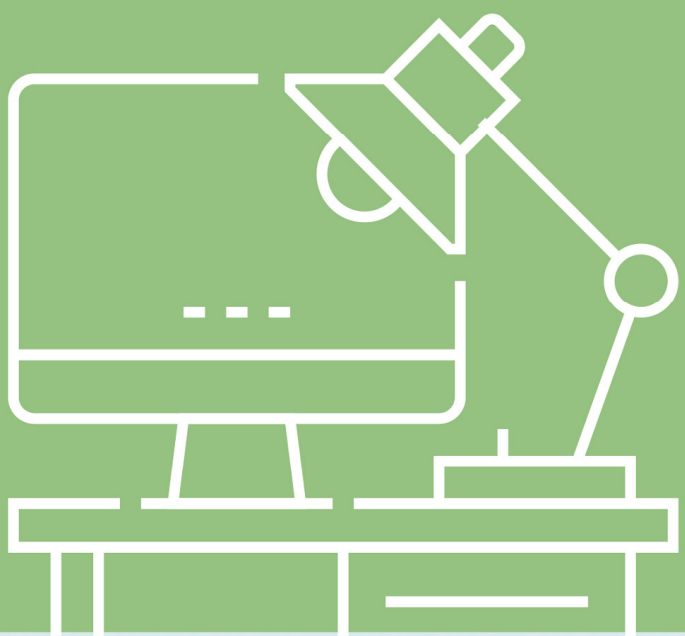
CHAPTER 03

Korea Consumer Agency

조정례 100선

제1절 물품(40례)
제2절 서비스(30례)
제3절 전문서비스(20례)
제4절 집단분쟁조정(10례)

식료품 • 식생활기기 • 주방용품설비 • 가구 •
가사용품 • 의류섬유신변용품 • 보건위생용품 •
스포츠레저 • 토지건물설비 • 농수축산용품 •
기계류기타물품 • 차량승용물 • 정보통신기기



제 1 절

물품

Korea Consumer Agency

[식료품] 소비자분쟁조정위원회, 2019일나305 I 결정 2019.8.22

조정례 01

아몬드가 포함되지 않았다고 안내받고 빵 섭취후 알레르기 발생에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자가 2018. 12. 25. 사업자 매장에서 빵(모카빵 포함)을 구입하면서 아몬드가 포함되어 있지 않다는 안내를 받았고, 이후 12. 27.에도 재차 문의하였으나 동일한 답변을 받은 후 모카빵을 섭취하고 알레르기가 발생하여 응급실에서 치료(진료비 61,110원)를 받음.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 161,110원(진료비 61,110원+위자료 100,000원)을 지급함.

위원회 판단

- 경비 및 일실소득에 대하여서는 소비자가 내역을 제출하고 있지 않으나 소비자가 알레르기 발생으로 인하여 새벽 2시에 응급실을 오간 사정, 알레르기 증상이 더 악화될 수도 있다는 공포 등 정신적 고통에 대한 위자료로 2019년 상반기 도시일용노임(보통인부 기준) 등을 고려하여 100,000원으로 산정함이 상당한 점, 관련 법률, 당사자의 이익, 그 밖의 모든 사정, 당사자 간 상호 양보와 이해를 통한 분쟁의 해결이라는 조정의 취지 등을 참작하여 결정함.

해설

- 조정례 [1]는 잘못된 정보제공과 식품 알레르기 발생의 인과관계를 인정한 사례임.
- 알레르기 부작용이 새로운 소비자분쟁으로 등장하고 있음. 알레르기(또는 아토피)란 외부로부터의 자극에 대하여 비정상적으로 반응하는 과민반응을 일컫는 의학용어로, 주로 두드러기 기침, 콧물, 재채기 호흡곤란 등의 증상이 나타나며, 심하면 전신증상인 아나필락시스(Anaphylaxis) 쇼크로 사망에 이를 수 있음. 알레르기 원인은 유전적 요인, 위생적 요인, 환경적 요인으로 나뉘는데 자동차 매연 중의 이산화질소와 이산화황, 실내에서는 애완동물에서 유래하는 알레르겐(allergens), 곰팡이와 바이러스, 식품과 식품첨가물, 약물, 담배연기, 기후변화 등이 있으며 이중 식품 알레르기가 자주 발생하고 있음.
- 이와 유사한 사례로 갑각류 알레르기가 있는 손님의 요청을 무시하고 새우가 들어간 짜장면을 제공한 중국집 주인에게 6,800여만원을 배상하라는 수원지방법원의 판결(수원지법 2017. 6. 13., 선고, 2014가합62810, 판결 : 항소)이 있음.

[식료품] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1286 I 결정 2020. 11. 12.

조정례 02

크릴오일 섭취 후 부작용에 대한 손해배상

분쟁개요

- 소비자가 2019. 11. 1. 사업자(2)의 온라인 플랫폼을 통해 사업자(1)이 판매하는 크릴오일(제품명 : □□에프앤비 △△크릴100(1,000mg X 30캡슐) X 3EA, 이하 '이 사건 제품'이라 함)을 31,900원에 구매하였는데 구토, 복통 등의 부작용이 발생하여 사업자들에게 배상을 요구하였으나 사업자들이 이를 거절하여 분쟁이 발생함.

조정내용

- 사업자(1)에 대해서는 조정하지 아니함.
- 사업자(2)는 소비자에게 45,900원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건에서 「민법」 제580조에 따르면 매매의 목적물에 하자가 있는 때에는 매수인이 이를 알지 못한 때 이로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 매수인은 계약을 해제할 수 있고 기타의 경우에는 손해배상만을 청구할 수 있을 것인데 의사가 2020. 2. 20. 발급한 진료 확인서에 '상기 환자는 작년 11월경 △△크릴 100 제품을 복용한 후부터 발열 증상, 심한 설사, 상복부통증, 복부팽만 등의 위장증상이 있다고 합니다.'라고 되어있으나 이는 소비자의 주장만을 토대로 한 점, 소비자가 증상이 나타나 2019. 11. 7. 병원 진료를 받고 나서 한 달 뒤인 2019. 12. 7. 이의제기한 점, 이 사건 제품을 복용하고 부작용이 발생하였다면 다시 복용하지 않는 것이 통상적이나 부작용을 증명하기 위하여 다시 복용했다고 답변한 점에 따라 이 사건 제품에 하자가 있다고 단정할 수 없어 사업자들에게 배상 책임이 있다고 보기는 어려움.

- 다만, 사업자(2)는 도의적인 책임으로 소비자에게 구매대금, 약제비, 진료비를 지급할 의사를 밝힌 점, 소비자가 14,000원의 약제비 영수증을 제출한 점, 양 당사자 간의 분쟁의 종국적 해결을 꾀하는 분쟁조정의 취지상 사업자(2)는 소비자에게 이 사건 구매대금 31,900원과 약제비 14,000원을 합한 45,900원을 지급함이 상당한 점, 관련 법률, 당사자 간 상호 양보와 이해를 통한 분쟁의 해결이라는 조정의 취지, 그 밖의 모든 사정을 참작하여 주문과 같이 결정함.

해설

- 조정례 [2]는 크릴오일과 부작용의 인과관계가 인정되지 않아 매도인의 손해배상책임은 부정되었지만, 온라인플랫폼사업자가 자발적으로 구매대금과 약제비 지급의사를 밝힌 사례임.
- 건강기능식품의 하나로 크릴오일이 혈관 내 기름 성분을 없애 혈액순환 개선에 효과가 있다고 대대적으로 광고해 왔는데, 의학적, 과학적 근거가 없어서 허위·과대광고로 적발되었고, 심지어 항산화제, 추출용매 등의 기준규격까지 위반한 사실이 알려지며 제품들이 회수되는 일이 벌어졌음.

[식생활기기] 소비자분쟁조정위원회 2020일가9 I 결정 2020.5.18.

조정례 03

하자 다발하는 냉장고 구입가 환급 및 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2014. 8. 7. 사업자가 제조한 냉장고(모델명 : ○-○○○○○○○○, 대금 : 3,970,000원)를 구입하여 사용 중 냉장 불량 등으로 2015. 2. 11. 동일 모델의 새 제품(2015. 1월 생산)으로 교환받았으나, 교환받은 제품 역시 정수기 불량 등 하자가 발생하였고, 사업자가 수리를 하였으나 개선되지 않아 음식물 부패, 가구 손상 등의 피해를 입었다며 구입가 환급 및 손해배상을 요구함.

- 소비자는 최초 구입한 냉장고 및 이후 교환받은 냉장고의 제품 불량으로 냉장고를 제대로 활용하지 못하였고, 음식물 부패 및 가구 손상 등의 피해와 정신적 손해가 크다며 구입가 환급 및 손해배상을 요구함.
  - 이에 사업자는 음식물 피해는 확인할 수 없고, 가구 손상은 냉장고의 결함으로 인한 피해로 볼 수 없으며, 소비자가 냉장고를 현재까지 사용하였으므로 소비자분쟁해결기준에 따라 계산한 잔존가를 환급하겠다고 주장함.

- 이 사건 냉장고의 점검 및 수리 내역은 다음과 같음(사업자가 확인 가능한 5년 이내 내역에 한함).

  - 2016. 8. 3. 냉장실 2의 온도 보정, 냉동실 이슬 맺힘 등으로 하단 실링 처리
  - 2017. 3. 16. 정수기 물 막힘, 정수 필터 과냉, 고객 수리 거부로 취소(PCB 확보 후 연락했으나 수리 거부)
  - 2017. 3. 27. 정수기 필터 결빙으로 메인보드 교체
  - 2017. 12. 18. 정수기 필터 결빙으로 필터 교체
  - 2018. 8. 28. 가스켓 곰팡이 발생으로 교체
  - 2019. 10. 16 가스켓 누수, 소비자가 수리 거부하며 구입가 환급을 요구하였으나 사업자가 거부

- 소비자가 주장하는 손해 내역은 다음과 같음.

  - 손해액 : 2,050,000원(서랍장 손상, 새 냉장고 구입비 등)
    - 냉장고 외벽에 맺힌 물로 냉장고 옆의 서랍장 손상(하단 걸레받이 탈락) : 1,000,000원
    - 이 사건 냉장고의 결함으로 다른 냉장고 구매 : 1,050,000원(2015. 9.)
  - 이외 6년간 음식물 부패 손해, 육체적 및 정신적 피해를 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 1,191,000원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건 2014. 8월 소비자가 최초 구입한 냉장고 및 2015. 2월 교환받은 냉장고에 정수기 불량, 곰팡이 발생 등 하자가 발생한 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 냉장고를 교환받은 2015. 2. 11. 이후 최초 점검·수리한 일자는 2016. 8. 3.로 교환일로부터 약 1년 5개월가량 경과한 시기로, 냉장고의 품질보증기간인 1년이 경과하여 품질보증기간 이후 발생한 하자에 대하여는 유상수리가 원칙이라고 할 것인데,

- 이 사건 최초 구입한 냉장고와 동일한 하자 현상에 대해 사업자가 수차례 수리를 하였음에도 하자 현상이 개선되지 않은 사실에 비추어 이 사건 교환받은 냉장고 역시 최초 구입한 냉장고의 불량 현상이 계속되는 것으로 볼 만한 여지가 있고,

- 사업자가 잔존가의 환급을 제안한 사실 등을 고려하면, 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항, 「소비자기본법 시행령」제8조 제3항, 제9조 제2항에 따라 공정거래위원회가 합의·권고의 기준으로 제시하고 있는 「소비자분쟁해결기준」(별표 II 품목별 분쟁해결기준 9. 공산품-가전제품, 공정거래위원회 고시 제2014-4호)에 따라 '품질보증기간 경과 후 부품보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해'에 준하는 경우로 보아 '정액감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급'함이 상당함. 따라서 사업자는 소비자에게 1,191,000원{구입가 3,970,000원-감가상각액 2,977,500원(구입가 3,970,000원×사용기간 63개월/내용연수 84개월)+구입가 5% 198,500원}을 환급함이 상당함.

- 한편, 소비자는 음식물 부패 및 가구 손상, 정신적 피해 등을 주장하나, 음식물 부패에 대해 확인할 만한 자료가 없고, 서랍장 걸레받이 탈락 및 바닥 변색 등이 냉장고의 결함으로 인해 발생하였다고 볼 만한 자료가 없으며, 일반적으로 재산적 손해가 발생한 경우 이로 인한 당사자의 정신적 고통은 재산적 손해에 대한 배상이 이루어짐으로써 회복된다고 보아야 할 것이므로(대법원 2004. 11. 12.선고 2002다53865 판결 등 참조) 소비자의 위 주장은 받아들이기 어렵다고 할 것임.

해설

- 조정례 [3]는 교환받은 후에도 하자가 발생하는 경우 품질보증기간 이후라도 감가상각공제와 가산금 추가를 전제로 구입대금 환급을 인정한 사례임.
- 물품을 사용하는 과정에서 성능, 기능상의 하자로 인한 소비자피해는 가장 일반적인 소비자분쟁의 원인임. 가전제품의 경우 동일한 하자가 반복적으로 발생하는 경우 소비자가 입는 재산적 손해는 물론 정신적 손해도 큼. 일반적으로 반복적 하자에 대해서는 교환, 환급, 손해배상 등의 분쟁해결기준이 마련되어 있음.

[식생활기기] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1886 I 결정 2020.4.14.

조정례 04

배송전 구입계약 철회했으나, 설치된 냉장고 회수 및 구입가 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 7. 6. 사업자(1)에게서 사업자(2)가 제조한 냉장고(모델 : ○○○○○ 821L 양문형 냉장고)를 1,176,430원에 구입하고, 당시 배송일을 같은 해 7. 11.로 안내받았는데, 같은 해 7. 9. 위 계약을 취소하였음에도 같은 해 7. 10. 사업자(2)가 소비자가 제공한 수령자(소비자 조모의 요양보호사)의 전화번호로 통화 후 당일 냉장고를 설치함.

- 소비자는 사업자(1)에게 이 사건 계약을 취소하였으나 사업자(2)가 이와 같은 사실을 알지 못한 채 냉장고를 설치하였고, 이 사건 계약의 취소 후 조정 외 판매자에게서 다른 제품을 구입하였다며 이 사건 냉장고의 회수 및 구입대금의 환급을 요구함
  - 이에 사업자(1)은 냉장고를 이미 설치하였으므로 계약을 취소할 수 없고, 소비자가 조정 외 판매자에게서 구입한 다른 제품의 구입 취소 시 발생하는 위약금을 배상하거나 또는 조정 외 판매자가 소비자에게 계약금을 전액 환급할 경우 다른 제품의 가격이 이 사건 냉장고보다 저렴하면 그 차액을 보상하겠다고 주장함.
  - 사업자(2)는 사업자(1)에게서 소비자가 계약을 취소한 사실을 전달받지 못하여 냉장고를 설치한 것이라며 소비자의 요구를 받아들이기 어렵다고 주장함.

- 소비자와 사업자(1)간 문자 메시지 내역에서, 같은 해 7. 8. 사업자(1)이 소비자에게 배송예정일을 같은 해 7. 11.로 안내하였고, 같은 해 7. 9. 소비자가 사업자(1)에게 계약의 취소를 요청하자 사업자(1)이 반품 접수 사실을 확인하였으며, 같은 해 7. 10. 소비자가 사업자(1)에게 냉장고 설치에 대해 항의하자 사업자(1)이 사업자(2)와 연락이 되지 않아 배송 되었다며 확인해 보겠다고 하였고, 이후 “반품 신청 접수 시 영업일 2일 정도 소요되어 확인 되지 않았으며, 업체 측과 통화 후 회수해 간다고 전달받았다”고 답변한 사실이 확인됨. 또한, 같은 해 7. 11. 사업자(1)이 반품 접수 사실을 확인하고 환급 예정임을 안내한 사실 역시 확인됨.

조정내용

- 사업자들은 공동하여 소비자로부터 이 사건 냉장고(사업자 ○○전자가 2019. 7. 10. 소비자 조모에게 배송한 821L 양문형 냉장고)를 회수하고,
- 사업자(1)은 소비자에게 1,176,430원을 지급함.

위원회 판단

- 소비자는 사업자(2)가 이 사건 냉장고를 설치하기 전인 2019. 7. 9. 사업자(1)에게 이 사건 계약을 취소하고 사업자(1)이 1이 이를 확인하였으며, 냉장고의 설치에 대해 항의하자 사업자(1)이 업체 측과 통화 후 회수한다고 답변하였고, 이후 계약 취소를 확인 후 환급 예정임을 안내한 사실은 당사자 간 다툼 없이 인정되는바, 이 사건 계약은 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제1항에 따라 적법하게 청약철회 되었다고 할 것임.
- 한편, 사업자(1)은 직원들의 실수로 냉장고의 회수 및 구입대금의 환급이 잘못 안내되었다고 주장하나, 사업자(1)의 직원들은 사업자(1)의 이행보조자에 해당하므로 이에 대한 책임 역시 사업자(1)이 부담함이 상당함.

해설

- 조정례 [4]는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따른 적법한 청약철회로 회수 및 구입대금의 환급을 인정한 사례임.
- 설치 가전제품의 경우 소비자가 배송전에 구매계약을 철회하였는데 일방적으로 설치하고 회수 및 환급을 거부하는 분쟁이 발생함.

[**주방용품설비**] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1806 I **결정** 2020.3.26.

조정례 05

싱크대 도어패널 스크래치 하자에 대한 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2019. 6. 29. 사업자의 매장을 방문하여 5,570,000원에 싱크대 시공 계약(이하 '이 사건 계약'이라 함)을 체결하고 이를 사업자에게 지급함.
- 당사자 간 이 사건 계약 체결 시 별도로 계약서를 작성하지는 않았고 사업자는 소비자에게 견적서만 송부함. 위 견적서에는 소비자의 이름이 아닌 인테리어업자명이 적혀있으나 당사자 간 이 사건 계약에 대해 작성되었다는 점에 대하여는 다툼이 없음.
- 소비자가 2019. 7. 19. 설치된 싱크대(이하 '이 사건 제품'이라 함)의 도어판넬에 스크래치가 많이 있다는 이유로 사업자에게 대금 환급을 요구하였으나 사업자는 이를 거절함.
- 사업자는 매장에 있던 싱크대 판넬의 사진을 제출하였고 소비자는 이 사건 제품 판넬의 사진을 제출하였는데, 소비자가 제출한 사진 곳곳에서 스크래치 형태가 보임.
- 소비자는 이 사건 계약 당시 샘플을 봤었는데 판넬에 스크래치가 없었고 설치될 제품에 위 스크래치가 있다는 설명도 들은 적이 없으므로 이는 하자로 볼 수 있어 사업자가 대금 전액을 환급해야 한다고 주장함.
  - 이에 사업자는 소비자가 스크래치는 하자가 아니라 판넬의 고유한 무늬이고 소비자가 이 사건 계약 당시 매장을 방문하였을 때도 전시 제품에 위 무늬가 있어 이를 확인할 수 있었으므로 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 1,114,000원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건 계약은 「민법」 제664조 상 도급계약으로 볼 수 있는데, 당사자 간 작성된 견적서에서 소비자가 이 사건 제품 판넬 도어 상 무늬를 주문한 점이 확인되지 않는 점, 사업자는 매장에 있던 싱크대 판넬의 사진을 제출하였고 소비자는 이 사건 제품 판넬의 사진을 제출하였는데, 소비자가 제출한 사진 곳곳에서 스크래치 형태가 보이는 점에서 이는「동법)」 제667조, 제668조 상 하자에 해당한다고 보는 것이 타당함.
- 그러나 이는 계약의 목적을 달성할 수 없는 정도의 하자라고 보기는 어려우므로 계약을 해제할 수 있다고 보기 어려워 이를 전제로 하는 소비자의 대금 환급 요구는 인정되기 어려움.
- 다만 「동법」 제667조 제2항에 근거하여 손해배상책임을 인정할 수 있으며 「동법」 제393조가 손해배상의 범위에 대해 '통상의 손해를 그 한도로 한다.'고 규정하고 있는 점, 양 당사자의 양보와 화해를 바탕으로 분쟁의 종국적 해결을 꾀하는 분쟁조정의 취지를 종합하여, 사업자가 소비자에게 계약금액 5,570,000의 20%인 1,114,000원을 배상함이 상당함.

해설

- 조정례 [5]는 싱크대 판넬에 있는 스크래치를 계약의 목적을 달성할 수 없는 정도의 하자로 보기는 어려워 손해배상책임만을 인정한 사례임.
- 물품의 성능 · 기능상 하자가 있는 경우 수리, 교환, 환급, 배상, 이행 등의 해결 수단이 마련되어 있는데, 하자가 하자가 계약의 목적을 달성할 수 없는 정도라고 보기 어려운 경우에는 계약해제에 따른 환급은 인정되지 않고, 손해배상책임만 부담함.

[주방용품설비] 소비자분쟁조정위원회 2019일나683 | 결정 2019.10.30.

조정례 06

방문판매원 권유로 체결한 렌탈서비스 이용계약 미납금 조정 및 해지 정산금 부존재

분쟁개요

○ 소비자는 2017. 6. 12.부터 2017. 9. 12.까지 사업자와 아래와 같은 내용으로 9개의 상품에 대한 렌탈서비스 이용계약을 체결함.

계약일	계약 상품 (모델명)	렌탈료 (정상가)		설치비 (정상가)	등록비 (정상가)	렌탈기간 (의무사용기간)	방문 주기
6. 12.	① 정수기 (□□□□200CREWH)	29,900원 (34,900원)		0 (30,000원)	0 (100,000원)	60개월 (36개월)	4개월
6. 22.	② 비데 (□□□□96PR46WH)	17,900원 (22,900원)		0 (30,000원)	0 (100,000원)	60개월 (36개월)	4개월
6. 23.	③ 비데 (□□□□16DR26WH)	1~3년	12,900원 (17,900원)	0 (30,000원)	0 (100,000원)	60개월 (36개월)	4개월
		4~5년	10,900원 (15,900원)				
	④ 정수기 (□□□□200CREWH)	29,900원 (34,900원)		0 (30,000원)	0 (100,000원)	60개월 (36개월)	4개월
6. 29.	⑤ 공기청정기 (□□□□11BRTLWH)	19,900원 (21,900원)		0 (30,000원)	0 (100,000원)	60개월 (36개월)	4개월
7. 17.	⑥ 전기레인지 (□□□□31HES1PG)	25,900원 (29,900원)		0 (30,000원)	0 (100,000원)	39개월 (39개월)	4개월
8. 8.	⑦ 식기세척기 (□□□□675P00WP)	1~3년	15,900원	0 (70,000원)	0 (100,000원)	60개월 (36개월)	4개월
		4~5년	14,900원				
8. 21.	⑧ 안마의자 (□□□□32CR1EBL)	44,500원 (49,500원)		0 (100,000원)	0 (100,000원)	39개월 (39개월)	-
9. 12.	⑨ 공기청정기 (□□□□12BRTL)	21,900원 (23,900원)		0 (30,000원)	0 (100,000원)	60개월 (36개월)	4개월

- 소비자는 지인인 사업자 판매인 최OO을 통해 4개(정수기 2개, 비데 2개)의 계약을 체결하였으나, 2019. 6. 29.부터의 계약은 판매인 최OO이 소비자의 개인정보를 도용하여 사후 다른 사람에게 양도하여 렌탈료가 발생하지 않도록 도와준다는 말로 회유하여 체결되었고 계약서를 받지 못하였음을 주장하며, 판매인 최OO과의 문자내역('OO아 개포지구 김OO이 누구야?' 등)을 제출함.

- 사업자는 이 사건 렌탈 상품 설치 시 모두 소비자의 서명을 받아 적법하게 체결되었음을 주장하고, 계약서에 소비자의 서명이 확인됨.

- 소비자는 2018. 1. 12. 사업자에게 식기세척기와 안마의자의 렌탈 계약 해지를 요구하였고, 2018. 3월(2018년 2월분 이용료)부터 렌탈료를 납부하지 않음.

- 소비자는 공기청정기, 식기세척기의 관리서비스를 일체 받지 못하였고 관리카드 또한 부착되어 있지 않음을 주장하나, 사업자는 2018. 6월까지 관리서비스를 아래와 같이 정상적으로 제공하였음을 주장함.

계약일	계약 상품 (모델명)	관리주기	점검횟수	점검 일자
6. 12.	정수기 (□□□□200CREWH)	4개월	3	2017. 10. 10. 2018. 2. 23. 2018. 6. 7.
6. 22.	비데 (□□□□96PR46WH)	4개월	3	2017. 10. 10. 2018. 2. 23. 2018. 6. 7.
6. 23.	비데 (□□□□16DR26WH)	4개월	3	2017. 10. 25. 2018. 2. 10. 2018. 6. 1.
6. 23.	정수기 (□□□□200CREWH)	4개월	3	2017. 10. 25. 2018. 2. 10. 2018. 6. 1.
6. 29.	공기청정기 (□□□□11BRTLWH)	4개월	3	2017. 10. 26 2018. 2. 10 2018. 6. 1.
7. 17.	전기레인지 (□□□□31HES1PG)	4개월	2	2017. 11. 6. 2018. 3. 5.
8. 8.	식기세척기 (□□□□675P00WP)	4개월	2	2017. 12. 16. 2018. 4. 28.
8. 21.	안마의자 (□□□□32CR1EBL)	해당 없음		
9. 12.	공기청정기 (□□□□12BRTL)	4개월	2	2018. 1. 22. 2018. 5. 25.

- 소비자는 공기청정기, 식기세척기, 안마의자의 위약금 없는 계약 해지와 철거를 요구하는 반면, 나머지 6개의 물품에 대한 미납금은 분납 형태로 납부하겠음을 주장하고, 사업자는 분납 처리는 가능하되 위약금 없는 해지는 불가함을 주장함.

- 사업자 약관 제13조(위약금) 가목에는 '고객의 의무사용 기간 중 계약을 해지하는 경우 또는 고객의 귀책사유로 계약이 해지되는 경우 전기레인지, 안마의자는 의무사용 기간의 잔여 월 렌탈료의 30%에 해당하는 금액, 그 외 제품이나 의무사용기간이 없는 경우에는 잔여기간 렌탈료의 10%에 해당하는 금액을 위약금으로 회사에 지급하여야 합니다.'라고 기재되어 있음.

- 사업자가 제출한 2017. 6. 10. 유선 통화 녹취 파일에 따르면, '판매인과의 현금 및 물품 지급의 사은품 약속은 고객님과의 판매처와의 별도 계약으로 본사에서는 어떠한 확인이 되지 않으며, 책임 또한 지지 않으며…(중략)'라고 소비자에게 안내하였음이 확인됨.

- 사업자의 고객센터 상담 기록에 따르면, 2017. 7월부터 9월까지는 상품 설치 위치, 기능, 재설치 비용 관련 불만, 부친 명의 변경, 명의 변경 취소 요청 등의 내용을 문의하였고, 2018. 1월에는 수납 내역서 발송 관련 문의 후 같은 해 1. 12. 최초로 이 사건 계약 중 안마의자, 식기세척기에 대해 해지를 요구하였으며, 이후 같은 해 3월부터 8월까지 사업자 개포지국, 판매인 최OO, 김OO 등에 대해 이의를 제기하였음이 확인됨.

조정내용

- 사업자는 소비자에게서 ⑤ 공기청정기(□□□□11BRTLWH), ⑦ 식기세척기 (□□□□675P00WP), ⑧ 안마의자(□□□□32CR1EBL)를 수거하고, 수거 비용은 사업자가 부담함.

- 소비자의 사업자에 대한 계약의 해지에 따른 정산금 채무가 1,112,754원을 초과하여서는 존재하지 아니함을 확인함.

위원회 판단

- 이 사건 계약은 「방문판매 등에 관한 법률」 제2조 제1호의 방문판매 계약이자 제10호의 계속거래로서, 사업자는 「동법」 제7조 및 제30조에 따라 소비자에게 정보제공 및 계약서 교부 의무가 있는데, 사업자가 제출한 2017. 6. 10. 판매인 이면계약 관련 녹취파일에 따르면 소비자에게 계약 내용을 설명하고 소비자의 동의를 구하였으며, 소비자가 문제를 제기하지 않은 정수기 2개 및 비데 2개 계약뿐 아니라 나머지 공기청정기 등 계약에서도 소비자 서명이 확인되는 점, 사업자 고객센

터 상담내역에서 계약 체결 시점(2017. 7월부터 9월까지의 기간)에는 설치 위치 및 재설치 비용 관련 불만, 명의 변경 취소 요청 등의 이력만 존재하는 점, 판매인 최OO와의 문자내용('OO아 개포지구 김OO이 누구야?', '저를 걸어봐야 소용 없어요…')만으로 계약 체결 경위를 파악하기 어려운 점 등을 고려하면, 소비자의 명의도용 또는 타인에게 계약을 양도할 조건으로 계약을 체결하였다는 주장을 인정할 만한 근거가 부족함.

- 또한, 소비자는 이 사건 계약의 공기청정기 및 식기세척기에 대한 관리서비스를 일체 받지 못하였다고 주장하나, 사업자는 소비자가 2018. 3월부터의 렌탈료 미납으로 2018. 6월까지 관리 주기에 따라 관리서비스를 제공하였음을 입증하는 '관리 내역'을 제출한 반면 소비자는 관리 차트 등 관리서비스를 받지 못하였음을 입증할 만한 자료를 제출하지 아니한바, 소비자의 위 주장 역시 인정하기 어려움.

- 다만, 이 사건 계약은 계속거래로서 「동법」 제31조에 따라 소비자는 계약기간 중 언제든지 계약을 해지할 수 있는바, 소비자가 위약금 없는 해지를 요구하는 공기청정기, 식기세척기, 안마의자에 대하여 달리 해지 의사를 표시하였다고 볼 만한 자료를 제출하지 아니하였으나 2018. 1. 12. 사업자 고객센터 상담 기록에서 식기세척기, 안마의자에 대하여 최초 해지를 요구하였음이 확인되며, 공기청정기는 소비자가 2018. 2월(렌탈료 납입은 후불로서 2018년 1월분까지의 렌탈료에 해당함)까지만 공기청정기 렌탈료를 납부하였음이 확인됨.

- 따라서, 안마의자는 2018. 1. 12. 해지되었다고 봄이 상당하고, 식기세척기는 소비자의 미납 이후에도 사업자가 2018. 4. 28.까지 관리서비스를 제공하였으므로 소비자도 해당 서비스를 제공받음으로써 이용할 의사가 있었던 것으로 봄이 상당하고 관리주기가 4개월인 점을 고려하면 2018. 8. 28.까지 정상적으로 이용했다고 보이므로 2018. 8. 29. 해지되었다고 봄이 상당하며, 공기청정기는 달리 소비자가 해지 의사를 표시하였음이 확인되지 않으므로 소비자가 한국소비자원에 피해구제를 접수한 2019. 3. 19.을 해지 의사 표시일로 봄이 상당함.

- 한편, 「소비자분쟁해결기준」(별표 Ⅱ 품목별 분쟁해결기준 16. 물품대여서비스업)에서는 계약 해지의 귀책사유가 누구에게 있는지 여부에 따라 위약금을 부담하는 주체가 달라지는데, 앞서 이 사건 계약이 부당하게 체결되었다고 보기 어렵다고 판단한 점 및 관리서비스가 소비자의 미납으로 중단되기까지는 정상적으로 제공되었다고 보이는 사정을 종합하면 사업자의 귀책사유로 이 사건 계약이 해지되었다고 보기는 어려움. 이에 사업자는 약관 제13조 '고객의 의무사용 기간 중 계약을 해지하는 경우 또는 고객의 귀책사유로 계약이 해지되는 경우 전기레인지, 안마의자는 의무사용 기간의 잔여 월 렌탈료의 30%에 해당하는 금액, 그 외 제품이나 의무사용 기간이 없는 경우에는 잔여기간 렌탈료의 10%에 해당하는 금액을 위약금으로 회사에 지급하여야 합니다.', 계약서의 '렌탈 중도해지 시 할인 적용된 렌탈료와 설치비, 등록비는 정상가로 환원되어 철거비와 함께 반환하셔야 합니다.'에 근거하여 2019. 9월을 기준으로 책정한 미납금과 함께 위약금을 청구하고 있으나, 위 위약금은 과도하여 「동법」 제32조 제1항, 제52조 및 「약관의 규제에 관한 법률」 제7조

에 따라 효력이 없다고 봄이 상당함.

- 「소비자분쟁해결기준」은 소비자의 귀책사유로 인한 계약 해지 시 '의무사용 기간을 1년 초과로 정한 경우 의무사용 기간 잔여 월 임대료의 10%에 해당하는 금액 배상'으로 규정하고 있고, 또한 체납 분쟁 해결시 임대료는 렌탈서비스비의 100분의 70을 한도로 정하고 있는바, 이를 고려하여 소비자는 사업자에게 별지 2 기재와 같이 산출된 공기청정기 및 식기세척기의 미납렌탈료 및 위약금을, 안마의자에 대하여는 위약금에서 초과 납부한 렌탈료 1회분을 차감하되 해당 제품은 별도의 관리서비스 없이 사용이 가능한 특성을 감안하면 해지일 다음 날부터 조정결정일 현재까지 소비자에게 점유로 인한 사용이익이 발생했다고 보이므로 이를 합한 788,687원을 지급함이 상당함.
- 이외, 소비자가 이 사건 계약 중 이용 의사를 표명하여 미납금에 대한 분납 처리만을 요구한 나머지 6개 제품의 계약에 대하여는, 사업자 또한 협의 하에 분납 처리가 가능하다는 의사를 표명한 점에 비추어 위 6개 계약에 대한 미납 렌탈료는 나아가 판단하지 아니함.
- 이상을 종합하면, 사업자는 2020. 2. 15.까지 이 사건 공기청정기, 식기세척기, 안마의자를 사업자의 비용으로 회수하고, 위 제품들의 계약 해지에 따른 소비자의 정산금 채무가 1,112,754원을 초과하여 존재하지 아니함을 인정함이 상당함.

해설

- 조정례 [6]는 소비자의 귀책사유에 의한 계약해지로 보고 일부 품목의 회수와 함께 계약해지 정산금 채무 부존재를 인정한 사례임
- 비데, 공기청정기, 식기세척기, 안마의자 등 계속거래 품목의 경우 일부 방문판매원의 부당한 권유로 인한 원치 않는 계약을 체결하여 해지하는 과정에서 소비자피해가 발생함, 이때 해지의 귀책사유가 누구에게 있는가에 따라 위약금 부담 주체가 달라짐.

[**주방용품설비**] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1854 I **결정** 2020.2.13.

조정례 07

싱크볼 교체 공사 후 정수기 누수 확대손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2019. 6. 10. 사업자(1)과 주방의 싱크볼 교체 계약(모델명 : ○○○○)을 체결하고 대금 280,000원을 지급하였는데, 같은 해 6. 14. 싱크볼 교체 공사 도중 사업자(1)이 사업자(2)가 설치한 정수기(제품명 : □□□ 이온수기, 모델명 : △△△)를 이동시켰고, 이후 같은 해 6. 23. 위 정수기의 호스에서 누수가 발생하여 주방, 거실, 화장실, 방까지 침수되었는바, 위 공사로 인해 정수기 호스에서 물이 새어 나왔다며 사업자들에게 이에 따른 손해배상을 요구함.
  - 이에 사업자(1)은 이 사건 싱크볼 교체 공사를 문제없이 완료하였고, 공사 당시 정수기를 이전하긴 하였으나 이로 인한 문제는 없었으며, 9일 후 발생한 누수는 정수기의 배관 등 문제라며 소비자의 요구를 받아들이기 어렵다고 주장함.
  - 사업자(2)는 이 사건 정수기의 누수에 대한 책임이 없다며 소비자의 요구를 받아들이기 어렵다고 주장함.

- 소비자는 사업자(1)이 1이 이 사건 싱크볼 교체 공사를 진행하면서 기존에 설치되어 있던 정수기의 위치를 싱크대의 상판 위에서 선반 위로 약 30cm 정도 이전하였고, 이후 정수기의 누수로 2019. 6. 24. 사업자(2)에게서 정수기를 점검받고 필터, 호스를 교체하고 150,000원을 지급하였다고 진술함.

- 또한, 이 사건 정수기의 호스는 PVC로 딱딱한 재질인데, 배수관과 정수기의 연결 호스 간 간격이 좁아서 부러진 것이라며 호스의 부러진 부분의 사진과 함께, 이 사건 정수기의 누수로 인해 집안이 침수된 동영상을 제출함.

- 이 사건 정수기는 2005년경 설치된 것으로, 2010년부터 현재까지 정기적으로 필터를 교환한 이력이 확인됨(2010년 이전 이력은 확인 불가함).

- 소비자는 이 사건 정수기의 누수로 인한 거실 및 주방의 마루 공사에 대해 조정 외 ○인테리어(서울 성북구 소재) 견적서 제출하였고, 견적 비용은 3,085,000원임.

조정내용

- 사업자(1)은 소비자에게 1,000,000원을 지급함.
- 소비자와 사업자(2) 사이의 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 이 사건 싱크볼 교체 공사 계약은 「민법」 제664조의 도급계약이라고 할 것이고, 위 공사의 하자로 인하여 정수기의 누수가 발생한데 대한 손해배상은 제667조 제2항 소정의 하자담보책임을 넘어서 수급인이 도급계약의 내용에 따른 의무를 제대로 이행하지 못함으로 인하여 도급인의 재산에 발생한 이른바 '하자확대손해'에 대한 배상으로서, 수급인에게 귀책사유가 없었다는 점을 스스로 입증하지 못하는 한 도급인에게 그 손해를 배상할 의무가 있다고 할 것인데(대법원 2007. 8. 23. 선고 2007다26455·26462 판결 등 참조), 사업자(1)이 이 사건 싱크볼 교체 공사를 위해 원래 싱크대 상판 위에 설치되어 있었던 정수기를 싱크대 선반 위로 이전시킨 사실은 당사자 사이에 다툼 없이 인정되는 점, 소비자가 위 이전으로 배수관과 정수기의 연결 호스 간 간격이 좁아서 부러진 것이라고 주장하나, 이후 소비자도 정수기를 원래 위치로 이전시키지 않고 그대로 사용하였고 위 공사 후 9일이 지난 시점에 누수가 발생하는 등 이 사건 싱크볼 교체 공사와 정수기 누수 간 인과관계가 불분명하여 책임 소재가 불명확한 점, 정수기 호스의 절단면 상태만으로 누수의 원인을 판단하기 어려운 점, 당사자 간 상호 양보와 이해를 통한 분쟁의 종국적 해결이라는 조정의 취지 등을 고려하여, 사업자(1)은 소비자가 입은 손해의 약 1/3인 1,000,000원을 배상함으로써 이 사건 분쟁을 종결함이 상당함.
- 한편, 사업자(2)에 대하여는, 2005년 이 사건 정수기의 설치 후 필터 교체 등 지속적인 관리 의무를 행하였는바, 이 사건 정수기의 누수에 대해 사업자(2)에게 책임이 있다고 보기 어려우므로 소비자와 사업자(2) 사이의 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함이 상당함

해설

- 조정례 [7]은 싱크볼 교체 도급계약에서 하자확대손해배상을 인정한 사례임.
- 공사도급계약에 있어 목적물에 하자가 발생한 경우 수급인은 도급인에게 하자담보책임에 근거해 하자를 보수하거나 하자보수에 갈음한 손해배상을 해야 함. 그런데 상황에 따라서는 하자 자체의 보수비용뿐만 아니라 하자로 인해 도급인의 신체나 재산에도 손해를 유발해 하자로 인해 발생한 손해가 확대할 수도 있음. 예를 들면 도급인 갑과 수급인 을이 갑의 주택에 대한 전기공사도급계약을 체결했는데 하자로 인해 화재가 발생해 가전제품, 집기 등이 손상되는 것과 같이 공사목적물 외에 손해가 발생하는 경우를 들 수 있음. 이같이 목적물 외에 발생한 손해를 확대손해라고 하는데 수급인에게 손해배상책임이 있는지, 무과실책임인지, 유책 사유 입증에 대한 책임은 누구에게 있는지 등이 문제임. 이는 확대손해가 하자담보책임의 대상이 되는지와 관련이 있음. 만일 무과실책임인 하자담보책임 대상으로 본다면 도급인은 하자가 발생한 사실만 입증하면 되고 수급인은 과실 여부와 상관없이 손해배상책임을 부담하는 반면 하자담보책임 대상으로 보지 않는다면 도급인이 수급인의 유책 사유까지 입증해 일반적인 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구해야 하고 수급인의 유책 사유를 입증하지 못하거나 수급인에게 유책 사유가 없다면 수급인은 손해배상책임을 면하게 됨.
- 이와 유사한 사례로는 갑과 을이 액젓 저장 탱크의 제작·설치공사 도급계약을 체결해 수급인 을이 액젓 저장 탱크를 제작·설치했는데 완성된 액젓 저장 탱크에 균열이 발생해 액젓이 변질함으로써 도급인 갑에게 손해가 발생한 사안에서 액젓 저장 탱크의 보수비용은 하자담보책임에 따른 손해배상의 대상이고 액젓의 변질에 따른 손해배상은 수급인이 도급계약의 내용에 따른 의무를 제대로 이행하지 못함으로 인해 도급인의 재산에 발생한 손해에 대한 채무불이행으로 인한 배상으로서 양자가 별개로 인정된다는 대법원 판례[대법원 2004. 8. 20., 선고, 2001다70337, 판결]가 있음. 즉 목적물 외에 발생한 확대손해도 손해배상의 대상이나 손해배상 청구의 근거는 하자담보책임이 아니고 일반적인 채무불이행에 따른 손해배상 청구의 대상이 된다고 판시한 것임.

[가구] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1611 | 결정 2020.1.30.

조정례 08

붙박이장 통신판매 청약철회 제한사유 여부

분쟁개요

- 소비자는 2019. 5. 31. 사업자(2)가 운영하는 홈쇼핑 채널에서 사업자(1)의 광고를 시청한 후 사업자(1)과 붙박이장의 구매 계약(이하 '이 사건 계약'이라 함)을 1,529,100원에 체결하고 이를 사업자(2)에게 지급함.
- 사업자(1)가 2019 6. 2. 실측 후 추가 비용 580,000원(해체비 100,000원 포함)을 청구하여, 소비자는 사업자(1)에게 이를 추가 입금함. 소비자는 2019. 6. 3. 변심으로 이 사건 계약의 청약철회를 요구하였으나 사업자(1)는 2019. 6. 27. 발주가 이루어졌다고 주장하며 20,966원만 환급 가능하다고 답변함.
- 사업자(1)는 소비자에게 해체비 100,000원은 환급함.
- 소비자는 2019. 5. 31. 체결한 이 사건 계약에 대해 2019. 6. 3. 청약철회 의사를 밝히고 결제 대금 환급을 요구하는 반면,
  - 사업자(1)는 이 사건 제품은 주문제작 상품이고, 소비자가 청약철회 의사를 밝혔을 당시 이미 실측이 이루어지고 발주를 진행한 상태였으므로 청약철회 제한사유에 해당한다고 주장함.
  - 사업자(2)는 통신판매중개업자라는 사실을 고지하였고 분쟁의 해소를 위해 노력하였으므로 이 사건 분쟁에 대한 책임이 없다고 주장함.

조정내용

- 사업자(1)과 사업자(2)는 연대하여 소비자에게 2,009,100원을 지급함.

위원회 판단

- 소비자는 홈쇼핑 채널의 광고를 시청하고 이 사건 계약을 체결하였으므로 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」(이하 '전자상거래법'이라 함) 제2조 2호 및「전자상거래법 시행령」제2조 1호상 '통신판매'로 구입계약 7일 이내에 청약철회 의사표시를 하였으므로, 이 사건 계약의 청약은 「전자상거래법」 제17조 제1항에 따라 철회되었다고 봄이 상당함.
- 한편, 사업자(1)는 이 사건 계약 후 소비자를 방문하여 실측을 완료한 뒤 발주가 진행된 주문제작 상품이므로 청약철회가 제한된다고 주장하나 「전자상거래법」 제17조 제2항상 발주 진행은 청약철회 제한 사유로 규정되어 있지 않은 점, 사업자(1)의 주장과 같이 주문제작 상품으로 보더라도 이 사건 계약 당시 소비자로부터 「전자상거래법」 제17조 제2항 6호 및 「전자상거래법 시행령」 제21조에 따른 소비자의 서면 동의 또한 받지 않은 점에서 청약철회 제한 사유에 해당한다고 보기 어려움. 또한 「전자상거래법」 제18조 제9항에 따라 사업자(1)는 소비자의 이 사건 계약 청약철회 등을 이유로 위약금이나 손해배상을 청구할 수 없음.
- 사업자(2)는 통신판매중개업라는 사실을 고지하고 분쟁의 해소를 위해 노력하였다며 책임이 없음을 주장하나, 「전자상거래법」 제18조 제11항에 따라 사업자(2)는 재화 등의 대금을 받은 자로서 사업자(1)와 연대하여 청약철회에 의한 대금 환급 의무를 이행하여야 함이 상당함.
- 이상을 종합하면, 사업자들은 연대하여 2020. 5. 13.까지 소비자에게 2,009,100원[= 2019. 5. 31. 지급금 1,529,100원 + 2019. 6. 2. 지급금 580,000원 – 해체비 환급금 100,000원]을 지급함.

해설

- 조정례 [8]는 발주진행이 청약철회 제한사유에 해당하지 않는다는 것과 재화 등의 대금을 받은 통신판매중개업자의 연대책임을 인정한 사례임.
- 소비자에게 책임이 있는 사유로 재화 등이 없어지거나 훼손된 경우(다만, 재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외), 소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우. 시간이 지나 다시 판매하기 곤란할 정도로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우, 복제가 가능한 재화 등의 포장을 훼손한 경우 등 청약철회 제한사유에 해당하느냐 여부는 소비자와 통신판매업자사이의 대표적인 분쟁사안임.

[가구] 소비자분쟁조정위원회 2019일나2612 I 결정 2020.6.23.

조정례 09

통신판매로 구입한 조립형 테이블 및 의자 청약철회 제한사유 여부

분쟁개요

- 소비자는 2019. 10. 25. 사업자(2)의 인터넷 쇼핑몰을 통해 사업자(1)에게서 테이블(대금 : 998,000원) 및 의자 4개(대금 : 개당 144,400원)를 구입하고 당일 저녁에 수령하였으나, 테이블의 크기 및 의자의 소음으로 같은 해 10. 26., 10. 28. 사업자(1)에게 청약철회를 하였으나, 사업자(1) 사전에 조립 후에는 반품 및 환급이 불가하다고 안내하였다며 소비자의 요구를 거부함.

- 소비자는 수령 당일 사업자(1)에게서 조립시 반품이 불가하다는 안내를 듣지 못하였고 조립이 어려워 보여 사업자(1)에게 조립 후 상태를 보고 구매 여부를 결정하겠다고 전달하였으며, 포장은 사업자(1)의 배송기사가 가지고 갔고, 이 사건 의자의 수평이 맞지 않는 하자도 확인된다며 이 사건 청약철회에 따른 반품 및 구입가 환급을 요구함.
  - 이에 사업자(1)는 판매 페이지에 '조립 후 환불 및 교환 불가' 내용을 고지하였고, 소비자의 별도 요청에 따라 위 내용을 유선으로 안내 후 조립하여 배송하였으며, 이 사건 테이블이 대리석 재질의 상판으로 무거운 특성상 고정 조립 이후에는 해당 부분이 헐거워져 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가하고, 소비자가 상판의 파손 방지를 위한 포장을 보유하고 있지 않으며, 의자는 철제 프레임의 특성상 통상 사용 중 수평이 맞아진다고 주장하며 소비자의 요구를 받아들이기 어렵다고 주장함.
  - 사업자(2)는 통신판매중개업자로서 이 사건 대금이 사업자(1)에게 모두 지급되어 추가적인 조치가 불가하다고 주장함.

- 이 사건 테이블 및 의자의 판매 페이지 내 제품 주문 시 필독 사항으로 'DIY 상품으로 수령 후 조립 및 설치가 필요합니다', '조립 후에는 교환/반품이 불가하오니, 참고하시기 바랍니다'라는 내용으로 고지되어 있음이 확인되고, 소비자의 조립 요청에 따라 사업자(1)가 위 제품을 조립 후 완제품을 운반해주는 조건으로 실제 배송비 132,000원(기본 배송비 80,000원, 추가 배송비 40,000원, 부가세 12,000원)을 부담한 사실이 확인됨.

- 소비자와 사업자(1)간 문자 메시지 내역에서 2019. 10. 26., 10. 28. 소비자가 이 사건 테이블과 의자의 청약철회를 요구한 사실, 2019. 11. 12. 추가로 의자의 수평 문제에 대해 이의를

제기한 사실이 확인됨.

- 소비자는 현재 이 사건 테이블은 볼트를 분리하여 세워서, 의자는 제품 박스에 넣어 보관하고 있다고 진술함. 또한, 의자의 하자에 대한 동영상을 제출함.

조정내용

- 사업자들은 연대하여 소비자에게 1,154,400원을 지급하고,
- 사업자(1)는 소비자로부터 이 사건 조립형 테이블(대금 : 998,000원) 및 의자 4개(대금 : 개당 144,400원)를 1의 비용 부담으로 회수함.

위원회 판단

- 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제1항 제1호에 따라 소비자는 재화 등을 공급받거나 재화 등의 공급이 시작된 날부터 7일 이내에 청약철회 할 수 있는데, 소비자가 2019. 10. 25. 이 사건 테이블 및 의자를 수령하고 같은 해 10. 26., 10. 28. 테이블 및 의자에 대해 각각 반품 의사를 밝힌 사실이 확인되므로 위 조항에 따른 기간 내에 청약철회 의사가 표시되었다고 볼 수 있음.
- 이에 대해, 사업자(1)는 판매 페이지를 통해 조립 후 반품이 불가함을 고지하였고 배송 전 소비자가 조립을 요청하는 통화에서도 위와 같은 사실을 안내하였으며, 조립 후에는 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가하여 청약철회가 불가하다고 주장하나, 「동법」 제17조 제2항 제1호, 제2호는 '소비자에게 책임이 있는 사유로 재화 등이 멸실되거나(없어지거나) 훼손된 경우' 및 '소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화 등의 가치가 현저히 감소하는 경우' 청약철회가 제한됨을 규정하고 있는데, 소비자가 제품 수령 다음날 청약철회 의사를 밝힌 사정을 고려하면 단순히 조립한 것만으로 상품의 가치가 현저히 감소했다고 보기 어려운바, 사업자(1)의 위 고지 내용은 「동법」 제35조에 따라 효력이 없다고 할 것임. 또한, 사업자(1)가 주장하는 포장에 대하여는, 소비자는 사업자(1)의 배송기사가 가지고 갔다고 주장하고, 「동법」 제17조 제2항 제1호는 '재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우'는 청약철회 제한 사유에서 제외됨을 규정하고 있는바, 이 또한 청약철회 제한 사유로 보기 어려움.
- 한편, 소비자는 이 사건 의자의 수평이 맞지 않는 하자로 소음 등이 유발된다고 주장하나, 사업자

(1)는 의자의 철제 프레임의 특성상 통상 사용 중 수평이 맞아진다고 주장하고, 소비자가 제출한 동영상만으로는 이 사건 의자가 통상 기대되는 의자의 기능을 갖추지 않았다고 볼 만한 정도로는 보기 어려움.

- 따라서 이 사건 계약은 「동법」 제17조 제1항에 따라 적법하게 청약철회 되었다고 할 것이므로, 「동법」 제18조 제1항 및 제9항에 따라 소비자는 이 사건 테이블 및 의자를 소비자의 비용 부담으로 사업자(1)에게 반환하여야 하고, 이때 반품 비용은 이 사건 테이블 및 의자의 실제 배송비인 132,000원을 기준으로 왕복 배송비 264,000원으로 산정함이 상당함. 또한, 소비자가 현재 이 사건 테이블의 포장을 가지고 있지 않은 상태인 점, 이 사건 테이블 및 의자의 수령일로부터 이후 소비자가 의자의 수평 문제에 대해 추가로 이의제기를 할 때까지 위 제품들이 설치된 상태로서 사용 가능성 역시 배제하기 어려운 점, 이 사건 제품들이 조립형 제품에 해당하나 소비자의 요청에 따라 사업자(1)가 조립 서비스를 추가로 제공한 점 등을 고려하면, 이 사건 테이블 및 의자의 가치가 일부 감소되었다고 봄이 상당하므로 이에 대해 소비자가 대금의 10%를 부담함이 상당함.
- 한편, 사업자(2)는 통신판매중개업자로서, 「동법」 제18조 제11항에 따라 재화 등의 대금을 받은 자에 해당하여 사업자(1)의 대금 환급과 관련한 의무의 이행에 대하여 연대하여 책임을 부담한다고 할것임.
- 이상을 종합하면, 2020. 9. 1.까지, 사업자들은 연대하여 소비자에게 1,154,400원(총 구입대금 1,576,000원-배송비 264,000원-제품들의 가치 감소에 대한 배상액 157,600원)을 지급함이 상당함.

해설

- 조정례 [9]는 사업자의 조립 및 배송기사에 의한 포장 훼손 등이 청약철회 제한사유에 해당하지 않는다는 것과 재화 등의 대금은 받은 통신판매중개업자의 연대책임을 인정한 사례임.
- 소비자에게 책임이 있는 사유로 재화 등이 없어지거나 훼손된 경우(다만, 재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외), 소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우. 시간이 지나 다시 판매하기 곤란할 정도로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우, 복제가 가능한 재화 등의 포장을 훼손한 경우 등 청약철회 제한사유에 해당하느냐 여부는 소비자와 통신판매업자사이의 대표적인 분쟁사안임.

[가구] 소비자분쟁조정위원회 2020일가150 | 결정 2020.9.7.

조정례 10

설치당일 하자 발견한 가구의 반품 및 구입대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 8. 21. 소비자의 자녀와 함께 사업자 매장에 방문하여 장롱 및 침대 구입 계약{구입대금 : 3,200,000원(장롱 2,300,000원, 침대 900,000원), 이하 '이 사건 가구'라 함}을 체결하고 계약금 900,000원을 지급 후 같은 해 8. 27. 위 가구를 배송받았는데, 설치 도중 이 사건 장롱 문짝의 찍힘 및 밑 모서리 부분의 긁힘 현상을 발견하고 사업자에게 이의제기하여 문짝을 교체하기로 하였는데, 사업자가 이를 이행하지 않았고, 이후 위 장롱의 옆면이 갈라지는 하자도 발생한 바, 이 사건 장롱의 반품 및 구입대금의 환급을 요구함.

- 소비자는 이 사건 가구를 배송받아 설치가 거의 끝났을 즈음 장롱 문짝의 찍힘 및 긁힘 현상을 발견하고 사업자 설치기사를 통해 사업자에게 이의제기 후 문짝을 교체하기로 하고 잔금 2,300,000원을 지급하였는데, 2019. 9. 3. 사업자가 문짝을 교체하려고 하였으나 색상과 결이 맞지 않아 하지 못하였고, 색상과 결을 맞추기 위해 문짝 4개를 모두 교체하기로 하였으나 6개월이 경과하도록 이행되지 않았는바, 이후 갈라짐이 발생한 장롱에 대한 반품 및 구입대금의 환급을 요구함.
  - 이에 사업자는 2019년 주문량이 이미 가을에 전부 소진되어 급하게 주문을 넣었으나 해외 공장에서 지연되었고, 소비자의 이 사건 가구 사용상 문제는 없으나 오래 기다린 불편함에 대해 새 제품으로 전체 교환이 가능하다며 소비자의 구입대금 환급 요구는 받아들이기 어렵다고 주장함.

- 소비자가 제출한 이 사건 장롱의 사진 및 2020. 6. 26. 위원회 담당자의 현장 조사 결과, 이 사건 장롱은 2개의 장롱과 1개의 3단 서랍장으로 구성되어 있는데, 2개의 장롱에서 문짝과 모서리, 무늬 부위가 갈라지고 터져 있는 것을 확인할 수 있음.

조정내용

- 사업자는 이 사건 장롱(소비자가 2019. 8. 21. 사업자 매장에서 2,300,000원에 구입하여 같은 해 8. 27. 배송받은 장롱)을 자신의 비용 부담으로 회수하고, 소비자에게 2,300,000원을 지급함.

위원회 판단

- 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항 및 「동법 시행령」 제8조 제3항에 따라 공정거래위원회가 합의 권고의 기준으로 고시하고 있는 「소비자분쟁해결기준」(별표 Ⅱ 품목별 분쟁해결기준 9. 공산품-가구)에 따르면, 등가구의 균열·뒤틀림 또는 변색에 대하여 구입일로부터 10일 이내에는 제품교환 또는 구입가 환급으로 규정하고 있는데, 소비자가 2019. 8. 27. 이 사건 가구를 배송받아 설치하는 도중에 이 사건 장롱 문짝의 찍힘과 하단 모서리 부위의 긁힘 현상을 발견하고 사업자에게 이의제기하자 사업자가 이 사건 장롱의 문짝을 교체해 주기로 한 사실이 인정되고, 소비자가 제출한 사진 및 위원회 담당자의 현장 조사 결과 이 사건 장롱의 하자가 확인되는바, 사업자는 이 사건 장롱을 사업자의 비용 부담으로 회수하고, 소비자에게 이 사건 장롱의 구입대금 2,300,000원을 환급함이 상당함.

해설

- 조정례 [10]는 가구 설치시 발견한 하자에 대해 소비자의 계약해제에 의한 환급을 인정한 사례임.
- 가구는 집안의 전체적인 분위기를 좌우하고 한 번 구입하면 장기간 사용하는 제품이므로 신중하게 선택할 수밖에 없음. 개인적인 취향에 따라 품질, 디자인, 규격, 색상, 재질, 브랜드 등 고려할 것도 많음. 그럼에도 불구하고 구입한 가구에 문제가 생기면 그 피해 유형도 다양하고 업체에 따라 사후서비스 수준이 천차만별이라 소비자 불만이 높은 편임. 문짝 휨, 백화현상 및 도장불량, 세트단위 가구의 변색, 악취 등 자극성 냄새, 규격 치수 허용오차 발생 시에도 소비자분쟁해결기준을 적용하여 피해보상을 받을 수 있음.

[가구] 소비자분쟁조정위원회 2019일가188 I **결정** 2019. 10. 21.

조정례 11

온열매트 사용 중 전기선 단선사고에 대한 손해배상책임

분쟁개요

- 소비자는 조정 외 매장에서 사업자가 이 제조한 온열침대세트(백케어 ○○ 매트리스, 매트리스와 온열매트로 구성, 이하 '이 사건 제품'이라 함)를 구입하여 사용 중, 2018. 12. 13. 23:00경 온열매트의 전기선 단선으로 인한 사고가 발생함. 다음날인 같은 해 12. 14. 사업자에게 위 사고에 대해 문의하자, 사업자는 매트리스를 수거 후 2,000,000원을 배상하겠다고 하였으나, 소비자는 당장 매트리스 없이 지내기 불편하여 거부함. 이후 사업자는 재차 2,000,000원 상당의 자사 매트리스로의 교체 및 온수매트의 신규 제공을 제안하였으나 소비자는 거부하였고, 조정 외 보험사를 통한 배상 절차에서 손해사정을 받은 결과 손해액이 적어 배상금액이 없다는 판단을 받음.

- 소비자는 이 사건 제품의 하자로 큰 사고가 날 뻔했으므로 제품에 대한 배상뿐 아니라 유독가스, 정신적 충격에 대한 손해 등 배상이 이루어져야 한다며, 현재 보유하고 있는 매트리스는 그대로 소유하면서 2,000,000원의 배상 및 새 온열매트의 제공을 요구함.
  - 이에 사업자는 소비자에게 여러 방안을 제안하였으나 소비자가 모두 거부하였고, 조정 외 보험사를 통한 손해사정 결과 배상할 내용이 없다고 하는바, 소비자의 요구는 받아들이기 어려우나 매트리스 수거 후 2,000,000원의 배상은 가능하다고 주장함.

- 이 사건 사고의 발생 원인은 전기선 단선으로 인한 것이고, 당시 소비자는 화재가 발생하였다고 주장하나, 사업자는 발화가 되지 않은 단순 그을음 사고라고 주장함. 이 사건 사고 사진에서 온열매트의 단선으로 인해 발열이 되면서 매트리스까지 그을음이 생겼음이 확인됨.

- 이 사건 제품의 구입 시기 및 구입 가격에 대해, 소비자는 2013. 11월경 2,600,000원에 구입하였다고 주장하나, 사업자는 2015. 12. 제품 수리 문제로 소비자와 연락 당시 소비자가 2011. 3월경 △△△가구 의왕점에서 구입한 것이라고 진술하였고 당시 이 사건 제품의 권장소비자가격은 1,888,000원이고 소비자가 주장하는 위 금액은 침대 프레임까지 포함된 금액이라고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자로부터 이 사건 매트리스(백케어 ○○ 매트리스, 제품로트번호 □□□□)를 수거 후 소비자에게 2,000,000원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건 제품 구입 계약에 대한 증빙 자료가 전혀 없고 사업자는 판매자가 아닌 제조자에 불과하므로 사업자에게 「민법」상 하자담보책임을 묻기는 어려움. 또한, 소비자는 신체, 정신적 손해를 주장하나 이를 입증할 만한 자료가 없어 이 사건 제품의 훼손 외 이로 인한 신체, 재산상 손해가 발생하였다고 보기 어려우므로 「제조물책임법」에 따른 배상 책임도 묻기 어려움.
- 한편, 이 사건 제품에 대한 계약서, 품질보증서 등이 제출되지 않아 분쟁당사자 사이에 분쟁해결방법에 관한 별도의 의사표시가 있었는지 확인할 수 없어, 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항, 「동법 시행령」 제8조 제3항에 따라 공정거래위원회가 합의·권고의 기준으로 제정·고시한 「소비자분쟁해결기준」을 적용하여, 별표 Ⅳ 품목별 내용연수표에서 이 사건 제품은 '전열매트'로서 '전기장판'과 유사한 품목으로 보아 내용연수는 5년으로 봄이 상당함.
- 이 사건 제품의 구입 시기에 대해 다툼이 있으나, 사고 발생일인 2018. 12. 13. 기준으로 어느 시기를 구입 시기로 보더라도 소비자가 이 사건 제품을 내용연수인 5년보다 오래 사용하였음은 다툼이 없는바, 구입 시기를 2011. 3월을 기준으로 하는 경우 「동기준」(개정 2010. 1. 29. 공정거래위원회고시 제2010-1호) 별표 Ⅱ 품목별 분쟁해결기준 9. 공산품(가전제품)에서 '부품보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해'에 대해, 품질보증기간 경과 후에는 "정액감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10퍼센트를 가산하여 환급, 정액감가상각한 잔여금의 계산은 '구입가-감가상각비'이며, 감가상각비 산출식은 '(사용연수/내용연수)×구입가'임"이라는 규정을 적용할 수 있고, 구입 시기를 2013. 11월을 기준으로 하는 경우 「동기준」(개정 2011. 12. 28. 공정거래위원회고시 제2011-10호) 별표 Ⅱ 품목별 분쟁해결기준 9. 공산품(가전제품)에서 '부품보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해'에 대해, 품질보증기간 경과 후에는 "정액감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5퍼센트를 가산하여 환급, 정액감가상각한 잔여금의 계산은 '구입가-감가상각비'이며, 감가상각비 산출식은 '(사용연수/내용연수)×구입가'임"이라는 규정을 적용할 수 있는바, 이 사건 매트리스의 구입 시기에 따라 이 사건 매트리스의 배상액은 "구입가의 5% 또는 10%"로 봄이 상당함.
- 다만, 사업자가 이 사건 제품을 반환하는 경우 2,000,000원의 배상이 가능하다고 진술하고 있으므로, 이 사건 진행 경과, 소비자의 당사자 간 상호 양보와 이해를 통한 분쟁의 종국적 해결이라는

조정의 취지 등을 고려하여, 사업자는 이 사건 제품을 수거 후 소비자에게 2,000,000원을 지급함이 상당함.

해설

- 조정례 [11]는 내용연수 5년이 지난 전열매트의 전기선단선사고로 확대손해가 발생하지 않아 제조물책임을 묻지 못하지만, 사업자가 배상책임을 부담하는 것으로 조정된 사례임.
- 전열매트의 하자 또는 결함으로 인한 소비자의 손해에 대해 사업자가 판매자가 아닌 제조자인 경우 사업자에게 「민법」상 하자담보책임을 묻기는 어렵고, 전열매트제품의 훼손 외 이로 인한 신체 및 재산상 손해가 발생하지 않았다면 「제조물책임법」에 따른 배상 책임도 묻기 어려움.

[가구] 소비자분쟁조정위원회 2019일나2396 I 결정 2020.3.26.

조정례 12

교환받았으나 실금이 발생한 세라믹 식탁 상판의 무상교환

분쟁개요

- 소비자는 2019. 2. 13. 사업자 매장에서 세라믹 상판 식탁(이하 '이 사건 제품'이라 함)을 1,600,000원에 구입하는 계약(이하 '이 사건 계약'이라 함)을 체결하고 사업자에게 이를 지급함. 이 사건 계약 약관에는 '품질보증기간은 구입일로부터 1년입니다.', '갑은 품질보증기간이 만료된 제품과 소비자 취급 부주의로 인하여 발생한 건에 대하여 상기 보증책임을 면합니다.'라고 되어 있음.
- 소비자는 2019. 2. 15. 이 사건 제품을 받음. 소비자가 2019. 3. 18. 이 사건 제품을 사용하다가 상판에 실금이 가 있는 것을 확인하고 사업자에게 이의제기함. 그러나 소비자는 사업자가 조치를 취하여 주지 않았다며 한국소비자원에 피해구제를 신청함.
- 소비자는 사업자와 합의하여 이 사건 제품 상판을 교체 받았고 피해구제 절차를 취하하였으나, 이후 교체받은 상판에도 방사형, 일자형의 실금이 발생하였다며 이 사건 계약해제 및 대금 환급을 요구함.
- 소비자는 정상적인 사용 환경에서 이 사건 제품 상판에 실금이 2회 발생하였으므로 이 사건 계약해제 및 대금 환급을 요구하는 반면
  - 사업자는 이 사건 제품에는 아무런 하자가 없고 소비자의 사용상 부주의나 사용 환경에 의해 실금이 간 것이라며 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 소비자가 사업자로부터 구입한 식탁(대금 1,600,000원) 상판을 동일한 새 상판으로 교환해주고, 위 교환에 필요한 비용은 사업자의 부담으로 함.

위원회 판단

- 이 사건 계약 약관에는 '품질보증기간은 구입일로부터 1년입니다.', '갑은 품질보증기간이 만료된 제품과 소비자 취급 부주의로 인하여 발생된 건에 대하여 상기 보증책임을 면합니다.'라고 되어 있는데 위 문구의 구조 및 해석을 종합하면 소비자는 해당 제품의 용법에 따라 통상적으로 사용한 사실을 주장하며 '품질보증기간 내에 발생한 하자'라는 점을 주장·증명하면, 사업자는 그 책임을 면하기 위하여 해당 하자가 '소비자가 취급 부주의로 인하여 발생한 하자'임을 주장·증명해야한다.'고 봄이 상당함. 그러나 사업자는 이 사건 제품에는 아무런 하자가 없고 소비자의 사용상 부주의나 사용환경에 의해 실금이 간 것이라고 주장할 뿐 그 입증이 없으므로 '소비자가 취급 부주의로 인하여 발생한 하자'임을 주장·증명하였다고 보기 어려워 약관상의 책임을 부담함이 상당함.

- 다만 품질보증서에는 이 사건 제품 상판에 실금이 2회 발생한 경우 해결 기준에 대해 정하지 않았으므로 이에 「소비자기본법」 제16조 제2항은 '국가는 소비자와 사업자 사이에 발생하는 분쟁을 원활하게 해결하기 위하여 대통령령이 정하는 바에 따라 소비자분쟁해결기준을 제정할 수 있다.'고, 제3항은 '제2항의 규정에 따른 소비자분쟁해결기준은 분쟁당사자 사이에 분쟁해결방법에 관한 별도의 의사표시가 없는 경우에 한하여 분쟁해결을 위한 합의 또는 권고의 기준이 된다'고 규정하고 있는바, 위와 같은 조항에 따라 정해진「소비자분쟁해결기준 중 품목별 해결기준」은 본 사안에 적용이 됨.

- 그런데 「품목별 해결기준」가구에서 세라믹 상판 식탁에 대한 기준을 정하고 있지 않고, 「소비자기본법 시행령」 제9조 제2항에서는 '품목별 소비자분쟁해결기준에서 해당 품목에 대한 분쟁해결기준을 정하고 있지 아니한 경우에는 같은 기준에서 정한 유사품목에 대한 분쟁해결기준을 준용할 수 있다.'라고 하는바, 구입일로부터 1년 이내 등가구의 균열·뒤틀림의 경우 '무상수리 또는 부품교환'으로 되어 있고, 구입일로부터 1년 이내 칠기 가구 균열의 경우 역시 '무상수리 또는 부품교환'으로 되어 있는 점을 준용할 수 있다. 따라서 사업자는 이 사건 제품의 상판을 무상교환함이 상당함.

해설

- 조정례 [12]는 2회 연속 실금(하자)이 발생한 세라믹 상판 식탁에 대해 등가구 또는 칠기 가구의 분쟁해결기준을 준용하여 무상교환을 인정한 사례임.
- 새로운 물품과 용역으로 발생하는 소비자분쟁에 대해서는 「소비자기본법 시행령」의 "품목별 소비자분쟁해결기준에서 해당 품목에 대한 분쟁해결기준을 정하고 있지 아니한 경우에는 같은 기준에서 정한 유사품목에 대한 분쟁해결기준을 준용할 수 있다"는 규정에 따라 유사한 물품 및 용역의 분쟁해결기준이 적용됨.

[가사용품] 소비자분쟁조정위원회 2020일가319 | 결정 2020.11.2.

조정례 13

전기매트 화재 확대손해에 대한 제조물책임 적용

분쟁개요

- 소비자는 2017. 11. 15. 사업자에게서 치료매트(모델명 : ○○○-○○○○, 구입대금 : 900,000원, 이하 '이 사건 제품'이라 함)를 구입하여 사용 중, 2019. 12. 2. 04:00경 위 매트에서 화재가 발생하여 병원 치료를 받았는바, 이에 대한 손해배상으로 가재도구 손해 500만원(□□□ 매트리스 100만원, △△△△△ 목안마기 50,000원, 이불 및 침구류 20만원, 기타 375만원), 진료비 및 요양비 200만원, 정신적 손해배상 3,000만원, 총 37,000,000원을 요구하였음.
  - 이에 사업자는 소비자가 안내한 사용방법(라텍스 성분 제품 위에서 사용 금지)을 준수하지 않아 발생한 사고라며 소비자의 사용상 과실로 인하여 발생한 사고이므로 소비자의 요구를 받아들이기 어렵다고 주장함.

- 2020. 5. 8. 한국소비자원 피해구제 담당자의 이 사건 화재 현장에 대한 조사 결과, 이 사건 제품 주위의 침대, 침구류 등에서 라텍스 성분을 확인할 수 없었음. 또한, 목안마기에 대하여도 제조사인 조정 외 △△△△△을 통해 라텍스 성분이 포함되어 있지 않음을 확인하였고, 이 사건 제품이 올려져 있던 매트리스에도 조정 외 ☆☆☆☆☆☆ 시험연구원을 통해 라텍스 성분이 포함되어 있지 않다는 것을 확인하였음.

- 이 사건 화재로 인해, 소비자의 배우자는 2019. 12. 16. 조정 외 엄☆☆정신건강의학과의원에 내원하여 '범불안장애, 비기질적불면증(임상적 추정)' 진단을 받고 상담 및 약물 치료를 받았음. 이로 인한 진료비는 2019. 12. 16.부터 2020. 10. 10.까지 합계 잘못된 계산식원을 부담하였음.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 1,525,000원(전기매트의 잔존가치 525,000+ 위자료 1,000,000)을 지급함

위원회 판단

- 제조물책임 부담 여부
- 사업자가 제조·판매한 이 사건 제품의 화재로 인해 소비자에게 손해가 발생한 사실이 확인되는데, 이에 사업자는 라텍스 성분의 제품 위에서 사용한 소비자의 사용상 과실로 인한 것이라고 주장하나, 한국소비자원 피해구제 담당자의 현장 조사 등 결과, 이 사건 제품의 주위에 있던 침대, 매트리스, 침구류, 목안마기 등에서 라텍스 성분이 확인되지 않았는 바, 사업자의 위 주장은 받아들이기 어렵고, 「제조물 책임법」 제3조 제1항, 제3조의2 규정에 따라 사업자는 이 사건 제품의 화재로 인한 사고에 대하여 배상할 책임을 부담한다고 할 것임.
- 손해배상의 범위
  소비자가 가재도구, 진료비 등에 대한 손해를 주장하며 손해배상으로 3,700만원을 요구하나, 가재도구 중 매트리스, 목안마기, 침구류에 대하여는 별다른 증빙 자료를 제출하지 않았고, 진료비 역시 영수증으로 증빙되는 일부 106,300원만 확인되는 점, 당사자 간 상호 양보와 이해를 통한 분쟁의 종국적 해결이라는 조정의 취지, 소비자의 배우자가 이 사건 화재로 인해 지속적으로 진료를 받아야 하는 점 등을 고려하여, 이 사건 전기매트의 잔존가치 525,000원(구입대금 900,000원- 구입대금 900,000원×사용연수 25개월/내용연수 60개월) 및 기타 손해와 정신적 충격에 대한 위자료 1,000,000원을 합한 1,525,000원으로 산정함이 상당함.

해설

- 조정례 [13]는 전기매트의 결함 화재에 대해 「제조물책임법」을 적용하고, 전기매트 자체 손해와 위자료를 인정한 사례임.
- 「제조물책임법」 제3조 제1항에 의하면 제조물책임의 범위는 신체적·재산적 손해이나, 손해에 대해 증명하지 못한 경우 제조자는 제조물책임을 부담하지 않을 수 있음. 그러나 「제조물책임법」 제3조의2에 의하면 피해자가 해당 제조물이 정상적으로 사용되는 상태에서 피해자의 손해가 발생하였다는 사실 등을 피해자가 증명한 경우에는 제조물을 공급할 당시 해당 제조물에 결함이 있었고 그 제조물의 결함으로 인하여 손해가 발생한 것으로 추정함(다만, 제조업자가 제조물의 결함이 아닌 다른 원인으로 인하여 그 손해가 발생한 사실을 증명한 경우에는 그러하지 아니함.)

[가사용품] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1392 | 결정 2020.9.9.

조정례 14

작동 불량인 로봇청소기에 대한 청약철회 기간 연장

분쟁개요

○ 소비자는 2020. 1. 9. 사업자(2)를 통해 사업자(1)에게서 로봇청소기(상품명 : ○○○○ , 대금 : 398,000원)를 구입하고 같은 해 1. 13. 수령하였는데, 청소 중 멈추는 하자가 발생하여 같은 해 1. 22. 사업자(1)에게 문의하자, 사업자(1)은 청소 중 배터리가 없는 경우 그럴 수 있다며 맵핑 후 다시 사용해 보고 만약 동일 증상이 지속되면 제품을 점검받아 볼 것을 안내하였고, 같은 해 2. 5. 소비자가 사업자(1)에게 제품을 발송하여 점검한 결과 메인보드 불량으로 확인되었는바, 사업자(1)이 무상으로 수리해 주겠다고 하였으나 소비자가 거부함,

조정내용

● 사업자들은 연대하여 소비자에게 로봇청소기 구입대금 398,000원을 지급함.

위원회 판단

● 소비자가 2020. 1. 13. 이 사건 청소기를 수령 후 9일만인 2020. 1. 22. 사업자(1)에게 위 하자 현상을 호소하며 반품 의사를 표시하였으나, 사업자(1)이 소비자의 반품 의사를 받아들이지 아니하고 계속 사용하고 다시 같은 현상이 발생하면 점검을 받아보라고 유도하여 소비자가 반품 행위로 나아가지 아니하였을 뿐으로, 소비자의 위 반품 의사는 법적으로 「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」상 청약철회 의사로 볼 수 있는데, 청약철회는 상대방의 동의가 필요 없는 일방적 의사표시로서 반품행위가 필요 없는바, 이 사건의 경우 사업자(1)의 동의가 필요 없고 나아가 실제 반품도 필요 없으므로, 이 사건에서 소비자의 청약철회는 일방적으로 반품 의사를 표시한 2020. 1. 22.에 이미 이루어졌다고 할 것임.

- 이때 사업자가 동의하지 아니한 것은 청약철회의 효과 발생에 전혀 영향이 없으며 반품을 하지 아니한 것도 역시 영향이 없는바, 2020. 1. 22.은 배송완료일인 2020. 1. 13.로부터 9일째이고 이 사건과 같이 하자로 인하여 청약철회를 하는 경우에는 하자를 안 날로부터 30일 내이고 배송완료일로부터 3개월 이내이면 청약철회기간이 준수되는 것인데, 소비자가 언제 하자의 존재를 알았는지는 정확하게 알 수 없지만, 배송 완료일 바로 알았다고 하더라도 이 사건 청약철회 기간 준수는 충분히 인정되므로 그에 대한 추가 사실 조사 및 확정은 필요가 없음.

- 한편, 사업자(1)는 소비자의 반품의사 표시가 이루어진 2020. 1. 22. 소비자의 반품 행위가 이루어진 2020. 2. 5. 그리고 소비자가 한국소비자원에 피해구제 신청을 하여 한국소비자원이 사업자(1)에게 소비자의 피해구제 신청 사실을 알리고 소비자의 반품 요구에 대한 입장을 청취한 2020. 2. 12. 중 가장 늦은 2020. 2. 12.을 청약철회일로 보아야 한다고 주장하나, 이는 자의적인 해석으로 받아들일 수 없음.

- 또한, 사업자(1)은 청소기의 사용에 의한 가치 하락으로 인해 청약철회가 불가하다고 주장하는데, 단순 변심으로 인한 청약철회(「동법」제17조 제1항)의 경우에는 청약철회 제한 사유(동조 제2항)가 있지만, 이 사건과 같이 하자로 인한 경우에는 사용에 의한 가치 하락이 있다고 하더라도 이를 이유로 청약철회가 제한됨을 주장할 수 없고, 더욱이 이 사건과 같은 하자는 사용을 하지 않으면 발견할 수 없는 성질의 것이므로 사용하였다고 하여 하자로 인한 청약철회와 반품이 불가하다는 것은 상식과 이치에 맞지 아니함.

- 따라서 「동법」 제18조 제2항은 반품일로부터 3영업일 내 대금 환급을 해야 한다고 규정하고 있는데, 사업자(1)는 위와 같이 부당한 주장을 하면서 환급을 미루고 있는바, 사업자(1)는 소비자에게 위 구입대금 398,000원 및 이에 대한 '소비자가 제품을 반품한 2020. 2. 5.로부터 3영업일이 경과한 2020. 2. 11.부터 구입대금의 환급일까지' 「동법 시행령」 제21조의3에 따라 연 15%의 이율로 계산한 지연배상금을 지급함이 상당함.

- 한편, 사업자(2)는 「동법」 제18조 제11항에 따라 재화 등의 대금을 받은 자로서 사업자(1)의 위 대금 환급과 관련한 의무의 이행에 대하여 연대하여 책임을 짐이 상당함.

해설

- 조정례 [14]는 통신판매로 구입한 물품 등의 하자로 청약철회를 하는 경우에는 하자를 안 날로부터 30일 내이고 배송완료일로부터 3개월 이내로 청약철회기간이 연장됨을 명확히 한 사례임.
- 「방문판매 등에 관한 법률」 제8조 제3항 및 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제3항에 의하면 소비자는 재화 등의 내용이 표시 · 광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 그 재화등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회등을 할 수 있음. 이때 청약철회 제한 사유도 적용되지 않음.

[가사용품] 소비자분쟁조정위원회 2020일나409 I 결정 2020.7.22.

조정례 15

방문판매로 구입한 청소기에 대한 반품 및 대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 12. 21. 사업자의 방문판매원으로부터 공기정화 기능이 탑재된 ○○ 청소기(이하 '이 사건 제품'이라 함)를 1,900,000원에 구매함. 이 과정에서 판매원이 직접 이 사건 제품을 개봉 및 설치하여 약 20분간 시연을 하였고 사업자는 "방문판매원이 고객의 동의하에 제품을 개봉하여 포장을 제거하고 상품에 대해 하자는 없는지 직접 확인을 시키는 방법으로 영업을 한다"고 밝힘.
- 소비자는 2019. 12. 22. 성능 점검을 위해 이 사건 제품의 공기정화 기능을 다시 작동시켰으나 구매 당시 방문판매원의 설명과 달리 공기정화 성능을 체감할 수 없어 2019. 12. 30. 사업자의 본사 고객센터에 이 사건 제품의 성능검사 자료 등에 대한 확인을 요청하였으나, 사업자는 확인해주지 않음.
- 사업자는 이 사건 제품 관련 인증서 및 성능검사서를 제출하였는데, 인증서는 공기청정 성능에 대한 것은 아니며 유효기간은 2017. 11. 30.까지이고 성능검사서는 2004. 4. 22. 해외 실험기관에서 작성된 것임.
- 소비자가 2019. 12. 31. 이 사건 제품 구매계약의 청약철회 의사를 담은 내용증명을 발송하여 해당 내용이 2020. 1. 2. 사업자에게 도달하였으나, 사업자는 이미 이 사건 제품이 개봉 후 사용되었다며 대금 환급이 불가하다고 함.
- 이 사건 계약서 제2조에는 "'을'은 방문판매 매출일로부터 14일 이내에 가맹점에 거래의 철회를 요청(서면)할 수 있다", 제5조에는 '14일 이전이라도 상품의 전부 또는 일부를 사용했을 때' 청약철회권을 포기한다고 적혀 있음.

조정내용

- 사업자는 반환비용을 부담하여 매매계약에 따라 소비자에게 인도하였던 청소기[상품명 : ○○] 1대를 소비자로부터 반환받고, 소비자에게 1,900,000원을 지급한다.

위원회 판단

- 이 사건 계약은 사업자의 판매사원이 소비자의 집을 방문하여 체결된 계약으로 「방문판매 등에 관한 법률」 제2조에 따른 '방문판매'로 보는 것이 상당함.

- 「방문판매 등에 관한 법률」제8조 제3항에 따른 소위 하자 청약철회 해당 여부
  - 소비자가 이 사건 제품의 공기청정 성능을 의심하는 것에 대하여 사업자는 인증서 및 성능검사서를 제출하였으나, 사업자가 제출한 인증서가 공기청정 성능에 대한 것은 아니며 유효기간도 2017. 11. 30.까지로 이미 인증이 만료되었음이 확인되었고 성능검사서는 2004. 4. 22. 해외 실험기관에서 작성된 것으로 16년이나 경과한 바 사업자가 제출한 인증서 및 성능검사서가 공기청정 성능을 증명하기에는 신뢰도가 낮은 것으로 보임. 다만, 신뢰도가 낮다는 사유만으로 「방문판매 등에 관한 법률」 제8조 제3항의 '재화 등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약 내용과 다르게 이행된 경우'에 해당한다고는 볼 수 없고, 소비자도 하자 내용을 확인할 수 있는 자료를 제출하지 못한바 동 조항에 따른 청약철회는 인정하기 어려움.

- 「방문판매 등에 관한 법률」제8조 제1항에 따른 소위 단순 변심 청약철회 해당 여부
  - 소비자는 2019. 12. 21. 사업자의 방문판매원으로부터 이 사건 제품을 구입한 후 10일이 지난 2019. 12. 31. 사업자에게 서면으로 청약철회 의사를 표시한 이상, 이 사건 계약서 약관 제2조와 「방문판매 등에 관한 법률」 제8조 제1항에 따라 청약철회를 할 수 있음.
  - 사업자는 판매 당시 계약서 약관 제5조와 「방문판매 등에 관한 법률」 제8조에 따라 대금 환급이 불가함을 명확하게 표기하였고, 계약내용에 대해서도 소비자에게 충분히 고지하여 청약철회를 인정할 수 없다고 주장하나, 방문판매 등에 관한 법률 제8조 제2항은 강행법규로서 이에 반하여 소비자에게 불리하게 약정할 수 없으므로 대금 환급 불가 약관은 무효임.
  - 청약철회 제한 사유와 관련하여 살피건대 사업자는 방문판매원이 고객의 동의하에 제품을 개봉하여 포장을 제거하고 상품에 대해 하자는 없는지 직접 확인을 시키는 방법으로 영업을 한다고 밝혀 이 경우 방문판매원이 제품을 개봉하여 시연을 했으므로 '소비자에게 책임이 있는 사유로 재화 등이 없어지거나 훼손된 경우'나 '소비자가 재화등을 사용하거나 일부 소비하여 그 가치가 현저히 낮아진 경우'에 해당하지 않음이 상당하고, 사업자가 「동법」 제 8조 제5항에 따라 사용

상품 등을 제공하여 소비자의 청약철회가 방해받지 아니하도록 조치하지 않은바 「동법」 제8조 제2항에 따라 소비자의 청약철회를 제한할 수 없으며, 계약서 약관 제5조는 「방문판매 등에 관한 법률」 제8조에 따른 구매자의 청약철회권을 부당하게 제한하는 조항으로 「동법」 제52조에 따라 효력이 없다고 할 것임.

- 단순 변심 청약철회로서 청약철회가 유효한 바 그 효과로서 「동법」 제9조 제9항에 따라 재화 등의 반환에 필요한 비용을 사업자가 부담하고,「동법」 제9조 제2항에 따라 사업자가 이 사건 제품을 반환받은 후 3영업일 이내에 소비자에게 이 사건 제품의 구입대금을 환급해야 함.

해설

- 조정례 [16]는 방문판매원이 제품을 개봉하여 시연을 했으므로 청약철회제한사유인 '소비자에게 책임이 있는 사유로 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우에 해당하지 않다는 사례임.
- 방문판매 물품을 구매하는 경우 일부 방문판매원이 청약철회를 못하도록 제품을 직접 개봉하고 시연하여 청약철회를 방해하는 경우가 있지만, 소비자에게 책임이 없는 사유로 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우에는 청약 철회 기간 내에 단순 변심 청약철회라도 유효함.

[**가사용품**] 소비자분쟁조정위원회 2019일나2318 I **결정** 결정 2020. 6. 2.

조정례 16

라돈 검출 리콜 이후 회수된 개인용조합자극기 반환 및 손해배상

분쟁개요

- 소비자가 2017. 12. 11. 사업자 방문판매원을 통해 조정 외 □□□의료기가 제조한 개인용조합자극기(상품명 : ○○○조합자극기, 이하 '이 사건 제품'이라 함)를 구입하여 사용 중 2019. 6월경 식품의약품안전처(이하 '식약처'라 함)에서 이 사건 제품에 기준치 초과의 라돈이 검출되어 수거명령을 내린 사실을 인지하고 사업자에게 연락하자 같은 해 6. 17. 사업자가 이 사건 제품을 회수하였는데, 수리 및 검사 후 반환하기로 하였으나 같은 해 10월경까지 아무런 회신이 없어 소비자가 조정 외 제품을 구입하고 이 사건 제품에 대한 환급을 요구함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 이 사건 개인용조합자극기{소비자가 2017. 12. 11. 사업자 방문판매원에게서 1,430,000원에 구입한 ○○○조합자극기로, 기준치 초과의 라돈이 검출되어 2019. 6. 17. 사업자가 회수한 제품}를 반환하고, 300,000원을 지급함.

위원회 판단

- 2019. 6. 5. 식약처가 사업자에게 발송한 '영업자 회수 등 시정조치 협조 요청'에 따르면 이 사건 제품을 포함한 동일 모델 1,219개 제품에 대하여 「생활주변방사선 안전관리법(원자력안전위원회)」에 따른 안전기준(1mSv/y)의 초과로 인해 시정조치가 있었고, 같은 해 6. 10. 사업자가 식약처에 제출한 '회수계획서'에 따르면 회수의 방법으로 '수거 및 수리'로 명시한 점, 소비자의 이 사건 제품에 대한 수리 후 제품 인도 문의에 사업자는 공인기관의 검사 이전에 선수령을 원할 경우 소비자 동의하에 가능하다고 안내했음에도 소비자가 공인기관의 검사를 거쳐 수령하겠다는 의사를 표시한 점, 위 공인기관 검사는 조정 외 △△△△△ 시험분석센터에서 2019. 9. 18.부터 10. 2.

까지 시행되어 사업자는 해당 결과를 같은 해 10. 16. 식약처에 전달하였는데, 같은 해 10. 14. 소비자가 한국소비자원에 구입가 환급을 요구하는 내용의 피해구제를 접수하여 이 사건 제품의 인도가 보류된 사정이 확인되는 점 등을 고려하면, 사업자에게 지연에 따른 구입가 환급 책임을 묻기는 어렵다고 할 것임.

- 다만, 소비자가 수리 후 제품을 반환받지 못하고 조정 외 제품을 구입하기까지 상당한 불편함을 겪었을 것으로 인정되는 점, 당사자의 상호 양보와 이해를 통한 분쟁의 종국적 해결이라는 조정의 취지를 고려하여, 사업자는 소비자에게 300,000원을 배상함으로써 이 사건 분쟁을 해결함이 상당하다고 할 것임.

해설

- 조정례 [16]는 기준치 초과의 라돈이 검출되어 수거명령을 받은 의료기기를 수리 후 반환받지 못한 경우 제품 반환과 함께 손해배상책임을 인정한 사례임
- 「생활주변방사선 안전관리법」 제16조 제1항에 의하면 제조업자는 가공제품이 안전기준에 적합하지 아니한 사실을 알게 된 때, 가공제품이 과장 광고·표시에 해당하는 사실을 알게 된 때, 원자력안전위원회로부터 조치 명령을 받았을 때 등에는 그 사실을 공개하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 보완 · 교환 · 수거 및 폐기 등의 조치에 관한 계획을 수립하여 원자력안전위원회에 보고한 후 이행하여야 함.
- 한편 「소비자기본법」 제48조에 의하면 사업자는 소비자에게 제공한 물품 등의 결함으로 인하여 소비자의 생명 · 신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 대통령령이 정하는 바에 따라 당해 물품 등의 수거 · 파기 · 수리 · 교환 · 환급 또는 제조 · 수입 · 판매 · 제공의 금지 그 밖의 필요한 조치를 취하여야 함.

[**의류섬유신변용품**] 소비자분쟁조정위원회 2020일나356 I **결정** 2020.6.2.

조정례 17

해외구매대행으로 구입한 하자있는 구두에 대한 반환 및 대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 10. 18. 사업자(1)가 운영하는 홈페이지에서 사업자(2)와 해외에서 구두(제품명: ○○○ 7cm, 이하 '이 사건 제품'이라고 함)를 구매대행하는 계약(이하 '이 사건 계약'이라 함)을 체결하고 사업자(1)에게 767,000원을 지급함. 또한 소비자는 관세청에 부가세 73,780원을 지급함. 사업자(1)는 이 사건 제품의 정보와 판매가를 게시하여 소비자의 청약을 받고 해당 재화를 해외사업자로부터 구매하여 소비자에게 판매함.

- 소비자가 2019. 10. 26. 이 사건 제품을 수령하고 구두 안쪽, 앞 코, 옆 부위의 마감이 미흡하며, 깔창 로고 부분에 적힌 'PARIS'라는 글자 중 'P', 'A', 'S' 부분이 백화점에서 파는 정품과 다르게 글자의 안쪽 공간까지 글자의 염료로 채워져 있는 하자가 있다며 사업자(2)에게 교환 또는 환급을 요구하였고 사업자(2)는 이를 거절함. 소비자는 위원회에 위 하자들에 대한 사진을 찍어 제출함.

- 한국소비자원 신발제품 심의위원회는 '관능검사를 통해 본 건 신발을 살펴본 결과, 좌우 비대칭으로 인해 앞부분 패턴 틀어짐, 높이 비대칭, 뒤꿈치 축 틀어짐 현상이 확인되는 바, 제품 하자로 판단된다'는 의견을 줌.

- 소비자는 이 사건 조정결정일 현재 이 사건 제품을 가지고 있음.

- 소비자는 이 사건 제품에 하자가 있으므로 사업자들이 이 사건 제품 대금 및 부가세를 전액 환급해야 한다고 주장함.
  - 이에 사업자(2)는 이 사건 제품은 수제화로 마감처리가 일정하지 않을 수 있는데 이를 하자라고 주장하는 것은 받아들이기 어렵고 이 사건 제품을 제조사에 보내 하자를 확인해야 한다고 주장하며, 만일 제조사가 이 사건 제품의 하자를 인정하지 않을 경우 소비자가 하자확인을 위해 발생하는 왕복 배송비 등 25만원 상당의 금액을 부담해야 한다고 주장함.
  - 사업자(1)는 이 사건 분쟁으로 사업자(2)에게 대금을 지급하지 않고 있고 위원회의 결정에 따라 이를 해결하겠다고 주장함.

조정내용

- 소비자는 사업자(2)에게 매매계약에 따라 사업자(2)로부터 인도받은 구두를 인도하고, 그 인도에 필요한 비용은 사업자(2)가 부담함.
- 사업자(1)와 사업자(2)는 연대하여 소비자로부터 제1항 기재 구두를 인도받은 날로부터 3영업일 이내에 소비자에게 767,000원을 지급함.

위원회 판단

- 사업자(2)는 이 사건 제품의 정보와 판매가를 게시하여 소비자의 청약을 받고 해당 재화를 해외사업자로부터 구매하여 소비자에게 판매하였으므로 「해외구매(쇼핑몰형 구매대행) 표준약관」(이하, 표준약관) 상 '쇼핑몰형 구매대행'에 해당하여 사업자(2)는 이 사건 계약에서 매도인의 지위에 있다고 봄이 상당하며, 또한 그 형식이 전자상거래를 통해 이루어진 것이므로 소비자는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제3항에 따라 '재화 등의 내용이 표시 · 광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우'에는 '그 재화 등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내'에 이 사건 계약의 청약을 철회할 수 있음.
- 한편 소비자가 제출한 이 사건 제품의 사진과 한국소비자원 신발제품 심의위원회의 의견을 종합하면 이 사건 제품에 하자가 있다고 인정되므로 「동법」 제17조 제3항 상 '재화 등의 내용이 계약내용과 다르게 이행된 경우'에 해당된다고 볼 수 있고, 소비자는 이 사건 제품을 수령한 당일인 2019. 10. 26. 사업자(2)에게 제품 하자에 대한 교환 또는 환급 조치를 요구하였으므로 소비자는 위 조항에 따라 적법하게 이 사건 계약의 청약철회를 하였다고 봄이 상당함.
- 이에 「동법」 제18조 제10항은 '제17조 제3항에 따른 청약철회등의 경우 재화 등의 반환에 필요한 비용은 통신판매업자가 부담한다'라고 규정하고 있으므로 사업자(2)가 이 사건 제품의 반환에 필요한 비용을 부담함이 상당함. 다만, 소비자는 사업자들이 부가세도 환급해야 한다고 주장하나, 소비자가 사업자들이 아닌 관세청에 부가세를 납부한 이상 사업자들이 소비자에게 관세를 돌려주어야 할 근거는 부족함.
- 또한 사업자(1)는 통신판매중개업자로 이 사건 계약의 당사자가 아니지만, 이 사건 제품의 대금을 받은 자로써 「동법」제18조 제11항에 의하면, 물품의 대금을 받은 자도 청약철회에 따른 재화 내지 대금 환급과 관련한 의무의 이행에 대해 연대하여 책임을 지도록 규정하고 있으므로, 사업자(1)는 이 사건 제품 대금 환급에 대해 사업자(2)와 연대하여 그 책임이 있다 할 것임.

해설

- 조정례 [17]는 쇼핑몰 구매대행을 통해 구입한 구두의 하자에 대해 대행업자에 대한 청약철회가 적법하고, 대금을 받은 통신판매중개업자에게도 연대책임도 인정한 사례임.
- 해외 구매대행 쇼핑몰을 이용하면 국내에서 찾기 어려운 제품을 보다 저렴하게 구입할 수 있다는 이유로 이용자들이 증가하고 있으나, 국제 배송의 특수성으로 배송이 지연되거나, 청약철회·제품 하자에 따른 반품 시 국제 배송비를 소비자에게 전가하거나 위약금을 요구하는 등 소비자 피해가 발생하고 있음.
- 해외 구매대행에 대해서는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」은 물론 해외구매(쇼핑몰형 구매대행 표준약관」, 해외구매(위임형 구매대행) 표준약관, 해외구매(배송대행) 표준약관 등 공정거래위원회 표준약관, 전기용품 및 「생활용품 안전관리법」 등이 적용됨.

[**의류섬유신변용품**] 소비자분쟁조정위원회 2020일나2032 | **결정** 2020.10.22.

조정례 18

태그(Tag) 제거로 환급 거부된 의류의 구매 대금 환급

분쟁개요

- 소비자가 2020. 4. 24. 사업자의 통신판매사이트에서 구매해 2020. 4. 27. 배송받은 의류(바지 1벌, 티셔츠 2장, 신발 1켤레, 신발 케어 패키지 1개) 중 티셔츠 2장에 대해 2020. 4. 29. 환급을 요구하였으나 태그(Tag)가 제거됐다는 이유로 환급이 거부됨.
- 소비자는 태그를 제거했으나 티셔츠 상태가 마음에 들지 않고 시착하지도 않은 바, 환급해 줄 것을 요구하고
  - 사업자는 태그를 제거할 시 교환 또는 환급이 불가하다는 사실을 사전에 충분히 안내하였고 이는 소비자가 배송받은 옷을 착용해 생활하다가 교환 또는 환불하는 것을 막기 위한 조치라며 소비자의 환급 요청을 거부함.

조정내용

- 소비자는 사업자에게 구매한 의류(티셔츠 2장)를 인도하고, 그 인도에 필요한 비용은 소비자가 부담함.
- 사업자는 제1항 기재 의류를 인도받은 날부터 3영업일 이내에 소비자에게 788,284원을 지급함.

위원회 판단

- 소비자는 사업자의 통신판매사이트를 통해 의류를 구매했으므로 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에서 정한 '전자상거래'를 통해 재화 등을 구매한 경우에 해당하며, 이때 소비자는 「동법」 제17조 제1항에 따라 재화 등을 공급받은 날부터 7일 내에 청약철회등을 할 수 있음. 소비자는 2020. 4. 29. 단순 변심으로 환급을 요청했는데 사업자는 태그가 제거됐다며 소비자의 환급

요청을 거부하였음. 그러나 단순히 태그를 제거한 것을 이유로 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우라고 보기 어려워「동법」제17조 제2항에서 정한 청약철회 예외 조항에 해당하지 않는다고 봄이 상당함.

- 다만, 소비자가 바우처를 통해 의류를 구매해 제품의 본래 가격과 실제 지급한 가격이 차이가 나는데 그 차이를 할인율로 간주한다면 그 수치는 대략 16.14%임(할인금액 400,000원/할인 전 총 구매 대금 2,479,000원). 따라서 할인 전 티셔츠의 금액은 940,000원이고 바우처 구매를 통한 할인 정도를 계산해보면 문제가 된 티셔츠 2장의 실제 구매한 금액은 788,284원으로 볼 수 있음.
- 따라서「동법」제18조 제9항에 따라 소비자는 본인의 운송비용 부담으로 티셔츠 2장을 사업자에게 반환하고 사업자는 소비자에게 788,284원을 환급함이 상당함.

해설

- 조정례 [18]는 단순히 태그를 제거한 것을 이유로 청약철회 제한사유인 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우에 해당하지 않는다고 보고, 바우처로 구입한 의류의 환급금액에 대해서는 할인 정도를 계산하여 결정한 사례임.
- 소비자가 온라인에서 구입한 의류는「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 단순변심의 경우에도 7일 이내 청약철회를 할 수 있는 반면, 오프라인에서 구입한 의류는 사업자의 정책, 약정내용, 보증범위 등에 따라 단순변심에 의한 반품이 제한될 수 있는 점에 유의할 필요가 있음.

[**보건위생용품**] 소비자분쟁조정위원회 2020일가92 I **결정** 2020.9.21.

조정례 19

수입 헤나 염색제 시술 후 부작용 발생에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2018년 초경부터 사업자(2)에게서 사업자(1)이 수입·판매하는 헤나 염색제(제품명 : △△△헤나 오렌지, 이하 '이 사건 염색제'라 함)를 이용한 염색 시술을 받아왔는데, 2018. 11. 30. 4차 시술 이후 얼굴이 붉게 달아오르며 피부가 가렵고 따끔따끔한 증상 등이 발생하여, 2019. 3. 14. 조정 외 □□피부과의원에서 릴흑피증으로 진단을 받았는바, 헤나 염색제의 부작용으로 위 피부 질환이 발생한데 따른 손해배상을 요구하였음.

- 소비자는 염색 시술 당시 사업자(2)에게서 패치테스트를 받은 적이 없고, 3차 시술까지는 부작용이 나타나지 않았으나 4차 시술 이후 얼굴과 헤어 라인 쪽에 검은 반점이 생기기 시작하여 레이저 치료를 받고 있는바, 이에 따른 치료비의 배상을 요구함.
  - 이에 사업자(1)는 소비자의 3차 시술까지는 부작용이 발생하지 않았기 때문에 제품과 부작용 간 인과관계를 인정하기 어렵고, 소비자에게 도의적인 차원에서 2,000,000원의 배상을 제안했으나 소비자가 사업자 사이트에 악의성 글을 게시하여 보상이 불가하다고 주장함. 사업자(2)는 본사인 사업자(1) 이 사건 염색제에 대한 수입·판매를 신뢰하여 공급받았을 뿐이고, 시술 시 보통 알레르기 유무를 확인하고 패치테스트를 진행하나 소비자의 경우 알레르기가 없다고 하여 패치테스트 없이 4차까지 시술하였는바, 3차까지는 부작용이 없었으므로 소비자의 요구를 받아들이기 어렵다고 주장함.

- 이 사건 염색제의 사용상 주의사항은 다음과 같음.

1. 시술 전 반드시 패치 테스트(알레르기 피부검사)를 해주세요. 헤나를 조금 개어 팔 안쪽이나 귀 뒷부분에 바른 뒤 48시간 후 피부에 이상이 없으면 사용합니다.
2. 알레르기 병력이 있는 사람은 전문가와 상담 후 사용하십시오.
3. 시술 중 두피가 붉어지거나, 가렵거나, 붓는 등 이상 증상이 나타나면 사용을 중지하고, 깨끗이 씻어 내십시오.
4. 두피케어나 염색시술 이외의 목적으로는 사용하지 마십시오. 약액 및 머리감은 세액이 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오.
5. 시술 후 수건, 베개, 밝은색 옷 등에 색이 묻어날 수 있으니 주의하십시오.

○ 이 사건 소비자의 피부 질환과 관련한 진단서 내용은 다음과 같음.

(1) 조정 외 불상기관 협의진료 의뢰서 및 회신서(의뢰일 : 2019. 2. 21.)
- 진단명 : 염증 후 과다색소 침착
- 의뢰내용 : 상기 환자분은 헤나 염색 후 안면부에 발생한 홍반을 동반한 색소침착으로 본원에 내원하셨으며, R/o Rhiel's mealnosis 하에 further evaluation 및 management 의뢰드리오니 고진선처 부탁드립니다.

(2) 조정 외 □□피부과의원 진단서(진단 및 발행 : 2019. 3. 14.)
- 병명(☑임상적 추정 □최종진단) : 릴흑피증
- 발병 연월일 : 2018. 12. 1.
- 치료 내용 및 향후 치료에 대한 소견 : 상기 환자는 릴흑피증으로 본원 방문하였으며, 이로 인하여 발생한 색소침착 치료를 위해 레이저 치료를 요하는 상태임. 최소 2년 이상의 치료 기간이 예상되는 상태입니다.

(3) 조정 외 □□피부과의원 진료의뢰서(발행일 : 2019. 3. 14.)
- 상병명 : L810 염증후과다색소침착(릴흑피증)
- 환자상태 및 진료소견 : 상기 환자분 릴흑피증으로 본원 내원하셨으며, 헤나 염색 후 발생한 상태로, 보다 확실한 인과관계 규명을 위해 상급병원 진료 의뢰 드리오니 고진선처 부탁드립니다.

○ 이 사건 피부 질환으로 인한 치료비 내역은 다음과 같음.

- 2019. 3. 16. ~ 2020. 4. 11. : 레이저 치료 등
  - 소비자는 몸 상태가 좋지 않아 2020. 4. 11.을 마지막으로 치료를 중단했으나, 레이저 치료를 재개할 예정이라고 진술함.

기관명	시기(횟수)	금액(원)	비 고
□□피부과의원	2019. 3. 16 ~ 2020. 4. 11. (21회 이상)	2,411,320원	크림 구입, 레이저 시술 등
서울○○병원 피부과	2019. 7. 19. (1회)	255,300원	
합 계		2,666,620원	

- 향후 치료비(조정 외 □□피부과의원 발행 향후치료비 추정서, 발행일 : 2020. 1. 21.)
  - 상병명 : L810 염증후과다색소침착(릴흑피증)
  - 발병일 : 2018. 12. 1.
  - 진단일 : 2019. 3. 14.
  - 치료내용/향후 치료에 대한 소견 : 상기 환자분 릴흑피증으로 본원 방문하셨으며, 이로 인하여 발생한 색소침착 치료를 위해 레이저 치료를 요하는 상태임. 최소 4-5년 이상의 치료 기간이 예상되는 상태입니다. 예상치료비는 한달에 아토베리어 크림(35,000원) 2개, 위큐어(33,000원) 1개, 레이저 치료(100,000원) 2회 = 303,000원이며, 최소 4-5년간 14,544,000원-18,180,000원이 들 것으로 판단됩니다. 위 예상 치료비는 추정이며, 경우에 따라 추가비용이 발생할 수도 있습니다.

○ 이 사건 염색제와 소비자의 피부 질환에 대한 위원회 전문위원의 자문 결과 및 관련 논문 내용은 다음과 같음.

(1) 우리 위원회 전문위원의 자문 결과

• 소비자의 피부 상태와 릴흑피증 진단 관련

- 헤나 염색제에 의한 색소성접촉피부염(릴흑피증)은 헤어 라인 주변의 피부와 양 관자놀이 부분, 볼 쪽의 협부 심지어 목까지 특이한 회청색의 진피성 색소를 띠는 것이 특징적임. 이 환자분도 색소 침착 양상은 이 피부염에 부합되는 것으로 사료되고 수많은 한국소비자원 사례 중에서는 경증에 해당됨. 심한 분들은 회청색의 색소가 얼굴 전체에 심해 몹시 고통스러워 함.
- 3회 시술까지는 이상이 없었다는 경위와 관련하여, 헤나 염색제에 의한 부작용은 사용한지 얼마 되지 않아 가려움증과 색소 침착이 발생하고 첩포검사에도 양성을 보이는 분도 있지만 수차례 염색 후에야 가려움증과 색소 침착이 발생하고 첩포검사에도 음성을 보여 헤나에 의한 색소 침착인지도 인지 못하고 몇 개월에서 몇 년을 지내다 오시는 분도 있음. 또한, 관련 논문에 의하면 헤나에 의한 피부염환자의 경우 알러지접촉성피부염을 진단하는데, 사용하는 첩포검사에서 8명중 1명만 양성소견을 보였는바, 이는 환자들의 증상의 원인이 강력한 알러지 양성반응이 아닌 헤나에 대한 반복적인 노출로 발생한 경미한 접촉성피부염에 의한 것이기 때문에 첩포검사 상 반응이 미약하여 음성소견을 보일 수 있으리라 추정함.

• 소비자의 치료비 배상 관련

- 헤나에 의한 릴흑피증은 완벽한 치료가 어려움. 이 환자의 치료 경과를 볼 때 매우 잘 되고 있는 사례 중 하나라고 생각되나, 토닝에 대한 반응도 개인적인 차이가 있지만 말끔히 없어지지는 않음.
- 추정 치료비 관련 : 수십번 치료를 해야 하므로 치료비와 기간도 딱히 정할 수 없는 실정이며, 소비자의 요구(20,000,000원)는 경증임을 고려하면 과다함. 2,000,000원-3,000,000원이 적당하다고 사료됨. 향후 치료비 추정은 2년 혹은 월 1회 산정이 적당해 보임.

조정내용

○ 사업자들은 공동하여 소비자에게 4,975,000원[{9,938,620원(기지출 치료비 위 2,666,620원+향후 추정 치료비 위 7,272,000원)×40%}+위자료 1,000,000원, 천 원 미만 버림]을 지급함,

위원회 판단

○ 이 사건 염색제와 소비자의 피부 질환 간 인과관계

- 소비자는 2018. 11. 30. 이 사건 염색제로 염색 시술을 받은 이후 다음날부터 가려움증, 반점 등 증상이 발생하여 조정 외 □□피부과의원으로부터 2019. 3. 14. 염증후과다색소침착(릴흑피

증)으로 진단을 받은 점, 위원회 전문위원의 자문 결과, 소비자의 색소침착 양상이 위 진단에 부합하며 수 차례 시술 이후에야 증상이 나타날 수도 있다는 의견인 점 등을 종합하면, 이 사건 염색제로 인하여 소비자의 피부 질환이 발생했다고 봄이 상당함.

- 사업자(1)의 책임 유무
  - 사업자(1)는 이 사건 염색제의 수입사로서 「제조물 책임법」 제2조 제3호 가목에 따른 제조업자에 해당하고, 「동법」 제3조 제1항에 따르면 제조업자는 제조물의 결함으로 인하여 생명·신체 또는 재산에 손해(당해 제조물에 대해서만 발생한 손해를 제외한다)를 입은 자에게 그 손해를 배상하여야 하는바, 이 사건 염색제가 2019. 3. 7. 식품의약품안전처 등으로부터 회수 대상 제품으로 지정되지 아니한 사실을 고려하면 이 사건 염색제가 피부 질환을 일으킬 정도로 하자가 있었다고 단정하기에는 부족하고, 이외 달리 이 사건 염색제의 제조상 결함을 인정할 만한 자료는 없음.

- 그러나, 사업자(2)는 이 사건 염색제의 수입사로서 이 사건 염색제의 사용 설명에 나타난 문자 그대로의 의도적인 사용 외에 통상 사용될 수 있는 환경 하에서 합리적으로 예견할 수 있는 위험성에 대비하여 제품에 의한 상해의 위험에 관하여 합리적인 지시와 경고를 할 주의의무를 부담한다고 할 것이므로, 이 사건 염색제의 특성상 두피 내지 안면부 피부 등에 닿을 경우 단순 알레르기 반응뿐만 아니라 심하면 피부염 등의 질환이 발생할 가능성 및 염색제의 도포 시간 등에 따라 염증이 악화되어 상해 등을 입을 가능성 및 염색제의 도포 시간 등에 따라 염증이 악화되어 상해 등을 입을 가능성 또한 있다는 점에 대하여 합리적인 지시와 경고를 하여야 함에도 사용 전 패치테스트 시행 및 알레르기 병력이 있는 사람은 전문가와 상담 후 사용할 것을 안내하는 일반적인 사용 설명 외에 달리 관련 지시와 경고 등에 대한 표시 내용이 확인되지 않는바, 사업자(1)은 이 사건 염색제로 인해 초래될 수 있는 피부 질환 등 피해에 대하여 충분히 경고하지 못한 귀책사유가 있다고 봄이 상당함.

- 사업자(2)의 책임 유무
  - 사업자(2)는 사업자(1)의 대리점으로서 이 사건 염색제를 시술하는 미용업자이고, 이 사건 염색제는 「화장품법」 제2조 제2호 라목에 해당하는 “기능성 화장품”으로 「동법」 제10조 제1항 제9호에 따라 사용할 때의 주의사항을 기재하도록 되어 있는바, 이 사건 염색제의 사용상 주의사항으로 사람에 따라 알레르기 반응이 나타날 수 있으므로 염색 전 피부시험(패치테스트)을 권고하고 있고, 머리, 얼굴, 목 등에 피부병이 있는 경우에도 사용을 금지하고 있음이 확인되므로, 시술자인 사업자(2)는 이러한 사용상 주의사항에 따라 소비자의 피부 상태를 확인해야 할 책임이 있으나 시술 전 소비자의 피부 상태 체크 및 패치테스트 등 사전 조치를 취하지 않음으로써 소비자에게 이 사건 피부 질환을 발생하게 한 귀책사유가 있다고 봄이 상당함.

- 손해배상의 범위
  - 소비자는 이 사건 염색제로 인한 릴흑피증에 대한 치료로 2019. 3. 16.부터 2020. 4. 11.까지 2,666,620원의 치료비를 지출하였고, 2020. 1. 21. 조정 외 □□피부과의원에서 향후 4~5년

의 치료가 더 필요하다는 내용으로 14,544,000원~18,180,000원(월 303,000원)의 치료비가 소요된다고 하였으나, 2019. 3. 14. 조정 외 □□피부과의원에서 발행한 최초 진단서에 따르면 최소 2년 이상의 치료 기간이 예상된다는 소견이고, 위원회 전문위원의 자문 결과, 소비자의 피부 상태가 타 환자에 비하여 경증이고 치료 경과 또한 양호하여 2,000,000원~3,000,000원의 치료비 및 2년의 치료 기간이 적당하다는 의견인 점을 고려하여, 해당 향후 치료비 추정서의 월 치료비 303,000원을 기준으로 24개월로 산정한 7,272,000원으로 봄이 상당한바, 총 치료비는 기지출한 치료비 위 2,666,620원과 향후 치료비 7,272,000원을 합한 9,938,620원으로 봄이 상당함.

- 이 사건 염색제의 부작용이 소비자의 신체적 소인으로 인하여 발생했을 가능성도 배제할 수 없는 점, 소비자가 실제 조정결정일까지 지출한 치료비가 2,666,620원이고 앞서 전문위원의 자문 결과 소비자의 피부 상태가 타 환자에 비해 경증에 해당하며 치료 경과 또한 양호하다고 밝힌 점 등을 고려하여 사업자들의 책임 범위를 40%로 제한함이 상당함.
- 위자료에 대하여는, 소비자의 나이, 사건 진행 경과, 과실의 정도, 상해의 부위와 정도, 얼굴 부위에 발생한 색소침착으로 소비자가 상당 기간 신체적·정신적 고통을 겪었을 것으로 보이는 점 등 여러 사정을 참작하여 1,000,000원으로 산정함이 상당함.

해설

- 조정례 [19]는 수입 헤나 염색제와 피부 질환 부작용의 인과관계를 인정하고, 수입업자의 염색제로 인해 초래될 수 있는 피부 질환 등 피해에 대하여 충분히 경고하지 못한 귀책사유 및 미용업자의 사전조치 부주의를 인정한 사례함.
- 일반 화학염색약에 비해 모발손상이 적고 두피가려움증 등의 알레르기 증상이 덜한 헤나이지만, 헤나염색으로 발생한 대표적인 부작용은 '릴흑색증', '릴흑피증'으로 얼굴 피부가 이마부터 목까지 흑인처럼 검고 거칠게 변하는 것임. 상당수의 피해사례는 미용사면허증 없이 운영하는 불법 염색방, 일명 '헤나방' 또는 다단계 제품판매소 등에서 전문가가 아닌 판매자에게 시술받거나 가짜 헤나가루 또는 색을 내기 위해 화학물질을 첨가해 시술해서 부작용을 초래하는 경우가 많음.

[**보건위생용품**] 소비자분쟁조정위원회 2019일나2606 I **결정** 2020.3.26.

조정례 20

온열기능에 관한 광고내용과 다른 안마의자에 대한 청약철회

분쟁개요

- 소비자가 2019. 10. 13. 사업자(2)가 운영하는 홈페이지에서 사업자(1)가 판매하는 안마의자(제품명 : ○○○, 이하 '이 사건 제품'이라 함)를 1,690,000원에 구매하는 계약(이하 '이 사건 계약'이라 함)을 체결하고 통신판매중개업자인 사업자(2)에게 대금 1,690,000원을 지급하였음. 이 사건 제품 판매페이지에 이 사건 제품 등 부분의 온열기능이 위쪽까지 작동한다고 표시되어 있음.

- 소비자가 2019. 10. 17. 사업자(1)에게 이 사건 제품에서 소음이 발생하고 온열기능이 미흡하다고 주장하며 수리를 요청하였음. 사업자(1)의 수리기사가 2019. 10. 18. 소비자의 자택을 방문하여 점검하였으나 소비자가 주장하는 문제를 확인하지 못하였음. 소비자는 2019. 10. 21. 사업자(1)에게 이 사건 제품의 대금을 환급해 달라고 요청하였음.

- 한국소비자원 피해구제 담당자가 소비자의 자택을 방문하여 이 사건 제품을 확인하였는데, 소음은 확인하지 못하였으나 판매페이지의 표시와 다르게 허리부분까지만 온열기능이 작동하는 것을 확인하였음. 사업자(1)는 2020. 2.경 소비자의 자택을 방문하여 이 사건 제품의 온열기능을 확인하였는데 문제가 없었다고 진술하고 소비자는 이 자리에서 사업자(1)에게 온열기능이 미흡하다는 것은 판매페이지의 표시와 다르게 온열기능이 작동하는 것이라고 사업자(1)에게 답변하였음.

- 소비자는 이 사건 제품 작동 시 소음이 심하고 판매페이지에 표시된 범위보다 좁게 온열기능이 작동되므로 이 사건 제품 대금의 전액 환급을 요구하는 반면
  - 사업자(1)는 이 사건 제품에서 발생하는 소음은 일반적인 안마의자 수준의 소음이고, 판매페이지와 이 사건 제품의 온열기능 범위는 주관적으로 느낄 수 있는 정도의 차이일 뿐이고 판매페이지를 허위·과장광고라고 볼 수 없으므로 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 소비자는 사업자(1)에게 안마의자(구매일 : 2019. 10. 13., 제품명 : ○○○, 대금 1,690,000원)를 인도하고, 그 인도에 필요한 비용은 사업자(1)이 부담함.
- 사업자(1)과 (2)는 연대하여 사업자(1) 소비자로부터 안마의자를 인도받은 날로부터 3영업일 이내에 소비자에게 안마의자 대금 1,690,000원을 지급함.

위원회 판단

- 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제3항에 따르면, 재화 등의 내용이 표시내용과 다를 경우에 그 재화 등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회등을 할 수 있다고 할 것인데, 소비자는 2019. 10. 14. 이 사건 제품을 수령하였고 2019. 10. 21. 사업자(1)에게 청약철회 의사를 표시한 점, 한국소비자원 피해구제 담당자가 소비자의 자택을 방문하여 이 사건 제품을 확인하였는데, 소음은 확인하지 못하였으나 판매페이지의 표시와 다르게 허리부분까지만 온열기능이 작동하는 것을 확인한 점, 소비자도 2020. 2. 사업자(1)에게 판매페이지의 표시와 다르게 온열기능이 작동하는 것을 이유로 청약철회를 하는 것임을 분명히 한 점을 종합하면 이 사건 계약의 청약은 적법하게 철회되었다고 봄이 상당함.
- 또한, 「동법」 제18조 제10항에서는 '제17조 제3항에 따른 청약철회등의 경우 재화 등의 반환에 필요한 비용은 통신판매업자가 부담한다'고 되어 있어 이 사건 제품의 판매자인 사업자(1)가 반환비용을 부담함이 상당함.
- 한편, 사업자(2)는 통신판매중개업자로 이 사건 제품의 대금을 받은 자로서 구매계약의 당사자가 아니지만, 「동법」 제18조 제11항에 의하면, 물품의 대금을 받은 자도 청약철회에 의한 재화의 대금 환급과 관련한 의무의 이행에 대하여 연대하여 책임을 지도록 규정하고 있으므로, 사업자(2)는 사업자(1)과 연대하여 이 사건 제품 대금 환급에 책임을 부담함이 상당함.

해설

- 조정례 [20]는 안마의자 통신판매업자의 판매페이지의 표시와 다르게 온열기능이 작동하는 것을 이유로 청약철회가 적법하다는 사례임.
- 안마의자 시장의 성장과 함께 품질 관련 불만, 배송 중 파손 등으로 인한 배상 등 안마의자를 둘러싼 소비자분쟁 사례도 급증하고 있음. 안마의자는 부피가 크고 전문기사의 설치가 필요하므로 계약 해지시 위약금 외에 제품 수거비 등이 추가 요구될 수 있으므로 사전에 계약조건 등을 확인해야 함.

[보건위생용품] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1766 | 결정 2020.9.9.

조정례 21

표시내용과 다른 안마의자의 제조물책임 여부 및 대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 11. 6. 사업자의 인터넷 홈페이지를 통해 안마의자(모델명 : ○○○, 대금 : 2,480,000원)를 구입하여 사용 중, 2020. 3. 5. 무릎뼈 힘줄염 등의 상해를 입어 사업자에게 치료비 및 직장 휴업 등에 대한 손해배상을 요구하자, 사업자는 진단서만으로는 소비자의 상해가 안마의자로 인한 것인지 알 수 없다며 거부하였음.

- 소비자는 사업자가 안마의자의 사용상 위해 가능성(안마의자의 사용 시간, 사용 강도, 부상 위험 등)에 대한 표시를 충분히 하지 않았고 2020. 3. 5. 안마의자를 사용 중 무릎뼈 힘줄염 및 골절 등의 상해를 입고 같은 해 3. 12. 조정 외 □□□병원에 입원하였으므로, 병원 치료비 및 직장 휴업으로 인한 임금 손실 등 2,000만원(치료비 등 800만원, 휴직에 따른 임금 손실 600만원, 정신적 피해 600만원)의 배상과 제품 구입가의 환급을 요구함. 이에 사업자는 제품의 하자가 아니므로 소비자의 상해에 대한 책임이 없으나, 다만 제품의 구입가를 환급하겠다고 주장함.

- 소비자는 이 사건 상해로 다음과 같은 진료 등을 받았다고 진술하며 진단서 등을 제출하였음.

  - 2020. 3. 9.(△△△△정형외과의원)
    - 병명은 무릎 등의 염좌
    - 소견은 2주 간 안정가료 및 물리치료 필요.
    - 같은 날 동 의원에서 상급병원 진료의뢰서 발급함.
  - 2020. 6. 1.(□□□병원)
    - 병명은 무릎뼈 힘줄염, 무릎뼈 인대(힘줄) 손상 및 열상, 무릎뼈의 골절
    - 소견은 우측 슬개건의 염증 및 슬개골의 부분 내골절로 호전 속도가 느려 3개월의 재활치료 필요함.
  - 2020. 6. 22.(□□□병원, 정신의학과)
    - 병명은 적응장애
    - 소견은 안마의자 사용 발생한 무릎 통증, 이로 인한 스트레스로 정서적 불안정, 불면, 우울 증상 지속되어 내원, 상기 진단하에 면담 및 약물 치료 중이며 향후 3개월 이상 치료 유지 및 경과 관찰 필요함.

- 이외에, 소비자는 무릎 등의 상태가 양호하였다는 헬스클럽 트레이너가 작성한 확인서를 제출하였음.

○ 이 사건 안마의자 기능 및 사용설명서(발췌)에 표시된 내용은 다음과 같음.

- 안마의자의 코스 : 피로회복, 경락안마, 스트레칭, 리듬안마, 3D체험, 특색안마 등이 있음.
  - 스트레칭 : 두드림, 주무름 위주의 마사지로 완전히 누웠다가 다리부와 상체각도가 따로 움직이며 진행되는 코스
- 선택할 수 있는 기능 : 안마방식(주무름/주먹두드림/파도안마 등), 안마부위, 안마넓이(좁게/보통/넓게), 안마속도 등이 있음.
- 사용설명서-사용자 주의사항(발췌)
  - 5. 사용 중 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
  - 6. 신체의 특정 부분을 집중 사용 시 몸에 무리가 올 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.
  - 12. 뼈 계통의 이상이 있는 환자는 의사와 상의 후 사용하시기 바랍니다.
  - 15. 마사지 볼이 척추에 무리한 충격을 주지 않도록 하여 주시기 바랍니다.
  - 16. 머리, 팔꿈치, 무릎, 가슴, 배 등 사용범위 이외의 부위에 사용하지 마시기 바랍니다.
  - 17. 마사지 볼이 작동하는 동안, 올바른 위치에서 작동될 수 있도록 조작해 주시기 바랍니다.
  - 21. 연속적으로 사용시에는 몸에 무리가 갈 수도 있으니, 사용자의 건강상태에 맞추어 선택하시기 바랍니다.

○ 이 사건 안마의자 및 소비자의 상해에 대한 사업자의 해명 내용은 다음과 같음.

- 제품의 각도와 관련한 본 건 사고 발생 가능성 여부
  - 제품의 각도와 관련된 작동은 관절 가동 범위 내에서만 작동하게 되어 있음.
  - 소비자의 부상 부위인 무릎의 경우 고정 방식이 아닌 스프링 방식으로, 길이 연장이 되는 제품으로 다리 마사지 부위 각도 조절과 연계되어, 신체에 부담을 주기 전에 스프링으로 다리 부위가 늘어남.
  - 동일 제품은 온라인 및 매장 판매, 노인정 납품 등 현재까지 해당 기능으로 부상을 입은 사례가 없음. 인대 손상은 물론 뼈가 골절되는 부상의 가능성은 극히 희박하다고 판단됨.
  - 당시 소비자가 수면 중이어서 어떤 상황에서 부상을 입었는지 불명확하고, 치료 후 한 달 이상이 지나 연락한 점을 미루어 보아 고객 스스로도 안마의자에 의한 부상이라는 확신이 없다는 생각이 들며, 기기 고장이나 정상적이지 않은 사용을 제외하고는 발생할 수 없는 부상으로 판단됨.
- 사고 발생에 대한 주의문구 부착 여부
  - 매뉴얼에 “뼈 계통의 이상이 있는 환자는 의사와 상의 후 사용하시기 바랍니다”, “연속적으로 사용 시에는 몸에 무리가 갈 수도 있으니, 사용자의 건강상태에 맞추어 선택하시기 바랍니다”라는 문구가 기재되어 있음.
- 제품의 이상 여부
  - 테스트 결과 이상 없음. 제품의 자동 코스부터 스트레칭 코스까지 모든 코스를 테스트하였으며, 스트레칭 코스가 제일 강력하게 작동을 하지만 작동 중에도 강약 조절이 가능하며, 또 이 제품에는 다리 길이가 30cm까지 늘어나는 기능도 있어서 무릎뼈가 부러질 정도의 힘은 가해지지 않음.

조정내용

- 사업자는 자신의 비용 부담으로 소비자가 구입한 안마의자를 회수하고, 소비자에게 안마의자 구입대금 2,480,000원을 지급함.

위원회 판단

- 안마의자의 제조상·설계상 결함 여부
  「제조물책임법」 제2조 2호에 따르면, “결함”이란 해당 제조물에 제조상·설계상 또는 표시상의 결함이 있거나 그 밖에 통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 있는 것으로, “제조상의 결함”은 제조업자가 제조물에 대하여 제조상·가공상의 주의의무를 이행하였는지와 관계없이 제조물이 원래 의도한 설계와 다르게 제조·가공됨으로써 안전하지 못하게 된 경우를 말하고, “설계상의 결함”이란 제조업자가 합리적인 대체설계(代替設計)를 채용하였더라면 피해나 위험을 줄이거나 피할 수 있었음에도 대체설계를 채용하지 아니하여 해당 제조물이 안전하지 못하게 된 경우인데, 이 사건 안마의자가 원래 의도한 설계와 다르게 제조·가공되었는지는 알 수 없고, 또한 현재의 작동방법 또는 기능이 목 및 다리 등과 같은 인체 부위별 특성에 맞추어 적용되었는지 등의 안전성 여부를 판단하기는 어려움.

- 안마의자의 표시상 결함 여부
  한편, 「제조물책임법」 제2조 제2호 다목의 “표시상의 결함”이란 제조업자가 합리적인 설명·지시·경고 또는 그 밖의 표시를 하였더라면 해당 제조물에 의하여 발생할 수 있는 피해나 위험을 줄이거나 피할 수 있었음에도 이를 하지 아니한 경우를 말하는데, 사업자는 안마의자의 판매자로서 소비자에게 안마의자의 사용방법과 위험성 등 주요 정보를 적합하게 설명할 의무가 있는바, 사업자는 소비자에게 주의사항이 포함된 사용설명서를 교부하였고, 동 사용설명서의 주의사항에 “5. 사용 중 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다, 6. 신체의 특정 부분을 집중 사용 시 몸에 무리가 올 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다, 17. 마사지 볼이 작동하는 동안, 올바른 위치에서 작동될 수 있도록 조작해 주시기 바랍니다, 21. 연속적으로 사용 시에는 몸에 무리가 갈 수도 있으니, 사용자의 건강상태에 맞추어 선택하시기 바랍니다” 등으로 기재되어 있으므로 이 사건 안마의자에 표시상의 결함이 있다고 보기 어려움.

- 안마의자의 제조상·설계상 또는 표시상의 결함을 인정할 만한 근거가 없고, 소비자가 안마의자를 구입하여 2019. 11. 6.부터 2020. 3. 6.까지 약 4개월여 동안 정상적으로 사용한 사실, 소비자가 새벽에 잠이 깨지 않은 상태에서 실수로 스트레칭 코스를 조작하였다고 진술한 사실, 안마의자의 특성상 전기모터의 동력이 주무르기 등의 방법으로 사용자의 신체에 힘을 가하므로 상해의 가능성이 있으므로 소비자도 사고가 발생하지 않도록 주의할 의무가 있는 점 등을 종합하면, 소비자의 이

사건 상해에 대한 손해배상 요구는 받아들이기 어려움.

- 다만, 사업자가 이 사건 안마의자의 구입대금을 환급할 의사가 있다고 진술하는바, 사업자는 자신의 비용 부담으로 소비자로부터 이 사건 안마의자를 회수하고, 소비자에게 안마의자 구입대금 2,480,000원을 지급함이 상당함.

해설

- 조정례 [21]는 안마의자를 사용 중 무릎뼈 힘줄염 및 골절 등의 상해를 입은 사안에 대해 안마의자의 제조상·설계상 또는 표시상의 결함을 인정하지 않았으나, 사업자가 구입대금을 환급한다는 사례임.
- 안마의자는 다리 길이 조절부가 전동 모터로 작동하여 함. 작동 중 사용자의 조작 여부와 상관없이 자동으로 벌어졌다 수축하기 때문에 통증과 골절, 미끄러짐, 눌림, 끼임, 추락 등 위해 사례도 발생하고 있음. 소비자는 사용설명서 주의사항을 숙지하고 사고가 발생한 경우 제품 전원을 끄거나 전원 플러그를 뽑지 말고 조절부가 벌어지도록 조작해야 할 것임.

[스포츠레저] 소비자분쟁조정위원회 2020일나746 | 결정 2020.6.9.

조정례 22

반품 과정에서 송장 미발급으로 누락 후 분실된 상품 등에 대한 구입대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 10. 28. 사업자(1)의 인터넷 사이트를 통해 사업자(2)에게서 골프용 캐리어백 및 보스턴백 세트{대금: 1,152,828원(캐리어백 694,828원, 보스턴백 458,000원), 이하 '이 사건 제품'이라 함}를 구입하고 같은 해 10. 30. 위 제품을 수령하였는데, 단순 변심으로 같은 해 11. 3. 사업자(1)에게 반품 신청을 함. 다음날인 같은 해 11. 4. 택배기사와 협의하여 위 제품 박스 2개를 자택 현관 앞에 두었는데, 사업자(2)가 반품 송장을 1개만 발급하여 택배기사가 위 박스 2개 중 캐리어백이 들어 있는 박스 1개만 수거하였고, 이후 보스턴백이 들어 있는 박스 1개가 분실됨.

- 소비자는 이 사건 제품의 반품 당시 제품 박스 2개가 확인되고, 사업자들의 송장 발급 과실로 송장이 1개만 발급되어 다른 박스 1개가 수거되지 못하고 분실되었는바, 이는 사업자들의 귀책사유로 인한 것이라며 이 사건 제품의 구입대금 전액의 환급을 요구함.
  - 이에 사업자들은 반품 송장을 1개만 발급한 것은 내부 시스템 오류로 인한 것으로 이에 대한 귀책은 인정하나, 다음날 나머지 박스 1개에 대한 송장을 발급하였고, 소비자가 임의로 택배기사와 협의 후 현관 앞에 두어 분실된 것이므로 소비자의 과실이 인정되며, 이 사건 제품은 세트 상품으로 1개가 누락되어 반품이 완료된 캐리어백에 대한 환급만 가능하고 보스턴백에 대해서는 환급이 불가하다고 주장함.

- 소비자는 2019. 11. 4. 이 사건 제품의 반품 당시 타사 택배기사가 소비자에게 보낸 메시지 사진에서 현관 앞의 이 사건 제품 박스 2개가 확인된다고 진술함.

조정내용

- 소비자에게, 사업자(2)는 1,060,828원을, 사업자(1)는 사업자(2)와 연대하여 위 돈 중 694,828원을 각 지급함.

위원회 판단

- 소비자가 이 사건 제품을 전자상거래의 방법으로 구입하여 수령 후 7일 이내에 사업자(1)에게 반품 신청을 하였는바, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제1항에 따른 청약철회 의사를 밝힌 것으로 볼 수 있고, 일반적으로 '송부채무'의 경우 채무자로서는 약정된 기일에 '발송'함으로써 이행에 필요한 행위를 다한 것이 되어 변제의 제공이 되고 목적지에서 채권자의 수령에 의해 채무가 소멸하므로 채무자인 소비자는 반품할 이 사건 제품을 발송하여야 하는데, 소비자와 택배기사 간 약정으로 반품할 제품 박스 2개를 현관문 앞에 두기로 하였으나 반품 송장이 1개만 발급되어 나머지 제품 박스 1개는 가져가지 못하고 결국 분실되어 채권자인 사업자(2)가 수령하지 못하였고, 이러한 과정에서 사업자(2)가 반품 송장을 제대로 발급하지 않은 과실 역시 인정되므로, 소비자와 사업자(2)가 이 사건 분실된 보스턴백의 대금 458,000원에 대한 손해를 분담함이 상당하다고 할 것이고, 이 사건 진행 경과, 당사자 간 상호 양보와 이해를 통한 분쟁의 종국적 해결이라는 조정의 취지 등을 고려하여 사업자(2)의 책임 범위를 80%로 봄이 상당함.
- 따라서 이 사건 반품이 완료된 캐리어백에 대하여는 「동법」 제18조 제2항, 제11항에 따라 사업자들은 연대하여 소비자에게 캐리어백 대금 694,828원을 환급함이 상당하고, 이 사건 분실된 보스턴백에 대하여는 사업자(2)는 소비자에게 366,000원(앞서 본 458,000원의 80%, 천 원 미만 버림)을 추가로 지급함이 상당함.

해설

- 조정례 [22]는 반송과정에서 사업자의 송장의 일부 누락에 따른 분실 제품에 대해 소비자와 사업자간의 책임 배분을 제시한 사례임.
- 코로나19에 따른 온라인 매출 급증으로 배송시장이 급성장한데 반해, 배송 과정에서 물품의 분실이나 훼손, 배송지연 등 배송을 둘러싼 소비자분쟁도 증가하고 있음.

[스포츠레저] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1948 | 결정 2020. 5. 12.

조정례 23

소음하자로 인해 교환 및 수리받았으나, 개선되지 않은 런닝머신 반품 및 대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2018. 11. 20. 사업자가 운영하는 홈페이지에서, 사업자와 런닝머신(제품명 : ○○○○ 런닝머신)을 구매하는 계약을 체결하고 1,450,000원을 지급하였음. 사업자는 홈페이지에 '상품불량에 의한 반품, 교환, A/S, 환불, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자분쟁해결기준에 따라 받으실 수 있습니다'라고 게시하였음.
- 소비자는 2018. 12. 26. 러닝머신의 소음이 심하여 수리를 받았음에도 불구하고 계속 소음이 발생하여 사업자는 러닝머신을 동일한 새 제품(이하 '이 사건 제품'이라 함)으로 교환하였음.
- 사업자가 제출한 A/S 이력으로부터 수리기사가 2018. 11. 30., 2019. 3. 11., 2019. 4. 15., 2019. 6. 26., 2019. 7. 9., 2019. 7. 24. 방문하였고 위 이력 중 2018. 11. 30., 2019. 3. 11., 2019. 7. 9., 2019, 7. 24. 소음으로 인해 조치를 취한 것으로 되어 있음.
- 소비자는 이 사건 제품을 마지막으로 수리한 후인 2019. 7. 24. 수리기사와 통화하였고, 수리기사는 "저는 소리가 나니까 본사 측에서 연락을 취해달라고 전달을 드렸습니다"라고 답변한 점이 녹취파일에서 확인됨. 또한 소비자가 제출한 2019. 9. 23.자 동영상에서 이 사건 제품을 작동할 때 작동되는 소리 외에 쇳소리 등이 발생하는 것을 확인할 수 있음.
- 소비자는 소음으로 인해 이 사건 제품으로 교환한 이후에도 4회 이상 수리가 방문하였고 소음하자는 여전히 해결되지 않으므로 사업자가 이 사건 제품 구입대금을 환급해야 한다고 주장함. 반면 사업자는 소비자의 대금 환급 요구는 수용하기 어려우나 이 사건 제품에 대해 무상수리를 할 수 있다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 러닝머신 구입대금 1,450,000원을 지급함.

위원회 판단

- 사업자는 홈페이지에 '상품불량에 의한 반품, 교환, A/S, 환불, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자분쟁해결기준에 따라 받으실 수 있습니다'라고 게시하였으므로 이에 「소비자분쟁해결기준」을 살펴보면 '품질보증기간 이내에 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 보아 제품교환 또는 구입가 환급'을 하도록 정하며 품질보증기간은 1년으로 명시되어 있는데, 사업자가 제출한 A/S 이력으로부터 수리기사가 2018. 11. 30., 2019. 3. 11., 2019. 4. 15., 2019. 6. 26., 2019. 7. 9., 2019. 7. 24. 방문하였고 위 이력 중 2018. 11. 30., 2019. 3. 11., 2019. 7. 9., 2019, 7. 24. 소음으로 인해 조치를 취한 것으로 되어있어 소비자가 품질보증기간 내에 소음 하자로 4회 수리를 받은 것으로 확인되는 점, 소비자가 제출한 2019. 7. 24.자 녹취파일과 2019. 9. 23.자 동영상에서 이 사건 제품을 작동할 때 여전히 소음이 발생되는 점을 종합하면 이 사건 제품은 수리 불가능하여 구입대금 전액 환급을 하도록 함이 상당함.

해설

- 조정례 [23]는 소음으로 인해 교환한 이후에도 4회 이상 수리가 방문하였으나 소음 하자는 여전히 해결되지 않은 러닝머신에 대해 전액환급을 인정한 사례임.
- 최근 바쁜 일상과 미세먼지 등에 대한 우려 등으로 가정 내 운동기구를 두고 간편하게 운동할 수 있는 홈트레이닝이 인기를 끌고 있음. 집 안에 런닝머신을 두고 스스로 운동하는 과정에서 안전사고가 발생할 수 있으므로, 런닝머신의 하자가 발견되면 즉시 제조·판매업체에 연락하고 소비자 위해를 입지 않도록 주의해야 함.

[**스포츠레저**] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1906 I **결정** 2020. 9. 9.

조정례 24

질병 발생한 반려견에 대한 분양 대금 환급 및 치료비 배상

분쟁개요

- 소비자는 2020. 3. 7. 사업자에게서 반려견(품종 : 포메라니안, 색상 : 크림, 성별 : 암컷, 출생일 : 2019. 12. 22., 분양금액 : 350,000원)을 분양 받았는데, 같은 해 3. 15. 반려견이 홍역에 걸려 사업자 협력동물병원에 내원하여 사업자에게 치료비 300,000원을 지급하였고, 이후 같은 해 3. 29. 반려견이 완치되어 타 동물병원에 내원하여 검사 결과 코로나 발병이 확인되어 사업자에게 분양을 파양하고 분양대금의 환급 및 홍역 치료비에 대한 배상을 요구하자, 사업자는 이를 거부함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 650,000원 (치료비 300,000원+분양대금 350,000원)을 지급함.

위원회 판단

- 사업자는 이 사건 분양계약은 '책임분양'에 해당하여 사업자가 치료 관련 책임을 부담하지 않는다고 주장하나, 이 사건 책임분양 규정은 민법상 하자담보책임 면제 규정에 해당되고, 이 사건 계약서에 명시되어 있기는 하지만 책임분양과 비책임분양의 내용이 계약서에 혼재되어 있는바, 소비자가 이 사건 계약서에 따라 분양 이후 질병에 대한 치료비 일체를 본인이 부담하는지 여부에 대하여 쉽게 알 수 없었다고 할 것이고, 이 사건 계약서가 비책임분양 규정에도 불구하고 소비자에게 책임분양이라고 계약서에 기재하게 하였다는 점만으로는 사업자가 소비자에게 책임분양 규정에 따른 사업자의 담보책임 면제에 대해 충분히 고지하고 설명하였다고 보기 어려우므로, 책임분양 규정이 이 사건 계약에 편입되었다고 보기 어려움.

- 게다가 책임분양 규정 즉 담보책임 면제 규정은 위와 같이 매도인이 알고 고지하지 아니한 사실 및 제3자에게 권리 설정 또는 양도한 행위에 대하여는 책임을 면하지 못하는바, 이 사건에서 홍역이나 코로나가 모두 사업자가 소비자에게 인도한지 얼마 되지 아니하여 발병한바 사업자가 홍역이나 코로나 감염에 대하여 알았음에도 이를 무시하고 소비자에게 인도하였을 개연성이 매우 높아 보이고, 또한 사업자가 소비자로부터 이 사건 반려견을 반환받았으나 아직 분쟁 중임에도 불구하고 제3자에 양도하였다고 하는바, 이는 제3자에게 권리 설정 내지 양도를 한 것으로 역시 담보책임 면제 규정에 따른 책임 면제는 어려워 보임. 이에 사업자는 이 사건 반려견 치료에 대한 책임을 면한다고 볼 수 없음이 상당하므로 사업자는 소비자에게 이 사건 반려견의 홍역 치료비 300,000원을 배상함이 상당함.
- 또한, 소비자는 분양대금 350,000원의 환급을 요구하는데, 사업자는 소비자가 파양의사를 밝히고 반려견을 사업자에게 인도하고 연락이 없어 코로나를 치료하고 다른 소비자에게 분양하였다고 주장하는 점, 소비자가 사업자에게 반려견을 인도한 이후 반려견에 대해 어떠한 의사도 밝히지 않았던 점 등을 보아 소비자가 이 사건 계약 목적물을 소비자에게 재인도하는 것은 불가능해져 계약이 유지되고 있다고 하더라도 이행불능이 되었을 뿐만 아니라 이미 소비자가 반환 의사를 밝히고 사업자에게 반환하였는바 사업자가 이를 처분하였다는 것은 소비자의 반환 의사에 대하여 이러한 처분행위로서 동의를 표시한 것으로 결국 묵시적 동의에 의해 이 사건 계약은 합의해제에 이른 것으로 보아야 할 것임. 따라서 사업자는 계약해제에 따른 원상회복의 효과로서 분양대금인 350,000원을 소비자에게 반환함이 상당함.

해설

- 조정례 [24]는 분양을 받은 후 바로 질병이 발생하여 소비자로부터 인도받은 후 다른 소비자에게 분양한경우 묵시적 동의에 의한 반려견 분양계약의 합의해제로 보고, 분양대금 환급 및 치료비 배상을 인정한 사례임.
- 「소비자분쟁해결기준」에 따르면 반려견 구입 후 15일 이내 질병이 발생할 경우, 판매업자가 제반비용을 부담하여 회복시켜 소비자에게 인도를 해야 함. 다만, 업소 책임하의 회복기간이 30일을 경과하거나 판매업소 관리 중 폐사 시에는 동종의 반려동물로 교환 또는 구입가 환급이 가능함. 그러나 소비자의 중대한 과실로 인하여 피해가 발생한 경우에는 배상을 요구할 수 없음.

[토지건물설비] 소비자분쟁조정위원회 2020일가208 I 결정 2020. 9. 7.

조정례 25

봉안시설 사용 계약 해제에 따른 대금 환급

분쟁개요

- 소비자의 모친(故 이○○, 이하 '망인'이라 함)은 2013. 11. 18. 소비자(대리인)와 망인 및 그 배우자(김○○)를 위한 봉안시설 사용 계약(1인당 4,900,000원, 총 9,800,000원, 일시 현금으로 지급함, 이하 '이 사건 계약'이라 함)을 체결하고 봉안시설 사용승락증서를 수령하였는데, 2018. 5. 14. 망인이 사망하여 유족인 소비자들이 망인의 유골함을 모시기 위해 사업자에게 수차례 연락을 시도하였으나 연락이 되지 않아 부득이하게 다른 납골당에 유골함을 안치하였는바, 이 사건 계약의 해제 및 기납입한 대금의 환급을 요구하였음.
- 사업자는 최초 발급한 사용승락증서는 대금을 납입하지 않아도 발급이 되는 증서라며 2014년 기록만 확인되는바, 2013년에 이루어진 이 사건 계약에 대한 소비자들의 요구를 받아들이기 어렵다고 주장함. 즉, 2013년에 작성된 계약서는 없고, 2014년에 작성된 계약서만 존재하는데, 해당 계약서에는 1인당 3,500,000원, 총 7,000,000원으로 기재되어 있어 위 금액만 인정할 수 있으며, 위 금액에서 시설관리비, 불상제작비, 제사비를 공제하고 1인당 600,000원, 총 1,200,000원만 환급이 가능하다고 함.
- 소비자들이 제출한 2013. 11. 18. 발행 봉안시설 사용승락증서에는 각각 "1. 증서번호 : ◇◇◇◇ 안치단 번호 : A-□-□. 금액 : 4,900,000원, 4. 성명 : 이○○, 5. 주소 : 부산시 수영구 △△동, 본 증서는 ☆☆☆ ☆☆☆ 추모관[극락원] 봉안시설을 사용할 수 있는 회원 증서임."라는 내용이 기재되어 있음.
- 이 사건 봉안시설 사용약관은 다음과 같음.

> 제2조(약정서의 효력발생)
> ① 본 약정은 분양계약서에 계약당사자가 서명하고 '을'이 봉안시설 사용대금을 완납한 날로부터 효력을 발생한다.
> ② '갑'은 '을'의 대금 완납 후 1주일 이내에 을이 신청한 위치의 봉안시설 사용권한을 증명하는 봉안시설 회원증서를 발급한다.
> 제3조(해약 및 대금처리)
> ① 봉안시설회원증서를 발급받은 후 해지시에는 기납입한 분양대금과 관리비를 환불하지 않는다.
> ② 분양계약 체결 후 7일 이내에, '을'이 계약을 해지할 경우에는 '갑'은 기 납입금 전액을 환불해야 한다.

조정내용

- 사업자는 소비자들에게 9,800,000원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건 봉안시설 사용승락증서가 2013. 11. 18. 발행되었고, 위 증서에 대금 4,900,000원이 기재되어 있으며, 이 사건 계약 약관 제2조 제2항은 "갑은 을의 대금 완납 후 1주일 이내에 을이 신청한 위치의 봉안시설 사용권한을 증명하는 봉안시설회원증서를 발급한다"고 규정하고 있는 바, 위 증서에 대해 사업자가 이 대금이 완납되지 않은 상태에서 발급된 서류라는 주장은 받아들이기 어렵고, 오히려 망인이 사업자와 이 사건 계약을 체결하고 총 9,800,000원을 지급하였다고 봄이 상당함.
- 한편, 이 사건 계약 약관 제3조 제1항은 "봉안시설회원증서를 발급받은 후 해지시에는 납입한 분양대금과 관리비를 환불하지 않는다"고 규정하고 있으나, 이 사건 계약은 「방문판매 등에 관한 법률」제2조 제10호의 '계속거래'에 해당하여 「동법」 제31조, 제32조에 따라 소비자는 계약기간 중 언제든지 계약을 해지할 수 있고, 계속거래업자등은 실제 공급된 재화 등의 대가를 초과하여 수령한 대금의 환급을 부당하게 거부하여서는 아니 되는바, 위 약관 내용은 「동법」 제52조에 따라 소비자에게 불리하여 효력이 없다고 할 것임.
- 또한, 이 사건 계약을 해제하는 사유가 소비자들이 망인에 대한 봉안시설을 이용하기 위해서 사업자에게 수차례 연락하였음에도 연락이 되지 않아 적시에 봉안시설을 사용하지 못한데 따른 것으로, 이 사건과 같이 소비자들의 귀책사유 없이 이용이 불가한 상황에 대하여 까지 환급이 불가한 것은 더욱 부당하다고 할 것임.
- 그렇다면, 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항 및 「동법 시행령」 제8조 제3항에 따라 공정거래위원회가 합의 또는 권고의 기준으로 고시한 「소비자분쟁해결기준」(별표 II 품목별 분쟁해결기준 18. 봉안시설)에 따라 '봉안 후 소비자가 계약을 해지하는 경우 총 사용료 중 연차별 환급률에 해당하는 금액을 환급'하여야 하는데, 이 사건의 경우 봉안 전이므로 사업자의 '시설관리비, 제사비'의 공제 주장은 받아들이기 어려움. '불상제작비' 역시 망인 및 소비자들이 불상 제작에 동의하였는지 여부가 확인되지 않고, 이 사건 봉안시설 사용승락증서, 사용약관 등 어디에도 이와 관련한 내용이 없는바, 위 비용의 공제 주장도 받아들이기 어려움. 따라서 사업자는 이 사건 계약 해지에 따라 소비자들에게 이 사건 계약대금 9,800,000원 전액을 환급함이 상당함.

해설

- 조정례 [25]는 사업자의 봉안시설 채무불이행에 따른 계약해제 및 전액환급을 인정한 사례임.
- 봉안이란 유골을 봉안시설에 안치하는 것을 말함. 봉안시설이란 유골을 안치(매장은 제외)하는 분묘의 형태로 된 봉안묘, 건축물인 봉안당, 탑의 형태로 된 봉안탑, 벽과 담의 형태로 된 봉안담 등의 시설을 말함. 봉안시설에 대해서는 「장사 등에 관한 법률」이 적용됨,

[토지건물설비] 소비자분쟁조정위원회 2019일나2836 I 결정 2020.4.14.

조정례 26

원목바닥 시공 후 틈 벌어짐으로 인한 재시공 또는 대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 1. 15. 사업자(2)와 자택 인테리어 계약을 133,950,000원을 체결하였는데, 그 중 원목바닥 시공에 대해 사업자(2)가 사업자(1)에게 의뢰 후 대금 12,471,000원을 지급함. 이에 같은 해 2월 사업자(1)가 원목바닥을 시공하였고, 같은 해 3. 4. 소비자가 자택에 입주하였는데, 원목바닥의 틈새가 벌어짐을 확인 후 사업자(1)에게 이의를 제기하자 사업자(1)는 소비자의 자택을 방문하여 확인하고 자연스러운 현상으로 여름철에 원목이 팽창하면서 틈새가 메워진다고 함.

- 소비자는 위와 같은 틈이 많아 먼지와 머리카락이 끼어 사용상 문제가 있고 여름이 지나도 틈이 메워지지 않았다며 재시공 또는 대금 환급을 요구함.
  - 사업자(1)는 원목바닥 틈새가 다소 벌어진 것은 사실이나 원목의 두께 때문에 틈이 발생하는 일반적인 현상이고, 소비자의 자택이 지나치게 건조한 탓도 있어 거실에 가습기를 틀어둘 것을 권고하였으며, 시공상 하자가 아니므로 소비자의 요구는 받아들이기 어려우나 고객 만족을 위해 보증기간 연장 및 틈 메움 처리가 가능하다고 주장함.
  - 사업자(2)는 계약을 체결한 당사자이기는 하나 원목바닥의 시공은 사업자(1)가 하였으므로 이에 대한 시공 및 하자 책임은 사업자(1)에게 있다고 주장함.

- 소비자가 제출한 사진에서 원목바닥의 틈이 2~3mm 정도로 확인됨.

- 이 사건 원목바닥의 틈에 대한 위원회 전문위원의 자문 결과는 다음과 같음.
  - 첨부된 사진상 틈새가 약 2~3mm 정도로, 미관상 좋지 않을 뿐 아니라 일상생활에서의 신체 손상(걸림, 찍힘 등)이 발생할 수 있을 것으로 보임. 이에 사업자(1)이 주장하는 가습기로는 회복이 불가능하므로 하자에 해당한다고 판단됨. 또한 사업자가 시공한 다른 집들에서도 나타나는 현상이라면 시공 전 소비자에게 충분히 설명하고 알려야 할 의무가 있다고 보이고, 바닥재 틈새는 전형적인 마루하자의 유형으로 함수율이 낮은 마루재에서 발생하는데 주로 마루판이 완전히 건조되지 않은 상태에서 시공되거나 모재와 바닥재의 접착을 위해 사용되는 접착제(본드) 도포량이 부족할 때 발생하며, 연결부위의 이음불량도 하나의 요인으로 작용함. 따라서 사업자(1)가 이 사건 원목바닥을 재시공함이 상당함.

조정내용

- 사업자들은 공동하여 소비자에게 2,500,000원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건 원목바닥 시공 계약은 「민법」 제664조에 따른 도급계약에 해당함. 따라서 소비자는 이 사건 원목바닥 시공 계약에 있어 '도급인'이라고 할 것이고, 소비자와 계약을 체결한 사업자(2)는 '수급인'이며, 수급인이자 하도급인인 사업자(2)와의 계약을 통해 원목바닥을 직접 시공한 사업자(1)는 '하수급인'이라고 할 것인데, 「동법」 제667조 및 제668조는 수급인의 담보책임에 대해, 도급계약의 완성된 목적물 또는 완성전의 성취된 부분에 하자가 있는 때에는 도급인이 완성된 목적물의 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 때에 계약을 해제할 수 있고, 이외에는 도급인은 수급인에 대하여 상당한 기간을 정하여 그 하자의 보수 또는 손해배상을 청구할 수 있으며, 다만 하자가 중요하지 아니한 경우에 그 보수에 과다한 비용을 요구할 때에는 손해배상만을 청구할 수 있는 것으로 규정하고 있음.

- 이 사건 원목바닥의 시공에 대한 위원회 전문위원의 자문 결과, 이 사건 원목바닥 문제는 전형적인 마루하자의 유형으로 함수율이 낮은 마루재에서 발생하는데 주로 마루판이 완전히 건조되지 않은 상태에서 시공되거나 모재와 바닥재의 접착을 위해 사용되는 접착제(본드) 도포량이 부족할 경우, 연결부위의 이음불량일 경우 발생하는 하자라고 판단하였는바, 소비자는 원목바닥의 틈에 먼지와 머리카락이 끼는 문제가 발생한다고 주장하나 이물질 끼임 이외에 다른 문제가 있는 것은 아니고, 이 사건 원목바닥이 시공된 자택에서 생활 중인 사실을 고려하면, 이 사건 원목바닥의 시공에 하자는 있으나 동 하자로 인해 계약의 목적을 달성할 수 없는 정도로 보기는 어려우므로 이로 인한 계약해제 및 대금 환급 요구는 받아들이기 어려움.

- 또한, 이 사건 하자에 대한 보수 방법으로 위원회 전문위원은 재시공을 하여야 한다는 의견이나, 위 하자로 인해 이물질 끼임 문제가 있을 뿐으로 동 하자가 중요하다고 보기는 어렵고, 보수를 위한 재시공 시 과다한 비용이 소요되는바, 사업자들은 이 사건 하자에 대해 하자 보수가 아닌 손해배상의 방법으로 그 책임을 부담함이 상당함.

- 한편, 소비자가 이 사건 원목 재료를 선택하기는 하였으나, 이에 대해 사업자들에게서 원목의 두께로 인해 틈이 생길 수 있는 점 등 원목의 특성에 대해 아무런 설명을 듣지 못하였으므로 「동법」 제669조에 따라 사업자들의 책임이 면책된다고 보기는 어려움.

- 손해배상의 범위는, 이 사건 진행 경과, 이 사건 하자의 정도 및 이로 인한 소비자의 불편, 당사자

간 상호 양보와 이해를 통한 분쟁의 종국적 해결이라는 조정의 취지 등 여러 사정을 참작하여 원목바닥 시공 대금 12,471,000원의 약 20%인 2,500,000원으로 산정함이 상당함.

해설

- 조정례 [26]는 원목바닥 시공 도급계약에 따라 원목바닥 시공이후 발생한 이물질 끼임이 하자가 중요하지 아니한 경우로 보고 하자 보수가 아닌 손해배상만을 청구할 수 있는 것으로 본 사례임.
- 「민법」 제677조에 의하면 도급계약에 완성된 목적물에 하자가 있을 경우에 도급인은 수급인에게 그 하자의 보수나 하자의 보수에 갈음한 손해배상을 청구할 수 있으나, 다만 하자가 중요하지 아니하면서 동시에 보수에 과다한 비용을 요구할 때에는 하자의 보수나 하자의 보수에 갈음하는 손해배상을 청구할 수는 없고 하자로 인하여 입은 손해의 배상만을 청구할 수 있음.

[토지건물설비] 소비자분쟁조정위원회 2020일나2483 I **결정** 2020.10.16.)

조정례 27

광고와 다른 모양의 펜스에 대한 구입대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2020. 4. 16. 조정 외 인터넷쇼핑몰(○○○)을 통해 사업자가 판매하는 전원주택용 펜스를 보고, 사업자와 펜스 주문제작 계약{품명 : □□ 3단 B-형 24개 2,000,000원, △△ 3단 2조 각 800,000원 및 200,000원, 구입대금 : 3,100,000원(운반비 100,000원 포함)}을 체결 후 같은 해 4. 18. 수령하였는데, 설치가 불가한 두께와 크기로 인터넷쇼핑몰에 있는 사각형 바가 아닌 원통형 바로 확인되어 반품 및 구입대금의 환급을 요구함.
- 소비자는 배송된 제품이 인터넷쇼핑몰에 게시된 사진과 다른 모양으로 설치가 불가하다며 반품 및 구입대금의 환급을 요구함.
  - 이에 사업자는 이 사건 제품에는 문제가 없고, 소비자의 설치 장소의 구조적 문제로 설치가 불가한 것으로 일부 교체 등의 방법을 제안했음에도 소비자가 거부하였다며 소비자의 요구를 받아들이기 어렵다고 주장함.
- 2020. 9. 24. 위원회 담당자의 현장 조사 결과, 이 사건 펜스는 원통형 바로, 소비자가 이 사건 펜스를 배송받은 상태 그대로 야외로 적재해 놓았음이 확인됨.

조정내용

- 소비자는 자신의 비용 부담으로 사업자에게 이 사건 펜스(소비자가 2020. 4. 16. 사업자에게서 2,000,000원에 구입한 □□-10 3단 B-형 펜스 24개)를 반환함.
- 사업자는 소비자로부터 펜스를 반환받은 날로부터 3영업일 이내에 소비자에게 2,000,000원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건 계약은 소비자가 인터넷쇼핑몰에 게시된 상품의 정보를 확인하고 사업자에게 펜스를 주문한 것으로 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제2조 제2호의 '통신판매'에 해당한다고 할 것이고, 「동법」 제17조 제1항은 통신판매업자와 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 재화 등의 공급이 시작된 날부터 7일 이내에 해당 계약에 관한 청약철회등을 할 수 있다고 규정하고 있는바, 소비자가 이 사건 펜스를 배송받은 즉시 사업자에게 반품 및 대금의 환급을 요구한 사실이 인정되므로 동조항에 따른 청약철회 의사를 표시한 것으로 볼 수 있음.
- 한편, 소비자는 이 사건 펜스가 인터넷쇼핑몰의 사진과 다른 모양이라고 주장하나, 인터넷쇼핑몰에 게시된 사진에서도 원통형으로 확인되므로 소비자의 위 주장은 받아들이기 어려움. 또한, 사업자는 이 사건 펜스는 주문제작 상품으로 재판매가 곤란하다고 주장하나, 이 사건 펜스가 소비자의 주문 후 2일 만에 배송까지 완료되었고, 견적서 상 '품명'이 '□□ 3단 B-형'으로 기재되어 있어 소비자가 크기, 형태 등을 별도로 주문한 주문제작 상품이라기보다는 기성품으로 봄이 상당한바, 사업자의 위 주장은 받아들이기 어려움. 다만, △△ 3단에 대하여는, 소비자가 별도로 주문한 것으로서 주문제작 상품으로 보아 「동법」 제17조 제2항에 따라 청약철회가 제한된다고 봄이 상당함.

해설

- 조정례 [27]은 통신판매로 구입한 전원주택용 펜스를 배송받은 즉시 청약철회한 것은 인정되고, 일부 품목은 기성품으로 보아 청약철회 제한사유에 해당하지 않는다고 한데 반해 일부 품목은 주문제작 상품으로 보아 청약철회가 제한된다고 본 사례임.
- 「방문판매 등에 관한 법률」과 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 의하면 청약철회 제안 여부가 문제가 되는 영역은 구매물품이 기성품인가 주문제작 제품인가에 따라 청약철회 여부가 결정되므로 이에 대한 객관적인 증명이 필요함.

[농수축산용품] 소비자정책위원회 2020일다113 | 결정 2020. 7. 6.

조정례 28

중요사항이 안내되지 않은 농산물 건조기 구입대금 환급 및 손해 배상

분쟁개요

- 소비자는 2019. 10. 18. 사업자(1)의 홈페이지(○○○)에서 사업자(2)가 제조하고 조정 외 □□에너지가 판매한 농산물건조기(이하 '이 사건 제품'이라 함)를 구입하는 계약을 체결하고 사업자(1)에게 1,671,920원을 지급함.
- 소비자는 2019. 10. 29. 이 사건 제품을 수령한 뒤, 같은 해 11. 18. 곶감 생산 목적으로 감 1,500개를 건조하였음. 소비자는 사업자(2)에게 감이 제대로 건조되지 않았다며 이의제기하였으나 사업자(2)는 소비자가 이 사건 제품의 용량에 비해 많은 양을 넣은 잘못으로 감이 건조되지 않은 것이라고 답변하였음.
- 이 사건 제품 전면에 붙어있는 '품목별 건조 조건' 품목별 설정온도 안내에는 '곶감 40~45'라고 적혀있으며 비고에 '숙성건조 반복'이라고 되어있음. 또한 사용설명서에는 '곶감 온도 40~45도, 건조시간 12시간, 숙성건조 반복', '감말랭이 40~45도, 건조시간 24시간, 1일 건조·1일 숙성 반복'이라고 적혀있음. 사업자(2)가 이 사건 제품을 광고한 내용에는 건조용량에 대해 '○○○○ 농산물 건조기의 특장점 타사대비 20% 증대!'라고 표시하고 있음.
- 소비자는 감에 대한 손해를 입증하기 위해 다른 건조기에서 건조한 감의 사진과 이 사건 제품에서 건조한 감의 사진을 제출하였는데, 그 사진에서 전체 피해수량이나 손해액을 알 수 있는 정보는 찾기 어려움.
- 소비자는 사업자가 이 사건 제품의 적정 건조 수량에 대해 안내하지 않았고 오히려 광고에 타사 대비 건조 용량이 20% 늘었다고만 강조하여 소비자는 이를 믿고 감을 건조하다가 감이 제대로 건조되지 않아 모두 폐기하는 손해가 발생하였으므로 이 사건 제품 구입 대금 전액을 환급하고 감 1,500개에 대한 손해 3,000,000원을 배상할 것을 요구함.
  - 이에 반해 사업자(1)은 이 사건 제품 제조사인 사업자(2)가 제품의 하자를 부인하고 있어 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.
  - 사업자(2)는 이 사건 제품은 곶감을 만들기 위해 만들어진 제품은 아니며, 만일 이 사건 제품으로 곶감을 만들더라도 적정 건조수량이 한 판에 30~35개인데 소비자가 한 판에 60개 이상을 건조하여 문제가 생긴 것이므로 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 사업자(2)는 소비자가 구매한 건조기를 반환받음과 동시에 소비자에게 2,250,000원을 지급하되, 인도에 필요한 비용은 사업자(2)가 부담함.
- 소비자의 사업자(1)에 대한 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 이 사건 제품 전면에 붙어있는 '품목별 건조 조건'이라는 안내에는 '곶감'이 적혀있고, 사용설명서에도 '곶감'이 적혀있는 바 사업자의 주장과 같이 '이 사건 제품이 곶감을 만들기 위해 만들어진 제품이 아니다'라고 보기 어렵고 사업자(2)의 주장을 인정하더라도 위 내용을 보았을 때 소비자가 이 사건 제품으로 곶감을 만든 것을 잘못이라고 보기 어려움.
- 한편 사업자(2)는 적정 건조수량이 한 판에 30~35개인데 소비자가 한 판에 60개 이상을 건조하여 문제가 생겼다고 주장하나 사업자(2)가 이 사건 제품을 광고한 내용에는 건조용량에 대해 '○○○○ 농산물 건조기의 특장점 타사대비 20% 증대!'라고 광고하고 있을 뿐 적정 건조수량 관련 정보가 없음. 「표시·광고의 공정화에 관한 법률(이하 '표시광고법'이라 함)」 제3조 제1항 제2호 및 「동법 시행령」 제3조 제2항에 따른 「기만적인 표시·광고 심사지침」에서는 '기만적인 표시·광고 행위' 중 하나로 '사용방법 등 사용 과정에서 반드시 알아야 할 정보 등 소비자의 구매선택에 있어 중요한 사항에 관한 정보의 전부 또는 일부에 대하여 누락한 것을 들고 있는데, 사업자(2)의 주장에 따르면 이 사건 제품은 적정 수량을 지키지 않을 시 소비자의 경우와 같이 감이 제대로 건조되지 않는 결과를 가져올 수 있다는 것이므로 사업자(2)는 재산상 피해가 발생할 수 있는 적정 건조수량 정보를 누락하여 표시한 것으로 기만적인 광고를 한 것으로 볼 수 있음. 이에 「표시광고법」 제3조 제1항은 부당한 표시·광고 행위를 함으로써 피해를 입은 자가 있는 경우에는 사업자가 그 피해자에 대하여 손해배상의 책임을 진다고 규정하고 있는 바, 사업자(2)는 소비자에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다고 할 것임.
- 또한 이 사건 제품 전면에 붙어있는 '품목별 건조 조건' 안내 및 사용설명서 역시 적정 건조수량 관련 내용이 확인되지 않는데, 이는 「제조물 책임법」상 '표시상의 결함'으로 볼 수 있어 「동법」 제3조 제1항 상 손해배상 책임 역시 있다고 할 것임.
- 다만 소비자는 감 사진 외 전체 피해입은 감의 개수나 그 금액에 대한 입증을 제출하지 않은 상태에서 개당 2,000원을 기준으로 1,500개 총 3,000,000원을 피해로 주장하고 있어 이를 그대로 인정하기 어렵고 양 당사자 간 양보와 화해를 바탕으로 분쟁의 종국적 해결을 꾀하는 분쟁조정의 취지를 고려하여 감의 개수는 그대로 인정하되 개당 금액을 500원으로 보아 사업자가 750,000원

(= 500원×1,500개)을 배상하도록 함이 상당함.

- 그리고 소비자는 사업자(2)의 광고와 사용설명서 등을 믿고 감을 건조하기 위해 이 사건 제품을 구매한바, 사업자(2)는 이 사건 제품의 구매 대금 상당을 배상하되 소비자가 이 사건 제품을 1회 사용한 점 등을 감안하여 1,500,000원을 배상함이 상당함. 사업자(2)가 이 사건 제품 구매 대금 전액에 상당하는 금액을 배상하므로 소비자는 이 사건 제품을 사업자(2)에게 인도하되 사업자(2)로 인해 이 사건 제품을 반환하게 된 것이므로 인도 비용은 사업자(2)가 부담하도록 함이 상당함.
- 그러나 사업자(2)은 통신판매중개업자로 이 사건 제품 관련 표시·광고에 관한 책임이 있다고 보기 어려우므로 소비자의 사업자(1)에 대한 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

해설

- 조정례 [28]는 농산물건조기 광고내용에 재산상 피해가 발생할 수 있는 적정 건조수량 정보를 누락하여 표시한 것을 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」상 기만적인 광고를 한 것으로 볼 수 있고, 「제조물 책임법」상 '표시상의 결함'으로 볼 수 있다고 하여 손해배상책임을 인정한 사례임.
- 「표시 · 광고의 공정화에 관한 법률」에 의하면 부당한 표시 · 광고의 유형은 거짓 · 과장의 표시 · 광고, 기만적인 표시 · 광고, 부당하게 비교하는 표시 · 광고, 비방적인 표시 · 광고등이고(제3조 제1항). 사업자등은 제3조제1항을 위반하여 부당한 표시 · 광고 행위를 함으로써 피해를 입은 자가 있는 경우에는 그 피해자에 대하여 손해배상의 책임을 짐(제10조 제1항).
- 「제조물책임법」에 의하면 "표시상의 결함"이란 제조업자가 합리적인 설명 · 지시 · 경고 또는 그 밖의 표시를 하였더라면 해당 제조물에 의하여 발생할 수 있는 피해나 위험을 줄이거나 피할 수 있었음에도 이를 하지 아니한 경우를 말하고(제2조 제2호 다목), 제조업자는 제조물의 결함으로 생명 · 신체 또는 재산에 손해(그 제조물에 대하여만 발생한 손해는 제외한다)를 입은 자에게 그 손해를 배상하여야 함(제3조 제1항)

[기계류기타물품] 소비자분쟁조정위원회 2019일나547 | 결정 2019.5.2.

조정례 29

청약철회한 무릎보조기에 대해 사용에 의한 상품의 가치 현저히 감소 인정

분쟁개요

- 소비자는 2019. 2. 8. 사업자(1)의 인터넷 쇼핑몰을 통해 사업자(2)에게서 무릎보조기(○○○○)를 구입하고 237,000원을 지급함. 같은 해 2. 10. 이 사건 무릎보조기를 수령하고 같은 해 2. 15. 사용을 시작하였는데 사이즈가 맞지 않아 같은 해 2. 16. 사업자(2)에게 청약철회를 하고 반품함. 그런데 이후 사업자(2)는 이 사건 무릎보조기의 포장박스 누락, 스크래치 발생, 냄새 발생의 사유로 청약철회가 불가하다고 함.

- 소비자는 사업자(2)의 청약철회 불가 사유가 처음에는 포장박스 누락이었다가 이후에 스크래치 및 냄새 발생을 주장하는 등 사유가 계속 바뀌었는바 사업자(2)가 의도적으로 청약철회를 방해한 것이고, 포장박스를 사업자(2)에게 반환 가능하다며 관련 법률에 따라 대금 환급을 요구함.
  - 이에 사업자(1)은 통신판매중개업자로서 사업자(2)에게 대금 환급을 강제할 수 없고 소비자와 사업자(2)가 해결해야 할 문제라고 주장함. 사업자(2)는 소비자가 이 사건 무릎보조기를 반환하는 과정에서 정품고유박스를 사용하지 않았으며 내부의 상품 보호를 위한 필름 포장이 없는 상태로 포장을 미흡하게 하였고, 무릎보조기에 스크래치가 발생한 상태였으며 냄새 등 사용 흔적이 있어 재화의 가치가 현저히 감소한 경우로서 의료기기의 재판매가 불가하다며 소비자의 요구를 받아들이기 어렵다고 주장함.

- 사업자(2)가 제출한 이 사건 무릎보조기의 사진 및 동영상에서, 무릎보조기의 철제 부분에 스크래치가 발생한 사실, 소비자의 반품시 포장 상태와 새 상품의 포장 상태를 비교시 포장이 미흡한 사실, 무릎보조기의 안쪽 피부와 닿는 부위에 털, 먼지 등 이물질이 묻어 있는 사실이 확인됨.

- 이 사건 무릎보조기의 판매 페이지 내 반품/교환 정보에서, 반품/교환 불가능 사유로 '구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우(단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외), 구매자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우' 등을 고지하고 있음이 확인됨.

조정내용

- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 이 사건 무릎보조기의 판매 페이지 내 '반품/교환 불가능 사유'로서 위 내용이 고지되어 있는 점, 사업자(2)가 제출한 이 사건 무릎보조기의 사진 및 동영상에서 스크래치 및 이물질이 확인되고, 이는 구매자의 사용에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우에 해당한다고 볼 수 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 무릎보조기 구입 계약은 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제2항 제2호의 소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우에 해당하여 청약철회 제한 사유에 해당하는바, 소비자의 이 사건 청약철회 및 대금 환급 요구는 받아들이기 어려움.

해설

- 조정례 [29]는 청약철회를 한 무릎보조기에 스크래치 및 이물질로 통신판매의 청약철회제한사유인 소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우에 해당하는 것으로 본 사례임.
- 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제1항, 제2항은 소비자의 청약철회권과 함께 청약철회 제한 사유로서 소비자에게 책임이 있는 사유로 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우, 소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우 등을 규정하고 있고, 동조 제6항은 청약철회등이 불가능한 재화 등의 경우에는 통신판매업자는 그 사실을 재화 등의 포장이나 그 밖에 소비자가 쉽게 알 수 있는 곳에 명확하게 표시하거나 시험 사용 상품을 제공하는 등의 방법으로 청약철회등의 권리 행사가 방해받지 아니하도록 조치하여야 함을 규정하고 있음.

[**차량승용물**] 소비자분쟁조정위원회 2018일가291 I **결정** 2019.5.20.

조정례 30

비탈길 등판 불가한 수입차량 구입가 환급

분쟁개요

- 소비자는 2017. 1. 15. 사업자가 수입·판매하는 ○○○○○ 자동차 1대(제조사 : □□□□, 차명 : ○○○○○, 연식 : 2017, 등록번호 : 01소☆☆☆☆, 이하 '이 사건 자동차')를 사업자 ◇◇◇◇총대리점에서 20,276,000원에 구입하는 계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결했고, 같은 해 2. 21. 이 사건 자동차를 인도받아 등록하였는데, 당시 발생한 비용은 취득세 1,297,860원, 탁송료 119,000원, 인지세 5,000원, 번호판 등록비 8,800원 및 대행비 30,000원임.
- 소비자는 이 사건 자동차를 운행하여 오던 중, 2017. 3.경 비탈길에서 정차 후 출발되지 않는 증상(이하 '이 사건 증상')이 발생하여 사업자 판매딜러를 통해 ECU 업그레이드 받았으나 동일 장소에서 이 사건 증상이 다시 발생하였고, 사업자에게 구입가 환급을 요구했으나 거부됨.
- 이 사건 차량 보증기간 및 확인 가능한 주행거리는 아래와 같음.

1) 보증기간
   - 차체 및 일반부품 : 3년, 60,000 km
   - 엔진 및 동력전달장치 : 3년, 60,000 km

2) 주행거리
   - 2017. 6. 16. : 3,194 km
   - 2017. 8. 1. : 10,010 km
   - 2018. 1. 15. : 14,538 km
   - 2019. 4. 29. : 31,590 km

- 이 사건 차량을 판매한 사업자 ◇◇◇◇총대리점 대표는 한국소비자원 피해구제 담당자에게 의견서를 제출하였고, 그 주요 내용은 아래와 같음.

1) 등판능력 결함의 인지시점
   - 2017년 1월 론칭 시 각 총대리점에 시승차량이 배정되었고, 총 대리점 대표 등이 차량테스트를 실시한 후 등판능력에 문제가 있음을 본사에 통보함.
   - 론칭 전 충분한 시간이 있었고, 점검 및 테스트가 가능했으나 본사 측에서 이를 간과함.

2) 사후관리

- 등판능력에 문제가 있음을 인지한 본사에서 1회 ECU 업그레이드 진행으로 문제가 해결되었다고 밝힘.
- 그러나 소비자 차량은 ECU 업그레이드 후에도 동일 현상이 발생하였고, 본사에서 자체적 등판능력 테스트를 통해 결함 확인함.
- 일부 고객이 동일 문제에 대하여 클레임 제기하였고, 본사에서 환불 처리함.
- 사용설명서상의 등판능력 28%(15.6도)와 실 등판능력이 현저히 차이 남.

○ 이 사건 증상 확인을 위해, 2018. 4. 5. 한국소비자원 피해구제 담당자 및 양 당사자가 참석한 가운데 이 사건 자동차를 인천 연수구 △△사에서 시험 주행하였고, 소비자가 주행할 때는 비탈길 정차 후 등판 불가하였으나, 사업자는 같은 조건에서 등판에 성공했으며, 사업자는 소비자의 주행습관으로 인해 등판이 불가했던 것이라고 주장함.

○ 한국소비자원 자동차 전문위원 자문 내용은 아래와 같음.

– 평지의 주행은 가능하더라도 사람이 주거하는 동네의 경사도가 큰 주 진입 도로를 올라가지 못하거나, 정차 후 출발이 어려운 것은 제원과 다른 성능으로 판단함이 타당하고, 국내의 경사 도로를 등판하지 못하는 경우에 해당하므로 교환 또는 환급의 처리가 적의 조치로 사료됨.

○ 소비자는 이 사건 자동차를 구입한 직후부터 이 사건 증상이 발생하여 사업자로부터 ECU 업데이트를 받았으나 개선되지 않았고, 이후에도 수차례 비탈길, 주차장 출구 등에서 차량이 멈춰 안전상 위험을 겪었으며, 사업자가 한국소비자원 피해구제 담당자를 통해 계약해제 및 구입가 환급 의사를 밝혔음에도 추후 입장을 번복하여 이 사건 차량에 문제가 없다고 주장하는 것은 부당하므로, 사업자는 이 사건 자동차의 구입대금을 환급해주어야 한다고 주장함.

– 이에 사업자는 이 사건 자동차 사용설명서에 기재된 바와 같이 등판능력은 15.6도를 충족하고 그 이상도 등판은 가능하나, CVT(무단 변속기) 특성상 등판 각이 15.6도 이상인 가파른 비탈길에서 주행 및 정차를 반복할 시 미션오일 상승으로 인한 변속기 과열을 방지하는 자동차 보호모드 기능이 작동되면서, rpm, 출력, 속도가 제한되고 경고등이 들어오지만, 냉각 후 다시 시동을 켜면 경고등이 소멸되고 정상적인 운행이 가능하고, 밀림방지장치(HAC) 기능을 활용하며 더블악셀을 이용해 과열을 방지하면서 운행하면 해당 증상이 발생하지 않으며, 쿨링시스템을 교체하면 등판력 보강이 가능하므로, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 함.

조정내용

- 사업자는 소비자로부터 이 사건 자동차 1대(차명 : ○○○○○, 연식 : 2017, 등록번호 : 01소☆☆☆☆)를 인도받음과 동시에 15,623,000원을 소비자에게 지급함.

위원회 판단

- 「민법」 제581조 제1항, 제2항, 제580조 제1항, 제575조 제1항의 각 규정에 의하면, 매매의 목적물을 종류로 지정하였는데 그 후 특정된 목적물에 하자가 있는 경우, 매수인은 그 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 때에는 계약을 해제할 수 있고, 그 하자로 인하여 계약의 목적을 달할 수 없는 정도에 이르지 아니한 때에는 손해배상만을 청구할 수 있으며, 또한 이러한 계약의 해제 또는 손해배상의 청구 대신 하자 없는 물건을 청구할 수 있는 권리(완전물급부청구권)를 갖는다 할 것이나, 매매목적물의 하자가 경미하여 수선 등의 방법으로도 계약의 목적을 달성하는 데 별다른 지장이 없는 반면 매도인에게 하자 없는 물건의 급부의무를 지우면 다른 구제방법에 비하여 지나치게 큰 불이익이 매도인에게 발생되는 경우와 같이 하자담보의무의 이행이 오히려 공평의 원칙에 반하는 경우에는 위 완전물급부청구권의 행사를 제한함이 타당함.

- 위원회 사실 조사 및 전문위원 견해를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 자동차에는 정상적인 운행을 할 수 없는 수준의 중대한 하자가 있어 이 사건 계약 목적 달성이 불가하다고 판단되므로, 사업자는 소비자로부터 이 사건 자동차를 반환받음과 동시에 15,623,000원을 지급함이 상당함.
  - 이 사건 자동차의 사용설명서 상 최대 등판능력은 28%(15.6도)이고, 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」에 따르면 국내 도로의 최대경사각은 17%(9.6도)까지 허용되고 있으므로, 이 사건 자동차가 사용설명서와 같은 수준의 등판능력을 갖추었다면 국내 도로 주행 중에는 등판이 불가한 상황이 발생하지 않아야 함.
  - 그럼에도 불구하고, 소비자는 이 사건 자동차를 운행하면서 비탈길, 주차장 정체 후 다시 가속할 때 등판이 불가하여 수차례 불편을 겪었다고 주장하고 있고, 한국소비자원 피해구제 담당자가 참석한 시험 주행 상황에서도 통상적인 비탈길에서 정차 후 등판하지 못하는 증상이 있음이 확인됐으며, 위원회 전문위원 또한 이 사건 자동차에 관해 경사도가 큰 주 진입 도로를 올라가지 못하거나 정차 후 출발이 어려운 것은 제원과 다른 성능으로 판단함이 타당하다는 의견을 밝힘.
  - 무엇보다, 사업자에게 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙」에 따른 등판능력 측정 시험성적서 제출을 요구하였으나 회신이 없어 국내법에 따른 등판능력을 측정하지 않은 것으로 추정되고, 사업자 ◇◇◇◇총대리점 대표 또한 이 사건 자동차의 사용설명서 상의 등판능력과

실제 등판능력 사이에 현저한 차이가 있다는 사실을 확인하여 본사에 통보하였으며 이 사건 증상과 동일 증상이 발생한 소비자 중 일부에게는 환급 조치를 했다고 밝힌 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 자동차에는 국내 도로의 정상적인 운행이 불가한 수준의 하자가 있다고 봄이 타당함.

- 이에 대해 사업자는 이 사건 증상이 소비자의 주행습관으로 인한 것이고, 더블 악셀을 이용할 경우 등판이 가능하다고 주장하나, 소비자의 주행습관이 통상적인 주행방법을 벗어난다거나 자동차의 비탈길 등판이 불가할 정도로 미숙하다고 보기 어렵고, 더블 악셀을 이용할 경우에만 등판이 가능하다는 것 또한 하자로 판단해야 함이 타당할 뿐만 아니라, 일반적인 운전자에게 더블 악셀을 이용하여 운행하도록 할 경우 오히려 안전한 운행에 심각한 위험을 초래할 가능성이 높은바, 사업자의 위 주장은 이유 없음.

- 나아가, 사업자는 이 사건 자동차의 쿨링시스템 교체를 통해 등판능력을 향상시킬 수 있다고 주장하며 이 사건 자동차의 수리가 용이하다는 취지로 주장하나, 이 사건 자동차의 등판능력 성능 부족에 대한 명확한 원인이 규명되지 않은 이상 이 사건 증상은 이 사건 자동차의 원시적인 성능상 하자로 봄이 타당한바, 쿨링시스템 교체 또는 추가만으로 위 등판능력이 개선된다고 단정할 수 없고, 오히려 이 사건 자동차를 개조하는 것에 해당하여 이후 자동차의 안전성이 저해될 가능성을 배제하기 어려우므로, 사업자의 위 부분 주장 또한 받아들일 수 없음.

- 이상을 종합해 볼 때, 이 사건 자동차에는 쉽게 보수하기 어려운 중대한 하자가 존재하고 이로 인해 자동차의 정상적이고도 안전한 운행이라는 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 해당한다 할 것이므로, 이를 전제로 한 소비자의 사업자에 대한 이 사건 계약해제 및 구입대금 환급 요구는 이유 있음.

- 다만, 소비자가 이 사건 자동차를 약 27개월(인도일 2017. 2. 21.부터 조정 결정일인 2019. 5. 20.까지) 운행하며 이익을 얻은 점과 상호 양보를 통한 분쟁의 원만한 해결이라는 조정의 취지를 고려하여, 사업자가 소비자에게 반환해야 하는 금액은 15,623,000원[= 21,736,660원(부대비용 포함 취득원가) × 1/96(「소비자분쟁해결기준」에 따른 자동차 내용연수 96개월) × 69개월{96개월 − 27개월(이 사건 차량 운행 기간)}, 1,000원 미만은 버린다]으로 결정하기로 함.

- 그렇다면, 위 15,623,000원의 반환과 소비자의 이 사건 자동차의 인도 의무는 동시이행관계에 있으므로, 사업자는 소비자로부터 이 사건 자동차를 인도받음과 동시에 소비자에게 15,623,000원을 지급함이 상당함.

해설

- 조정례 [30]는 수입자동차의 등판능력 성능 부족을 원시적인 성능상 하자로 쉽게 보수하기 어려운 중대한 하자가 존재하고 이로 인해 자동차의 정상적이고도 안전한 운행이라는 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 해당한다고 운행 기간의 감가상각 후 대금환급을 인정한 사례임,
- 한국형 레몬법(자동차관리법 개정)은 신차구매 후 1년 이내(주행거리가 2만 킬로미터 이내) 중대하자 2회 이상, 일반하자 3회 이상, 각각 수리를 하였으나 그 하자가 재발하였거나, 1회 이상 누적 수리 기간이 총 30일을 초과한 경우, 2년 이내에 자동차제작자등에게 신차로의 교환 또는 환불을 요구할 수 있도록 규정하고 있음(2017.10.24.신설).

[차량승용물] 소비자분쟁조정위원회 2018일가321 I 결정 2019.6.17.

조정례 31

사고이력 미고지한 중고차량에 대한 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2018. 10. 28. 자동차매매업자인 사업자의 알선으로 조정 외 양도인인 □□모터스와 중고 자동차 1대(차량명 : ○○○○○○, 연식 : 2018년, 등록번호 : 18러☆☆☆☆, 이하 '이 사건 자동차')의 구입계약(이하 '이 사건 계약')을 체결하고 82,5000,000원을 사업자에게 지급했으며, 2018. 10. 29. 이 사건 자동차를 등록한 후 다음 날인 10. 30. 조정 외 □□모터스로부터 이 사건 자동차를 인도받았는데, 당시 교부받은 이 사건 자동차의 성능·상태 점검기록부 상에는 사고이력이 없는 것으로 기재되어 있음.

- 소비자는 2018. 11. 1. 조정 외 보험개발원이 제공하는 카히스토리 중고차 사고이력 조회 서비스를 통해 이 사건 자동차에 총 4,895,638원(처리 : 내 차 보험, 부품 : 1,818,300원, 공임 1,743,320원, 도장 1,334,018원)의 상대차 피해 사고이력이 존재한다는 사실을 확인하여 사업자에게 이 사건 계약 해제를 요구하였으나 거부됨.

- 소비자는 2018. 11. 2. 조정 외 차량기술사사무소를 통해 이 사건 자동차의 감정을 받은 후 11. 20. 해당 감정서를 포함하여 사업자에게 이 사건 계약해제를 요구하는 내용증명 발송하였으나 거부됨.

- 이 사건 자동차에 관한 조정 외 차량기술사사무소의 주요 감정 내용은 아래와 같음.

  - 감정일자 : 2018. 11. 2.(감정보고서 제출일 : 2018. 11. 9.)
  - 감정내용 : 차량 상태 점검하여 차량의 사고여부에 대한 감정을 진행
  - 사고여부에 대한 종합의견 : 차량의 전면부 후드, 좌측휀다, 우측휀다, 범퍼서포터레일, 헤드라이트 주변에서 사고의 흔적이 발견됨. 차량의 전면부의 헤드라이트 및 범퍼내부의 충격흡수재는 손상된 상태로 재수리가 요구됨.

- 이 사건 자동차의 주행거리는 이 사건 계약 당시 8,776km, 2019. 6. 5.자 22,726km이었던 것으로 각 확인됨.

- 이 사건 자동차에 관한 위원회 전문위원 견해는 아래와 같음.

- **(사고 중대성)** 보험개발원의 중고차 사고이력 정보보고서의 사고수리 금액은 중대사고에 해당된다고 생각되며, 기술사사무소 감정서에 따르면 단순한 범퍼 교환의 문제가 아니라 좌우 휀더와 헤드라이트 주변에도 작업흔적이 있다고 기록되어 있으므로 중대 사고에 해당된다고 할 수 있음.
- **(사업자 귀책)** 중고차가 매매되기 전에는 자동차 비전문가인 일반 구매자들을 위해서 반드시 사고이력과 성능을 점검한 후 성능·상태 점검기록부를 작성하여 발급하는데, 구매자들이 이를 신뢰하여 중고자동차를 구매하는 것이므로, 위 성능·상태 점검기록부는 반드시 정확하게 작성되어야 함.
  - 사업자인 매매사업자도 성능상태점검기록부를 성능상태 점검자에게 의뢰하여 제공 받은 피해자라고 생각되나, 매매사업자의 고의가 없었다 할지라도 결과적으로 무사고로 알고 이 사건 차량을 인수한 소비자는 당연히 계약을 해제하려고 했을 것이라고 인정되며, 또한 해제가 아니라면 피해보상으로 일부 금액을 청구할 수 있을 것임.
  - 사업자는 해당 사업의 전문가로서 중고자동차매매가 이루어지기 전에 당연히 해당 중고차의 사고이력 정보를 확인하고 통보했어야 하며, 이와 별개로 자동차 성능상태점검기록부를 작성하는 조정 외 담당자도 당연히 차량을 세밀히 점검, 확인하여 사고내용을 고지해야 했지만 누락한 책임이 있으므로 차후 해당 책임에 대하여 일부 구상해야 할 것으로 사료됨.

○ 소비자는 이 사건 자동차의 보험 이력 및 차량기술사의 감정 결과, 이 사건 자동차에는 성능·상태 점검기록부와 다른 사고 이력이 있으므로, 사업자는 이 사건 계약해제에 따른 이 사건 자동차의 구입대금 환급 또는 손해배상으로서 5,000,000원을 지급해야 할 책임이 있다고 주장함.
- 이에 사업자는 소비자가 이 사건 자동차를 직접 검수한 후 이 사건 계약을 체결하고 인수했으므로 계약해제가 불가하고, 이 사건 자동차의 성능·상태 점검기록부는 성능·상태 점검자가 작성한 것으로서 관련된 책임이 없으나, 원만한 합의를 위해 손해배상으로서 1,500,000원을 지급할 의사는 있다고 함.

조정내용

● 사업자는 소비자에게 4,000,000원을 지급함.

위원회 판단

● 「자동차관리법」 제58조 및 「자동차관리법 시행규칙」 제120조 별지 제82호 서식에 따르면, 자동차 판매자가 판매 당시 고지해야 할 사고이력은 '사고로 인해 당해 자동차의 주요 골격 부위의 판금, 용접수리 및 교환이 있는 경우(단, 쿼터패널, 루프패널, 사이드실패널 부위는 절단, 용접 시에만 사고로 표기함)'로 한정된다 할 것인바, 이 사건 자동차에 보험 처리 사고 및 수리 내역이 있는 사실은 인정되나 그와 같은 사정만으로 이 사건 자동차의 주요 골격 부위에 판금, 용접수리 등이

있었던 것으로 단정할 수는 없으므로, 사업자가 이 사건 자동차의 판매 당시 소비자에게 「자동차관리법」 제58조 제1항 제1호에 따른 사고 이력을 고지하지 않았거나 허위로 고지한 것이라고 단정하기는 어려움.

- 그러나, 「자동차관리법」 제58조의3 제1항에 따르면 자동차매매업자가 자동차 매매를 알선할 때 제58조 제1항 각호의 고지를 하지 아니하거나 거짓으로 고지함으로써 자동차 매수인에게 재산상의 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 배상해야 한다고 할 것인데, 사업자가 소비자에게 이 사건 자동차의 사고이력을 고지하지 않은 사실은 앞서 살펴본 바와 같고, 중고 차동차의 구매에 있어 사고 내역 및 그로 인한 자동차의 안전성은 구매 여부 결정에 있어 가장 중요하고도 핵심적인 요소이기 때문에 소비자가 이 사건 자동차의 수리 이력을 알았더라면 이 사건 자동차를 매수하지 않았거나 적어도 이 사건 계약과 동일한 내용으로 계약을 체결하지는 않았을 것으로 보이므로, 사업자는 이 사건 자동차의 사고이력 미고지에 따라 소비자가 입은 손해를 배상할 책임이 있음.

- 다만, 이 사건 자동차의 사고이력 미고지로 인해 사업자가 입은 손해를 정확하게 산정하기 어려우나, 다음과 같은 사정들, ① 조정 외 기술사사무소 감정서에 따르면 이 사건 차량의 전면부 후드, 좌측휀다, 우측휀다, 범퍼서포터레일, 헤드라이트 주변에서 사고의 흔적이 발견된 점, ② 이 사건 자동차 전면부의 헤드라이트 및 범퍼내부의 충격흡수재가 손상된 상태로서 재수리가 요구되는 점, ③ 위와 같은 재수리가 요구되는 것으로 보이긴 하나, 소비자가 2018. 10. 30. 이 사건 자동차를 인도받은 뒤 약 13,950km를 운행해 온 점 등 여러 제반 사정과 상호 양보를 통한 분쟁의 원만한 해결이라는 조정의 취지를 고려하여, 사업자는 소비자에게 4,000,000원을 배상하는 것으로 조정하기로 함.

해설

- 조정례 [31]은 중고자동차의 사고이력 미고지에 따른 사업자의 손해배상책임을 인정한 사례임.
- 중고자동차를 둘러싼 소비자분쟁은 '중고차 성능·상태 점검내용이 실제 차량과 다르다'는 소비자불만이 가장 많은데, 세부적으로는 '성능불량', '사고정보 고지 미흡' '주행거리 상이' '침수차량 미고지', '연식·모델(등급) 상이' 등임. 그 밖에 이전등록 후 남은비용 차액을 반환해주지 않는 등 '제세공과금 미정산', '계약 불이행', '계약금환급 지연·거절', '명의이전 지연' 7건 등이 있음.
- '사고정보 고지 미흡'은 '무사고 고지', '사고부위 축소고지' 등인데, 중고자동차성능·상태점검기록부상의 점검항목인 외판부위의 판금, 용접수리 및 교환과 주요골격 부위의 판금, 용접수리 및 교환된 흔적이 있는 사고차량을 무사고로 고지하거나 사고부위를 축소하여 고지한 경우임.

[**차량승용물**] 소비자분쟁조정위원회 2019일다88 I **결정** 2019.8.19.)

조정례 32

변속충격 지속되는 수입자동차에 대한 무상수리

분쟁개요

○ 소비자는 2017. 11. 29. 조정 외 ◇◇카드 주식회사(이하 '리스사')와 사업자(2)가 판매하고 사업자(1)이 수입한 자동차 1대(차명 : ○○○ ○○○ 연식 : 2018년, 등록번호 : 67다☆☆☆☆, 등록일 : 2017. 12. 5, 이하 '이 사건 자동차')에 대한 운용리스계약{종료처리조건(약정거리) : 40,000㎞, 취득원가 : 233,269,090원(월 리스료 3,873,640원)}을 체결하고 리스료를 납부하면서 위 자동차를 운행하다가 변속충격 및 소음이 발생하는 하자(이하 '이 사건 하자')가 발생하여 아래 표 기재 내용과 같은 수리를 받았음.

회차	일 자		주행거리	수리일	하자내용	수리내용	비고
1	입고	'18. 2. 27.(화)	3,192㎞	8일	변속충격 소음발생	변속기 리프로그램, 분해 점검, 30~40회 변속 충격 테스트	공휴일 제외
	출고	'18. 3. 9.(금)	3,220㎞				
2	입고	'18. 3. 13.(화)	3,421㎞	17일	변속충격 소음발생	진단, 기술문의	'18. 4. 27. 피해구제 신청
	출고	'18. 4. 4.(수)	3,421㎞				
3	입고	'18. 7. 19.(목)	3,421㎞	5일	변속충격 소음발생	변속기밸브 바디 외 교환	'18. 10. 11. 피해구제 재신청
	출고	'18. 7. 25.(수)	-				
4	입고	'19. 1. 29.(화)	7,585㎞	13일	변속충격 소음발생	인젝터 3개 교환 외	공휴일 제외
	출고	'19. 2. 19.(화)	-				

○ 이 사건 하자에 관한 위원회 전문위원 견해는 아래와 같음.

- 중대 결함인지 여부 : 2018. 2. 26.자 블랙박스 동영상 자료를 보면, '주행 중 속도가 느려진 직후 쿵'하는 소음과 함께 차량이 어떤 충격에 의해 차체가 흔들리는 것을 확인할 수 있음. 이 사건 자동차의 충격으로 변속기뿐만 아니라 다른 부품에도 충격이 가해져 손상(파손)을 초래할 수 있으며, 긴급한 상황에서 변속의 지연이나 변속충격 또는 급변 속에 의해 운전자가 당황하게 할 수 있을 뿐만 아니라 특정 상황에서 자동차를 이동하여 사고를 회피하고자 할 때 정상적인 작동이 이루어지지 않을 경우 사고 발생의 위험도 있음. 따라서 이 사건 하자의 정도 및 정비 내역으로 비추어 볼 때 주행 및 안전도 등과 관련한 중대한 결함으로 보는 것이 타당한 것으로 사료됨.

- 소비자는 이 사건 자동차의 등록일로부터 약 일주일 만에 폭발음과 강한 충격을 동반한 변속충격이 발생했고, 4개월간 3회 수리받았음에도 하자가 지속되어 이 사건 자동차의 정상적인 운행이 불가하므로, 사업자들은 이 사건 자동차의 구입대금을 환급해주어야 한다고 주장함.
  - 반면, 사업자들은 이 사건 자동차에 변속충격이 발생하는 사실은 인정되나, 3회 수리 과정 모두 결함코드를 발견할 수 없고, 3회차 수리 시 인젝터를 교체하여 해소됐으므로, 소비자의 요구를 수용할 수 없다는 입장임.

조정내용

- 사업자(2)는 소비자에게 이 사건 자동차(차명 : ○○○ ○○○ 연식 : 2018년, 등록번호 : 67다☆☆☆☆)의 변속기 충격 하자를 무상으로 수리(수리방법 : 변속기 교환)해 줌.
- 소비자의 사업자(1)에 대한 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 「민법」 제581조 제1항, 제2항, 제580조 제1항, 제575조 제1항의 각 규정에 의하면, 매수인은 그 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 때에는 계약을 해제할 수 있고, 그 하자로 인하여 계약의 목적을 달할 수 없는 정도에 이르지 아니한 때에는 손해배상만을 청구할 수 있음.
- 이 사건 하자 유무 및 중대한 하자인지 여부
  - 이 사건으로 돌아와 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 자동차가 출고된 지 얼마 되지 않은 시점부터 간헐적으로 변속충격이 발생하는 사실은 인정되고 사업자들도 이에 대하여는 다투고 있지 아니하며, 간헐적으로 일어나는 변속충격이라 하더라도 운전자로서는 자동차의 안전성에 대한 불안감으로 인해 운행 중 심리적 스트레스를 받아 안전 운행에 중대한 영향을 미칠 것으로 보이므로, 이 사건 자동차에는 중대한 하자가 있다고 봄이 타당함.
- 구입대금 환급(계약 목적의 달성 가능) 여부
  - 대체로 중대한 하자라면 계약 목적의 달성에 부정적 영향을 미칠 것이고 경미한 하자라면 그러한 부정적 영향은 감소할 것이기는 하나, 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다는 의미는 매수인이 의도한 목적에 부합하게 목적물을 사용 · 수익할 수 없는 경우를 가리키는 것으로서, 비록 하자가 중대하다고 하더라도 그 하자를 쉽게 또는 저렴하게 보수할 수 있다면 계약의 목적은 용이하게 달성될 수 있는 것이므로 그것이 중대한 하자라고 하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고

단정할 수는 없고, 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다는 점은 이를 주장하는 매수인인 소비자에게 그 입증책임이 있다고 할 것임.

- 그러므로 이 사건 하자로 인한 계약 목적의 달성 가능성 여부에 대해 살피건대, 이 사건 자동차의 변속충격은 자동변속기의 기어가 변속하면서 간헐적으로 충격이 발생하는 것으로서, 이와 같은 변속충격은 주행 중 자동차의 시동 꺼짐이나 자동차의 정지 등과는 달리 직접적으로 자동차의 안전성에 영향을 미치는 하자라고 보기 어려운 점, 변속충격이 발생하는 경우 자동변속기를 제어하는 프로그램을 수정하거나, 문제가 있는 변속기 내부 부품을 교체하거나, 변속기 전체를 교체하는 방법으로 수리하여 문제해결이 가능한 것으로 보이는 점 등에 의하면, 이 사건 하자를 수리하는데 소요되는 비용, 하자 보수에 소요되는 시간과 보수의 용이성 등에 비추어 볼 때 이 사건 하자는 다른 특별한 사정이 없는 한 자동변속기 전체의 교체로 비교적 손쉽게 치유되는 하자에 해당한다고 볼 것이므로, 이 사건 하자로 인하여 계약의 목적 달성에 지장을 초래한다고 보기에는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없음.

- 그렇다면, 이 사건 하자로 인해 계약의 목적을 달성할 수 없음을 인정하기 어려워 소비자의 사업자들에 대한 이 사건 자동차의 구입대금 환급 요구는 받아들일 수 없으나, 이 사건 자동차에 변속충격이라는 하자가 있음은 앞서 살펴본 바와 같고, 소비자와 조정 외 리스사의 리스계약 내용 및 「상법」 제168조의4 제2항에 따라 소비자는 이 사건 자동차의 공급자인 사업자(2)에게 직접 하자담보책임을 물을 수 있다 할 것이므로, 사업자(2)는 소비자에게 하자담보책임으로서 이 사건 자동차의 변속충격을 무상으로 수리(수리방법 : 변속기 교환)해 줌이 타당함.

- 한편, 사업자(1)은 이 사건 자동차의 공급자가 아니며 달리 이 사건 하자에 관한 담보책임을 부담한다고 보기 어려우므로, 소비자의 사업자(1)에 대한 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

해설

- 조정례 [32]는 수입자동차의 변속충격이 중대한 하자이지만, 계약의 목적 달성에 지장을 초래한다고 보기에는 부족하므로 구입대금 환급이 아닌 자동차의 변속충격 무상수리(수리방법: 변속기 교환)를 인정한 사례임.
- 이와 유사한 사례로 甲이 乙 주식회사로부터 자동차를 매수하여 인도받은 지 5일 만에 계기판의 속도계가 작동하지 않는 하자가 발생하였음을 이유로 乙 회사 등을 상대로 신차 교환을 구한 사안에서, 위 하자는 계기판 모듈의 교체로 큰 비용을 들이지 않고서도 손쉽게 치유될 수 있는 하자로서 하자수리에 의하더라도 신차구입이라는 매매계약의 목적을 달성하는 데에 별다른 지장이 없고, 하자보수로 자동차의 가치하락에 영향을 줄 가능성이 희박한 반면, 매도인인 乙 회사에 하자 없는 신차의 급부의무를 부담하게 하면 다른 구제방법에 비하여 乙 회사에 지나치게 큰 불이익이 발생되어서 오히려 공평의 원칙에 반하게 되어 매수인의 완전물급부청구권의 행사를 제한함이 타당하므로, 甲의 완전물급부청구권 행사가 허용되지 않는다고 한 대법원판례(대법원 2014. 5. 16., 선고, 2012다72582, 판결)가 있음.

[**차량승용물**] 소비자분쟁조정위원회 2020일가52 I **결정** 2020.3.16.

조정례 33

테일램프 습기 발생한 수입자동차에 대한 무상수리

분쟁개요

- 소비자는 2019. 2. 28.경 판매사 및 보증수리업체인 조정 외 ○○○○모터스서비스 주식회사(이하 '조정 외 판매사')로부터 사업자가 수입한 자동차 1대(차명: □□□□ 2.4, 최초등록일: 2019. 2. 28, 등록번호: 33러☆☆☆☆, 매매가격: 43,975,830원, 이하 '이 사건 자동차')를 구매하여 운행해오던 중, 테일램프 양쪽에 습기 및 물기가 발생(이하 '이 사건 증상')함.
- 소비자는 2020. 1. 13.경 조정 외 판매사로 이 사건 자동차를 입고하여 무상 수리{품질보증기간 : 3년 이내(주행거리 60,000㎞ 이내)}를 요구했고, 조정 외 판매사는 이 사건 증상 확인을 위한 습기 테스트를 시행했는데, 사업자는 위 테스트 결과 확인 후 이 사건 증상이 하자가 아님을 이유로 무상 보증 수리를 거부함.
- 조정 외 판매사에서 진행한 위 습기 테스트의 내용은 아래와 같음.

  - 테스트 방법 : 테일램프에 습기가 발생된 상태에서 야외 보관 후 시간 별 상태 관찰
  - 테스트 일자 : 2020. 1. 13.부터 2020. 1. 14.까지 사이(2일간 총 3회 상태 관찰)
  - 테스트 결과 : 헤드램프에 일부 습기 잔존

- 이 사건 증상에 관한 위원회 전문위원 견해는 아래와 같음.
  - 사업자의 습기 테스트 사진상 흰색의 안개처럼 보이는 것은 이미 결로가 진행되었다고 볼 수 있는데, 흰색으로 보이는 결로에 의해 제동 등, 차폭등 등의 조도(광도)가 부족해져 후미 추돌 사고가 발생할 가능성도 있으며, 공기 중 수분이 아닌 결로가 진행된 경우 전기장치에서 전기적 단락 등을 유발할 수 있어 하자로 보는 것이 타당함.
- 소비자는 계절과 상관없이 이 사건 증상이 지속되어 왔고, 인터넷상에서도 동일 차종에 대한 유사 사례가 많이 있음이 확인되는데, 이 사건 증상은 차량의 안전한 운행에 지장을 초래하는 중대한 하자에 해당하므로, 사업자는 이 사건 증상을 무상으로 수리해 주어야 한다고 주장함.
  - 이에 대해 사업자는 이 사건 증상은 차량 운행 중 일반적으로 발생 가능한 현상으로서 일정 시간이 경과하면 사라지기 때문에, 물방울이 떨어지는 정도(heavy drop)의 하자가 아닌 이상 무상 수리 대상이 아니므로, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 이 사건 자동차(차량명 : □□□□ 2.4, 등록번호 : 33러☆☆☆☆)의 하자(하자내용 : 테일램프 양측 결로 현상)를 무상으로 수리해 줌.

위원회 판단

- 사업자는 이 사건 증상이 일반적인 습기 발생 수준일 뿐 하자가 아니라는 취지로 주장하나, 위원회 사실 조사 및 전문위원 견해에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 조정 외 판매사에서 진행한 습기 테스트 결과 이 사건 증상은 2일 이상 지속된 것으로 확인되는데 이는 통상적인 수준을 벗어나는 것으로 보이는 점, ② 이 사건 증상이 지속될 경우 제동 등, 차폭등 등의 조도를 감소시켜 후미 추돌 사고가 발생할 가능성이 커 보이는 점, ③ 뿐만 아니라 전기적 단락 등 안전과 관련된 문제를 유발할 가능성 또한 있는 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 증상은 이 사건 자동차가 통상 지니고 있어야 할 품질, 성능 등을 갖추지 못한 하자로 인해 발생한 것으로 봄이 타당하므로, 사업자의 위 주장은 이유 없음.
- 그렇다면, 이 사건 자동차에는 테일램프에 습기가 발생하는 하자가 있고, 위 하자가 품질보증기간 이내에 발생했음은 그 역수상 명백하므로, 이 사건 자동차의 수입사인 사업자는 품질보증 내용에 따라 이 사건 자동차의 하자(양측 테일램프 결로 현상)를 무상으로 수리해 줌이 타당함.

해설

- 조정례 [33]는 품질보증기간내에 발생한 자동차 양측 테일램프 결로 현상이 자동차가 통상 지니고 있어야 할 품질, 성능 등을 갖추지 못한 하자로 인해 발생한 것으로 무상수리를 인정한 사례임.
- 국내에서 수입 자동차를 타는 사람이 늘어나는 가운데, 관련 소비자피해도 꾸준히 발생하고 있어 주의가 요구됨. 피해 유형은 '차량 하자'가 대부분이고 계약불이행 등 계약 관련 피해도 있음. 차량 하자의 구체적 내용을 보면 엔진 문제이고, 차체와 외관, 소음과 진동 문제 등도 있음(한국소비자원, 2018. 11. 12. "수입차 관련 소비자피해, 매년 지속적으로 발생" 보도 인용)

[**차량승용물**] 소비자분쟁조정위원회 2020일가239 I **결정** 2020.9.7.

조정례 34

표시·광고의 내용과 다른 옵션 사양 수입자동차에 대한 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2019. 11. 15. 사업자(2)가 판매하는 사업자(1) 수입 자동차 1대(차명: 2020년형 ○○○○ ○○○○○○○○, 차량가격: 59,900,000원, 이하 '이 사건 자동차')를 구입하여 같은 해 11. 25.경 인도받았으나 시업자(1)의 브로셔와 웹사이트 등에 고지된 옵션 사양과 달리 후진 제동 보조 시스템(Reverse Brake Assist, 후진 시에 운전자가 후방 카메라 등으로 장애물을 인지하지 못할 경우 차량 후미의 센서를 사용하여 제동 장치를 작동시키는 보조 장치, 이하 'RBA') 기능이 포함되어 있지 않음.

- 사업자들은 2019. 11. 초순경부터 2019. 12. 중순경까지 사이에 이 사건 자동차의 RBA 기능에 대해 아래와 광고 내지 표시함

  - 이 사건 자동차의 브로셔 내용(2019. 12. 9. 내용 삭제)
    - 후진 제동 보조 시스템: 더욱 자신감 있게 후진할 수 있도록 도와줍니다. 후방 카메라 뷰로부터 위험 요소를 감지하지 못했다 할지라도 후진 제동 보조 시스템이 자동으로 브레이크를 작동시킴으로써 잠재적인 추돌 상황을 방지합니다.
  - 이 사건 자동차 출시 보도자료 내용(2019. 12. 11. 내용 삭제)
    - 후진 제동 보조 시스템(Reverse Brake Assist)은 운전자가 미리 인지하지 못한 위험요소가 발견되면 자동으로 브레이크를 작동시켜 충돌 상황을 탐지한다.
  - 사업자(1)의 공식 SNS(페이스북) 게시물(올-뉴 익스플로러 시승기)
    - 후진 시에는 카메라와 센서가 사물과 사람을 인식해 충돌 위험시 스스로 제동시킨다.

- 사업자(1)은 2019. 12. 17. 공식 웹사이트(www.◎◎◎◎.co.kr) 메인 화면에 아래와 같은 내용의 정정문을 게시함
  - 지난 11월, 국내 출시한 2020년식 익스플로러에 후진 제동 보조 시스템(Reverse Brake Assist)이 탑재된 것으로 제품 브로슈어 등을 통해 안내해드린 것과는 달리, 해당 기능은 국내에서 판매되는 리미티드(Limited) 모델에는 적용되지 않는 기능임을 확인하였기에 이를 바로잡고자 합니다.

○ 사업자들은 2019. 12. 17.부터 2020년형 ○○○○ ○○○○○○○○ 자동차 모델의 기 출고 및 유효계약(계약 체결 후 차량은 미출고 한 상태) 중 서명 완료 건에 대해, 이 사건 RBA 기능 잘못 안내를 이유로 배상금 500,000원을 지급했으며, 관련 내용은 아래와 같음.

- 산정금액: 500,000원(= 장착비용 152,000원 + 위로금 348,000원)
  - 장착비용 산정내역: 측방 센서 50,000원(개당 25,000원, RBA 기능 장착을 위하여 측방 센서 2개 장착) + 공임비 102,000원(시간 당 51,000원, 기타 브레이크 등과 연동되는 작업시간 약 2시간 소요)

○ 이 사건 RBA 장착에 관한 위원회 전문위원 견해는 아래와 같음.

1) RBA 추가 장착 시 예상 비용 : 3,250,000원(△△자동차 □□□ 기준 부품, 공임 포함)
- 산정식 : 부품비 2,550,000원{후방 레이더센서 400,000원 (2개, 개당 200,000원) + 모듈(컴퓨터 업그레이드) 교환비용 400,000원 + 계기판(작동상황 표출) 700,000원 + 아웃사이드 미러(측면 위험상황 표출) 700,000원(2개, 개당 350,000원) + 메인와이어링 350,000원 + 플로워 와이어링 700,000원} + 공임비 700,000원

2) 산정 이유(사업자(1), (2) 산정 금액과의 차이점)
- 자동차 설계 시 하나의 기능이 설계될 때는 우선 컴퓨터에서 다른 장치들과 정보를 공유해서 보완적으로 기능을 발휘해야하기 때문에 기본적으로 컴퓨터 장치에 데이터베이스가 입력되어 있어야 한다는 전제가 우선이고, 베이스가 관련 컴퓨터에 깔려 있어야 관련 센서들을 장착해 통신에 의해 기능이 만들어지게 되는데, 이 사건의 사업자들이 산정한 RBA 장착비용은 데이터베이스가 기본적으로 깔려 있다는 전제를 가정으로 견적이 이루어진 것으로 판단됨.
- 즉, 기본 데이터베이스는 있어 장착을 할 수 있고 여기에 기본적으로 '측방센서 2개 50,000원(개당 25,000원)'이 추가 장착된다고 산정하였음. 사업자들의 위 산정 기준은 현재 장착된 차량에 컴퓨터에 RBA의 기본 데이터베이스가 설치되어 있다는 전제에서 가능하고, 만약 데이터베이스가 미비 되어있다면 RBA 장착은 불가능할뿐더러 그 비용이 달라질 수 있음.
- 또한, 측방 센서도 안정성이 높은 센서를 적용해야 하나 기본적인 센서의 장착을 기준으로 견적이 된 것으로 보임. 따라서 초음파센서가 적용된 차량의 안전성을 높이기 위해 레이더 센서 등이 장착되어야 할 것으로 보임.

○ 조정 외 △△자동차 주식회사에서 제조·판매하는 □□□, ◇◇◇◇ 모델 자동차에도 이 사건 자동차의 RBA 기능과 유사한 "후방 주차 충돌방지 보조 시스템(PCA)"이 탑재되어 있는데, 이는 구매자가 "드라이빙 어시스턴스 패키지 I " 옵션(가격: 1,770,000원)을 선택한 경우에 한해서인데, 위 옵션은 4가지 기능(① 후방 주차 충돌방지 보조 ② 후측방 모니터 ③ 원격 스마트 주차 보조 ④ 서라운드 뷰 모니터 및 증강현실 내비게이션 포함)'을 포함하고 있음.

○ 소비자는 사업자들이 광고한 내용을 보고 운행의 안전성을 고려하여 RBA 기능이 장착된 이 사건 자동차를 구매한 것인데, 위 광고 내용과 달리 이 사건 자동차에는 RBA 기능이 장착되어 있지 않으므로, 사업자들은 RBA 기능 부재로 인해 발생한 재산적, 정신적 손해를 배상할 책임이 있다고 주장함.

- 반면 사업자들은 사업자(2) 직원의 실수로 이 사건 자동차에 RBA 기능이 포함된 것으로 잘못 기재하여 광고한 사실은 인정하나, 이에 대한 손해배상으로서 장착비용(경제적 가치) 152,000원에 위로금 348,000원을 더하여 500,000원을 배상하기로 결정했고 상당수의 고객이 위 합의안에 동의하여 이행되었는바, 위 금액을 초과하는 배상은 불가하다고 함.

조정내용

- 사업자들은 공동하여 소비자에게 800,000원을 지급함.

위원회 판단

- 손해배상책임의 발생
  - 이 사건 자동차에는 미국 내에서 판매되는 모델과 달리 RBA 기능이 장착되지 않았음에도 사업자들이 “후진 시에는 카메라와 센서가 사물과 사람을 인식해 충돌 위험시 스스로 제동시킨다.”, “자신감 있게 후진할 수 있도록 도와준다.”는 등의 문구를 사용하여 이 사건 자동차에 RBA 기능이 있는 것으로 광고 내지 표시한 사실이 인정됨.
  - 그렇다면 사업자들이 거래의 중요한 사항에 관하여 사실과 다르거나 잘못된 정보를 제공함으로써 「표시 · 광고의 공정화에 관한 법률(이하 ‘표시광고법’)」이 금지하고 있는 거짓 · 과장광고를 한 것이므로, 사업자들은 「표시광고법」 제10조 제1항 또는 「민법」 제750조에 의한 손해배상으로서 소비자에게 돈을 지급할 의무가 있음.

- 손해배상책임의 범위
  - 사업자들은 이 사건 자동차의 RBA 기능 추가에 약 125,000원의 비용이 소요된다고 주장하나, 위원회 전문위원 견해에 의하면 위 비용은 데이터베이스가 기본적으로 장착되어 있다는 가정 하에 산정된 것으로서 이를 인정하기 어려움.
  - 이에 관하여 위원회 전문위원은 이 사건 자동차에 RBA 기능 추가 시 3,250,000원이 소요될 것이라는 의견을 밝혔으나 이 또한 RBA 관련 기능이 전무한 상태에서 기본적인 시스템 개선비용까지 모두 포함하여 책정한 것으로서 위 비용 또한 그대로 인정하기는 곤란함.
  - 한편, 이 사건 자동차와 동급의 모델로 보이는 조정 외 △△자동차 □□□, ◇◇◇◇ 모델 자동차의 경우 소비자가 1,770,000원을 추가로 지급하고 “드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅰ” 옵션을 선택하면 이 사건 자동차의 RBA 기능과 유사한 “후방 주차 충돌방지 보조 기능”이 장착되어 있

음. 위 옵션에는 기타 3가지 기능 또한 포함되어 있어 후방 주차 충돌방지 보조 시스템에 대한 가격을 정확히 산정하기는 어려우나 손해배상액을 산정하는데 참고하기로 함.

- 사업자들 내지 소비자가 추가 비용을 부담하여 이 사건 자동차에 RBA 기능을 장착한다고 하더라도 최초 생산단계에서 RBA 기능이 탑재되어 출고된 신차와 같은 가치를 가진다고 보기 어렵고, 특히 소비자는 위 표시 · 광고로 인해 형성된 신뢰와 기대를 침해당함으로써 정신적 고통 또한 받았다고 봄이 타당하므로 손해배상액을 산정함에 있어 이를 고려하기로 함.

- 위와 같은 여러 사정에 더하여 사업자들의 이 사건 자동차 RBA 기능에 관한 표시 · 광고의 기간, 그 내용, 소비자의 신뢰와 기대가 침해된 정도, 상호 양보를 통한 분쟁의 원만한 해결이라는 조정의 취지를 모두 고려하여 손해배상금은 800,000원으로 산정함이 타당함.

해설

- 조정례 [34]는 RBA 기능이 있는 것으로 거짓 · 과장광고한 수입자동차의 수입사와 판매자에게 손해배상책임을 인정한 사례임.
- 사업자가 거래의 중요한 사항에 관하여 사실과 다르거나 잘못된 정보를 제공함으로써 「표시 · 광고의 공정화에 관한 법률」이 금지하고 있는 거짓 · 과장광고를 한 경우, 사업자는 「표시 · 광고의 공정화에 관한 법률」 제10조 제1항 또는 「민법」 제750조에 의한 손해배상으로서 소비자에게 배상금을 지급할 의무가 있음.

[**정보통신기기**] 소비자분쟁조정위원회 2020일나761 | **결정** 2020.6.3.

조정례 35

전자상거래로 구입한 프린터 토너 청약철회에 따른 구입대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 12. 31. 사업자(1)의 오픈마켓을 통해 사업자(2)가 판매하는 프린터 토너(모델명 : ○○프린터토너, 이하 '이 사건 프린터 토너')를 구매하고 505,260원을 결제함.
- 소비자는 2020. 1. 3. 이 사건 프린터 토너를 수령하여 4색 중 C컬러를 사용하였으나 오류가 발생하였고 프린터 수리 기사를 통해 소비자가 이 사건 프린터 토너를 착오로 잘못 주문한 것임을 알게 됨. 이에 2020. 1. 7. 사업자(2)에게 사용한 C컬러 1박스를 제외한 나머지 3박스 토너의 교환 또는 환불을 요청하였으나, 사업자(2)로부터 재고가 없어 교환이 불가하며, 이 사건 프린터 토너는 4색 세트로 판매하므로 일부 환급 또한 불가하다는 답변을 받음.
- 소비자는 각 토너가 개별 포장되어 있어 재판매가 가능함에도 불구하고 환급을 거부하는 사업자(2)의 주장은 부당하므로 이미 개봉한 C색 토너 1박스를 제외한 토너 3박스의 환급을 요구하는 반면,
  - 사업자(1)은 통신판매중개업자로 이 사건 계약과 직접적인 관계가 없으므로 책임이 없음을 주장하고, 사업자(2)는 위탁판매 업체로 미사용한 3박스를 개별 판매할 수 없어 환급이 불가하다고 주장함.

조정내용

- 소비자는 사업자(2)에게 이 사건 프린터 토너(모델명: ○○프린터토너) 중 미사용 3박스를 반환하고, 반환에 필요한 비용은 소비자가 부담함.
- 사업자(2)는 소비자로부터 프린터 토너를 반환받은 날로부터 3영업일 이내에 소비자에게 378,000원을 지급함.
- 소비자의 사업자(1)에 대한 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률(이하 '전자상거래법')」 제17조 제1항 제1호에 따르면 통신판매업자와 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 재화 등을 공급받은 날부터 7일 이내에 해당 계약에 관한 청약철회 등을 할 수 있는데, 소비자는 이 사건 프린터 토너를 2020. 1. 3.에 수령하고 7일 이내인 2020. 1. 7.에 사업자(2)에게 청약철회를 요청하였는바 소비자의 청약철회는 유효하게 성립됨. 이에 대해 사업자(2)는 이 사건 프린터 토너는 4색 세트로 판매한 것이므로 일부 환급이 불가하다고 주장하나, 이 사건 프린터 토너는 4박스가 개별 포장되어 소비자에게 배송되었고, 소비자가 제출한 자료에 따르면 사용하지 아니한 3박스는 훼손이 가해졌다고 볼 수 없으며, 타 판매 사이트에 이 사건 프린터 토너와 동일한 제품을 낱개로 판매하고 있는 점을 고려할 때 「전자상거래법」제17조 제2항 제2호에 따른 청약철회 제한 사유에 해당한다고 보기 어려움.
- 다만, 「전자상거래법」 제18조 제9항에 따르면, 「동법」 제17조 제1항에 따른 청약철회의 경우 재화 등의 반환에 필요한 비용은 소비자가 부담하도록 규정하고 있는바, 이 사건 프린터 토너의 반환 비용은 소비자가 부담하는 것이 상당함.
- 한편, 이 사건 신용카드 매출전표 상 소비자가 대금을 지급한 주체는 사업자(2)이고, 사업자(1)은 통신판매중개업자에 불과하며 사업자(1)의 홈페이지 하단에도 이러한 사실이 기재되어 있는바, 사업자(1)에 대하여는 조정하지 아니함이 상당함.

해설

- 조정례 [35]는 통신판매로 구입한 4색 세트의 프린터 토너가 개별 포장되어 배송된 경우 사용하지 아니한 일부 박스에 대해 동일한 제품을 낱개로 판매하고 있다고 청약철회 제한사유를 부정한 사례임.
- 방문판매, 통신판매 등에서 청약철회제한사유의 하나인 소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우에 해당하는지 여부는 패키지 상품에서 발생함. 낱개로 판매하는 것이 가능하면 가치가 현저히 감소하지 않는 것으로 보아 사용하지 아니한 부분에 대한 청약철회는 가능함.

[정보통신기기] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1440 I 결정 2020.9.24.

조정례 36

수평 불균형 노트북 교환

분쟁개요

- 소비자는 2019. 9. 2. 조정 외 주식회사 ○○○ 영업장에서 사업자가 제조한 노트북(모델명 : ○○○○○○○, 구입대금 : 1,990,000원, 이하 '이 사건 노트북')을 구입함.
- 소비자는 2019. 12. 27. 이 사건 노트북 스페이스 바 소음 발생 및 입력이 되지 않는 하자로 1차 수리(상판 교체)를 받았으며, 이 사건 노트북 하판 좌측 하단의 수평 불균형을 이유로 2020. 1. 10. 2차 수리(하판 교체), 2020. 2. 11. 3차 수리(화면교체)를 받았으나, 2020. 2. 18. 동일한 문제가 발생하여 사업자에게 수리를 요청하였으나, 전원 동작, 소프트웨어 사용 등 기능상 문제가 없으므로 더 이상 수리가 불가하다는 답변을 받음.
- 소비자는 이 사건 노트북의 수평이 맞지 않아 사용 시 불편함을 겪고 있으며 3차례 수리를 받았음에도 불구하고 동일한 문제가 해결되지 않았으므로 이 사건 노트북 교환을 요구함.
  - 사업자는 이 사건 노트북이 제품 보증기한 이내이므로 보증 내 서비스는 가능하나, 이 사건 노트북 상판, 하판, 화면 교체를 무상으로 지원하였으므로 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 소비자가 구입한 노트북(모델명 : ○○○○○○○, 구입대금 : 1,990,000원)을 동일한 새 제품으로 교환해줌.

위원회 판단

- 이 사건 노트북에 하자가 존재하는지에 대하여, 이 사건 노트북의 수평 불균형이 지속되는 원인은 이 사건 노트북에 사용된 부품 또는 상 · 하판이 휘어져 있는 경우, 완제품 조립 후 부품 간 응력에 의한 것으로 보이며, 이 사건 노트북 수평 불균형이 발생한 부위는 왼쪽 손목이 닿아 작업하는 부분이므로 수평 불균형 시 소음, 진동으로 인한 불편함, 장기간 사용 시 하판 불균형 심화 및 이로 인한 부품 접촉 불량이 발생할 가능성이 있다는 위원회 전문위원 견해 및 사실조사 내용 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 노트북에 일반적인 노트북이 지니고 있어야 할 품질, 성능을 갖추지 못한 하자가 존재한다고 봄이 상당함.
- 따라서, 소비자는 2020. 1. 10., 2020. 2. 11. 2차례에 걸쳐 동일한 하자로 인한 수리를 받았음에도 이 사건 노트북 수평이 불균형한 하자가 재발하였으므로, 사업자는 「소비자분쟁해결기준」에 따라 소비자에게 이 사건 노트북을 교환해주어야 함.

해설

- 조정례 [36]는 노트북의 수평 불균형이 노트북이 지니고 있어야 할 품질, 성능을 갖추지 못한 하자라고 보았고, 2차례에 걸쳐 동일한 하자로 인한 수리를 받았음에도 수평 불균형 하자가 재발하였으므로 노트북 교환을 인정한 사례임.
- 노트북컴퓨터의 소비자피해 유형은 노트북컴퓨터 '품질'로 인한 피해, 구입한 노트북컴퓨터의 배송, 환불, 약관내용 관련 분쟁 등'거래 피해' 등임.
- 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항 및 「소비자기본법 시행령」 제8조 제3항에 의거하여 분쟁의 원활한 해결을 위하여 마련된 합의의 기준인 「소비자분쟁해결기준」에 의하면, 품질보증기간 이내에 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우에는 수리가 불가능한 것으로 보아 교환 또는 환급하도록 규정하고 있는데, '하자'라 함은 매매의 목적물에 물질적인 결함이 있는 것을 말하는 것으로서, 하자의 존부는 일반적으로 어떠한 종류의 물건이 통상 가지고 있어야 할 품질 · 성능을 표준으로 하여 판단하여야 함.

[정보통신기기] 소비자분쟁조정위원회 2020일나2906 | 결정 2020.10.28.

조정례 37

배터리 하자있는 스마트밴드 교환

분쟁개요

- 소비자는 2020. 3. 8. 사업자(2)의 홈페이지에서 사업자(1)가 제조한 스마트 밴드(모델명 : ○○○ 스마트밴드 USB, 구입대금 : 53,800원, 이하 '이 사건 스마트밴드')를 구입함.
- 소비자는 2020. 6. 30.경부터 이 사건 스마트밴드 충전 후 사용 시간이 1일이 채 되지 않아 사업자(1)에게 배터리 하자에 관하여 문의하였고, 사업자(1)은 2020. 7. 9. 이 사건 스마트밴드 검수 결과 배터리에 이상이 없음을 확인하였음.
- 사업자(1)의 품질보증 규정 중 관련 내용은 아래와 같음.

> • 제품 수령일로부터 1년 이내 제품 기능에 문제가 생겼을 경우 수리비용이 따로 발생되지 않습니다. 단, 배송비는 발생됩니다.
> • 본사 테스트 후 이상이 없는 경우 왕복 배송비 5,000원이 발생됩니다.

- 소비자는 이 사건 스마트밴드 충전 후 사용 시간이 1일이 채 되지 않는 것은 배터리 하자이므로 구입대금 전액 환급을 요구함.
  - 반면 사업자(1)은 이 사건 스마트밴드 검수 결과 배터리에 이상이 없음을 확인하였고, 이 사건 스마트밴드의 품질보증기간이 최초 구입일로부터 1년 이내이므로 새 제품으로 교환 가능함을 주장하고, 사업자(2)는 이 사건 스마트밴드의 하자와 관련하여 판매자로서의 책임이 없으므로 소비자의 요구를 수용할 수 없음을 주장함.

조정내용

- 사업자(1)은 소비자에게 소비자가 구입한 스마트밴드(모델명 : ○○ 스마트밴드 USB)를 동일한 새 제품으로 교환해줌.
- 소비자는 단말기를 교환받음과 동시에 사업자(1)에게 왕복 배송비 5,000원을 지급함.
- 소비자와 사업자(2) 사이의 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 이 사건 스마트밴드에 하자가 존재하는지에 대하여
  - 소비자의 사용환경에 따라 이 사건 스마트밴드의 배터리 사용 시간이 달라질 수 있으며, 사업자(1)이 이 사건 스마트밴드의 검수를 시작한 11시 52분부터 16시 17분까지 배터리 잔량이 100%임을 확인할 수 있고, 소비자는 달리 이 사건 스마트밴드의 배터리가 급속히 소모되는 현상에 관한 직접적인 입증자료를 제출하지 아니한 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 스마트밴드에 일반적인 스마트밴드가 지니고 있어야 할 품질, 성능을 갖추지 못한 하자가 존재한다고 보기 어려움.
- 다만, 사업자(1)이 소비자에게 이 사건 스마트밴드를 교환해 줄 의사가 있으므로, 당사자의 양보를 바탕으로 분쟁의 종국적 해결을 꾀하는 조정의 취지를 고려하여, 사업자(1)이 소비자에게 이 사건 스마트밴드를 동일한 새 제품으로 교환해주고, 소비자가 이에 대한 왕복 배송비 5,000원을 부담함이 상당함.
- 한편, 사업자(2)는 통신판매중개업자로서 이 사건 스마트밴드의 하자 내지 결함과 무관하므로, 소비자의 사업자(2)에 대한 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

해설

- 조정례 [37]는 사용환경에 따라 배터리 사용시간이 달라질 수 있으며, 무엇보다 급속히 소모되는 현상에 관한 직접적인 입증자료가 제출되지 않아 제품의 하자를 인정하기는 어렵다고 본 사례임.
- 「민법」 제581조, 제580조, 제575조 제1항의 각 규정에 의하면, 매수인은 목적물에 있는 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우 계약을 해제할 수 있고, 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 정도에 이르지 아니한 경우에는 손해배상만을 청구할 수 있되, 매수인은 계약의 해제 또는 손해배상을 청구하지 아니하고 하자 없는 물건을 청구할 수 있다고 규정하고 있는데, 하자의 존재 여부는 일반적으로 어떠한 종류의 물건이 통상 가지고 있어야 할 품질 · 성능을 표준으로 하여 판단하여야 함.

[정보통신기기] 소비자분쟁조정위원회 2020일나2023 I 결정 2020.7.23.

조정례 38

제품 하자로 반환한 노트북 구입대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2020. 2. 21., 2020. 3. 18. 사업자(2)가 운영하는 전자상거래 사이트를 통해 사업자(1)과 노트북(이하 '이 사건 노트북') 및 추가 옵션 3가지(이하 '추가 옵션 1', '추가 옵션 2', '추가 옵션 3')를 구입하는 계약(대금 : 1,078,400원, 이하 '이 사건 계약')을 아래 표와 같이 체결하고 사업자(2)에게 1,078,400원을 지급하였음.

일 자	구 분	제품명(내용)	구입대금
2020. 2. 21.	이 사건 노트북	○○○○ Edition PRO	874,200원
	추가 옵션 1	주사율 업그레이드(60Hz → 144Hz)	79,200원
	추가 옵션 2	RAM 업그레이드(8GB 추가 장착)	69,000원
2020. 3. 18.	추가 옵션 3	SSD 업그레이드(512GB로 변경 장착)	69,000원

- 소비자는 2020. 3. 24. 추가 옵션들이 장착된 이 사건 노트북을 수령하였으나, 무한 재부팅 현상으로 인해 사용이 불가하여 2020. 4. 6. 이 사건 노트북의 제조사인 조정 외 □□□코리아(이하 '이 사건 제조사')를 통해 점검을 받은 결과, 추가 옵션 2, 3에 해당하는 부속품(RAM, SSD)의 하자로 인한 것이라는 답변을 받았음.

- 이에 소비자는 2020. 4. 10.경 사업자(1)에게 위 사실을 통보하고, 이 사건 계약대금 1,078,400원 전액의 환급을 요구하였으며, 2020. 4. 16. 사업자(1)에게 이 사건 노트북을 반환하였음.

- 사업자(1)는 2020. 4. 20. 이 사건 노트북을 수령하였으나, 소비자에게 추가 옵션 2, 3 구입대금 138,000원에 한해 환급 가능하다고 답변하였음.

- 소비자는 이 사건 노트북의 성능 업그레이드를 위해 추가 옵션들을 함께 구입한 것이고, 이 사건 노트북에 장착되어 온 추가 옵션 2, 3의 하자로 인해 이 사건 노트북을 사용하지 못한바, 사업자들은 이 사건 노트북 및 추가 옵션 1, 2, 3 전체에 대한 구입대금 전액(1,078,400원)을 환급해주어야 한다고 주장함

- 사업자(1)는 2020. 4. 29. 이 사건 노트북에 대하여 이 사건 제조사부터 재점검을 받은 결과, 이 사건 노트북 본품은 정상이고, 소비자가 구입한 추가 옵션 2, 3에 따라 장착한 부속품(RAM, SSD)에 하자가 있는 것으로 확인된바, 추가 옵션 2, 3 구입대금 138,000원에 한해 환급이 가능하다고 주장하고, 사업자(2)는 사업자(1)에게 구입대금 전액의 환급을 강제할 수 없으므로 조치 불가하다는 입장임.

조정내용

- 사업자(1)와 사업자(2)는 연대하여 소비자에게 1,078,400원을 지급함.

위원회 판단

- 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률(이하 '전자상거래법')」 제17조 제3항에 따르면, 소비자는 재화의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우 그 재화를 공급받은 날부터 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회를 할 수 있다 할 것인데, 이 사건 노트북에 장착된 부속품(RAM, SSD)에 하자가 있음은 당사자 사이에 다툼이 없고, 제품에 하자가 있는 경우 재화의 내용이 계약 내용과 다르게 이행된 경우에 해당한다고 봄이 상당하며, 소비자가 이 사건 제조사를 통해 위 부속품의 하자를 확인한 날(2020. 4. 6.)로부터 30일 이내인 2020. 4. 16. 사업자(1)에게 이 사건 노트북을 반환함으로써 이 사건 계약에 관한 청약철회의 의사를 표시한바, 이 사건 계약에 관한 청약은 위 시점에 적법하게 철회되었다 할 것임.
- 한편, 사업자(1)은 이 사건 노트북 본품은 정상이고, 추가 옵션 2, 3 구입에 따라 장착된 부속품(RAM, SSD)에 하자가 있는 것이므로, 추가 옵션 2, 3 구입대금에 한해 환급이 가능하다고 주장하나, 이 사건 계약 당시 이 사건 노트북의 구입이 전제되지 않은 상태에서 추가 옵션만 구입하는 것은 불가한 것으로 보이는 점, 사업자(1)이 이 사건 노트북에 추가 옵션 1, 2, 3에 해당하는 부속품을 추가 또는 변경 장착하여 소비자에게 발송한 점 등으로 볼 때, 이 사건 계약은 하나의 계약으로서 사업자(1)이 추가 옵션 1, 2, 3에 해당하는 성능을 갖춘 노트북을 제공하는 것을 그 내용으로 한다고 봄이 상당하고, 부속품(RAM, SSD)의 하자로 인해 이 사건 노트북이 추가 옵션 2, 3에 해당하는 성능을 갖추지 못하는 이상 재화의 내용이 계약내용과 다르게 이행된 경우에 해당함은 위에서 살펴본 바와 같으므로, 사업자(1)의 주장은 인정하기 어려움.

- 따라서, 사업자(1)은 「전자상거래법」 제18조 제2항에 따라 소비자에게 이 사건 계약대금 1,078,400원을 환급함이 상당하고, 사업자(2)는 이 사건 계약대금을 지급받은 자로서 「전자상거래법」 제18조 제11항에 따라 사업자(1)과 연대하여 위 대금을 환급함이 상당함.

해설

- 조정례 [38]는 노트북의 부속품(RAM, SSD)의 하자로 인한 청약철회로 보았고, 통신판매중개업자에게도 계약대금을 지급받은 자로서 통신판매업자와 연대하여 대금 환급을 인정한 사례임.
- 통신판매업자, 재화 등의 대금을 받은 자 또는 소비자와 통신판매에 관한 계약을 체결한 자가 동일인이 아닌 경우에 이들은 제17조 제1항 및 제3항에 따른 청약 철회 등에 의한 제1항부터 제7항까지의 규정에 따른 재화 등의 대금 환급과 관련한 의무의 이행에 대하여 연대하여 책임을 짐(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조 제1항).

[정보통신기기] 소비자분쟁조정위원회 2019일나2742 I 결정 2020.2.11.

조정례 39

전시만 한 새 제품으로 오인하여 구입한 중고폰 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 9. 1. 통신판매중개업자인 사업자(2) 온라인 쇼핑몰을 통해 사업자(1)이 판매하는 이동통신 단말기 1대(상품명: ○○ ○○○○○ 매장단기전시 특S 최상급 공기계 중고폰, 이하 '이 사건 단말기')를 339,400원(= 판매가격 339,900원 – 할인금액 3,000원 + 배송비 2,500원)에 구입했음.

- 소비자는 2019. 9. 3.경 이 사건 단말기를 수령하여 9. 9. 개통 처리 후 사용해왔는데, 같은 해 9. 28.부터 충전 불가, 충전기 불량 등의 증상이 나타났고, 위 증상 해결을 위해 조정 외 □□전자 주식회사 서비스센터에 방문하여 점검하던 중 이 사건 단말기의 개통 이력이 있음을 확인했음.

- 소비자는 이 사건 단말기가 판매 당시 상품 설명과 달리 개통 이력이 있고, 다수의 하자 또한 있음을 이유로 사업자(1)에게 이의를 제기하면서 2019. 10. 7. 사업자(1)에게 이 사건 단말기를 인도했는데, 사업자(1)은 같은 해 10. 16. 소비자에게 이 사건 단말기에 하자가 없음을 이유로 소비자의 구입대금 환급 요구를 거부했으며, 현재 이 사건 단말기는 사업자(1)이 보관 중임.

- 이 사건 계약 당시 사업자(1) 판매 페이지를 통해 고지된 이 사건 단말기 관련 주요 내용은 아래와 같음.

> • 새 제품이나 미사용 제품으로 불고지 되어있을 경우 중고제품입니다. 중고제품은 대부분 유심기변사용이 가능하도록 개통이력 있는 제품이 발송됩니다.
> • 매장전시상품, 전시상품은 매장 등에서 전시, 시연용으로 사용한 이력이 있는 중고 상품을 말합니다.

- 소비자는 사업자(1)가 판매 페이지 내 '전시제품'이라고 안내하여 이 사건 단말기를 구매한 것이나, 이후 이 사건 단말기 제조사 서비스센터에서 개통 및 수리 이력이 있음을 알게 되었는바, 이 사건 단말기는 전시제품이 아닌 중고제품이므로, 사업자들은 이 사건 단말기 구입대금 339,400원을 환급해주어야 한다고 함. 반면 사업자(1)은 이 사건 단말기 판매 당시 '미개통'이라고 고지한 적이 없고, 판매 페이지 내 주의사항을 통해 "개통 이력이 있는 상품(개통/가개

통이력)은 유심기변 후 사용이 가능합니다(가개통은 신규개통 미지원).”라는 내용 또한 고지했으며, 이 사건 단말기 제조사를 통해 이 사건 단말기에 하자 없음을 확인했으므로, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 함. 사업자(2)는 충전용 C타입 젠더 불량 등을 고려하여 5,000원 상당의 포인트를 지급하는 등 고객 만족 차원에서 적절한 조치를 다하였지만, 통신판매업자인 사업자(1)이 소비자의 주장을 수용하지 않고 있기 때문에 구입대금 환급 등의 조치는 불가하다고 함.

조정내용

- 사업자(1)과 (2)는 연대하여 소비자에게 339,400원을 지급함.

위원회 판단

- 살피건대, ① 사업자(1)이 중고제품을 판매하면서 ‘전시상품’을 별도로 구분하여 판매하고 있는 점, ② 특히, “매장전시상품, 전시상품은 매장 등에서 전시, 시연용으로 사용한 이력이 있는 중고상품을 말합니다.”라는 내용만 고지하여, 개통 이력이 없는 것으로 오인할 만한 내용을 고지한 점, ③ 통상적으로 전시상품이란 전원을 공급한 뒤 작동 시연을 위해서만 사용되는 제품을 의미하는 것으로서, 일반 소비자들은 개통 이력이 없는 제품을 기대할 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 사업자(1)가 ‘전시상품’으로만 고지한 뒤 개통 이력이 있는 이 사건 단말기를 판매한 것은 표시·광고 내용과 다르게 이행한 것으로 보아야 함이 타당한바, 소비자는 「전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제3항에 따라 이 사건 계약에 관한 청약을 철회할 수 있다고 판단됨.
- 그렇다면, 소비자가 2019. 9. 3. 이 사건 단말기를 수령하여 같은 해 9. 28.경 사업자(1)에게 이 사건 단말기 구입대금 환급을 요구함으로써 「전자상거래법」 제17조 제3항에 정한 기간 이내에 이 사건 계약에 관한 청약을 적법하게 철회했고, 2019. 10. 7. 이 사건 단말기 또한 사업자(1)에게 반환하였는바, 사업자(1)는 소비자에게 이 사건 단말기 구입대금 339,400원 및 위 반환일로부터 3영업일이 경과한 날부터 다 갚는 날까지 「같은 법 시행령」 제13조의3에 따른 연 15% 비율에 의한 지연손해금 또한 가산하여 지급해야 함이 타당하나, 상호 양보를 통한 분쟁의 원만한 해결이라는 조정의 취지를 고려하여, 위 지연손해금 상당은 우리 위원회에서 정한 지급기일 이후부터 부과하는 것으로 결정하기로 함.
- 또한,「전자상거래법」제18조 제11항은 ‘통신판매업자, 재화 등의 대금을 받은 자 또는 소비자와 통신판매에 관한 계약을 체결한 자가 동일인이 아닌 경우에 이들은 청약철회 등에 의한 재화 등의

대금 환급과 관련한 의무의 이행에 대하여 연대하여 책임을 진다'고 규정하고 있으므로, 이 사건 단말기의 구입대금을 지급받은 사업자(2)는 이 사건 구입대금 환급에 관하여 사업자(1)과 연대하여 책임을 부담함이 상당함.

해설

- 조정례 [39]는 전시상품'으로만 고지한 뒤 개통 이력이 있는 단말기를 판매한 것이 표시 · 광고 내용과 다르게 이행한 것으로 보았고, 청약철회에 따른 통신판매업자와 통신판매중개자의 대금환급 연대책임을 인정한 사례임.
- 「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」 제17조 제3항에 따르면, 통신판매를 통해 제품을 구입한 소비자는 구입한 제품의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우, 그 제품의 훼손 여부 등 청약철회 제한 사유 인정 여부와 관계없이 그 제품을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회 등을 할 수 있음.

[**정보통신기기**] 소비자분쟁조정위원회 2020일나364 I **결정** 2020.5.13.

조정례 40

유상 수리 후 잔상 발생하는 스마트폰 액정 무상 수리 부정

분쟁개요

- 소비자는 2018.8.경 사업자가 제조한 휴대전화 단말기(모델명 : ○○○ ○○, 이하 '이 사건 단말기')를 구입한 후, 2019. 7. 2. 이 사건 단말기 액정이 파손되어 사업자 서비스센터에서 액정을 교체하는 방식으로 수리(이하 '이 사건 수리')하고 수리비 210,000원을 지급함.
- 이후 소비자는 2019. 12. 20. 이 사건 단말기 액정에 잔상이 남는 현상(이하 '이 사건 현상')을 발견하여 사업자에게 무상 수리를 요구하였으나 거부됨.
- 사업자의 제품 보증기간은 구입일로부터 1년이며, 사용설명서 상에 고정된 화면을 오랜 시간 사용하면 잔상(화면 열화) 또는 얼룩 현상이 발생할 수 있다고 기재되어 있음.
- 소비자는 이 사건 현상이 이 사건 수리를 받은 후 1개월도 지나지 않아 발생한 바 제품의 특성이라고 보기 어렵고, 교체한 액정에 존재하던 하자에 기인한 것이므로 사업자는 이 사건 단말기의 액정을 무상으로 교체해 주어야 함.
  - 이에 사업자는 이 사건 단말기에 사용된 AMOLED 액정의 경우, OLED 자발광 소자 특성상 디스플레이 시작 시 소자의 휘도 감소가 시작(화소 열화 진행)되는데, 그 정도는 이미지의 고정 정도, 표시 시간 등에 의해 영향을 받으며, 주변 이웃 소자와의 휘도 차가 일정 수준을 넘어서면 발생하는 것으로, AMOLED 액정의 특성일 뿐 하자가 아니며, 해당 사실을 제품 사용설명서 및 웹페이지 등에 고지하고 있음. 다만, 서비스 차원에서 단말기 구입 후 1년 이내에 잔상 현상이 발생한 경우 1회 무상 수리(교체)해 주고 있으나, 소비자의 이 사건 단말기는 구입일로부터 1년이 경과하였고, 이 사건 수리 후 상당 기간 경과한 후 이 사건 현상이 발생하였다고 주장하는바 무상 수리 요구는 수용할 수 없음.

조정내용

- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 소비자는 2019. 12.경 이 사건 수리를 받았고 수리 후 1개월 이내 이 사건 현상이 발생하였음을 주장하나, 사업자가 제출한 자료에 따르면 소비자는 2019. 7. 2. 이 사건 수리를 받은 것으로 확인되고, 5개월이 경과한 같은 해 12. 20. 이 사건 현상에 대해 사업자에게 무상 수리를 요구한 것으로 확인되는바 소비자분쟁해결 기준에 따른 무상수리를 인정하기 어려움.
- 또한, 소비자가 이 사건 현상에 대한 수리를 요구한 시점에는 이미 품질보증기간이 경과하였을 뿐 아니라, 이 사건 현상은 이 사건 단말기의 제품설명서 등에 고지된 바와 같이 위 단말기에 사용된 OLED 액정 특성상 특정 애플리케이션을 장시간 사용할 경우 발생할 수 있는데, 소비자의 이 사건 단말기 사용 환경에 대한 구체적인 확인이 어렵고, 달리 소비자의 주장을 인정할 만한 증거가 없는 점 등을 종합하면, 소비자의 이 사건 단말기에 대한 액정 무상 교체 요구는 인정하지 아니함이 상당함.

해설

- 조정례 [40]는 단말기 액정 잔상 현상은 특정 애플리케이션을 장시간 사용할 경우 발생할 수 있고, 단말기 구입일로부터 품질보증기간(1년)이 지났다고 액정 무상 수리를 부정한 사례임.
- 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항 및 「소비자기본법 시행령」 제8조 제3항에 의거하여 분쟁의 원활한 해결을 위하여 마련된 합의의 기준인 「소비자분쟁해결기준」에서 규정하는 일반적 소비자분쟁해결기준에서는 '물품 등을 유상으로 수리한 경우 유상으로 수리한 날로부터 2개월 이내에 소비자가 정상적으로 물품 등을 사용하는 과정에서 그 수리한 부분에 종전과 동일한 고장이 재발한 경우 무상으로 수리' 할 수 있다고 규정하고 있고,「소비자분쟁해결기준」 품목별 해결기준에 따르면, '정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상 하자에 대하여 구입 1개월이 경과한 이후부터 품질보증기간 이내에 문제를 제기하는 경우 무상으로 수리'하도록 규정하고 있음.

코로나19 • 회원권 • 운수보관관리서비스 •
보건위생서비스 • 이동통신인터넷 •
교육서비스 • 문화오락서비스 • 기타서비스



제2절

서비스

Korea Consumer Agency

[코로나19] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1065 I 결정 2020.10.8.

조정례 41

코로나19로 호주 입국 금지 조치에 따른 호주 국내선 항공권 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 11. 22. 사업자 사이트(○○닷컴)에서 조정 외 □□□항공의 호주 국내선 항공권{일정 : 2020. 5. 19. 골드코스트 출발 시드니 도착(예약번호 1156957☆☆☆☆, 항공권번호 DE3☆☆☆), 2020. 5. 23. 시드니 출발 골드코스트 도착(예약번호 1156959★★★★, 항공권번호 YBI★★★), 탑승자 : 소비자, 김○○, 구입 대금 : 208,300원(골드코스트 출발편 : 103,700원, 시드니 출발편 : 104,600원)}을 구입하였는데, 2020. 2월 말경 코로나19로 인하여 조정 외 여행사를 통해 구입한 조정 외 ◇◇◇항공의 서울 호주 간 왕복 항공편의 결항으로 출국이 불가하여 사업자에게 이 사건 항공권의 환급을 요구하자,
  - 사업자는 이 사건 항공권은 환불 불가 항공권으로, 소비자가 호주로 출국이 불가한 사정은 인지하고 있으나, 조정 외 □□□항공에서 관련 사정을 고려하여 환급이 가능하다는 회신을 받지 못하였으므로 별도 환급은 불가하다고 주장함.
- 주 호주 대한민국 대사관 홈페이지에 따르면 2020. 3. 5. 21:00부로 한국인을 대상으로, 3. 20.부로 모든 외국인의 호주 입국 제한 조치가 시행되었음.
- 소비자는 이후 조정 외 □□□항공으로부터 바우처를 배상받았다고 하였음.
- 사업자는 항공권 이용약관에 “이용약관 소개에서 명시한 바에 따라, 사용자의 예약에 대해 관련 공급업체(이 경우 항공사)의 약관이 적용되며, 일반적으로 해당 약관은 항공사 공식 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 본 약관과 항공사 이용약관이 일치하지 않는 경우(예: 변경 또는 환급이 불가한 저렴한 가격의 항공권을 선택한 경우)에는 본 약관이 적용됩니다.”라고 고지하고 있음.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 이 사건 항공권의 대금의 50%인 104,150원을 환급함.

위원회 판단

- 사업자의 항공권 이용약관에 따르면 항공사의 약관을 따른다고 고지하고 있고, 이어 이 사건 항공권에 대하여 판매 당시 조정 외 □□□항공에서 고지한 “출발 전후 모두 세금 포함 환불 불가” 내용의 약관이 적용된다고 주장하는데, 「약관의 규제에 관한 법률」 제5조 제1항에 의하면 약관은 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 해석되어야 하는바, 위 약관은 소비자의 사정으로 인한 취소 시 환불이 불가한 경우로 한하여 해석함이 상당하므로, 코로나19로 인한 호주의 입국 제한 조치로 인하여 소비자가 이 사건 항공권의 이용이 불가하게 된 사정을 고려하면 소비자의 귀책사유 없이 이용이 불가하게 된 이 사건 항공권에 적용되는 약관이라고 보기 어려움.
- 이를 인정한다 하더라도 이는 「동법」 제9조 제1호 및 제5호에 따른 해제권을 제한하는 조항으로서 무효로 봄이 상당한바, 호주의 입국 제한 조치가 조정결정일 현재까지 지속되고 있고, 소비자가 사업자에게 이 사건 계약의 해제를 요구하였다고 볼 만한 입증을 하지는 않았으나, 소비자의 한국소비자원 피해구제접수일(2020. 3. 11.)을 기준으로 이 사건 항공권의 출발일(2020. 5. 19.)까지 약 68일이 남아 있었고 해당 시점에 사업자 또한 소비자의 이 사건 항공권 이용 불가 및 환급 요구 사실을 인지하고 있었던 것으로 봄이 상당하므로, 사업자는 이 사건 계약의 당사자로서 소비자에게 이 사건 항공권 대금을 환급함이 상당함.
- 다만, 이 사건 항공권이 호주 도시 간 항공권으로 정상 운항되었을 가능성을 배제하기 어렵고, 「소비자분쟁해결기준」에서 여객 사정으로 인한 환급 요구 시 취소수수료를 공제한 차액 환급을 정하고 있는 점, 소비자가 조정 외 □□□항공으로부터 바우처를 지급받았다고 진술한 점 등을 고려하여 사업자의 환급 범위는 50%로 제한함이 상당

해설

- 조정례 [41]는 코로나19로 외국 도시간 정상운항이 어려운 상황에서 환급요구에 대해 소비자가 외국항공사로부터 바우처를 지급받은 경우 사업자의 환급범위를 50%로 제한한 사례임.
- 코로나19는 팬데믹이지만 정부의 명령이 아닌 질병에 대한 개인의 걱정으로 인한 계약 취소는 취소수수료 감액 사유로 인정되지 않으므로, 사전에 고지한 약관에 따라 취소수수료가 부과됨. 코로나19 감염이 걱정되어 취소수수료를 부담하고 항공권을 취소했는데, 며칠 후 해당 항공편이 비운항(결항)하게 된 경우 취소 당시 계약내용에 따라 취소수수료를 부담하고 계약이 종료되었기 때문에, 계약종료 이후 결항·비운항 등 사정이 변경되더라도 소급해서 적용할 수 없음. 외국인국제항공운송사업자(외항사)가 코로나19 확산에 따른 결항시에도 바우처를 지급하거나 일정변경만 가능하다면서 환급을 거부하여 많은 피해가 발생하고 있는데, 외항사는 대금 전액 환급을 해야 함.

[코로나19] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1073 I 결정 2020.9.15.

조정례 42

코로나19로 인한 여행계약 해제에 따른 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 12. 13. 통신판매중개업자인 사업자(2)를 통하여 여행사인 사업자(1)과 여행계약(상품명 : 선착순 깜짝특가 ◇◇◇◇◇/팍상한폭포/시내투어 마닐라 3일, 인원 : 2인, 전체 계약금액: 338,000원, 여행기간: 2020. 2. 17. ~ 2020. 2. 19., 이하 '이 사건 계약'이라고 함)을 체결하고, 2020. 2. 17. 사업자(2)에게 계약대금을 지급함.
- 소비자는 2020. 1. 31. 사업자(1)에게 Covid-19(이하 '코로나19'라고 함)의 확산으로 인해 이 사건 계약의 해제를 요청함.
- 사업자(1)은 소비자에게 여행 대금 338,000원에 대해 취소 수수료를 부과함.
- 소비자는 해외 코로나19 확산으로 인해 여행이 불가하므로, 이 사건 계약의 해제에 따라 「소비자분쟁해결기준」으로 산정된 환급액을 요구함.
  - 사업자(1)은 특별약관에 소비자가 동의하였고, 항공 및 숙박비 패널티가 발생하였다고 주장함.
  - 사업자(2)는 해피콜을 통해 계약이 확정되었고, 판매페이지에 수수료 부분을 명시했으므로, 소비자의 요구를 받아들이기 어렵다고 함.

조정내용

- 사업자(1)는 소비자에게 287,300원을 지급함.
- 소비자와 사업자(2) 사이의 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 계약의 해제에 대하여
  - 이 사건 계약은 사업자(1)이 소비자에게 운송, 숙박, 관광 등을 제공하는 것으로 「민법」 제674조의2가 정한 여행계약에 해당하고, 소비자는 「민법」 제674조의3에 따라 언제든지 해제할 수 있는데, 소비자가 2020. 1. 31. 사업자(1)에게 계약해제의 의사를 표시하였으므로, 이 사건 계약은 적법하게 해제되었음.

- 계약의 취소 수수료 약관에 대하여
  - 이 사건 계약의 취소 수수료 규정은 여행출발일 20~10일전 통보 시 여행경비의 50%, 항공 및 호텔 패널티를 배상하도록 정하고 있으나, 이 사건 계약의 취소가 COVID-19(이하 '코로나'라고 함)의 세계적인 확산에 따른 것인 점, 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항 및 「소비자기본법 시행령」 제8조에 따라 분쟁의 원활한 해결을 위하여 마련된 합의의 기준인 「소비자분쟁해결기준」에 의하면 여행출발일 19~10일 전 통보 시 여행경비의 15%를 배상하라고 정하고 있는 점 등을 고려하면, 위 약관은 소비자에게 부당하게 과중한 손해배상 의무를 부담시키는 것으로 「약관의 규제에 관한 법률」 제8조에 따라 무효라고 봄이 상당함.

- 사업자의 환급액에 대하여
  - 「소비자분쟁해결기준」에 따르면 여행개시 19~10일 전까지 통보 시 여행경비의 15% 배상을 정하고 있는 점, 국제보건기구(WHO)는 2020. 3. 11. 코로나에 대하여 감염병 최고 경고등급인 '팬데믹(Pandemic)'을 선언하였고 이 사건 계약의 여행 국가들은 팬데믹 선언 이전에 입국금지 등의 조치를 취하지 않았던 점, 이 사건 여행계약의 해제일(2020. 1. 31.)과 출발일(2020. 2. 17.) 모두 펜데믹 선언일 전으로 「국외여행 표준약관」 제16조 제2항에 따른 면책사유에 해당된다고 보기 어려운 점을 고려하면 소비자의 손해배상액을 여행 대금 338,000원의 15%인 50,700원으로 산정함이 적절하고, 사업자(1)은 여행 대금 338,000원에서 이 사건 계약의 해제에 따른 소비자의 손해배상액 50,700원을 공제한 287,300원을 환급해야함.

- 사업자(2)는 통신판매중개업자의 지위에 있으므로, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제20조, 제20조의2 제1항에 따라 여행 대금에 대한 반환책임을 인정하기 어렵다고 할 것임.

해설

- 조정례 [42]는 코로나19 펜데믹 선언전 소비자의 여행계약 해제 시 위약금은 소비자분쟁해결기준에 따른다는 사례임,
- 코로나19 팬데믹 선언전에 질병에 대한 소비자의 걱정으로 인한 계약해제이므로 위약금 감액 사유로 인정되지 않으므로, 소비자분쟁해결기준에 따른 위약금이 부과됨.

[코로나19] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1338 | 결정 2020.10.20

조정례 43

코로나19로 국내숙박 이용계약 해제에 따른 위약금 환급

분쟁개요

- 소비자는 사업자와 다음과 같이 숙박 이용계약(이하 '이 사건 계약'이라고 함)을 체결하였음.
  - 구매경로: 조정외 ○○○ 주식회사 운영의 숙박 예약 사이트 "○○○ 예약 (http://booking. ○○○. com)"
  - 숙박 서비스 제공자: 사업자 서◇◇ 운영의 □□민박(국내 소재)
  - 숙박기간: 2020. 2. 7.(금) ~ 2020. 2. 8.(토)[성수기 주말]
  - 계약일(예약일): 2020. 1. 11.(숙박시작예정일로부터 27일 전)
  - 숙박대금: 260,000원(신용카드 3개월 할부)
  - 약관: ○○○ 예약에 게시
- 소비자는 사업자에게 전화하여 다음과 같이 숙박 계약(예약)을 취소하고, 선불 대금 환급을 요구하였음.
  - 취소사유: COVID-19(이하 '코로나19'라고 함)의 확산
  - 취소일: 2020. 2. 2.(숙박 예약 후 22일 후/숙박시작예정일로부터 5일 전)
  - 약관상 취소환급 규정 : 이용 5일 전: 결제금액의 30% 차감
- 사업자는 이 사건 계약의 약관에 따라 소비자에게 숙박대금 260,000원의 70%인 182,000원을 신용카드 부분 취소를 통해 환급하였음
- 소비자는 코로나19의 확산으로 인해 숙박예정일로부터 5일 전 이 사건 계약을 취소하였으므로, 위약금 78,000원의 환급을 요구함. 이에 대하여 사업자는 이 사건 계약의 약관에 따라 위약금을 공제하였으므로, 추가적인 환급이 불가하다고 주장함.

조정내용

- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 소비자가 코로나19의 확산이라는 특수한 사정으로 2020. 2. 2. 이 사건 계약을 해제한 점은 인정되나, 질병관리본부는 2020. 2. 23.에 이르러 코로나19와 관련하여 감염병 위기경보를 '심각'으로 상향한 점, 세계보건기구(WHO)도 2020. 3. 11. 코로나19에 대하여 감염병 최고 경고등급인 팬데믹(Pandemic)을 선언한 점 등을 고려하면, 이 사건 계약의 해제일인 2020. 2. 2.과 숙박 기간인 2020. 2. 7.~2020. 2. 8. 모두 숙박이 불가능하였다고 보기 어려운바, 이 사건 계약은 소비자의 사유로 인한 계약해제로 봄이 적절함.

- 사업자의 환급 관련 약관에 대하여
  - 이 사건 계약의 약관은 '이용 5일 전 취소 시 결제금액의 30% 차감'이라고 되어 있는데, 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항 및 「소비자기본법 시행령」 제8조에 따른 「소비자분쟁해결기준」에 의하면 성수기 주말 소비자의 책임 있는 사유로 사용예정일 5일 전까지 취소하는 경우 총 요금의 40% 공제 후 환급하도록 정하고 있는 것에 비추어 볼 때, 위 약관이 소비자에게 과중한 원상회복 의무를 부담시킨다고 보기 어려움.

- 이 사건 계약의 해제에 따른 사업자의 환급액에 대하여
  - 사업자가 이 사건 계약의 약관에 따라 숙박요금의 70%를 소비자에게 환급하였으므로, 사업자가 소비자에게 추가로 환급할 의무가 인정되지 않음.

해설

- 조정례 [43]는 코로나19의 팩데믹 선언전 소비자의 계약해제에 따른 위약금을 공제한 숙박요금 환급으로 추가환급의무가 없다는 사례임.
- 코로나19 팬데믹 선언전에 질병에 대한 소비자의 걱정으로 인한 계약해제 위약금이 약관상 결제금액 30%로 소비자분쟁해결기준의 40% 보다는 과중하지 않음.

[코로나19] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1535 | 결정 2020.10.20.

조정례 44

코로나19로 헬스장 이용 계약 중도해지에 따른 대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2020. 1. 28. 사업자와 헬스장 이용 계약(계약기간 : 12개월, 계약대금 495,000원, 이하 이 사건 계약이라 함)을 체결하고 계약대금을 지급함.
  - 계약체결일 : 2020. 1. 28.
  - 계약기간 : 12개월
  - 계약대금 : 495,000원

- 소비자는 2020. 3. 6. 한국소비자원에 Covid-19(이하 '코로나19'라 함)의 확산으로 인해 이 사건 계약의 해지를 요청하는 내용의 피해구제를 접수함.
  - 해지요청일 : 2020. 3. 6.
  - 이용일수 : 39일
  - 특이사항 : 소비자는 사업자로부터 OT(사실상 PT와 동일개념)을 2회 제공받았으며 계약서에는 환급 시 1회당 66,000원을 공제한다고 안내하고 있음.

- 소비자는 코로나19 확산 등 개인적 사정으로 헬스장 이용에 어려움이 있을 것으로 예상하고 이 사건 계약의 해지 및 대금의 환급을 요구함.
  - 사업자는 일일요금 6,000원으로 계산 및 OT 2회분 비용을 공제 후 환급하겠다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 260,610원을 지급함.

위원회 판단

- 소비자가 2020. 3. 6. 한국소비자원에 피해구제를 접수하여 계약 해지의 의사를 표시하였으므로, 이 사건 계약은 같은 날 적법하게 해지되었음.
- 이 사건 계약에서 소비자는 사업자가 OT를 권유하여 진행하였으므로 환급금에서 공제하는 것은 부당하다고 주장하나, OT는 사전에 해당 트레이너와 예약을 통해 진행되는 점, 사업자는 소비자가 특별히 OT를 거부하지 않았고, 거부하는 회원들의 한해 계약서에 명시를 해놓고 있으나 소비자는 계약서상 아무런 표시가 되어있지 않고 OT 시간이 따로 적혀있는 점을 고려하면, 이 사건 환급금액 산정 시 계약서에 따라 회당 66,000원을 공제하는 것이 상당함.
- 다만, 사업자는 이 사건 계약의 약관에 따라 헬스장 일일 이용요금으로 6,000원을 공제하여야 한다고 주장하나, 위 약관의 내용은 해지로 인한 사업자의 원상회복 의무를 부당하게 경감하는 것이어서 「약관의 규제에 관한 법률」제9조 제5호에 따라 무효일 뿐만 아니라 소비자에 대하여 해지로 발생하는 손실을 현저하게 초과하는 위약금 청구를 용인하는 것에 해당하여 「방문판매법」 제32조를 위반하는 것으로, 위 약관은 「방문판매법」 제52조에 따라서도 무효임.
- 한편, 소비자가 코로나19의 확산에 따른 이용상 어려움을 이유로 이 사건 계약을 해지하였다고 주장하는 것과 관련하여, 헬스장 등 체육시설의 이용의 경우 실내에서 많은 사람들이 집합하여 운동을 하게 되므로 코로나19의 전파가 쉬운 환경이고 또 운동시 거친 호흡으로 인하여 마스크를 착용하고서 운동하는 것도 한계가 있어 소비자의 주장이 인정되기는 하나, 코로나19로 인한 사업자의 영업상 피해가 크고 이로 인하여 영세사업자는 폐업의 위기를 겪는 점 등을 고려하여 공평의 원칙상 이 사건 계약해제에 따른 환급금액의 산정은 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항, 「소비자기본법」 제8조 제3항에 의거하여 공정거래위원회가 합의 또는 권고의 기준으로서 제시하고 있는 「소비자분쟁해결기준」(별표 Ⅱ 품목별 분쟁해결기준 56. 체육시설업, 공정거래위원회 고시)에 의함이 상당함. 그렇다면, 「소비자분쟁해결기준」은 '개시일 이후 소비자의 귀책 사유로 인한 계약해제가 되었을 때 취소일까지의 이용일 수에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10% 공제 후 환급'으로 규정하고 있어, 사업자는 소비자에게 「소비자분쟁해결기준」에 따라 산정한 260,610원을 환급함이 적절함.

● 소비자분쟁해결기준에 따른 환급액 산정표

항 목			계산식	금액(원)
㉠총 계약금액			495,000	495,000
공제금액	이용대금	OT	66,000*2회	132,000
		헬스	495,000/365일*39일	52,890
	㉡이용대금 합계액		184,890	184,890
	㉢기타 공제금액		-	-
	㉣위약금		495,000 × 10%	49,500
사업자 환급금액(㉠-㉡-㉢-㉣)			495,000 – 184,890 – 49,500	260,610

해설

- 조정례 [44]는 소비자가 코로나19의 확산에 따른 이용상 어려움을 이유로 헬스장 계약을 해지한 경우 소비자분쟁해결기준에 따라 산정한 사례임.
- 헬스장 계약은 1개월 이상에 걸쳐 계속적으로 또는 부정기적으로 사업자로부터 체육시설 이용서비스를 제공받는 것으로 「방문판매 등에 관한 법률」(이하 '방문판매법'이라 함) 제2조에 따른 '계속거래'에 해당하고, 「방문판매법」 제31조에서 계속거래업자등과 계속거래 등의 계약을 체결한 소비자는 계약기간 중 언제든지 계약을 해지할 수 있다고 규정하고 있음.
- 「소비자분쟁해결기준」(별표 Ⅱ 품목별 분쟁해결기준 56. 체육시설업, 공정거래위원회 고시)에 의하면 '개시일 이후 소비자의 귀책사유로 인한 계약해제가 되었을 때 취소일까지의 이용일 수에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10% 공제 후 환급'으로 규정하고 있음.

[코로나19] 소비자분쟁조정위원회 2020일가349 | 결정 2020.11.30.

조정례 45

코로나19로 예식서비스 계약해제에 따른 계약금 환급

분쟁개요

○ 소비자는 사업자와 아래 표 기재 내용과 같은 예식장 이용계약을 체결했음. 소비자는 이후 COVID-19(이하 '코로나19') 확산으로 인한 이용상 어려움 등을 이유로 사업자에게 이 사건 계약해제 및 계약금 반환을 요구했으나 거부됐음. 그 구체적인 내용은 아래와 같음.

항 목	내 용	비 고(인정 근거 등)
계약일	2020. 6. 5.	계약서
계약 내용	예식장 이용	계약서
계약금(등 지급금)	2,000,000원	계좌이체
총 계약대금	14,875,000원 (①식대+②기타)	①식대 11,785,000원 (47,500원*보증인 원 250명) ②홀 대관료 등 3,000,000원
행사예정일(①)	2020. 9. 26.	계약서
계약해제 요청일(②)	2020. 7. 1.	다툼없는사실
해제 시점(①-②)	87일 전	-
해제 사유	COVID-19(이하 '코로나19') 확산으로 인한 이용상 어려움	
약관상 위약금 등 손해배상 관련 조항	• 계약 해지 시 계약금 환급 불가함을 안내받고 계약합니다(이 사건 결혼견적서). • 제3조(계약금 및 위약금 적용 기준) – 예식예정일 90일 전까지(119~90) 계약해제 통보 때 : 총비용(행사비+식대)의 20% – 예식예정일 60일 전까지(89~60) 계약해제 통보 때 : 총비용(행사비+식대)의 30%	

○ 우리나라 정부는 2020. 2. 23. 감염병 경보를 '경계(국내 제한적 전파)'에서 '심각(전국 확산)'으로 격상 후 현재까지 유지하면서 코로나19 감염 확산 방지를 위해 수준별 방역지침을 시행하고 있었음. 이 사건 계약 당시에는 '생활 속 거리두기(사회적 거리두기에서 완화됨)'가 진행되고 있었으며 계약해제 요청 시에도 동일했음.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 810,000원을 지급함.

위원회 판단

- 소비자는 이 사건 계약 당시 사업자의 계약금 선입금 강요로 계약금환급이 불가하다는 사실을 사전에 인지하지 못하였고 계약서에도 서명하지 않았다고 주장하나, 사업자가 2020. 6. 5. 이 사건 웨딩 견적서 및 계약서를 SNS 메신저를 통해 소비자에게 전달하였고 소비자가 동 내용을 확인하고 계약금 2,000,000원을 입금하였으므로 동 웨딩 견적서 및 계약서 내용대로 이행하기로 하는 당사자 간 의사합치가 있었다고 봄이 상당함.
- 우리나라가 2020. 2. 23. '코로나19'로 인한 감염병 경보 수준을 심각단계로 격상하고 이에 따른 방역수칙 준수를 권고하여 다중의 집합을 필수적으로 하는 예식 등의 행사 진행에 실질적인 제약이 발생했다 할 것인데, 이는 코로나 감염 위험으로 인한 정부와 세계보건기구의 팬데믹(pandemic) 선언에 따른 것으로서 일반적인 소비자의 귀책사유에 의한 계약해제 사안과 동일하게 판단할 수 없음.
- 물론, 코로나19 발생 및 감염 위험만으로 "천재지변에 의한 불가항력"에 해당한다고 단정하기는 어려우나, 양 당사자 모두 코로나19 감염 위험에 따른 사태를 예견하거나 그 위험을 회피하기가 매우 곤란하다는 점에서 불가항력에 준하는 것으로 볼 수 있다 할 것이므로, 이러한 외부적 사정에 의한 위험부담을 여러 제반 사정에 비추어 당사자 사이에 공평하고 합리적으로 분배하는 것이 중요하다고 할 것임.
- 위와 같은 사정들에 기초하여 이 사건 계약 해제에 관하여 살피건대, 코로나19와 같이 양 당사자 중 누구에게 귀책사유가 있다고 보기 어려운 경우에도 계약금을 몰취(이 사건 웨딩견적서)하고 소비자에게 추가 위약금(이 사건 계약서)까지 부담시키는 이 사건 계약 약관은, 계약해제로 인해 예상되는 손해액에 비해 부당하게 과중한 손해배상의무를 규정하고 있는 것으로서 「약관의 규제에 관한 법률」 제8조에 해당하여 무효로 판단됨.
- 그러므로 이 사건 계약해제에 관하여는 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항 및 「소비자기본법 시행령」 제8조에 의거하여 공정거래위원회가 합의 또는 권고의 기준으로 제시하고 있는 「소비자분쟁해결기준」(예식업, 공정거래위원회 고시 제2019-3호)에 따라 산정함이 타당하나, 앞서 살펴본 바와 같은 이유로 일방 당사자에게 귀책사유 있음을 그 전제로 하는 위 기준을 그대로 적용하기는 어려움.

- 그렇다면 공정거래위원회는 2020. 9. 29. 코로나19와 같은 감염병(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 1급 감염병으로 한정함)으로 인한 분쟁의 원활한 해결을 위해 "예식업 소비자분쟁해결기준"을 개정 고시하였으므로, 공정한 분쟁 해결을 위해 위 개정안에 비추어 판단함이 타당하다.
- 이상의 제반 사정들과 함께, 소비자가 이 사건 계약을 체결했을 당시부터 코로나19로 인한 감염 위험으로 사회적 거리두기가 시행되고 있었고 계약해제 시점에도 동일한 수준의 방역 조치가 시행되고 있었기 때문에 이를 사업자의 귀책사유로 인한 계약해제라고 보기 어려운 점, 상호 양보를 통한 분쟁의 원만한 해결이라는 조정의 취지 등을 종합적으로 고려하여, 주문과 같이 결정하기로 함.
- 계산식
  - 810,000원 = 계약금 환급액 2,000,000원 - 위약금 1,190,000원{= 1,487,500원(총비용 14,875,000원×10%) ×80%(위약금 20% 감경)}

해설

- 조정례 [45]는 예식장 계약체결 당시부터 인한 감염 위험으로 사회적 거리두기가 시행되고 있었고 계약 해제 시점에도 동일한 수준의 방역 조치가 시행된 경우 소비자의 위약금 감경을 인정한 사례임.
- 공정거래위원회는 2020. 9. 29. 코로나19와 같은 감염병(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 1급 감염병으로 한정함)으로 인한 분쟁의 원활한 해결을 위해 "예식업 소비자분쟁해결기준"을 개정 고시하였음, 집합 제한 등 행정 명령이 발령되거나, 심각 단계 발령에 따른 방역 수칙 준수 권고 등으로 계약을 이행하기 어려운 경우에는 위약금 없이 계약 내용을 변경하거나 위약금을 감경하도록 함. 예식 일시 연기, 최소 보증 인원 조정 등에 대해 당사자 간의 합의가 이루어지면 위약금 없이 계약 내용을 변경하도록 함. 그러나 계약 내용 변경에 관한 합의가 되지 않으면 계약을 해제할 수 있으며, 이때에는 감염병의 위험 및 정부의 조치 수준에 따라 위약금이 감경될 수 있도록 함.
  - 위약금의 40% 감경: 집합 제한·시설 이용 제한 등 행정명령 발령으로 계약 이행이 상당히 어려운 경우(사회적 거리 두기 2단계에 준하는 수준)
  - 위약금의 20% 감경: 감염병 위기 경보 심각 단계가 발령되고 방역 수칙 준수 권고로 계약 이행이 어려운 경우(사회적 거리 두기 1단계에 준하는 수준)

[코로나19] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1076 | 결정 2020.9.3.

조정례 46

코로나19로 계약 해제한 돌잔치 계약금 몰취

분쟁개요

- 소비자는 2019.11.22. 사업자사이에 체결된 돌잔치이용계약(총계약대금 1,170,,000원, 행사일 2020. 2. 29.)을 체결하고 100,000원일 계액금을 지급한 후, 코로나19가 확산되면서 소비자는 행사예정 5일전인 2020.5.24. 헤제를 통지했음. 계약서의 내용에는 행사일로부터 잔여일이 7일 미만일 경우, 계약 해지 시, 총 행사비용의 100%를 지불하셔야 합니다.라는 규정이 있음.

- 계약의 내용은 다음과 같음.

항 목	내 용	인정 근거
계약일	2019. 11. 22.	계약서
계약금(등 지급금)	100,000원	계약서
총 계약대금	1,170,000원	계약서

계약내용	• 돌상패키지 등 270,000원 • 식대 900,000원(인당 30,000원, 최소보장인원 30명) ※ 보장인원 20명으로 축소(2월 중순)	계약서
행사내용	돌잔치	계약서
행사예정일(①)	2020. 2. 29.	계약서
계약 해제 요청일(②)	2020. 2. 24.	다툼 없는 사실
해제 시점(①-②)	5일 전	-
약관상 위약금 등 손해배상 관련 조항	• 계약금이 입금된 당일부터 계약이 성립되며 이용자가 해지시 계약금을 포기하고 반환청구하지 않는다. • 행사일로부터 잔여일이 7일 미만일 경우, 계약 해지 시, 총 행사비용의 100%를 지불하셔야 합니다.	

조정내용

- 소비자가 사업자와 체결한 돌잔치이용계약해제에 따른 일체의 채권·채무가 소비자와 사업자 상호 간에 존재하지 않음을 확인함.

위원회 판단

- '코로나19'('SARS-CoV-2 감염에 의한 호흡기증후군')는, 기침이나 재채기를 할 때 생긴 비말(침방울)을 통한 전파나, 코로나19 바이러스에 오염된 물건을 만진 뒤 눈, 코, 입을 만짐으로써 전파되는데 특히 밀집·밀폐된 공간에서 전파가 용이한 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 '제1급감염병 신종감염병증후군'(제2조 제2호 타목)에 해당하는 질병으로, 2020. 8. 23. 기준 정부의 공식통계에 의하면(ncov.mohw.go.kr), 전 세계적으로 치명률이 3.47%(23,081,357건이 발병, 802,002명 사망)로 상당한 정도에 이르고 그 전파력도 매우 강한 1급 감염병임. 한편, 세계보건기구 사무총장은 2020년 1월 30일 국제보건규칙(IHR)이 정하는 바에 따라 '국제적 공중보건 비상사태'(PHEIC)을 선포한 다음(동규칙 제6조, 제12조, 제48조, 제49조), 같은 해 3. 11. 팬데믹(pandemic)으로 선언한바 있음. 그리고 우리나라에서도 2020. 2. 23. 코로나19로 인한 감염병 경보 수준이 심각단계로 격상되었고, 이에 따라 다중의 집합 등을 필수적으로 하는 돌잔치 등의 행사 진행에 실질적인 제약이 발생했다고 봄이 타당함.
- 그렇다면, 감염병 경보 심각단계가 2020. 2. 23. 발령된 후 계속적으로 유지되고 있는 사정과 이로 인하여 행사 진행 등에 실질적 제약이 발생한 사정, 이러한 사정변경은 계약당사자들이 예견할 수 없었던 것으로 당초 계약내용대로 구속력을 인정한다면 신의칙에 반하는 결과가 생긴다고 봄이 상당하다는 점을 고려하면, 이 사건 계약은 당사자 사이의 해제권을 유보하기 위한 계약금 몰취조항에 따른 해제권 행사에 의하여 적법하게 해제되었다 할 것이고, 그 해제는 양 당사자 모두에게 귀책사유가 없다고 보는 것이 타당함.
- 이 사건 계약 약관은 "소비자가 계약 해제 시 계약금 몰취 및 추가 손해배상의무를 부담" 하도록 규정하고 있는데, ⅰ) 위 약관 중 계약금 몰취조항은 「민법」 제565조, 제567조에 따른 해제권을 유보하기 위한 조항이자, 소비자가 해제권을 행사하는 경우 소비자가 지급한 계약금을 사업자에게 귀속시킴으로써 '계약의 유지 및 이행을 담보하기 위한 조항'이므로 부당약관으로 볼 수 없어 유효하고, ⅱ) 양 당사자 모두에게 귀책사유가 없이 해제된 이 사건에 있어 소비자에게 추가 손해배상의무를 부담하게 하는 것은 '고객에게 부당하게 과중한 손해배상 의무를 부담시키는 것'으로 「약관의 규제에 관한 법률」 제8조, 제9조 제5호에 해당하는 부당약관에 해당하여 무효이므로 그 손해배상의무는 인정하지 아니함.

- 따라서, 소비자는 해제권을 유보하기 위한, 이 사건 계약 약관상 계약금 몰취조항에 따라 계약금을 포기하고 이 사건 계약을 해제할 수 있으므로, 이 사건 계약 및 그 해제에 따른 일체의 채권·채무가 소비자와 사업자 상호 간에 존재하지 않는 것으로 주문과 같이 결정함.

- 결정 금액: 0원

항 목			금 액(원)
기 지급금액(㉠)	계약금 등		100,000
위약금, 손해배상 등 공제(㉡)	사유	인정 해약금	100,000
		인정 추가 손해배상	없음
	총 공제금액		100,000
사업자 환급금액(㉠-㉡)			0원

해설

- 조정례 [46]는 코로나19로 인한 돌잔치 계약의 해제시 사업자에게 지급한 소비자의 계약금을 해약금으로 보고 사업자의 환급의무가 없다고 한 사례임.
- 계약금 몰취조항은 「민법」 제565조, 제567조에 따른 해제권을 유보하기 위한 조항이자, 소비자가 해제권을 행사하는 경우 소비자가 지급한 계약금을 사업자에게 귀속시킴으로써 '계약의 유지 및 이행을 담보하기 위한 조항'임.

[회원권] 소비자분쟁조정위원회 2019일가254 I 결정 2020.3.16.

조정례 47

소비자의 귀책사유에 따른 마사지회원권 계약해지 환급

분쟁개요

- 소비자는 2018. 8. 8. 사업자와 마사지 서비스 회원권을 계약(유효기간 : 1년, 이용 횟수 : 20회, 대금 : 2,500,000원, 이하 '이 사건 계약'이라 함)을 체결하고 2018. 11. 13.까지 계약한 이용금액을 모두 지급함.
- 소비자는 개인사정 및 예약의 어려움 등으로 회원권을 전혀 사용하지 못하였고, 이에 소비자는 2019. 3. 28. 사업자에게 계약 해지를 통보하고 대금 환급을 요구하였으나 사업자는 환급해 줄 여건이 아니라는 이유 등으로 대금을 환급하여주지 않음.
- 소비자는 이 사건 계약에서 정한 유효기한 내 계약을 해지하였으므로 「방문판매 등에 관한 법률」에 따라 전액 환급을 요구하고 있고, 사업자는 계약기간 동안 소비자의 사정으로 서비스를 제공하지 못했고 이 사건 계약이 50% 할인된 가격으로 체결되었기 때문에 환급이 불가하다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 2,250,000원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건 계약은 「방문판매등에 관한 법률」 제2조 제10호에 따라 소비자가 1개월 이상에 걸쳐 계속적으로 피소비자로부터 미용서비스를 제공받는 계속거래에 해당하고, 계속거래를 체결한 소비자는 「동법」 제31조에 따라 계약기간 중 언제든지 계약을 해지할 수 있으므로, 이 사건 계약은 소비자가 사업자에게 계약해지 의사를 밝힌 2019. 3. 28. 적법하게 해지되었다고 봄이 상당함.

- 이 사건 계약이 적법하게 해지되었으므로, 이 사건 계약해지에 따른 환급금을 산정해보면, 이 사건 계약이 계약서나 별도의 약관이 존재하지 아니하므로 사업자는 소비자의 계약해지에 대하여 「동법」 제32조 제4항의 위임으로 공정거래위원회가 고시한 「소비자분쟁해결기준」에 따라 산정된 금액을 소비자에게 환급함이 상당함.
- 그런데 「소비자분쟁해결기준」은 사업자 또는 소비자 누구의 귀책사유로 계약이 해지되었는지에 따라 환급금을 달리 산정하고 있는데, 소비자가 자신의 개인사정으로 사업자와 예약을 잡을 수 없었다고 한 점, 소비자가 계약해지를 통보하였을 때 사업자는 이 사건 계약을 이행할 의사가 있음을 밝힌 점을 고려할 때 소비자에게 이 사건 계약 해지의 귀책사유가 있다고 봄이 상당함.
- 「소비자분쟁해결기준」은 소비자의 귀책사유로 인한 계약 해지시 개시일 이전 계약을 해지하는 경우에는 소비자는 총 이용금액의 10%를 위약금으로 부담하여야 하는데, 주어진 자료상 이 사건 계약에서 개시일을 정하였다고 볼만한 사정은 확인되지 않은 점, 이 사건 계약에 따른 마사지 서비스가 전혀 이루어지지 않은 점 등을 고려하면 이 사건 계약은 개시일 이전에 해지된 것으로 볼 수 있으므로, 소비자는 이 사건 계약이 해지됨에 따라 총 이용대금 2,500,000원의 10%인 250,000원을 위약금으로 부담하여야 하고, 사업자는 이용금액에서 위약금을 공제한 잔액 2,250,000원을 환급함이 상당함.

해설

- 조정례 [47]는 소비자의 귀책사유에 따른 계속거래인 마사지계약의 해지에 따른 위약금이 총이용대금이 10%라고 본 사례임.
- 계속거래의 계약해지에 따른 환급금은 사업자 또는 소비자 누구의 귀책사유로 계약이 해지되었는지에 따라 달리 산정하고 있는데, 「소비자분쟁해결기준」은 소비자의 귀책사유로 인한 계약 해지시 개시일 이전 계약을 해지하는 경우에는 소비자는 총 이용금액의 10%를 위약금으로 부담하여야 함.

[운수보관관리서비스] 소비자분쟁조정위원회 2018일나1556 I 결정 2019.3.12.

조정례 48

내비게이션 안내 오류로 인한 호출택시요금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2018. 7. 4. 사업자의 '○○○○' 어플리케이션을 통해 호출한 택시를 이용하고 28,900원을 지급하였고, 당시 택시기사가 위 어플리케이션과 연동되는 내비게이션인 ☆☆☆☆에서 안내해 주는 길로 운전하였는데, ☆☆☆☆의 길안내 오류로 소요시간이 증가하여 택시요금이 과다하게 나왔으므로, 택시요금 전액 환급을 요구함.

- 소비자는 사업자가 제공하는 ☆☆☆☆의 길 안내 오류로 인해 이동시간이 증가하여 택시요금이 과다하게 나왔으므로, 택시요금의 전액 환급을 요구함.
  - 사업자는 ☆☆☆☆의 길 안내가 실시간 교통정보를 반영하여 이루어지므로 오류 없이 적절했고, 내비게이션은 교통 이동 수단의 보조기구에 불과하므로, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 소비자는 ☆☆☆☆이 제공한 경로 안내 자료보다 실제 도착시간이 약 11분 늦었으나 택시기사가 경로를 이탈하거나 임의로 운전하지 않았다고 주장하는 점, 과천, 양재IC 등을 경유하며 두 번의 통행료를 납부하고 목적지까지 이동한 소비자의 경로와 네이버 지도 길찾기의 거리 및 소요시간을 비교했을 때, 거리는 약 7.6km, 소요시간은 약 13분 정도 차이를 보이나, 이는 경로를 유료도로 또는 일반도로로 선택하는 지에 따라 차이가 발생할 수 있는 점 및 당시 교통상황을 명확히 확인하

기 어려운 점 등을 고려하면, ☆☆☆☆의 길안내에 오류가 있었다는 점에 대하여 판단하기 어려움.

- 한편, 소비자가 택시에 탑승하고 택시기사로부터 유료도로 이용에 대한 통행료 부담을 안내받지 못했는데도 ☆☆☆☆의 안내에 따라 목적지로 이동하면서 통행료를 두 번 납부하였는데, ☆☆☆☆의 환경설정이 자동차 전용도로 위주로 길안내를 적용했을 가능성도 배제할 수 없다고 봄이 상당함.
- 그렇다면 ☆☆☆☆의 오류 원인을 명확히 확인할 수 없는 점, 교통 상황에 따라 택시 이동 경로가 달라질 수 있는 점 등을 감안하여, ☆☆☆☆의 오류로 인하여 택시요금이 증가하였다는 소비자의 주장은 인정하기 어려움.
- 이상을 종합할 때, 소비자와 사업자 사이의 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 「소비자분쟁조정규칙」제32조 제3호에 따라 조정하지 아니함이 상당함.

해설

- 조정례 [48]는 호출택시 이용시 길 안내 오류에 의한 택시요금 증가를 인정하지 않은 사례임.
- 택시 호출 플랫폼 경쟁이 본격화되면서 도착지연, 승차거부, 과요금, 취소수수료, 불친절 등 호출택시를 이용한 소비자 불만 및 피해도 증가하고 있음.

[운수보관관리서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1645 I 결정 2019.11.7.

조정례 49

항공 위탁수하물 지연도착에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자들은 2019. 5.경 사업자(1)가 판매하는 항공권·숙박·열차 패키지 여행상품(상품명: [자유여행] 베니스/피렌체/로마 7박 9일 러시아항공, 여행기간: 2019. 6. 22. ~ 2019. 6. 30., 이하 '이 사건 여행상품'이라고 함)을 구입하고, 4,940,000원(1인당 2,470,000원 × 2인)을 지급함. 소비자들은 2019. 6. 22. 사업자(2)가 운항하는 인천-모스크바-베니스 항공편을 이용하여 출국하면서 수하물을 위탁함. 그런데 소비자(2)는 도착지인 베니스 공항에서 자신이 위탁한 수하물(이하 '이 사건 수하물'이라고 함)을 인도받지 못하였고, 이로 인해 여행지에서 의류, 화장품, 세면도구 등 기초적인 생필품을 구매하면서 총 423.76유로를 지출함.

- 소비자(1)는 2019. 6. 29. 사업자(2)가 운항하는 로마-모스크바-인천 항공편을 이용하여 귀국하면서 수하물을 위탁함. 소비자(2)는 같은 달 30. 인천 공항에 도착하였으나 위 수하물을 인도받지 못하였고, 다음날인 같은 해 7. 1. 저녁에서야 인도받음. 그리고 소비자(2)는 출국 시 사업자(2)에게 위탁한 이 사건 수하물을 귀국한지 열흘 후에야 인도받음.

- 소비자들은 이 사건 수하물을 인도받지 못하였고, 이로 인해 여행에서 준비했던 옷, 신발, 생필품 등을 사용하지 못한 피해가 매우 컸으며, 또한 소비자(2)는 2019. 6. 30. 귀국하여 다음 날인 같은 해 7. 1. 강원도로 출장을 가게 되었으나, 귀국 시 위탁한 수하물이 도착하지 않아 출장지에서 속옷 및 옷을 구매하여야 하는 불편을 겪은바, 이 사건 수하물의 지연 도착 및 여행지에서 겪었던 불편에 대한 손해배상으로 이 사건 여행상품 대금 4,940,000원의 환급을 요구함.
  - 이에 사업자(1)는 이 사건 수하물의 지연으로 인한 분쟁은 사업자(2)의 과실로 발생한 것이므로 소비자와 사업자(2) 사이의 분쟁으로만 보아야 하기 때문에 배상 책임이 없는바, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.
  - 사업자(2)는 소비자들이 이 사건 수하물의 지연으로 인해 여행지에서 구입한 생필품의 영수증을 첨부하여 청구하는 비용에 대해서만 검토 후 배상이 가능하므로, 이를 초과하는 소비자의 요구를 받아들이기 어렵다고 주장함.

조정내용

- 사업자(2)는 소비자(2)에게 792,000원을 지급함.
- 소비자(1)와 사업자들 사이의 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.
- 소비자(2)와 사업자(1) 사이의 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 사업자(1)에 대한 판단
  - 이 사건 수하물 지연인도에 따른 사업자(1)의 손해배상 책임에 대해 살피건대, 소비자가 구매한 이 사건 여행상품은 희망 여행상품으로, 기획 여행과 달리 여행자가 희망하는 여행 조건에 따라 여행업자가 운송·숙식·관광 등 여행에 관한 전반적인 계획을 수립하여 실시하는 여행에 해당하여, 사업자(1)의 계약상 의무는 항공권의 예약 및 발권 대행, 숙박업체의 선정과 예약 대행에 국한되는데, 위와 같은 계약상 의무를 다하였다고 보이는바, 이 사건 수하물의 지연 인도로 인한 손해에 대하여 사업자(1)에게 책임을 묻기는 어렵다고 봄이 상당함.

- 사업자(2)에 대한 판단
  - 이 사건 수하물의 지연 인도로 인한 손해배상에 대하여 살피건대, 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항 및 「소비자기본법 시행령」 제8조에 따른 「소비자분쟁해결기준」에 의하면 위탁수하물의 분실 · 파손 · 지연 등이 발생한 경우, 항공운송 약관에 의거 배상 또는 「국제항공운송에 있어서의 일부 규칙 통일에 관한 협약」 및 「상법」에 따른다고 규정하고 있고, 「상법」 제909조 및 「국제항공운송에 있어서의 일부 규칙 통일에 관한 협약」(이하 '몬트리올 협약'이라고 함) 제19조에 따라 운송인인 사업자(2)는 이 사건 수하물의 지연으로 인한 손해에 대하여 책임을 져야 함이 상당하며, 「상법」 제910조 제1항 및 「몬트리올 협약」 제22조 제2호에 따르면 운송인의 손해배상 책임을 여객 1명당 1천131 계산단위(1,131 SDR)의 금액을 한도로 하고 있는데, 위 1,131SDR은 약 미화 1,555달러(1SDR = 미화 1.374920달러, 2019. 10. 29. 기준)이므로 이를 한화로 환산하면 1,797,000원(미화 1,555달러 × 1,156.00원, 2019. 11. 7. 매매기준율 기준, 천 원 미만 버림) 상당인바, 이 사건 수하물의 지연으로 인한 손해액은 1,797,000원을 초과하는 범위 내에서는 허용되지 아니함.
  - 그렇다면 소비자들에 대한 배상금액을 산정해보면, 먼저 소비자(1)에 대하여 살피건대, 소비자(1)는 출국 시 사업자(2)에게 위탁한 수하물을 인도받았고, 귀국 시 위탁한 수하물이 하루 지연 인도 되었던 점, 소비자(1)가 입은 손해에 대한 입증자료가 불충분한 점 등을 고려하면, 사업자

(2)는 소비자(1)에게 배상하지 아니함이 상당함. 다음으로 소비자(2)에 대하여 살피건대, 소비자(2)는 출국시 위탁한 이 사건 수하물을 인도받지 못하였던 점, 이로 인하여 여행 중 구입한 생필품에 대한 구입 영수증을 사업자(2)에게 제출하였고 구입한 생필품의 금액은 약 542,000원(423.76유로 × 1,281.37원, 2019. 11. 7. 매매기준율 기준)인 점, 여행 내내 이 사건 수하물을 이용하지 못하여 피해를 입은 점 등을 종합적으로 고려하여, 사업자(2)는 생필품 구입금액 542,000원과 위자료 250,000원을 합한 792,000원을 소비자(2)에게 배상함이 적절함.

해설

- 조정례 [49]는 항공기 도착후 위탁한 수하물 지연인도에 따른 손해배상 책임에 대해서는 여행업자가 아닌 항공사가 소비자가 제출한 영수증에 따라 부담한다는 사례임.
- 「소비자기본법 시행령」 제8조에 따른 「소비자분쟁해결기준」에 의하면 위탁수하물의 분실 · 파손 · 지연 등이 발생한 경우, 항공운송 약관에 의거 배상 또는 「국제항공운송에 있어서의 일부 규칙 통일에 관한 협약」 및 「상법」에 따른다고 규정하고 있고, 「상법」 제909조 및 「국제항공운송에 있어서의 일부 규칙 통일에 관한 협약」 제19조에 따라 운송인은 수하물의 지연으로 인한 손해에 대하여 책임을 져야 함. 「상법」 제910조 제1항 및 「몬트리올 협약」 제22조 제2호에 따르면 운송인의 손해배상 책임을 여객 1명당 1천131 계산단위(1,131 SDR)의 금액을 한도로 하고 있음.

[운수보관관리서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1962 I 결정 2020.5.28.

조정례 50

항공기 결항에 따른 여행사의 손해배상책임

분쟁개요

- 소비자는 2019. 4. 4. 여행사인 사업자(1)가 판매하는 사업자(2)의 인천-클락 왕복항공권 8매(항공일정 : 2019. 6. 12. 23:15 ○○○편 인천 출발, 2019. 6. 16. 15:15 □□□편 클락 출발, 대금 : 2,680,000원, 이하 '이 사건 항공권'이라고 함)을 구매하고, 항공권대금 2,680,000원을 사업자(2)에게 결제함. 결제 후 전자항공권이 소비자와 일행들 앞으로 발행됨. 소비자는 같은 해 6. 12. 인천 공항에 도착해서야 사업자(2)가 운항하기로 예정된 ○○○편(이하 '이 사건 항공편'이라고 함)의 운항이 취소되었다는 사실을 알게 됨.

- 소비자는 사업자(1)에게 이 사건 항공편의 운항취소에 대하여 연락을 하였고, 사업자(1)는 소비자에게 대체 항공편을 당장 마련해줄 수 없으며 다음 날 사업자(2)와 연락을 해봐야 한다고 안내함. 그러나 소비자와 일행들은 현지에 예약한 중요한 일정 때문에, 조정외 ◇◇아시아의 인천-마닐라행 편도항공권 8매를 1,592,000원(199,000원 × 8매)을 지급하고 구매한 다음 필리핀 마닐라로 떠남. 그리고 소비자와 일행들은 마닐라에 도착한 후 미니버스를 이용하여 클락으로 이동하였고, 미니버스 대여료 7,500페소를 지출함.

- 소비자가 미사용한 이 사건 항공권은 취소처리 되었고, 사업자(2)는 사업자(1)에게 2,680,000원(335,000원 × 8매)을 환급함. 그리고 사업자(2)는 위 환급받은 돈을 소비자와 일행들의 클락-인천 편도 항공권 구입대금 2,728,000원(341,000원 × 8매)으로 사용함.

- 소비자는 사업자들이 이 사건 항공편의 운항 취소에 대한 안내 미흡으로 인하여 금전적 피해가 발생한바, 인천-마닐라 편도 항공권 및 마닐라에서 클락으로 이동하기 위해 탑승한 버스요금에 대한 배상을 요구함.
  - 이에 대하여 사업자(1)는 사업자(2)가 이 사건 항공편의 운항취소 사실을 제대로 안내하지 않았으므로 사업자(2)에게 배상 책임이 있으므로, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.
  - 사업자(2)는 이 사건 항공편의 운항취소 사실을 홈페이지 및 여행사와 소통하는 항공권발권 시스템의 게시판 등에 공지하였고, 소비자에게 항공 일정 변동사실을 안내해야 하는 주체는 사업자(2)이므로, 소비자의 요구를 받아들이기 어렵다고 주장함.

조정내용

- 사업자(1)는 소비자에게 1,420,000원을 지급함.
- 사업자(2)가 운항하는 ○○○편(출발예정일: 2019. 6. 12. 23:15 인천 출발)의 운항 취소에 따른 소비자와 사업자(2) 사이에 일체의 채권, 채무가 존재하지 않음을 확인함.

위원회 판단

- 사업자들 사이의 관계에 대하여 살피건대, 소비자는 사업자(1)를 통하여 이 사건 항공권을 예약하고, 수수료 및 대금을 지급한 점, 이 사건 항공권을 구입하는 과정에서 소비자는 사업자(2)와 연락한 사실이 없는 점을 고려하면, 이 사건 항공권 구매계약의 당사자는 사업자(1)이며, 사업자(2)는 발권된 항공권을 소지하는 고객에게 그에 따른 용역을 제공할 의무를 부담하는 주체라고 봄이 상당함.
- 먼저 사업자(1)의 책임유무에 대하여 살피건대, 사업자(1)는 「항공교통이용자 보호기준」 제8조에 따라 항공권 구입절차 및 일정 등에 대하여 소비자에게 정확하게 고지할 의무가 있다고 봄이 상당하고, 항공운송업자인 사업자(2)의 운항 스케줄에 변동이 발생할 경우, 여행사에게 고지하고 여행사가 항공권의 재발행을 진행하게 되는데, 사업자(2)는 제출한 자료를 통해 2019. 5. 7. 이 사건 항공권의 운항계획이 변경된다는 사실을 당사 홈페이지 및 항공권발권시스템의 게시판에 고지했다고 주장하는 점, 사업자(1) 또한 사업자(2)로부터 스케줄 변동에 대하여 유선안내는 받지 못했으나 이 사건 항공편의 운항취소 사실이 고지된 사실에 대하여 인정한 점, 소비자의 연락처 등에 대한 정보를 사업자(1)가 보유하고 있었던 점 등을 종합적으로 고려하면, 사업자(1)는 「민법」 제390조에 따라 소비자에게 발생한 손해에 대해 배상할 책임이 있다고 봄이 상당함.
- 그렇다면, 사업자(1)의 손해배상 범위에 대하여 살피건대, 「민법」 제393조 제1항에 따르면 채무불이행으로 인한 손해배상은 통상의 손해를 그 한도로 한다고 정하고 있는 점, 소비자가 이 사건 항공권 취소로 인하여 인천-마닐라 편도 항공권 8매를 구매하면서 1,592,000원(199,000원 × 8매)을, 마닐라에서 클락까지 이동하는데 미니버스 대여요금 183,450원(7,500페소, 1페소 당 24.46원, 조정결정일 기준)을 지출한 점, 사업자(1)는 사업자(2)로부터 이 사건 항공권의 대금을 환급받아 이를 소비자와 일행들의 귀국에 필요한 클락-인천 편도항공권을 구입하였던 점, 소비자와 일행들이 다음날까지 사업자(1)의 안내를 기다리지 않고 임의로 조정외 ◇◇아시아의 인천-마닐라 편도항공권을 구입하여 출국한 점 및 당사자 사이의 양보와 손해의 공평한 분담을 통해 분쟁을 원만히 해결하고자 하는 조정의 취지를 종합적으로 감안하면, 사업자(1)에게 1,775,450원(1,592,000원 + 183,450원)의 80%인 1,420,000원(천 원 미만 버림)을 배상함이 적절함.

- 다음으로 사업자(2)의 책임유무에 대하여 살피건대, 사업자(2)는 항공운송사업자인 점, 이 사건 항공편의 스케줄 변동이 출발예정일로부터 약 1개월 전에 발생한 점, 사업자(2)는 항공권발권시스템(토파즈, 월드스팬, 아바쿠스 등)의 게시판을 통하여 사업자(2)에게 고지했다는 사실을 입증자료를 통해 증명하고 있는 점, 사업자(1)와 (2)가 주고받은 내용증명의 내용을 통해 사업자(1)가 이 사건 항공권 예약 당시 소비자의 연락처를 기재하지 않았고, 이로 인하여 사업자(2)가 소비자에게 직접 이 사건 항공권의 운항 취소에 대하여 연락할 수 없었다고 볼 수 있는 점 등을 고려하면, 사업자(2)에게 이 사건 항공권의 운항 취소 미고지에 대한 책임이 있다고 보기 어려움.

해설

- 조정례 [50]는 항공편의 운항 취소에 대한 고지의무를 불이행 여행사가 손해배상책임이 있다는 사례임.
- 「항공교통이용자 보호기준」에 의하면 항공운송사업자등, 항공운송총대리점업자 및 여행업자는 대한민국에서 출발하는 항공권을 판매한 이후 사업계획 변경, 정부의 사업계획 불인가, 지연(30분 이상), 결항 등으로 인하여 항공권 판매 당시 예정된 운항계획대로 운항하지 못할 경우에 이 사실을 알게 된 후 지체없이 휴대전화에 의한 문자전송, 전자메일, 전화, 우편 또는 이에 상당하는 방법으로 항공교통이용자에게 변경내용을 안내하여야 함(제8조 제2항).

[운수보관관리서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1839 I 결정 2019.12.5.

조정례 51

부당하게 청구된 해외배송대행 배송비 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 6. 24.부터 같은 해 7. 14.까지 사업자의 경매대행서비스를 이용하여 일본 ○○경매에서 55개 제품을 낙찰받았고, 이 중 27개 제품을 인수받았음. 소비자는 같은 해 7. 14. 나머지 28개 제품(숫돌, 이하 '이 사건 제품'이라고 함)을 인수 받기 전 사업자를 통해 출품자에게 이 사건 제품에 대해 질문을 하려고 하였으나, 사업자가 경매와 관련된 질문인 경우 입찰 전에만 가능하다고 하면서 거절하였고, 이에 소비자는 이 사건 제품에 대한 결제를 거부하자 사업자는 소비자의 경매자격을 정지시켰음.

- 이후 소비자는 사업자가 이 사건 제품을 국내로 제대로 배송하지 않을 것이라 여겨 일본 현지에 거주하는 지인의 주소로 배송을 요청하였고, 사업자는 현지 배송 금액으로 총 일본화 18,519엔{(구입금액의 8%) JPY 16,489 + (배송비용) JPY 2,030, 이하 'JPY'라고 함}을 소비자에게 청구하였으며, 소비자가 이를 지급하였음.

- 소비자는 사업자가 자신의 계정을 홈페이지에서 탈퇴시켜 후기를 작성할 수 없는 상황이 되어 후기 작성에 따른 배송비 할인을 받을 수 없게 되었고, 이 사건 분쟁으로 인해 사업자가 이 사건 제품을 정상적으로 발송하지 않을 것이 우려되어 일본 현지에서 지인을 통해 이 사건 제품을 받으려고 했는데, 사업자가 사전에 안내하지 않았던 현지 배송 수수료(8%)와 배송비용을 청구하였으므로, 현지 배송 금액의 환급을 요구함.
  - 사업자는 현지 배송 수수료가 홈페이지를 통해 고지되어 있고, 해당 내용 안내를 위해 소비자에게 수차례 전화 연결을 시도하였으나, 소비자가 전화를 받지 않았으므로, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 현지배송금액의 50%인 101,207원을 지급함.

위원회 판단

- 소비자가 사업자에게 이 사건 제품에 대해 질문을 할 수 없으면 낙찰대금 지불을 거부하겠다고 의사표시를 하였고, 사업자가 이에 대해 이 사건 제품의 배송 거부 및 소비자의 홈페이지 계정 강제 탈퇴를 진행하였는데, 그 과정에서 사업자가 지나치게 규정만을 앞세우고 다소 감정이 섞인 표현을 하는 등 고객응대가 다소 미흡했던 점, 사업자의 홈페이지에 현지 수수료가 고지되어 있었던 점 및 당사자 사이의 양보와 손해의 공평한 분담을 통해 분쟁을 원만히 해결하고자 하는 조정의 취지 등을 종합적으로 고려하면, 사업자는 소비자로부터 지급받은 현지 배송 금액 JYP 18,519의 50%인 101,207원{(JYP 18,5190 × 1,093.01원/100 × 50%), 2019. 12. 5. 환율기준 JYP 100당 1,093.01원}을 환급함이 적절함.

해설

- 조정례 [51]는 해외경매대행서비스 이용시 부당하게 청구된 현지배송비 50%를 환급한 사례임.
- 해외경매대행서비스는 해외 경매 사이트의 경매를 대신해주는 서비스로 해외구매(위임형 구매대행)의 일종임.
- 해외구매(위임형 구매대행) 표준약관에 의하면 회사는 이용자가 재화 등의 구매대행에 필요한 비용 및 구매대행 수수료를 지급하기 전에 해외 사업자의 판매가격과 해외 현지 운송료 및 해외 현지 제세금이 포함된 지급금액, 구매대행 수수료, 국내외 (예상) 운송료 등의 형태로 구분하여 이용자에게 통지하여야 함(제6조 제2항).

[보건위생서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1298 I 결정 2019.8.13.

조정례 52

젤네일 시술 후 부작용에 대한 손해배상 및 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 6. 14. 사업자의 매장에서 기존의 젤네일을 제거하고 120,000원의 젤네일 시술을 받았는데, 이후 손톱에 통증을 느껴 같은 해 6. 17. 피부과에 방문하여 접촉성피부염 진단을 받고 이를 사업자에게 알렸으나, 사업자는 시술과의 인과관계가 있다고 볼 수 없다며 배상을 거부함.

- 소비자는 사업자의 시술행위로 인해 부작용이 발생하였고, 이를 입증할 수 있는 자료가 있는바, 사업자에게 제공받은 시술비용, 젤네일 제거비용, 병원 진료비 일체를 배상해 줄 것을 요구함.
  - 사업자는 소비자가 제출한 소견서에 원인불명으로 되어있으므로 네일 시술과 소비자의 피부염 간 인과관계가 있다고 보기 어렵고, 처음에는 손톱이 아프다고 말했는데 네일을 제거하지도 않고 병원에서 진료를 받은 것은 이해가 가지 않으며, 진단서 상에는 손톱이 아닌 손톱 주위 피부가 아프다고 되어있어서 소비자의 주장을 납득하기 어렵고, 소비자는 최초 시술을 받은 다음날 보수시술을 받았는데, 그때까지만 해도 통증이나 염증 증상이 있다는 언급이 없었는바, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 소비자는 시술을 받을 때부터 통증이 있었고 수일간 통증이 지속되어 시술 3일 후에 피부과 진료를 받았다고 주장하고 있으나, 사업자가 제출한 소비자와의 통화 녹취에 따르면, 소비자는 시술 2일 후인 사업자측 매장을 재방문하여 젤네일 보수시술을 받았고, 당시에는 손톱 및 피부 통증에 대한 언급을 하지 않았으며, 장식을 변경해달라는 소비자의 요청에 사업자가 오히려 손톱에 무리가 간다는 이유로 시술을 거절한 것으로 확인되는 점, 소비자는 최초에 사업자에게 손톱 부위가 아프다고 알렸으나, 소비자가 진료받은 피부과 진단서에 따르면 증상 부위가 손끝 및 손톱과 손가락 사이 등 손톱 주위의 피부 부분인 점, 위원회 전문위원의 자문에 따르면, 소비자의 손가락 및 손톱 주변 부위에 나타난 증상은 젤네일로 인한 것이 아닌 손끝과 손톱 밑 부위의 습진에서 나타나는 피부병변으로 보이며, 젤네일의 경우 손톱에만 시행하는 시술이므로 손톱 주위나 손톱 밑에는 큰 영향을 미치지 않는바, 젤네일 제거 및 시술로 인한 손상으로 보이지 않는다고 하는 점 등을 종합하여 볼 때, 사업자의 젤네일 시술과 소비자의 손가락 및 손톱 주변 부위에 나타난 증상 간 인과관계가 있다고 보기 어려워 이에 대한 사업자의 책임을 인정하기 어려운바, 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함이 상당함.

해설

- 조정례 [52]는 젤 네일 제거 및 시술과 소비자의 통증간의 인과관계가 없다는 사례임.
- 젤 네일은 손톱에 젤을 바른 후 'UV 경화 코팅법(열과 바람을 이용하지 않고 UV(자외선)에 비추어 물질을 단단하게 만드는 것)'을 활용하여 전용 램프로 젤을 굳히는 방식을 사용하는데, 젤 네일 제품 사용 후 나타날 수 있는 부작용으로 손발톱이 부스러지거나 깨지고, 심한 경우 피부에서 떨어져 나가는 '조갑박리증'을 비롯하여 '접촉성 피부염', '손톱 단백질 손상' 등의 사례가 국내외에서 확인되고 있어 소비자들의 사용 시 주의가 요구됨.

[보건위생서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일나2493 I 결정 2020.7.21.

조정례 53

아파트 청소대행서비스 중 집기류 파손에 따른 손해배상

분쟁개요

- 사업자의 정기청소 시 소비자의 화장대 및 마루가 훼손되고, 사업자 청소담당자가 감기 바이러스를 옮겨와 감기에 걸렸으며, 이후 직접 청소하다 허리에 무리가 와서 통원 치료를 하였으며, 조정 외 타 업체에게 의뢰하여 청소를 완료하는 등 피해가 발생하여 이에 대한 손해배상을 요구함,

조정내용

- 사업자는 소비자에게 300,000원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건 화장대(2002년경 구입)는 구입한지 약 18년이 경과한 상태로, 이 사건 정기청소 전에 파손되어 있었는지, 정기청소 중에 파손되었는지는 판단하기 어려운 점, 사업자의 청소담당자가 집안에 감기 바이러스를 옮겼는지에 대하여 인과관계가 존재한다고 보기 어려운 점, 소비자가 위와 같은 피해 등에 대해 이의를 제기하여, 사업자가 2019. 7. 22.과 2019. 8. 28. 정기청소 외 약 30만 원 상당의 살균소독 서비스를 2회 무료로 제공한 점, 사업자는 2019. 8. 28. 정기청소를 하고 이에 해당하는 정기청소비(275,000원)를 받지 않은 점, 사업자가 2019. 8. 7. 소비자의 자택을 방문하여 마루 등 파손 등과 관련하여 30만 원을 보상을 제안했었던 점, 이 사건 아파트는 신축 아파트로 정기청소 후 마루가 훼손되었을 개연성이 없다고 볼 수 없는 점 및 당사자 사이의 양보와 손해의 공평한 분담을 통해 분쟁을 원만히 해결하고자 하는 조정의 취지 등을 종합적으로 고려하여, 사업자는 소비자에게 300,000원을 배상함이 적절함.

해설

- 조정례 [53]는 청소대행서비스 중 집기류 파손에 대해 마루 등 파손에 대해 사업자의 손해배상책임을 합의한 사례임.
- 시간을 내기 힘든 맞벌이 가정 등이 손쉽게 청소 서비스를 받을 수 있는 청소대행서비스가 성행하는데 반해, 한 번에 수십만 원에 달하는 청소비용을 지급했지만 제대로 청소가 돼 있지 않거나 청소 업체가 다녀간 후 마루, 가구 등이 훼손되는 피해도 발생하고 있음.
- 「소비자분쟁해결기준」(청소대행서비스업)에 따르면 서비스 이행 중 가전제품이나 가구, 생활용품 등을 파손하거나 훼손한 경우 손해배상을 받을 수 있음.

[보건위생서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일나2872 | 결정 2020.9.8.

조정례 54

뿌리 탈색 시술로 발생한 화상 상해에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2019. 11. 13. 사업자가 운영하는 미용실에서 독립적으로(샵인샵) 일하는 정○○ 원장(이하 '이 사건 원장'이라고 함)으로부터 헤어 뿌리탈색 시술(이하 '이 사건 시술'이라고 함)을 받은 후 이마에 화상을 입었음

조정내용

- 사업자는 소비자에게 490,000원을 지급함.

위원회 판단

- 뿌리염색 시술로 인한 화상 여부에 대하여
  - 소비자는 2019. 11. 13. 사업자가 운영하는 미용실에서 독립적으로(샵인샵) 일하는 원장으로부터 헤어 뿌리탈색 시술을 받은 후 이마에 화상을 입었던 점, 피부과병원(서울○피부과)의 진단서에 '이틀 전 모발 탈색 후 두피 전체와 이마에 1도에서 2도 정도의 화학화상이 발생한 상태'라고 기재된 점 등을 고려하면, 소비자는 이 사건 시술로 인해 이마에 화상을 입었다고 봄이 타당함.

- 사업자의 손해배상책임에 대하여
  - 「민법」 제756조에 따르면 타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제삼자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다고 규정하고 있는 점, 사업자가 운영하는 사업장에서 소비자가 이 사건 시술을 받다가 이마에 화상을 입은 점 등을 감안하면, 사업자는 소비자가 입은 손해에 대하여 배상을 할 책임이 존재함.

● 사업자의 손해배상액 산정에 대하여

– 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항, 「소비자기본법 시행령」 제8조 제3항에 따라 공정거래위원회가 합의 또는 권고의 기준으로 제시하고 있는「소비자분쟁해결기준」에 따르면 신체상의 피해가 발생한 경우 사업자의 책임하에(사업자가 비용부담) 원상회복하고, 원상회복이 불가능한 경우에는 손해배상을 정하고 있는 점, 소비자가 이 사건 두피에 화학화상을 입은 상태에서 2019. 11. 16. 두피 상태를 악화시킬 수도 있는 열기구인 고데기를 사용하였고 이때 두피가 아팠다는 문자 메시지를 원장에게 전송한 점, 2019. 11. 20. 염색 후 머리에 진물이 난다는 인터넷 블로거의 질문에 소비자가 탈색으로 인한 화학화상 시 상처가 아물 동안 고대기라든지 드라이 같은 열기구는 안하는 게 좋다고 답변한 점으로 보아 열기구 사용 시 두피에 좋지 않다는 것을 인지하고 있다고 보이는 점, 소비자가 2020. 2. 26. 탈색 및 염색한 사진을 자신의 SNS(○스타그램)에 게시한 것으로 볼 때 2. 26. 이전에 탈색 및 염색을 한 것으로 보이며(입증자료 첨부) 역시 두피에 화학화상을 입은 상태에서 또 탈색 및 염색을 진행하고 열기구인 고데기와 매직기를 사용한 점, 소비자는 이 사건 화학화상을 입은 후 병원에서 3개월 정도 지나면 괜찮다고 하여 3개월이 지난 시점에 탈색 및 염색을 한 것으로 볼 때 3개월 시점에 이 사건 두피의 화학화상이 회복되었다고 볼 수도 있는 점, 소비자가 2019. 11. 13 ~ 2019. 2. 22.까지 지출한 치료비가 709,500원으로 확인되는 점, 소비자가 이 사건 사고로 인하여 겪었을 것으로 보이는 심적 고통 및 당사자 사이의 양보와 손해의 공평한 분담을 통해 분쟁을 원만히 해결하고자 하는 조정의 취지를 감안하여 등을 종합적으로 감안하여, 사업자는 이 사건 병원 치료비 709,500원의 70%인 490,000원(천 원 미만 버림)을 소비자에게 배상함이 적절함.

해설

- 조정례 [54]는 미용실의 헤어 뿌리탈색 시술후 화학화상의 손해를 인정하고, 치료비의 70%를 배상하도록 한 사례임.
- 미용실에서 헤어시술 중 모발이 손상되거나 두피 화상, 물집, 탈모 등으로 사업자와 분쟁이 발생하는 사례가 발생하고 있음.
- 「소비자분쟁해결기준」에 따르면 신체상의 피해가 발생한 경우 사업자의 책임하에(사업자가 비용부담) 원상회복하고, 원상회복이 불가능한 경우에는 손해배상을 정하고 있음.

[이동통신인터넷] 소비자분쟁조정위원회 2020일나238 I 결정 2020.5.13.

조정례 55

미사용 이동통신 요금 단기소멸시효 완성

분쟁개요

- 소비자는 2014. 10. 27. 사업자 매장(이하 '□□남부점')에서 휴대폰 단말기 매매계약{(☆☆☆☆☆☆☆☆), 이하 '이 사건 1차 매매계약'} 및 이동통신서비스 이용계약(이하 '이 사건 1차 이용계약')을 체결함.

- 소비자는 2015. 5. 21. 사업자 매장(이하 '◇◇◇역점')에서 휴대폰 단말기 매매계약{(◎◎◎◎◎◎◎◎), 이하 '이 사건 2차 매매계약'} 및 이동통신서비스 이용계약(이하 '이 사건 2차 이용계약')을 체결함.
- 소비자의 이 사건 1차 및 2차 계약에 대한 구체적 체납금은 아래 표와 같으며, 각 계약은 모두 요금 미납으로 인하여 직권해지 되었고, 이 중 단말기 할부대금 채권은 사업자(2)에게 양도됨.

채권자	1차 계약(2016. 5. 12. 직권해지)		2차 계약(2016. 8. 12. 직권해지)	
	금액	기산시점	금액	기산시점
사업자(1) (이동통신서비스)	226,400원	'15. 6.~'16. 7.	332,310원	'15. 8.~'16.10.
사업자(2) (단말기)	250,750원	'15. 6. 30.	78,750원	2015. 9. 30

- 소비자 주장

① 이 사건 1차 계약의 체납금 면제 요구

- 1차 매매계약에 따른 단말기의 충전 불량 등으로 인해 조정 외 서비스센터에 갔지만 수리가 불가하다는 설명을 들었고, 이후 2015. 5. 21. 사업자 ◇◇◇역점에서 이 사건 2차 계약을 체결할 당시 해당 매장 직원이 1차 계약에 대한 해지처리를 해주겠다고 약속하여 1차 계약이 해지 처리된 것으로 믿었으나 해지처리가 안되어 부과된 1차 계약에 따른 체납금의 면제를 요구함.

② 이 사건 2차 계약의 위약금 없는 해지 요구

- 사업자 개봉점에서 2차 매매계약 및 이용계약서를 수령해 보니 소비자의 글씨가 아니었

고 계약 내용도 달라서 명의도용으로 인한 처리를 사업자 개봉점에 부탁하였는데, 2019. 9.경 추심 통보서를 받고 나서야 해결이 안 된 사실을 알게 되었는바, 자필 서명하지 않은 이 사건 2차 계약에 대한 위약금 없는 해지를 요구함.

○ 사업자 주장

① 사업자(1)의 주장

- 1차 매매계약에 따른 단말기 결함으로 인해 발생된 문제의 경우 제조사의 AS 정책에 따라 결정되는 사항이므로, 이동통신사업자인 사업자가 조치할 수 있는 문제가 아니며, 이 사건 2차 이용계약에 대하여 소비자는 신규 개통으로 인지하였으나 실제 번호이동으로 개통되었다고 주장하나, 해당 계약서 위 번호이동 가입 관련 내용이 명시되어 있고, 소비자의 서명 및 신분증이 첨부된바 명의도용으로 보기 어려움. 그 밖에 소비자의 주장을 입증할만한 신청서 및 녹취자료 등이 존재하지 않음에 따라 대리점 과실로 판단할 수 없는바, 1, 2차 계약 모두 소비자의 동의하에 정상적으로 체결된 계약으로 판단되어 소비자의 배상요구를 수용하기 어려움.

② 사업자(2)의 주장

- 소비자의 1차 및 2차 매매계약에 따른 단말기 할부대금 2건에 대하여 2020. 3. 10. 현재 시효 완성 상태로 관리 중에 있으며, 상기 채권은 각각 2016. 7. 7., 2016. 10. 10. 소비자에게 우편 통지되었고, 이후 우편, 전화, SMS 등 다양한 방법으로 통지하고 있는바 면책은 어려움.

조정내용

- 사업자(1)은 소비자의 사업자(1)에 대한 2014. 10. 27.자 계약 및 2015. 5. 21.자 계약에 기한 이동 통신서비스 채무가 각각 존재하지 아니함을 확인함.
- 사업자(2)는 소비자의 사업자에 대한 2014. 10. 27.자 계약에 기한 단말기 및 2015. 5. 21.자 계약에 기한 단말기 대금 채무가 각각 존재하지 아니함을 확인함.

위원회 판단

- 책임 유무 및 범위

- 이 사건 1차 계약은 소비자의 미납으로 2016. 5. 12. 사업자(1)에 의해 직권 해지되었고, 소비자의 사업자(1)에 대한 이통신서비스 이용대금 체납액 226,400원과 소비자의 사업자(2)에 대한

단말기 할부대금 체납액 250,750원은 「민법」 제163조에 따라 3년의 단기소멸시효가 적용되는바, 2019. 7.과 2018. 6. 30.에 각 소멸시효가 완성되었음.

- 또한, 이 사건 2차 계약은 소비자의 미납으로 2016. 8. 12. 사업자(1)에 의해 직권 해지되었고, 소비자의 사업자(1)에 대한 이통신서비스 이용대금 체납액 332,310원과 소비자의 사업자(2)에 대한 단말기 할부대금 체납액 78,750원에 대해서도 「민법」 제163조에 따라 3년의 단기소멸시효가 적용되는바, 2019. 10.과 2018. 9. 28.에 각 소멸시효가 완성되었음.

● 따라서 사업자(1)에 대한 소비자의 채무 558,710원과, 사업자(2)에 대한 채무 329,500원이 존재하지 아니함을 확인함.

해설

- 조정례 [55]는 소비자와 사업자 간의 이통통신서비스 이용대금 채무와 단말기 할부대금 채무가 각각 3년의 단기소멸시효로 완성되어 채무가 존재하지 아니함을 판단한 사례임.
- 민법은 이자, 부양료, 급료, 사용료 기타 1년 이내의 기간으로 정한 금전 또는 물건의 지급을 목적으로 한 채권, 생산자 및 상인이 판매한 생산물 및 상품의 대가 등에 대해서는 3년의 단기소멸시효로 규정하고 있음(제162조). 여기서 '상인이 판매한 상품의 대가'란 상품의 매매로 인한 대금 그 자체의 채권만을 말하는 것으로서, 상품의 공급 자체와 등가성 있는 청구권에 한함(대법원 1996. 1. 23., 선고, 95다39854, 판결).

[이동통신인터넷] 소비자분쟁조정위원회 2020일나265 | 결정 2020.4.8.

조정례 56

계약 당시 안내 미흡과 통화 품질이 불량한 이동통신(5G)서비스 등 개통철회

분쟁개요

- 소비자는 2019. 12. 26. 사업자(2)가 운영하는 사업자(1) 매장에서 사업자(2)와 이동통신 단말기 매매계약 및 서비스 이용계약(이하 '이 사건 계약')을 체결했으며, 주요 내용은 아래 표 기재와 같음.

- 소비자는 이 사건 계약 당일 사업자(1)에게 계약 중요내용(월 납부금액) 미고지, 무과금 부가서비스 임의 가입(고객혜택정보 및 광고정보 처리 위탁, 고객혜택정보 광고정보 제공 동의 처리), 통화 끊김 현상 발생 등을 이유로 이 사건 계약 해제 내지 「할부거래에 관한 법률(이하 '할부거래법')」상 청약철회를 요구했으나 거부됐음.

- 소비자는 2020. 1. 14. 사업자(1)에게 이 사건 서비스 계약에 따른 회선번호의 이용 정지를 요청했고, 이후 조정결정일 현재까지 위 회선번호를 이용하지 않고 있는 것으로 확인됨.

- 소비자는 사업자(1)이 이 사건 계약 당시 중요내용(월 납부요금)에 대해 상세히 설명하지 않은 채 고가의 요금제에 가입하도록 강요했으며, 동의하지 않은 무과금 부가서비스에도 임의로 가입시켰음(업무 중 급하게 이 사건 계약을 체결하면서 미처 확인하지 못했다). 특히, 통화 중 끊김 현상이 지속되어 정상적 이용이 불가하여 이 사건 계약 당일 및 이후 수차례 이 사건 계약 해제 내지 「할부거래법」제8조 제1항에 따른 청약철회 의사를 표시했으므로, 사업자들은 개통 취소 처리를 해주어야 함.
  사업자들은 이 사건 계약 당시 작성된 가입 신청서에 기재된 자필 서명 등에 비추어 볼 때, 이 사건 계약은 소비자의 동의 아래 정상적으로 체결된 것으로 보이고, 통화 품질 불량 현상도 없으며, 단말기 불량 등 달리 이 사건 계약을 해제할 만한 사정도 없으므로, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 함.

조정내용

- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 소비자는 계약 체결 시 중요내용 미고지, 무과금 서비스 임의 가입 및 통화 품질 불량을 이유로 이 사건 계약 해제 내지 「할부거래 법」 제8조 제1항에 따른 청약 철회를 요구하나, 위원회 사실 조사 및 제반 사정을 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 볼 때 소비자의 위 주장은 받아들이기 어려움.
  - 먼저, 이 사건 계약서(가입 신청서) 위 단말기 할부원금, 지원금, 월 이동통신 이용요금, 3개월 후 요금제 변경 가능 등에 관한 내용이 비교적 상세히 기재되어 있고, 하단에 소비자의 서명이 확인되므로, 이 사건 계약은 소비자의 의사에 따라 적법하게 체결되었다고 봄이 타당함.
  - 또한, 이 사건 계약서상 개인정보 제공 등에 관하여 소비자가 동의한 것으로 표시되어 있어 소비자가 무과금 서비스 가입에 동의한 것으로 보이고, 설령 소비자의 주장과 같이 사업자가 임의로 위 서비스에 가입하도록 했다 하더라도, 위 서비스는 무료로 제공되는 것으로서 소비자가 언제든지 해지할 수 있으므로, 위 서비스 가입으로 인해 소비자에게 어떠한 손해가 발생했다고 보기 어려움.
  - 나아가, 통화 품질 불량 현상에 대한 증명 책임은 이를 주장하는 소비자에게 있다 할 것인데, 소비자는 통화 품질 불량 현상이 있다고 주장할 뿐 이를 증명하지 못하고 있고, 달리 통화 품질 불량이 있음을 인정할 만한 증거가 없음.
  - 그럴 뿐만 아니라, 소비자가 이 사건 단말기 대금을 신용카드 일시금 방식으로 전액 지급하고 샀기 때문에 이 사건 계약은 「할부거래 법」 제2조 제1호 각호에서 정한 할부계약에 해당하지 않아 청약 철회가 불가하므로, 같은 법 제8조 제1항에 따른 청약철회 주장 또한 받아들이기 어려움.

해설

- 조정례 [56]는 통화품질불량현상에 대한 소비자의 증명책임을 인정하고, 단말기 대금을 신용카드 일시불 방식으로 지급하고 구입한 경우 「할부거래법」의 할부계약에 해당하지 않아 청약철회가 불가능하다고 판단한 사례임.
- 이동전화가 불통되거나 통화 연결이 제대로 안되고 잡음 발생, 통화중 끊어짐도 자주 일어나 소비자들이 불편을 호소하는 경우가 많음. 기지국 미설치, 회선부족 등 통신서비스 회사의 책임으로 통화품질이 불량할 때에는 의무사용 기간에 묶여 있다 하더라도 아무런 불이익 없이 이동전화를 중도 해지할 수 있음.
- 「할부거래법」은 적용대상인 할부거래에 해당하는 경우 소비자에게 14일의 기간동안 청약철회권을 부여하고 있음.

[이동통신인터넷] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1597 I 결정 2020.6.24.

조정례 57

초고속인터넷 결합서비스 해지 누락에 따른 납부대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 9. 9. 사업자에게 유선결합서비스(인터넷 · IPTV · 전화 · IoT 등의 결합상품, 이하 '이 사건 유선계약') 해지를 요청했으나, 사업자가 소비자의 이 사건 유선계약 해지 신청에 따른 처리를 완료하지 않아 유선서비스 이용대금이 납부됨.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 292,770원을 지급함.

위원회 판단

- 소비자가 2019. 9. 9. 사업자에게 유선결합서비스(인터넷 · IPTV · 전화 · IoT 등의 결합상품, 이하 '이 사건 유선계약') 해지를 요청한 사실이 확인되고, 당일 사업자가 소비자와 계약 해지 관련 통화 시, 소비자의 주민등록번호, 성명 등을 물어 소비자 본인임을 확인하는 절차를 거쳤으며, 소비자에게 해지 처리를 하겠다고 전달한 후 통화를 종료한 점, 본인 인증 절차를 위해 소비자에게 연락을 시도한 점 등에 비추어 소비자의 계약 해지 의사가 사업자에게 도달되어 이 사건 계약이 해지되었다고 봄이 상당함.
- 따라서 사업자가 소비자의 이 사건 유선계약 해지 신청에 따른 처리를 완료하지 않음으로써 소비자는 2019. 9. 9. 이후 타 통신사의 유선서비스 이용에 따른 이용대금을 납부하면서도 이 사건 유선서비스 이용대금을 추가로 납부한 점에 비추어 보면, 소비자가 사용하지 않은 이 사건 유선서비스 이용대금 환급 요구는 타당하다 할 것 인 바, 사업자는 소비자에게 이 사건 유선계약 해지 누락에 따른 이용대금 292,770원{2019. 9.(22일) 29,790원, 2019. 10.~2020. 3. 254,830원, 2020. 4.(6일) 8,150원}을 환급함이 상당함.

해설

- 조정례 [57]은 유선결합서비스 해지를 했음에도 유선계약해지 누락에 따른 이용대금은 환급해야 한다고 판단한 사례임.
- 방송·통신 결합상품 관련 소비자 피해유형은 주로 서비스 품질 등에 따른 '계약 해지·해제', 결합할인 조건 등에 대한 '중요사항 설명미흡', 해지 지연 또는 거부 등임.
- 결합판매의 금지행위 세부 유형 및 심사기준에 의하면 전기통신사업자, 방송사업자등 또는 인터넷 멀티미디어 방송 제공사업자가 결합판매를 함에 있어서 이용자가 해지의사를 표시하였음에도 불구하고 부당하게 해지를 지연하거나 거부하는 행위는 결합상품의 금지행위임(제3조 제1항 제3호 다목).

[이동통신인터넷] 소비자분쟁조정위원회 2020일나3265 I 결정 2020.12.2.

조정례 58

통화품질 불량에 따른 개통철회

분쟁개요

- 소비자는 2020. 5. 15. 사업자(2)와 새로운 단말기를 할부로 구입(모델명: ○○-○○○○, 일련번호: □□□801, 출고가: 1,248,500원, 할부: 36개월, 월 할부액: 37,920원, 총 할부수수료 116,820원 추가, 이하 '이 사건 단말기')하고 그 단말기를 이용하여 사업자(2)가 제공하는 이동통신서비스(요금제: 5G☆☆☆☆, 월 기본요금: 89,000원, 선택약정할인: 22,250원)를 이용하는 계약(이하 '이 사건 계약')을 체결하였고 그 무렵 통신서비스가 개통이 되었는데, 사업자(1)은 사업자(2)로부터 통신서비스 개통 업무를 위탁받은 위탁 대리점으로 판매점인 조정 외 △△모바일에 재위탁을 통해 위 계약 체결 업무를 처리함.
- 소비자는 개통 후 통화품질이 좋지 않아 이 사건 계약체결 및 개통일로부터 7일째인 2020. 5. 22. 통화품질 불량 확인서를 발급 받아 그 무렵 조정 외 △△모바일측에 전화로 그 사실을 알리고 통화품질불량을 이유로 한 개통철회를 요구하였으나 개통철회 처리를 해주지 아니하였고, 계약체결 및 개통일로부터 13일째인 2020. 5. 28. 조정 외 △△모바일의 매장에 직접 방문하여 통화품질 불량 확인서를 제시하고 단말기를 반환하면서 재차 개통철회를 요구하였으나 단말기 포장 박스가 없다는 이유로 단말기 반환 접수 및 개통철회를 해주지 아니함.
- 계약체결 및 개통일로부터 14일째인 2020. 5. 29. 사업자(2)측에서 단말기 포장 박스가 없어도 개통철회 처리를 해주겠다고 하여 조정 외 △△모바일에 단말기 반환 접수 및 개통철회 요구를 하였으나, 단말기에 손상 부위가 있다는 이유로 다시 소비자의 요구를 거부함.
- 그런데 같은 날 오후 5시경 사업자(2)는 소비자가 단말기를 수리하여 반환한다면 단말기 반환 접수 및 개통철회를 해주겠다고 하였고, 이에 소비자는 당일 단말기 제조사 서비스센터(이하 '서비스센터')에 방문하였으나, 서비스센터 영업시간이 종료되어 수리가 불가능함.
- 사업자(2)는 2020. 6. 1. 소비자에게 개통철회기간은 개통일로부터 14일 이내로서 이미 개통철회기간이 도과하였으므로 단말기 수리 여부와 관계없이 개통철회가 불가능하다고 통보함.
- 이에 소비자는 단말기 수리를 보류하고 한국소비자원에 피해구제신청을 하여 이 사건 분쟁에 이름.

- 한편 사업자(1)은 조정 외 △△모바일측에 "개통철회기간이 조금 도과하더라도 수리 후 반납을 하면 개통철회 처리를 해주라"라고 지시하였었다고 진술함.
- 이 사건 단말기의 모서리 부분 도색이 벗겨지고 손상된 상태인 사실은 사업자(1)이 제출한 사진을 통해 확인이 됨.

조정내용

- 사업자(2)는 소비자로부터 손상 부위가 수리된 단말기(모델명: ○○-○○○○, 일련번호: □□□801)를 수리하여 반환받음과 동시에 소비자와 2020. 5. 15. 체결한 단말기 할부계약 및 이동통신서비스 이용계약이 해제됨을 확인함.
- 사업자(2)는 단말기 반환일까지 소비자에게 부과하는 이동통신서비스 이용요금의 50%를 감면하고, 그에 따라 정산된 초과금액을 반환일로부터 3영업일 이내에 소비자에게 지급함.
- 소비자의 사업자(1)에 대한 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

1. 계약의 개통철회 가능여부

1) 계약상 개통철회기간

- 사업자들은 소비자가 개통철회기간 14일을 도과한 시점 또는 위 개통철회기간을 상당히 도과한 시점에 개통철회를 요구한 바 소비자의 요구를 들어줄 수 없다고 주장하는바 살피건대, 이 사건 계약서(단말기변경신청서)상 개통 후 14일 이내 통화품질 불량을 이유로 개통철회를 할 수 있다고 되어 있고 이는 「소비자분쟁해결기준」과도 동일한 바, 특별한 사정이 없는 한 이 사건 계약의 개통철회기간은 개통 후 14일째인 2020. 5. 29.에 만료되었다고 볼 수 있음.

2) 특별한 사정(수리 조건 부 합의 및 수리 소요 기간)

- 그런데 소비자는 2020. 5. 22. 통화품질 불량 확인서를 발급 받고 그 무렵 즉시 조정 외 △△모바일에 개통철회의 의사표시를 하였으나 조정 외 △△모바일이 개통철회 관련 업무 처리를 지연하였고, 개통철회기간 만료가 임박한 2020. 5. 28.과 같은 달 29. 양일간 소비자와 조정 외 △△모바일 사이에서 이 사건 단말기 포장박스 부존재, 단말기 손상 등과 관련하여 개통철회 처리 여부에 대한 다툼이 있었으며, 그러던 중 사업자(2)2가 단말기 수리 후 반환 조건으로 개통철

회를 승낙하여 그러한 취지의 의사표시가 2020. 5. 29. 오후 5시경 소비자에게 전달된 것으로 보이고, 이와 관련하여 사업자(1)는 조정 외 △△모바일측에 개통철회기간 14일이 다소 도과하더라도 단말기 수리 후 반환 조건으로 개통철회 처리를 하도록 지시를 한 것으로 봄이 상당한바, 이에 2020. 5. 29. 오후 5시경 당사자들 사이에 이 사건 단말기 수리 후 반환을 조건으로 개통철회에 대한 합의가 이루어진 것으로 보임.

- 다만, 사업자(2)는 이러한 합의가 존재하더라도 개통철회기간 14일 이내일 경우에만 개통철회가 가능하다고 주장하나, 일반적으로 단말기 수리에는 상당한 시간이 필요한바 2020. 5. 29. 오후 5시경에 수리를 조건으로 개통철회를 합의하였다면 소비자가 단말기 수리에 소요되는 기간(서비스센터 영업일 기준으로 상당한 기간)을 기다려 주어야 할 것으로 보이며, 위 합의 당시 이미 개통 후 14일째로 단말기 수리에 필요한 시간 때문에 개통철회 기간이 도과될 수밖에 없다는 점에 대하여 사업자들도 예견할 수 있었을 것으로 보임. 그럼에도 불구하고 사업자(2)가 2020. 6. 1. 개통 후 14일이 도과하였음을 이유로 단말기 수리 여부와 관계없이 개통철회가 불가하다고 한 것은 신의성실의 원칙에 반하는 것으로 부당하다고 할 수 있음.

3) 수리 반환 조건부 개통철회(계약철회)의 인정

- 현재 이 사건 분쟁 발생 후 상당한 시간이 도과되었으나, 이는 당초 소비자에게 개통 후 14일째인 2020. 5. 29. 당일 수리를 조건으로 개통철회를 인정하기로 하였음에도 불구하고 2020. 6. 1. 수리에 필요한 시간을 인정하지 아니하고 무리하게 개통 후 14일 기준을 적용하여 개통철회가 불가하다고 태도를 바꾼 사업자(2)의 잘못으로 인한 것이므로 이 사건 계약은 소비자가 단말기를 수리하여 반환함을 조건으로 하여 개통철회 즉 계약해제가 이루어지는 것으로 함이 상당함.

2. 계약해제의 효과

1) 계약 해제에 따른 원상회복

- 이 사건 계약 해제의 효과로서 계약의 당사자는 원상회복의무가 인정되는데, 이 사건 계약의 당사자는 소비자와 사업자(2)이므로 소비자는 이 사건 단말기를 수리하여 반환하는 것 외에 이 사건 계약 해제 전까지 단말기 및 이동통신서비스 사용이용이익을 반환하여야 하고, 사업자(2)는 소비자로부터 받은 단말기 할부료 및 이동통신서비스 이용료를 반환하는데, 단말기 사용이익은 단말기 할부료에 상당하고 이동통신서비스 사용이익은 이동통신서비스 이용료에 상당하므로 상계함이 상당함.

2) 통화품질 불량으로 인한 손해배상

- 사업자(2)는 소비자에게 통화품질 불량으로 인한 이동통신서비스의 불완전 이행 즉 채무불이행에 따른 손해배상 책임이 인정되는데, 이에 대하여 「소비자기본법」 제16조 제2항 및 제3항, 「소비자기본법 시행령」 제8조 제3항에 따라 공정거래위원회가 합의 또는 권고의 기준으로서

제시하고 있는 「소비자분쟁해결기준」(40. 이동통신서비스업)에 따르면 주생활지에서의 통화품질 불량의 경우 가입 14일 이내 계약해제가 가능하고 통화품질 불량으로 인한 계약 해지 시 이동통신서비스 이용요금 중 해지일 직전 1개월 기본료 50%를 감면하도록 규정하고 있는데, 이는 정상적으로 이동통신서비스를 이용하다가 통화품질불량 현상이 나타나 이를 이유로 해지하는 경우 통화품질 불량이 존재했을 가능성이 가장 높은 해지 직전 1개월의 기간에 대하여 감액해주는 취지인 반면, 이 사건 계약은 해지가 아니라 해제이고, 사업자(2)가 개통철회기간 만료일 당일 소비자에게 수리 조건으로 개통철회를 인정하기로 하였음에도 불구하고 수리에 필요한 시간을 부여하지 아니하고 개통철회기간 만료로 개통철회가 불가하다고 하여 현재까지 소비자가 통화품질 불량에도 불구하고 이 사건 계약에 따라 단말기 및 이동통신서비스를 이용할 수밖에 없는 점과 소비자는 이 사건 계약 체결 후 7일 뒤인 2020. 5. 22. 통화품질 불량 확인서를 발급받았으므로 통화품질 불량 현상이 존재하는 모든 기간에 대하여 손해를 배상받음이 상당한바, 이 사건 계약 해제 전 1개월 50% 감면이 아니라 이 사건 계약체결 후 단말기 반환으로 인한 계약해제시까지의 모든 기간에 대하여 이동통신요금의 50%를 감면하여 손해배상금으로 지급함이 상당하며, 이에 소비자의 이동통신서비스 사용이익도 이 사건 계약에 따른 이동통신요금의 50%로 봄이 타당함.

3. 사업자(1)에 대한 판단

- 사업자(1)은 이 사건 계약의 당사자가 아니고 개통 후 14일 기간을 엄격히 적용하여 그 도과를 이유로 개통철회를 받아주지 않은 것은 사업자(1)이 아니라 사업자(2)이므로 사업자(1)에게 이 사건 계약 해제에 대한 책임을 묻기를 어려운 바, 사업자(1)에 대한 분쟁에 대하여는 조정하지 아니함이 상당함.

해설

- 조정례 [58]는 소비자에게 통화품질 불량으로 인한 이동통신서비스의 불완전 이행 즉 채무불이행에 따른 계약해제권을 인정하고, 사업자는 그에 따른 손해배상 책임이 있다고 인정한 사례임.
- 소비자분쟁해결기준 (40. 이동통신서비스업)에 따르면 주생활지에서의 통화품질 불량의 경우 가입 14일 이내 계약해제가 가능하고 통화품질 불량으로 인한 계약 해지 시 이동통신서비스 이용요금 중 해지일 직전 1개월 기본료 50%를 감면하도록 규정하고 있음.

[교육서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1284 | 결정 2020.4.9.

조정례 59

미용 수업 중도해지에 따른 잔여대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2018. 8. 22. 사업자와 미용 강좌 수강계약(계약명: ○○○○연구반, 강좌내용: 남자 컷트 3개월, 펌·염색·드라이 10회, 여자 컷트 10회, 수강기간: 2018. 8. 27. ~ 2018. 12. 27. 이하 '이 사건 계약'이라고 함)을 체결하였음. 그후 소비자와 사업자간 수강 회차에 다툼이 있었고, 소비자는 2019. 2. 7. 사업자에게 계약 해지 및 환급을 요청하였음.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 637,500원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건 계약의 해지에 대하여
  - 이 사건 계약은 「평생교육법」 제2조 제1항에서 정의하는 평생교육에서 정의하는 '평생교육'에 해당하고, 소비자는 「평생교육법」 제28조 제4항 제3호에 학습자가 본인의 의사로 학습을 포기한 경우 언제든지 계약해지를 요청할 수 있는데, 소비자가 2019. 2. 7. 사업자에게 계약 해지 및 환급을 요청하였는바, 이 사건 계약은 소비자가 사업자인에게 계약 해지의 의사를 전달한 날에 해지되었다고 봄이 상당함.

- 이 사건 계약의 해지에 따른 환급금액에 대하여
  - 소비자와 사업자 간 수강 회차에 다툼이 있으나, 사업자가 제출한 진도표 및 출석표에 따르면 소비자가 연구반과정의 진도표상 48회차 중 25회차를 수강한 것으로 확인된 점, 소비자는 이 사건

계약에 대해 2018. 8. 22. 계약 체결 후 같은 해 10. 29.까지 69일을 수강하였다는 점, 이 사건 계약의 총 교습기간 122일 중 76일(2개월 15일)을 이용하였다는 점 등을 종합적으로 감안하면, 「평생교육법 시행령」 제23조에 따라 산정한 937,500원에서 소비자가 받은 혜택 300,000원(여자컷트 무료수강)을 공제한 637,500원을 환급금으로 산정하는 것이 적절함.

● 「평생교육법 시행령」에 따른 환급금액 산정] 937,500원

– 환급금액: 937,500원(= 2,500,000원 – 1,562,500원)

• 총 계약금액 : 2,500,000원(4개월분)

• 소비자가 수강한 기간에 따른 수강금액: 1,562,500원{= 625,000원 × (2개월 + 1/2개월)

* 1개월 당 수강료 : 625,000원(2,500,000원 ÷ 4개월)

* 소비자가 이 사건 계약을 수강한 기간 : 2개월 15일

해설

• 조정례 [59]는 미용강좌 수강계약의 해지를 인정하고, 교습기간 및 무료강좌 등을 감안하여 환급금을 산정한 사례임.

• 학원관련 소비자 불만은 외국어강습. 전산강습, 일반 강습, 각종 자격증 취득강습, 운전강습, 메이크업강습 등 다양한 영역에 발생하고 있음. 소비자가 학원과 관련돼 불만을 청구하는 이유는 주로 학원수강 등록후 본인 사정(이사·질병·출국 등) 혹은 학원 사정(이전·폐업)에 의하여 수강이 곤란하여 이미 지급한 학원 수강료에 대한 환급을 학원측에 요구하자 이를 거절당했다는 불만이 가장 많음.

• 「평생교육법」에 의하면 학습자가 본인의 의사로 학습을 포기한 경우 언제든지 계약해지를 요청할 수 있음(제28조 제4항 제3호).

[교육서비스] 소비자분쟁조정위원회 2020일가44 I 결정 2020.6.15.

조정례 60

인터넷강의 수강 계약 해지에 따른 대금 환급액 조정

분쟁개요

- 소비자는 2019. 7. 5. 사업자 방문판매원과 인터넷강의 수강 계약{과정명 : ○○○-12, 수강자 : 소비자 자녀 김□□, 수강 기간 : 1년(2019. 7. 5. ~ 2020. 7. 4.), 수강 대금 : 2,376,000원, 이하 '이 사건 계약'이라 함}을 체결하였는데, 같은 해 7. 22. 소비자가 계약 해지를 요구하자, 사업자는 소비자가 사업자 사무실로 방문시에만 계약 해지가 가능하고 위약금 및 정상가 수강료 등을 공제한 1,619,400원만 환급이 가능하다고 함.

- 소비자는 자녀가 이 사건 강의에 흥미를 보이지 않아 해지를 요구하였으나, 사업자가 6개월 이전에는 해지가 불가하다며 과다한 위약금을 청구하였을 뿐만 아니라 사업자 소재지로 방문을 요구하는 것은 부당하다며 위약금 10%(237,600원), 1개월 수업료(198,000원), 사은품 헤드셋(25,000원), 적성검사 비용(80,000원)을 제외한 나머지 1,835,400원의 환급을 요구함.
  - 이에 사업자는 소비자에게 중도 해지에 따른 위약금 10%(237,600원), 1개월 정상가 수업료(264,000원), 헤드셋(25,000원) 및 서비스로 제공되었던 국영수 생방(과목당 50,000원×3) 등 총 756,600원을 소비자가 별도로 입금하면 카드 결제 전액을 취소해주겠다고 안내하였으나, 소비자가 위약금의 카드 결제를 요구하여 사무실을 내방할 것을 안내하였을 뿐이고, 2019. 7. 29. 해지를 요구하였으므로 계약 시점 기준 1개월의 1/2을 경과하여 1개월 정상 수업료 264,000원을 공제하는 것이라고 주장함.

- 이 사건 계약의 수강 대금에 대해, 소비자는 1개월 수강료에 대하여 할인가로 198,000원씩 12개월에 2,376,000원이라고 설명을 들었다고 주장하나, 계약서에는 '264,000원×9 3개월 서비스, ID 발급 이후 복제방지 차 6개월 이내 해지 불가, 이후 해지 가능, 이후 위약금 10% 청구 않습니다'라고 기재되어 있음.

- 이 사건 계약에 따른 학습관리 및 학습용 기자재는 다음과 같음.

  - I-CARE CLUB : 월 48,000원/주2회 (12개월)
  - 학습관리신청 : 유☑ 무□ (12개월)
  - 적성검사(80,000원), 헤드셋(25,000원)

- 기타생방(사회, 과학, 역사, 논술, 중국어)
- 생방송국어(월 50,000원), 생방송영어(월 50,000원), 생방송수학(월 50,000원)
- ID 구분 : 통합용, 개통비 30,000원(별도)

○ 이 사건 계약의 약관 내용은 다음과 같음(부분 발췌).

4. 회원은 회사의 초·중·고 학습 동영상 강좌를 이용할 수 있다. 그 외 학습관리 및 학습용 기자재 등의 별도 상품은 회사 웹사이트에서 구매할 수 있다.(단, 회원과 회사간의 계약서에 명시한 학습관리, 학습용 기자재 비용은 탈퇴시 회원이 금액 부담한다.)
7. 이 약관에 명시되지 않은 사항은 웹사이트 내의 이용약관을 따르며, 그렇지 않은 경우 관련 법률 및 법령의 규정을 따른다.
8. 본 계약서에서 명시되지 아니한 구두협의(학습관리 및 학습용 기자재)에 대한 약속이행은 회사 및 지정 공급점에서 책임지지 아니한다.
9. 회원의 중도 탈퇴시 학습비 반환은 1개월 이내 해지 시 사용기간(월기준)의 1/3 지나기 전에는 2/3(월기준) 해당액을 지정공급점에서 환불하며, 1/3-1/2 지나기 전에는 1/2(월기준) 해당액을 지정공급점에서 환불하며, 1/2 지난 후에는 환불하지 않는다. 1개월을 초과하는 학습비 반환은 계약금액에서 1개월 이내 반환대상 학습비와 나머지 월의 학습비 전액을 지정공급점에서 환불한다.

○ 이 사건 계약 해지에 따른 사업자의 환급금 산정 내역은 다음과 같음.
- 계약 대금 2,376,000원 - 위약금 10% 237,600원 - 1개월 수강료 264,000원 - 적성검사 비용 80,000원 - 생방 국, 영, 수(각 50,000원) 총 150,000원 - 헤드셋 25,000원 =1,619,400원

조정내용

- 사업자는 소비자에게 2,073,000원을 지급함.

위원회 판단

- 사업자는 불특정 다수의 학습자에게 30일 이상의 원격 수업 과정을 제공하는 자로 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 학원으로서 「동법」 제18조 및 「동법 시행령」 제18조 제2항 제3호 별표 4의 반환기준에 따라 교습비 등을 반환하여야 하는데, 별표 4에 의하면

원격교습의 경우 반환 금액은 교습내용을 실제 수강한 부분에 해당하는 금액을 제할 것으로 규정하고 있으나, 이 사건 계약이 종합반 무한수강 상품인 특성, 이로 인하여 강좌 수를 산정할 수 없다고 사업자가 진술한 사실 및 월 수강료가 별도로 존재하는 계약임을 고려하면 반환 금액 산정은 반환사유가 발생한 날까지의 경과된 교습시간을 기준으로 함이 상당함.

- 다만, 당사자 간 월 교습비에 대해 다툼이 있는데, 소비자는 사업자에게서 할인가 198,000원씩 12개월로 설명받았다고 주장하고, 상품명(NRS-12) 및 학습 관리 서비스 제공기간이 12개월로 명시된 계약임을 고려하면, 월 교습비 198,000원의 12개월 계약으로 봄이 상당함.

- 따라서 소비자가 2019. 7. 5. 이 사건 계약을 체결한 후, 계약 해지일에 대해 소비자는 같은 해 7. 22.이라고 주장하고, 사업자는 7. 29.이라고 주장하여 다툼이 있고 이를 입증할 만한 자료가 없으나, 두 날짜 모두 해당 월의 1/2이 경과한 시점이므로 사업자는 이 사건 계약의 해지월을 제외한 잔여기간 11개월에 대한 교습비 2,178,000원(198,000원×11개월)을 반환할 의무가 있다고 봄이 상당함

- 한편, 사업자는 계약 체결 당시 '6개월 이내 해지불가' 내용으로 계약을 체결하였다며 소비자에게 위약금 10%를 요구하나, 이는 「약관의 규제에 관한 법률」 제9조 제4호에 따라 계약의 해제 또는 해지로 인한 원상회복의무를 상당한 이유 없이 고객에게 과중하게 부담시키는 조항으로 무효로 봄이 상당함. 또한, 사은품(헤드셋), 적성검사 비용에 대하여는, 소비자가 달리 헤드셋의 반환 등을 요구하지 아니하였고 적성검사 역시 계약 당일 시행된 점 등을 고려하여 위 비용은 공제함이 상당하고, 생방 국, 영, 수에 대해서는 서비스 성격으로 제공되는 콘텐츠인 점을 고려하여 해당 대금이 기재되었다는 이유만으로 공제를 하는 것은 부당하다고 할 것임.

- 이상을 종합하면, 이 사건 계약 해지에 따라, 사업자는 2020. 8. 31.까지 소비자에게 교습비 위 2,178,000원에서 적성검사 비용 80,000원 및 사은품 헤드셋 대금 25,000원을 공제한 2,073,000원을 환급함.

해설

- 조정례 [60]은 인터넷강의 수강 계약의 해지에 따라 환급금의 범위를 교습비에서 적성검사비용 및 사은품 헤드셋 대금을 공제한 금액이라고 한 사례임.
- 인터넷강의가 시간과 비용을 절감할 수 있는 효율적 학습수단으로 인식되고 있으나, 계약해지 과정에서 '계약해지 및 잔여기간 대금', '환급 거절', '계약해지 비용 과다 청구', '계약해지 후 대금환급 지연' 등이 발생하고 있음.
- 초·중·고교생 대상 학교 교과 인터넷강의의 경우 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」에 의거 계약해지가 가능하고 환급금액은 실제 수강한 부분에 해당하는 금액을 뺀 나머지 금액임(별표 4 교습비 등 반환 기준)

[문화오락서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1457 | 결정 2020.3.25.)

조정례 61

요가수업 중 발생한 상해 치료비 배상

분쟁개요

- 소비자는 사업자의 요가 수업 중 사업자의 요가 강사가 소비자의 무릎에 압력을 가하면서 상해가 발생하여 좌측 무릎 염좌 및 긴장(S83)으로 진단을 받아 치료비를 요구함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 1,939,000원을 지급함.

위원회 판단

- 사업자의 배상책임에 대하여
  - 「민법」 제750조에 의하면 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있고, 「민법」 제756조에 의하면 타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제삼자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다고 규정하고 있는데, 소비자는 사업자가 고용한 요가 강사에게 강습을 받던 중 좌측 무릎에 상해를 입었던 점, 위 요가 강사가 소비자에게 치료시 연락을 하라고 하였던 점을 고려하면, 사업자는 요가 강사가 소비자에게 가한 손해에 대하여 배상할 책임이 인정된다.

- 사업자의 손해배상 범위에 대하여
  - 소비자는 사업자의 요가 수업 중 사업자의 요가 강사가 소비자의 무릎에 압력을 가하면서 상해가 발생하여 좌측 무릎 염좌 및 긴장(S83)으로 진단을 받은 점, 이후 동일 병명으로 계속적인 치료를 받았으나 호전이 되지 않았고 인대의 부분파열이 관찰되어 MRI검사를 촬영한 점, 2019.

7. 31. 좌측 측부인대의 염좌로 추가 진단받고 진단일로부터 6주간 안정가료 및 치료가 필요한 상태인 점, 소비자가 치료비, 약제비, 교통비로 총 1,939,400원을 지출한 점 등을 감안할 때, 사업자는 이 사건 부상에 대하여 1,939,000원(천 원 미만 버림)을 소비자에게 배상하는 것이 적절함.

- 소비자 치료내역 및 금액 : 1,939,400원(치료비 + 약제비 + 교통비)

구 분	치료 병원	금액	비고
2019. 4. 5. ~ 8. 2. 6회 통원(4/5, 8, 9, 11, 7/30, 8/2)	○○○신경외과	293,400원	외측측부인대의 염좌 및 긴장 진단
2019. 4. 6. ~ 7. 9. 5회 통원(4/6, 6/15, 6/22, 6/29, 7/9)	□□□한의원	35,000원	
2019. 4. 13. ~ 4. 26.	◇◇◇◇한의원	9,900원	
2019. 4. 15. ~ 4. 17. 3회 통원(4/15, 16, 17)	△△한의원	40,500원	
2019. 4. 18. ~ 6. 12. 12회 통원(4/18, 19, 22, 25, 29, 5/7, 16, 21, 31, 6/3, 5, 12)	◎◎한의원	99,100원	
2019. 7. 31. ~ 9. 30. 10회 통원(7/31, 8/1, 2, 5, 9, 13, 20, 27, 9/11, 30)	☆☆☆☆☆재활의학과 의원 10회 통원치료	876,400원	충격파치료 8회, 인부부분파열 소견으로 MRI 검사필요 소견
2019. 8. 3. ~ 8. 10.	▼▼▼▼병원	515,800원	MRI 검사
약처방 4회 (4/5, 8, 8/23, 10/1)	■■■센터원약국 등	32,300원	약제비
택시이용 2회 (4/5, 10)	-	37,000원	교통비
합 계		1,939,400원	

해설

- 조정례 [61]는 요가 수업 중 요가 강사에 의한 상해사고에 대해 원장의 사용자책임은 인정하고 손해배상액은 치료비, 약제비, 교통비 등을 인정한 사례임.
- 민법에 의하면 타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제삼자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있음(제756조).

[문화오락서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일나1733 | 결정 2019.11.7.)

조정례 62

마트 이용 중 발생한 낙상사고 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2019. 6. 30. 21:59 경 서울 00구 소재 사업자의 영업점에 생선 구매를 위해 방문하였고, 생선을 구입하기 위해 수산코너 쇼케이스 앞쪽 턱(이하 '이 사건 시설물'이라고 함)을 밟게 되어 그 곳에서 흘러내리고 있던 정체불명의 누런 액체(이하 '이 사건 오물'이라고 함) 위로 걷게 됨.
- 소비자는 골랐던 생선을 수령하고 바닥으로 내려와 이 사건 오물에 미끄러 넘어져 구급차를 통해 병원으로 이송되었으며, 이후 소비자의 대리인은 유선으로 사업자의 영업점에 문제제기하니, 사업자의 점장은 안전 규정상 문제가 없었으니 보상은 어렵다고 답변함.
- 소비자는 사업자의 영업점 시설을 이용하던 중 이 사건 오물을 밟고 낙상하여 상해를 입었는데, 사업자는 영업점 시설을 안전하게 관리할 책임이 있으므로 위로금 6,000,000원과 치료비 3,200,000원을 합한, 손해배상금 9,200,000원을 요구함.
  - 이에 사업자는 소비자의 낙상사고가 사업자의 영업점 시설의 관리 소홀로 인한 것이 아니며, 소빚가 이미 보유하고 있던 개인적인 건강사유(노인성 고관절 수술 후유증으로 추정)로 인하여 발생된 것으로 판단되어 보상 처리가 불가하다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 4,600,000원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건 오물이 사업자의 영업점 수산코너에 실제 있었는지 살피건대, 소비자가 제출한 사업자의 영업점 사진(2019. 7. 18. 19:00 촬영)에서 수산코너 바닥에 물기가 있는 것을 볼 수 있으며, 마트 수산코너의 바닥에 물기를 발견할 수 있는 것이 일반적인 현상이므로 낙상사고 당시에도 이 사건 오물이 있었을 가능성이 높다고 판단됨.
- 이에 이 사건 수산코너 바닥에 이 사건 오물이 없었더라면 정상적인 도보가 가능했었음에도, 실질적으로 손해를 발생하게 된 상당인과 관계있는 이 사건 오물로 인해 넘어지게 된 사정이 상당하다고 보이며, 그 이유는 당사자가 인정하듯이 사업자의 영업점은 사건 발생 당시 22:00 경으로 영업종료 시간이 임박한 시간대였으며, 수산코너 임에 물기가 존재할 가능성이 높고 청소가 이뤄지는 시간대였다면 진열대 바닥에 물기가 흐른다는 사정이 충분히 예상 가능하다고 판단됨.
- 따라서 소비자가 낙상사고를 입게 된 원인에는 사업자의 수산코너 쇼케이스 이용 중 발생한 손해라고 봄이 타당하여, "과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 끼쳤을 때 배상할 것"을 규정하고 있는 「민법」 제750조와 "공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 공작물점유자가 손해를 배상할 책임" 등을 규정하고 있는 「동법」 제758조 제1항에 따라 사업자는 소비자가 입은 상해에 대해 배상함이 상당함.
- 다만, 소비자가 청구한 손해배상액과 관련하여 소비자가 고령인 사정 및 과거 무릎인공관절 수술로 인해 하체의 지지력이 약할 수 있는 사정 등을 고려하였을 때, 소비자의 주장과 같이 9,200,000원 상당의 손해를 사업자에게 부담 지우는 것은 공평의 원칙에 반하는바, 분쟁의 원만한 해결을 위해 사업자는 소비자가 치료비로 지출한 3,200,000원의 50%에 해당하는 1,600,000원 및 위자료 3,000,000원을 포함한 4,600,000원을 손해배상금으로 지급함이 상당함.

해설

- 조정례 [62]는 영업점 수산코너 쇼케이스 이용 중 물기로 인한 낙상사고에 대해 치료비 및 위자료를 인정한 사례임.
- 대형쇼핑몰은 다양한 상품·서비스의 제공 및 많은 사람의 출입 등으로 인해 '쇼핑카트 상해'. '미끄럼', '추락' 등 안전사고 가능성이 있어 시설관리자 및 이용자 모두의 주의가 요구됨.
- 민법에 의하면 "공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 공작물점유자가 손해를 배상할 책임"을 규정하고 있음(제758조 제1항).
- 이와 유사한 사례로 쇼핑을 위해 영업점을 방문, 자동문 안으로 들어가다가 자동문이 갑자기 닫히면서 우측 어깨와 목 부위를 부딪혀 어깨 관절 강직, 목디스크 등의 상해를 입은 사건에 대해 영업점의 책임을 100% 인정, "2,160여만원을 배상하라"는 판례(서울중앙지법 2016가단5050637)가 있음.

[문화오락서비스] 소비자분쟁조정위원회 2020일가37 | 결정 2020.5.18.)

조정례 63

국외여행 중 발생한 교통사고 손해배상

분쟁개요

- 소비자들은 2019. 3.경 사업자와 패키지 여행계약(여행명 : [○○○뜬다][노쇼핑] 장가계/원가계 5일, 여행일정 : 2019. 5. 23. ~ 2019. 5. 27., 여행대금 : 1인당 1,609,900원, 이하 '이 사건 계약'이라고 함)을 체결하고 대금을 지급함.
- 소비자들은 2019. 5. 23. 위 여행에 참가하였고, 여행 4일차인 같은 달 26. 17:15경 중국 현지에서 버스로 이동하던 중 고속도로에서 뒤따라오던 다른 차량에 의해 소비자들이 탑승하고 있던 차량의 뒤를 추돌당하는 교통사고(이하 '이 사건 교통사고'라고 함)를 당함. 그래서 소비자들은 현지병원에서 검사를 받은 후 같은 달 27. 귀국하여 입원치료를 받음.
- 조정 외 가해자측의 해외보험사(이하 '해외보험사'라고 함)에서 제시한 배상액은 다음과 같음.

  - 소비자(1) : 1,616,821원
    - 보험금과 의료비 차액 : 848,821원{2,490,200원 - 1,641,379원}
    - 부대비용(교통비/외래일 당 8,000원) : 168,000원(8,000원 × 21일)
    - 상해위로금(1주당 150,000원) : 600,000원(150,000원 × 4주)
  - 소비자(2) : 1,599,567원
    - 보험금과 의료비 차액 : 1,117,567원{1,310,710원 - 193,143원}
    - 부대비용(교통비/외래일 당 8,000원) : 32,000원(8,000원 × 4일)
    - 상해위로금(1주당 150,000원) : 450,000원(150,000원 × 3주)

조정내용

- 사업자는 소비자(1)에게 1,616,821원, 소비자(2)에게 1,599,567원 각 지급함.

위원회 판단

- 소비자들은 사업자가 이 사건 계약의 여행사업자로서, 여행사업자의 부수의무인 안전배려의무 위반으로 이 사건 교통사고가 발생하였는바, 해외보험사에서 제안한 보험료에 만족할 수 없으므로, 그 외의 손해에 대하여는 사업자가 별도로 추가 보상해 줄 것을 요구하고 있음.
  - 이에 사업자는 뒤따라오는 차량의 충돌 위험까지 예상할 수 없었고, 현지 버스기사의 고의 또는 과실로 인해 발생한 사고가 아니므로, 소비자들의 요구를 수용하기 어렵다고 주장함.

- 이 사건 교통사고는 사업자의 이행보조자라고 할 수 있는 현지여행사 운전기사의 고의·과실에 의해 발생한 것이 아니라 사업자와 전혀 관계없는 제3자의 고의·과실에 의해 발생한 것임. 따라서 이 사건 교통사고에 대하여 사업자가 사용자로서 인수할 피용자의 불법행위책임 자체가 없음.

- 나아가 사건 교통사고는 제3자의 행위에 의한 것으로 사업자도 예견하거나 회피할 수 없었던 것으로 이에 대하여 사업자에게 안전배려의무가 있다고 할 수 없음. 따라서 소비자는 이 사건 교통사고와 관련하여 사업자에게 안전배려의무위반을 이유로 손해배상을 청구할 수 없다고 봄이 상당함.

- 그렇다면 소비자들에게 손해배상채권 자체가 없으므로 손해배상의 범위에 대하여는 더 나아가 살펴볼 필요가 없음. 다만, 참고적으로 소비자들은 이 사건 사고로 인하여 다른 여행인 베트남 여행을 가지 못한 것을 손해라고 하여 이와 관련한 손해배상을 요구하는데, 우리나라는 완전배상주의가 아니라 제한배상주의를 취하는 나라로서 「민법」 제393조에 따라 사회통념상 전형적으로 인과관계가 인정되는 통상의 손해가 아닌 한 특별손해로서 채무자가 알았거나 알 수 있었을 경우에만 손해배상의 범위에 포함되는 점, 소비자들의 베트남 여행 계획에 대하여 사업자가 알았거나 알 수 있었다고 볼 수 있는 증거가 없는 점 등을 고려하면, 베트남 여행 관련 손해는 어차피 손해배상의 대상이 될 수가 없다고 봄이 타당함.

- 이와 같이 소비자들이 사업자에게 직접적인 손해배상청구권은 없지만 이 사건 교통사고가 사업자의 해외여행 서비스 도중에 해외에서 발생한 것이므로 비록 해외여행이 종료하였다고 하더라도 사업자는 소비자들이 해외보험사로부터 각 보험금을 무사히 받을 수 있도록 업무 처리를 해주어야 하는 부수적 의무는 있다고 할 것임. 이와 관련하여 보다 신속하고 원만한 분쟁 해결을 위해 소비자들이 해외보험사로부터 직접 손해배상을 받기 보다는 사업자가 미리 소비자들에게 각 상당금액들을 전보해주고 각 보험금수령채권들을 소비자들로부터 채권양도를 받아 사업자가 해외보험사로부터 각 보험금을 수령하는 것이 바람직하다고 볼 수 있음.

해설

- 조정례 [63]는 해외여행중 교통사고에 대해 여행사업자에게 직접적으로 안전배려의무 위반을 인정하지 않지만, 해외보험사로부터 각 보험금을 무사히 받을 수 있도록 업무 처리를 해주어야 하는 부수적 의무는 인정한 사례임.
- 여행사업자의 부수적 의무로서 고객 안전배려의무는 여행업자가 미리 예견하고 회피할 수 있었던 위험에 대처하거나 여행자에게 설명하고 선택의 기회를 제공하는 등의 조치를 취할 의무를 신의칙상 부과되는 것으로서 여행사업자 스스로도 예견하거나 회피할 수 없었던 위험으로 더구나 제3자가 야기한 위험에 대하여 까지 여행업자가 무한대로 책임을 진다는 의미로 해석되지는 아니함(대법원 1998. 11. 24. 선고 98다25061, 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018다286550 판결은 이와 같은 취지로 여행업자에게 신의칙상 안전배려의무 부과의 근거를 설명함).

[문화오락서비스] 소비자분쟁조정위원회 2020일나1083 | 결정 2020.10.6.)

조정례 64

국외여행 중 관리소홀로 분실된 물품에 대한 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 사업자와 체결한 국외여행 계약(계약일 : 2019. 12. 26., 상품명 : [스페인/포루투갈 10일] 매력만점_그라사전망대+포르투갈3DAY투어+10대특식_OZ, 여행자 : 최○○, 이○○, 최○○, 여행일 : 2020. 1. 15. ~ 2020. 1. 24., 대금 : 6,971,800원, 이하 '이 사건 계약'이라 함)에 따라 스페인을 여행하던 중 2020. 1. 22. 오전 사업자가 제공한 차량에 캐리어를 실은 뒤, 같은 날 오후 자신의 캐리어가 분실된 사실을 확인함.

- 소비자는 사업자 직원에게 분실된 캐리어 및 내용물(이하 '분실물품'이라 함)에 대한 배상을 요구하였고, 사업자 직원은 소비자가 주장하는 분실내용을 포함하여 경위서를 작성함.

- 소비자가 주장하는 분실물품은 샘소나이트 캐리어, 바지 8벌, 티셔츠 7벌, 셔츠 2벌, 자켓 2벌, 프라다 선글라스, 신발 2켤레 등 기타 소지품임.

- 소비자는 귀국 이후 조정외 제3자 '주식회사 □□손해보험'으로부터 여행자보험금 500,000원을 수령함.

- 소비자는 투어차량의 트렁크 문이 차량 좌우 양측에 위치하여 물품의 분실을 예방하지 못했다는 점에서 사업자에게 물품 분실에 대한 손해배상 책임이 있다고 주장함.
  - 사업자는 2020. 1. 22. 오전 △△△△ 호텔에서 투어차량에 소비자의 캐리어를 정상적으로 실었고 소비자도 이를 확인한 점, 같은 날 오후 ◇◇◇로나 호텔에 도착하여 분실을 확인하기 전까지 투어차량의 트렁크는 잠긴 채 개방된 적이 없는 점, 사업자 직원이 관리를 소홀히 하여 소비자의 캐리어가 분실되었다고 볼만한 사정이 확인되지 않는 점 등을 이유로 자신은 소비자의 물품 분실에 대한 책임이 없다며, 200,000원까지만 추가로 배상이 가능하다고 주장한다.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 2,293,000원을 지급함.

위원회 판단

- 사업자의 배상 책임에 대한 검토
  - 2020. 1. 22. △△△△ 호텔에서 소비자의 캐리어가 투어차량에 정상적으로 실렸다는 사실에는 양 당사자 간 다툼이 없지만, 투어차량의 트렁크 문이 차량 좌우 양측에 위치하여 다른 여행객의 짐을 적재하는 도중 반대편에서 소비자의 짐이 도난되었을 가능성이 있는 점을 고려하면 사업자 직원이 충분한 주의를 기울이지 못해 소비자의 캐리어가 분실되었다고 볼 여지가 상당함.
  - 그렇다면 사업자는 피고용인의 과실로 인한 손해에 대해 여행사의 책임이 있다고 정하고 있는 「국외여행표준약관」 제9조 및 분쟁해결을 위한 합의 또는 권고의 기준이 되는 「소비자분쟁해결기준」에 따라 소비자가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 볼 수 있음.

- 배상 금액에 대한 검토
  - 소비자는 분실물품의 가액으로 총 7,460,000원을 주장하고 있으나, 소비자가 제출한 영수증 및 여행 중 촬영한 사진을 살펴보았을 때 소비자가 주장하는 분실물품 내역을 모두 확인하기는 어려운 점, 소비자가 주장하는 물품가액은 대략적인 것으로서 그 사실을 인정하기 위한 객관적인 자료는 부족한 점 등을 고려했을 때 분실물품의 가액은 구입내역이 확인되는 1,750,250원과 캐리어 구입금액 1,526,000원을 더한 3,276,250원으로 인정함이 상당함.
  - 다만, 영수증을 통해 입증되는 분실물품과 캐리어의 경우 구입가격이 아닌 감가상각 하여 산정된 액수를 손해액으로 인정함이 타당한 점, 소비자는 조정외 제3자 '주식회사 □□손해보험'으로부터 여행자보험 보상금 500,000원을 수령한 점 및 당사자 간 상호 양보와 이해를 통한 분쟁의 해결이라는 조정의 취지 등을 종합적으로 고려하였을 때 사업자의 배상 책임은 분실물품의 가액 중 70%에 해당하는 2,293,375원으로 제한함이 적절함.

해설

- 조정례 [64]는 해외여행중 여행사직원의 과실로 캐리어를 분실한 경우 여행사는 사용자책임을 부담하고, 손해배상액은 강각상각과 여행자보험 보상 등을 고려하여 분실물품 가액의 70%를 인정한 사례임.
- 국외여행표준약관에 의하면 여행사는 자기나 그 사용읶이 여행자의 수하물 수령, 읶도, 보관 등에 관하여 주의를 해태(懈怠)하지 아니하였음을 증명하지 아니하면 여행자의 수하물 멸실, 훼손 또는 연착으로 읶한 손해를 배상할 책임을 면하지 못함(제15조 제4항).

[기타서비스] 소비자분쟁조정위원회 2018일나1552 I 결정 2019.3.12.

조정례 65

고시원 이용계약 해지에 따른 잔여대금 환급

분쟁개요

- 소비자는 2018. 5. 1. 사업자와 고시원 이용계약(이용기간: 2018. 5. 1. ~ 2018. 7. 31., 계약금액: 670,000원, 이하 '이 사건 계약'이라고 함)을 체결하고 670,000원을 지급한 다음 입실하였는데, 사업자의 공용주방 방충망 보수지연과 에어컨 사용불가로 인해 같은 해 7. 16. 이 사건 계약의 해지를 통보함.
- 이 사건 계약의 환급관련 약관은 다음과 같음.
  - ○○리빙텔의 최소 사용기간은 1개월로 퇴실 시 잔여기간 동안의 입실료 차액에 대해서는 일체 환급이 되지 않음.
- 소비자는 사업자의 공용주방의 방충망 보수지연 및 혹서기 에어컨 사용제한에 따른 관리 부주의로 인해 이 사건 계약을 해지하는바, 관련 규정에 따른 잔여대금 환급을 요구함.
  - 이에 사업자는 방충망 보수를 실시하였고 에어컨 사용에 제한을 두지 않았으며, 약관에 따라 환급은 불가하지만 원만한 해결을 위해 잔여대금의 50%를 환급할 수 있으나, 이를 초과하는 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 98,000원을 지급함.

위원회 판단

- 이 사건 계약은 「방문판매 등에 관한 법률」 제2조 제10호에서 정한 계속거래로서 「동법」 제31조에 의하면 소비자는 계약기간 중 언제든지 계약을 해지할 수 있고, 소비자가 사업자에게 2018. 7.

16. 계약 해지 의사를 표시한 사실에 대하여 양 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이 사건 계약은 동 날짜에 적법하게 해지됨.

- 한편, 사업자는 이 사건 계약서의 약관에 따라 환급이 불가하다고 주장하나, 위 약관은 고시원 이용요금에서 계약해지일까지 일할 계산한 이용요금에 위약금을 더한 금액을 공제한 나머지 대금을 환급하도록 정한 「소비자분쟁해결기준」에 비하여 발생하는 손실을 현저하게 초과하는 위약금을 청구하는 것으로, 「방문판매 등에 관한 법률」 제32조를 위반하여 소비자에게 불리한 것인바, 위 약관은 「동법」 제52조에 따라 무효라 봄이 상당함.
- 그렇다면 사업자는「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항에 따라 분쟁의 원만한 해결을 위하여 마련된 합의의 기준인「소비자분쟁해결기준」에 따라 산정한 98,000원을 소비자에게 지급하는 것이 적절함.

☞ 환급금: 98,000원(670,000원 - 560,760원 - 10,924원, 천 원 미만 버림)
- 계약금: 670,000원
- 이용요금: 560,760원(670,000원 × 77일/92일)
  - 계약일수: 92일(2018. 5. 1. ~ 2018. 7. 31.)
  - 이용일수: 77일(2018. 5. 1. ~ 2018. 7. 16.)
- 위약금: 10,924원{(670,000원 - 560,760원) × 10%}

해설

- 조정례 [65]는 고시원 이용계약 해지시 고시원 이용요금에서 계약해지일까지 일할 계산한 이용요금에 위약금을 더한 금액을 공제한 나머지 대금을 환급하도록 한 사례임.
- 고시원은 이용료가 저렴하고 개인시설이 완비되어 있다는 편리성 때문에 수험생 뿐만 아니라 취업준비생, 초연 직장인 등이 단기거주를 목적으로 이용하는 새로운 '주거시설'로 자리매김하고 있는데 반해, 계약후 해지시 잔여 이용료를 돌려받지 못하는 피해사례가 발생하고 있음.
- 소비자분쟁해결기준(고시원 운영업)에 의하면, 계약해지시 사업자는 계약금 및 부대시설 이용금액을 모두 포함한 총 이용금액에서 계약해지일까지 일할 계산한 이용료와 잔여 이용금액의 10%를 공제안 나멎 금액을 소비자에게 돌려줘야 함.

[기타서비스] 소비자분쟁조정위원회 2018일나1700 | 결정 2019.4.23.)

조정례 66

성혼약속과 달리 진행된 결혼중개계약의 해지에 따른 환급

분쟁개요

- 소비자는 2017. 7. 2. 사업자와 결혼중개서비스 이용계약(계약기간: 6개월, 이하 '이 사건 계약'이라고 함)을 체결하고 계약금 3,000,000원을 지급하였음. 이후 소비자는 사업자로로부터 같은 해 10. 24.경까지 3회의 만남을 제공받았으나, 자신이 요구한 조건에 부합하지 않는 여성을 소개하였다는 사유로 이 사건 계약을 해지하였음.

- 소비자는 사업자로로부터 이 사건 계약 체결 후 3회의 만남을 제공받았는데, 진행 과정에서 만난 여성들이 소비자에게 불성실한 태도를 보였고, 이 사건 계약이 만남 횟수와 관계없이 6개월 안에 성혼을 약속한다는 것이나 조건에 맞는 여성을 소개받지 못하여 성혼에 이르지 못했는바, 이 사건 계약의 불완전이행에 따른 전액 환급 및 2,000,000원의 손해배상을 요구함.
  - 이에 사업자는 소비자가 주장하는 것과 같이 성혼을 약속한 적이 없으며, 계약서상 약정 만남 회수인 3회의 만남을 제공하여 환급할 금액이 존재하지 않으므로, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 1,108,696원을 지급함.

위원회 판단

- 우선 이 사건 계약의 만남 제공이 횟수제인지 기간제인지에 대하여 살피건대, 「국내결혼중개 표준약관」제7조에 회원이 총일수로 계약을 체결하는 경우 횟수의 제한 없이 이성과의 만남을 갖는다고 정하고 있는데, 이 사건 계약서에 '손○○ 회원에 이상형 원하는 여성(29~31세) 6개월 안에 성

혼을 약속드립니다'는 특약이 기재되어 있는 점, 소비자가 가지고 있는 이 사건 회원용 계약서에 만남 횟수가 표기되어 있지 않으나 사업자가 제출한 계약서에는 3회의 만남과 보너스 1회의 만남 횟수가 기재되어 있는 점 등을 고려하면, 만남 횟수를 특정하기 어렵다고 봄이 상당한바, 이 사건 계약은 2017. 7. 2.부터 6개월 간 만남 횟수의 제한 없이 서비스를 제공하는 것으로 판단됨.

- 다음으로 이 사건 계약의 해지일을 살피건대, 「방문판매 등에 관한 법률」 제31조에 따라 소비자는 계약기간 중 언제든지 계약을 해지할 수 있는데, 이 사건 계약의 3회차 만남에 대하여 사업자는 2017. 11. 12. 제공하였다고 주장하나 이를 입증할 만한 객관적인 자료가 없고, 소비자가 3회 차 만남을 2017. 10. 24.에 가졌다고 주장하면서 문자메시지를 제출한 점을 미루어 볼 때, 이 사건 계약은 3회 차 만남을 가진 다음날인 2017. 10. 25. 해지되었다고 봄이 상당함.

- 한편, 소비자는 계약서 하단 문구와 달리 성혼되지 않았으므로 사업자의 불완전이행에 따른 계약금 전액 환급과 손해배상을 요구하나, 성혼을 책임진다는 문구는 사회통념상 계약을 성실히 이행하겠다는 의미라고 해석함이 상당하고, 소비자가 제출한 녹취자료만으로는 이 사건 계약해지의 사유가 양 당사자 중 어느 일방에게 있다고 보기 어려운 바, 소비자가 사업자에게 위약금을 지급하거나 사업자가 소비자에게 손해배상을 할 의무가 인정된다고 보기 어려움.

- 다만, 사업자는 자체 약관에 따라 보너스 횟수를 제외하여 3회의 만남 주선을 이행하였으므로 환급이 불가하다고 주장하나, 이는 계속거래업자등이 자신의 책임이 없는 사유로 계속거래등의 계약이 해지 또는 해제된 경우 소비자에게 해지 또는 해제로 발생하는 손실을 현저하게 초과하는 위약금을 청구하여서는 아니 되고, 가입비나 그 밖에 명칭에 상관없이 실제 공급된 재화등의 대가를 초과하여 수령한 대금의 환급을 부당하게 거부하여서는 아니 된다는 「방문판매 등에 관한 법률」 제32조 제1항을 위반한 것으로 「동법」 제52조에 따라 무효로 봄이 상당함.

- 그렇다면 사업자의 환급액을 살피건대, 「소비자기본법」 제16조 제2항, 제3항에 따라 분쟁의 원활한 해결을 위하여 마련된 합의의 기준인 「소비자분쟁해결기준」에 의하면 소비자의 계약해지 시 1회 만남 후 해지된 경우 가입비의 20%를 공제하도록 정하고 있는데, 앞에서 살펴보았듯이 양 당사자의 귀책사유 없이 이 사건 계약이 해지되었으므로 소비자가 사업자에게 위약금을 지급하지 않음이 상당한바, 사업자는 「동 기준」에 따라 산정된 1,108,696원을 환급함이 적절함.

☞ 환급금액: 1,108,696원(3,000,000원 - 1,891,304원, 소수점 이하 버림)
- 계약대금: 3,000,000원
- 이용대금: 1,891,304원(3,000,000원 × 116일/184일)
  - 계약기간: 184일(2017. 7. 2. ~ 2018. 1. 1., 6개월)
  - 이용기간: 116일(2017. 7. 2. ~ 2017. 10. 25.)

해설

- 조정례 [66]는 성혼되지 않음에 대해 결혼중개업자의 불완전이행을 인정하지 않았고, 계약해지에 따른 환급금은 인정한 사례임.
- 결혼중개서비스로 인한 소비자피해는 당초 계약사항 불이행(수개월 간 만남 불성립 등), 계약의 중요사항 거짓기재(계약서와 다른 내용의 구두 계약 등), 상대방의 신상정보 제공 미흡 등임
- 「결혼중개업의 관리에 관한 법률」은 결혼중개업의 신고(제3조), 결혼중개계약서의 작성 및 설명의무(제10조), 거짓 또는 과장된 표시·광고의 금지(제12조) 등을 규정하고 있고, 국내결혼중개표준약관.표준계약서(제10027호)와 분쟁해결기준(국내결혼중개업)도 분쟁해결기준을 규정하고 있음.

[기타서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일나517 I 결정 2019.7.19.

조정례 67

음식물 섭취 중 치아 파절에 따른 치료비 배상

분쟁개요

○ 소비자는 2018. 12. 5. 사업자 식당에서 해장국을 섭취하던 중 살코기에 박혀 있는 작은 뼛조각으로 인해 치아가 파절되는 상해를 입어 사업자에게 이의를 제기하자, 사업자는 영업배상보험에 가입되어 있다며 보험 처리하겠다고 함. 이후 소비자는 조정 외 ○치과의원에서 근관치료를 받았음에도 호전되지 않아 2019. 1. 17. 상악 좌측 제1소구치(#24 치아, 이하 '이 사건 치아'라 함)의 발치 및 임플란트 식립을 받았고, 이에 대한 치료비의 배상을 요구함.

○ 소비자는 뼈해장국이라고 하더라도 큰 뼈는 예상할 수 있으나 작은 뼛조각까지 예상하기는 어렵고, 이러한 뼛조각은 재료 손질을 제대로 하지 않은 사업자의 과실이며, 그렇지 않다면 뼛조각이 있을 수 있으니 조심하라는 안내라도 했어야 했고, 이 사건 이전에는 치아의 통증 또는 불편함이 전혀 없었다며 뼛조각 저작으로 치아 손상에 따른 치료비(900,000원) 상당의 손해배상을 요구함. 이에 사업자는 뼈해장국은 뼈가 들어 있는 음식이므로 소비자가 섭취시 주의를 기울였어야 한다며 배상 책임이 없다고 주장함.

○ 소비자의 치아 손상에 대한 진단서(2019. 2. 18. 조정 외 ○치과의원 발행) 내용은 다음과 같음.

- 병명(임상적 추정) : 상세불명의 치아의 파절
- 발병 연월일 : 2018. 12. 5.
- 진단 연월일 : 2018. 12. 11.
- 치료 내용 및 향후 치료에 대한 소견 : 상악 좌측 제1소구치 치아파절로 근관치료 후 보철 또는 발치 후 임플란트 요함. 환자의 진술에 의하면 2018. 12. 5. 음식물 속의 뼛조각 저작으로 파절되었다 함. 치아를 살리기 위하여 근관치료를 수차례 하였으나 결과가 좋지 않아 2019. 1. 17. 발치와 동시에 임플란트 식립하였음. 2019. 6월경 보철완료 예정임. 임플란트 비용은 900,000원임.

○ 소비자의 치아 손상에 대한 진료비 계산서·영수증(2019. 6. 21. 조정 외 ○치과의원 발행) 내용은 다음과 같음.

- 진료기간 : 2018. 12. 11. ~ 2019. 6. 21.
- 임플란트(비급여) : 1,900,000원

- 소비자가 제출한 진료기록부(2018. 12. 11.부터 2019. 2. 12.까지의 기록만 제출함)에서 이 사건 치아 외에 '#15 치아(상악 우측 제2소구치)의 크라운 치료'를 받은 내용이 확인됨. 한편, 위 진료비 계산서·영수증의 비용 내역에 대해, 소비자는 이 사건 치아 외 다른 치아(하악 우측 대구치-어느 부위인지는 정확하게 진술하지 않음)에 대한 임플란트 등 비용이 포함되었다고 진술함.

조정내용

- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 이 사건 뼈다귀해장국의 뼛조각으로 인해 소비자의 치아(상악 좌측 제1소구치)가 파절된 사실은 당사자 간 다툼 없이 인정되나, 소비자가 섭취한 음식물은 뼈다귀해장국으로 당연히 뼈가 포함되어 있음을 인지할 수 있고, 따라서 섭취 중 뼈를 저작할 가능성이 높으므로 이에 대한 주의의무는 음식을 섭취하는 소비자가 부담함이 상당한 점, 소비자가 제출한 진료기록부 및 진료비 계산서·영수증 상 소비자의 이 사건 치아 파절로 인한 진료 과정에서 이 사건 치아 뿐 아니라 다른 치아에 대해서도 크라운 치료 및 임플란트 치료를 받은 사실이 확인되고, 소비자가 제출한 사진상 이 사건 뼛조각으로 보이는 작은 뼛조각의 저작에도 치아가 파절될 정도라면 소비자의 나이를 고려하더라도 소비자의 당시 치아 상태가 건강한 상태였다고 보기 어려운 점 등을 종합하면, 사업자에게 이 사건 치아 파절에 대한 책임을 묻기 어려워 이 사건 소비자의 요구는 받아들이기 어려움.

해설

- 조정례 [67]는 뼈다귀해장국의 뼛조각으로 인해 소비자의 치아파절에 대해 주의의무는 소비자에게 있다고 한 사례임.
- 소비자가 음식섭취중 이물질로 인한 치아파절, 치주염과 결합된 신경손상으로 손해배상을 청구하는 경우 이물질 여부 확인, 치안손상여부 및 정도, 치료여부 등을 고려해 판단해야 함.
- 이와 유사한 사례로는 소비자가 식당에서 샐러드를 먹던 중 돌을 씹게 되어 치아상해를 입은 경우 소비자에게 샐러드 안에 돌 등 이물질이 들어가 있는지 확인한 후 취식하여야 하는 주의의무가 있다고 할 수 없으므로 식당운영회사가 100% 책임 있다고 보고 치료비, 약제비, 교통비는 물론 향후치료비, 위자료 등의 배상액을 인정한 서울중앙지방법원 판례(2016가단5092730(본소), 2016가단5135682(반소)가 있음.

[기타서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일가163 | 결정 2019.10.11.)

조정례 68

해외취업알선 계약 불이행 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2018. 2. 26. 사업자와 캐나다 해외취업알선계약(○○○○ 프로그램, 이하 '이 사건 계약'이라 함)을 총 계약금 36,300,000원에 체결하고 계약 당일 사업자에게 1,300,000원을 지급하고, 2018. 3. 12. 사업자에게 5,000,000원을 지급한 뒤 계약 이행이 되지 않아 2019. 2. 20. 계약해지하였으나, 사업자는 소비자의 귀책사유에 따른 계약해지라 주장하며 2019. 4. 19. 2,500,000원만 환급함.

- 소비자는 사업자가 약 1년동안 이 사건 계약을 성실하게 진행하지 않아 이 사건 계약 이행에 필요한 서류조차 제출하지 못했다고 주장하며 기지불한 계약금 중 미환급분 3,800,000원 환급 및 전체 계약금 36,300,000원의 10%인 3,630,000원 배상 등 총 7,430,000원의 지급을 요구함.
  - 이에 사업자는 이 사건 계약이 서류진행 과정만 4~6개월 소요되며, 결과에 대한 결정은 캐나다 주정부 및 고용주에게 달려 있기 때문에 이행 시점이 불확실한 계약이고, 이 사건 계약서에 따라 계약해지에 따른 환급을 했으므로 문제가 없다고 해명함.

- 이 사건 계약의 해지 관련 약관 내용은 다음과 같음.

> 제6조 (수속료 환불)
> 1. 환불조건은 특약으로 정한다.
> 2. 미화 및 캐나다 달러로 지불 시 "을"의 납입시점 환율에 대한 원화 금액을 기준으로 한다.
> 3. 환불 내역의 항목 혹은 신청거절에 따른 정신적, 개인신상변화, 이자손실에 따른 내용은 요구할 수 없다.
> 4. "갑"과 "을"이 합의하여 환불 시, 환불요청일로부터 60일 이내에 환불이 이루어진다.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 3,800,000원을 지급함.

위원회 판단

- 사업자는 1년간 이 사건 계약을 소비자의 문의에 대해 진행 중이라고만 답하며 이 사건 계약을 이행하지 않은 점, 소비자의 문의에도 "□□씨에게는 어렵다", "어려운 것으로 본다" 등으로 답하며 이 사건 계약 이행을 위한 적극적인 노력을 하지 않은 점, 소비자에게 다른 취업이민프로그램(SINP)을 권유한 점 등을 고려할 때 사업자는 고의 또는 과실로 채무를 이행하지 않은 것으로 봄이 상당하며, 소비자에게 손해배상을 해야할 것이고 이 사건 계약 해지는 사업자의 귀책사유로 봄이 상당함.
- 또한, 이 사건 계약의 계약서 제4조는 계약금 1,300,000원을 환급불가로, 제6조 〈특약사항〉에는 '소비자의 사정으로 Letter of endorsement 접수전에 계약을 포기하였을 경우에는 사업자는 소비자에게 기납입 수속료의 50%를 지급'하도록 규정하여 사실상 위약금을 계약금 전액과 1차 납부금액의 50%로 규정하고 있으나, 이는 계약 해지로 인한 원상회복의무를 상당한 이유 없이 고객에게 과중하게 부담시키는 조항으로 「약관의 규제에 관한 법률」 제9조 제4호에 따라 무효로 봄이 상당함.
- 따라서, 소비자는 사업자의 이 사건 계약 불이행에 대해 1년간의 기간을 부여하여 계약 이행을 요구하였으나 사업자는 계약을 이행하지 않아 이에 소비자가 2019. 2. 20. 이 사건 계약을 적법하게 해지하였다고 봄이 상당하므로 사업자가 이미 수수한 비용 중 소비자에게 환급하지 않은 비용 3,800,000원을 소비자에게 환급함이 상당함.
- 다만, 사업자의 이 사건 계약 불이행으로 인한 통상손해는 소비자가 지급한 비용 환급으로 전보되며 그 외의 시간적·정신적 손해 등에 대하여 손해배상책임을 인정할만한 특별한 사정이 있다고 보기 어려움.

해설

- 조정례 [68]는 사업자의 해외취업알선계약 채무불이행에 따른 소비자의 계약해지를 인정하고, 환급하지 않은 비용을 환급하도록 한 사례임.
- 국내 경기침체와 취업난으로 해외취업알선계약을 통해 해외에서 취업기회를 찾으려는 구직자가 늘고 있는데 반해, 환급거절·지연, 과다한 위약금, 계약내용 상이, 계약불이행 및 지연 등 피해가 발생하고 있음.
- 「소비자분쟁해결기준(이민대행서비스)」에 따르면 소비자는 사업자가 계약내용 불이행 시 14일의 기간을 부여하여 시정조치를 요구하고 적절한 조치를 이행하지 아니한 경우 계약을 해지할 수 있으며, 사업자는 소비자에게 발생한 손해를 배상하도록 되어 있음,
- 이와 유사한 사례로 미국 이민을 위한 '비숙련공 취업이민-C' 이민알선업무계약에서 이민국 규정이 변화에 대해 사정변경원칙에 따른 계약해지를 인정하고 국외수수료 90% 환급을 인정한 판례(서울중앙지방법원 2019. 11. 20. 선고 2019나31343 판결)가 있음.

[기타서비스] 소비자분쟁조정위원회 2019일가193 I **결정** 2019.12.9.

조정례 69

사업자의 귀책사유로 계약해제된 이후 재계약에 대한 결혼식장의 손해배상 책임

분쟁개요

- 소비자는 2017. 12. 16. 사업자가 운영하는 결혼식장 이용에 대한 계약{계약금 300,000원/예식일 2018. 10. 20.(토) 12:00, 그레이스홀}을 체결하고 300,000원을 지급함. 소비자는 2018. 10. 1. 최종적으로 식당 메뉴 확인을 위해 사업자의 담당자에게 전화를 하니 2018. 2. 5. 이 사건 계약이 해지되었다고 하여, 사업자의 결혼식장에 직접 방문하여 이의제기함.

- 사업자는 소비자가 전화상으로 이 사건 계약을 취소하였다고 주장하나, 확인할 방법이 없어 기존에 계약한 예식일정을 2018. 10. 20(토) 12:00, 그레이스홀에서 2018. 10. 20.(토) 10:30, 루미너스홀로 변경한 후 계약서를 재작성함. 소비자는 2018. 10 .20. 사업자의 결혼식장에서 예식을 진행함.

- 소비자는 2018. 2. 5. 사업자의 담당자(이OO 이사)에게 계약해제시 계약금 환급 가능 여부에 대해 문의만 하였을 뿐이고, 그 이후에도 예식과 관련한 준비사항들을 전화 통화로 진행한 사실은 있으나 계약해제를 요청한 사실이 없으며, 예약취소는 사업자의 귀책사유인바, 결혼식 총 비용(예식+식대)의 40% 손해배상을 요구함.
  - 사업자는 2018. 2. 5. 소비자가 예약취소를 요청하여(유선 상) 좀 더 생각해 보라고 권유했지만 다른 곳에서 진행한다고 하였으며, 2~3일 정도 후 소비자가 예약금 환급 요청으로 전화하여 예약금 환급이 어려우니 그대로 진행하는 것이 어떤지 권유하였지만 단호히 거절하여 그대로 취소를 진행한 것이며, 2019. 3. 27. 법인명과 대표자가 변경되었으며, 이전 사업자와 영업 양도양수 계약 체결이 아닌 신설 법인인바, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 사업자는 현재 법인명과 대표자가 변경되어 이 사건 계약에 대하여 책임이 없다는 취지로 주장하는데, 이 사건 계약 이후 사업자가 설립등기 되었으나, 소비자가 이 사건 계약을 체결한 ㈜○○○○과 상호가 유사하고, 같은 장소에서 같은 영업을 계속하고 있는바 비록 ㈜○○○○과 사업자 간에 영업양도 양수 계약이 없었다고 하더라도 실제에 있어서 동일한 법인격이 유지되어 있다고 봄이 상당하므로,「상법」 제42조에 따라 사업자는 이 사건 계약의 당사자로써 책임을 부담함이 상당함.

- 사업자의 손해배상 책임 유무에 대해
  - 사업자는 2018. 2. 5. 소비지가 취소를 하였다고 주장하나 이에 대한 입증자료를 제시하지 못하고 있어 이 사건 계약이 취소된 것에 대한 책임이 있다고 보여지나, 2017. 12. 16. 이 사건 계약을 최초 계약한 이후 이 사건 계약 취소여부에 대한 분쟁이 발생하여, 2018. 10. 1. 소비자가 사업자와 동일한 날짜에 웨딩홀 장소와 시간을 변경하여 결혼식을 그대로 진행하고 웨딩홀 비용 800,000원 공제 및 대인 식대 1인당 4,000원 할인 받는 조건으로 재계약 한 점으로 보아, 이 사건 계약 취소로 인한 소비자의 피해에 대해 사업자에게 손해배상 책임이 있다고 보기 어려우며, 2018. 10. 17. 소비자가 이 사건 결혼식 피로연 관련 연회장 사용 계약서를 작성한 점, 재계약 이후 정상적으로 결혼식을 마친 점으로 볼 때, 사업자에게 더 이상 책임을 묻기 어려움.

해설

- 조정례 [69]는 사업자의 귀책사유로 계약이 해제된 후 장소 및 시간 변경의 재계약으로 결혼식이 진행된 경우 계약해제에 따른 결혼식장의 손해배상책임은 없다고 본 사례임.
- 예식장 이용과 관련한 소비자피해는 계약해제 요구에 대한 계약반환 거부 및 위약금 과다 청구, 서비스 불만족, 식대과다청구, 계약내용 이행거부 및 변경 등 계약내용 불만이 대부분임.
- 예식장과 예식장사용계약을 체결하면서 예식기념사진촬영 및 현상을 의뢰하였으나 동 예식장으로부터 결혼기념촬영등을 의뢰받은 사진관측의 과실로 인하여 결혼기념사진이 나오지 않게 된 경우 예식장측에 그 채무불이행으로 인한 재산 및 정신적 손해를 배상할 책임이 있다는 판례(대구지법 1987. 11. 12., 선고, 87가합439, 제5민사부판결 : 항소]가 있음.

[기타서비스] 소비자분쟁조정위원회 2020일나844 I 결정 2020.5.14.

조정례 70

결혼준비대행서비스계약 이후 전화번호 남김만으로 청약철회 여부

분쟁개요

- 소비자는 2019. 11. 30. 결혼박람회에서 결혼준비대행서비스 계약을 체결하고, 14일이 지나지 않은 2019. 12. 14. 사업자에게 분명한 청약철회의사의 표시 없이 전화번호를 남기고, 이를 근거로 청약철회에 따른 계약금 환급을 요구함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 100,000원을 지급함.

위원회 판단

- 소비자가 결혼준비대행서비스 계약체결일인 2019. 11. 30.부터 14일이 지나지 않은 2019. 12. 14. 사업자에게 전화번호를 남긴 사실만으로는 상대방에게 청약철회 의사가 도달하였다고 보기 어려운 점, 소비자가 담당 플래너에게 전화 및 문자를 통해 청약철회 의사를 밝힐 수 있었음에도 이행하지 않은 점 등을 고려할 때 소비자가 체결한 결혼준비대행서비스 이용계약의 청약철회는 인정하기 어려우나, 사업자가 소비자에게 계약금의 반액인 100,000원은 지급할 의사가 있다고 밝힌 점을 고려하여 사업자는 소비자에게 100,000원을 환급함이 상당함.

해설

- 조정례 [70]는 전화번호만 남긴 사실만으로는 소비자의 청약철회 의사가 도달한 것으로 볼 수 없으나, 사업자의 자발적인 환급(계약금의 50%)에 대해서는 인정한 사례임
- 결혼준비대행서비스의 소비자피해는 스튜디오·드레스, 메이크업과 같은 제휴업체에 대한 불만, 계약 해제와 관련한 과다한 위약금 청구, 환급금 지연 또는 거부, 청약 철회 거절, 대행업체의 폐업·도산에 따른 결혼앨범 인도지연 및 거부 등임.
- 결혼박람회에서 결혼준비대행 계약을 체결한 경우 「방문판매 등에 관한 법률」이 적용되고, 자신의 영업장소에서 대행계약을 체결한 경우에는 방문판매에 해당되지 않음. 결혼준비대행서비스 관련 소비자분쟁해결기준은 대행서비스 개시 전·후를 기준으로 대행업자 및 소비자의 귀책사유 여부에 따라 위약금 및 손해배상에 관한 규정을 두고 있음.

분쟁조정례 100선

법률행정서비스 • 금융 • 보험 • 의료(내과) •
의료(정형외과) • 의료(산부인과) • 의료(성형외과)
의료(치과) • 의료(안과) • 의료(가정의학과) •
의료(비뇨기과) • 의료(한의학과)



제 3 절

전문서비스

Korea Consumer Agency

[법률행정서비스] 소비자분쟁조정위원회 2020일나397 I 결정 2020.7.21.

조정례 71

변호사 사건위임 약정 해지 및 위임보수 환급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 12. 26. 사업자와 사건 위임계약{사무내용 : 소비자에 대한 '○○○○ 대표, □□□(닉네임)'의 정보통신망법상 명예훼손 등 피의사실에 대하여 고소장 작성 및 제출, 위임사무의 종료 시점 : 경찰의 검찰에 대한 송치 시까지, 이하 '이 사건 계약'이라고 함}을 체결하였음. 소비자는 이 사건 계약의 위임 약정서(형사사건)를 작성하고 사업자에게 착수보수료 1,650,000원을 신용카드로 결제하였음. 이후 소비자는 같은 날 사업자에게 전화하여 위임사무 범위 문의하였고, 담당변호사와의 통화를 여러 차례 요구했으나 사업자가 이를 거절하였음. 이에 소비자는 이 사건 계약의 해지 의사를 사업자에게 전달하였고 사업자는 위임보수의 50% 정도를 환급하겠다고 답변하였음.

- 소비자는 2019. 12. 26. 당일 위임사무의 범위와 관련하여 사업자에게 문의전화를 했고, 담당변호사와 연락을 요구했으나 사업자가 이를 거절하는 등 사업자가 이 사건 계약에 따라 선량한 관리자의 주의로써 위임사무를 처리하지 못하였으므로, 이 사건 계약의 해지 및 착수보수료의 전액 환급을 요구함.

  사업자는 소비자가 사업자의 상담직원에게 이 사건 계약의 위임사무 범위가 1,650,000원이라는 착수보수료 대비 부당하다고 주장하면서, 위임사무 범위 조정을 위해 담당변호사와 통화를 요구한 것이었으며, 위 상담직원이 소비자에게 위임사무 범위는 이미 결정되었고 착수금 조정은 대표변호사의 결정사항이며 소비자가 전화한 이 사건 계약 당일에는 담당 변호사가 지정되지 않아서 전화 연결을 거절한 것이라고 답변함. 또한, 사업자는 이 사건 계약체결일에 소비자가 작성해온 고소장의 내용을 수정하는 등 상담 시간이 3시간 넘게 진행되었으므로, 소비자에게 착수보수료의 50%를 환급할 의사가 있지만, 이를 초과하는 소비자의 요구를 수용하기 어렵다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 착수보수료의 70%인 1,155,000원을 지급함.

위원회 판단

- 사업자가 이 사건 계약에 따른 수임인의 의무를 해태하였는지에 대해 살피건대, 소비자는 사업자가 담당 변호사를 알려주지 않는 등 수임인의 의무를 해태한 것이라고 주장하나, 소비자는 사업자와 체결한 이 사건 계약은 당사자 일방이 상대방에 대하여 사무의 처리를 위탁하고 상대방이 이를 승낙함으로써 그 효력이 생기는 「민법」 제680조에 따른 위임계약인 점, 사업자는 이 사건 계약의 사건을 진행할 담당 변호사가 지정되는 것은 이 사건 계약체결일 다음 날임을 소비자에게 안내했다는 점, 이 사건 계약 위임 약정서의 위임사무 항목에 수기로 작성하여 소비자와 계약했다는 점 등을 고려하면, 사업자가 이 사건 계약에 대해 수임인으로서 의무를 해태하였다고 보기 어려움.
- 다만, 소비자가 이 사건 계약체결일인 2019. 12. 28. 계약 해지를 요청했다는 점, 「민법」 제689조에 따르면 위임계약은 각 당사자가 당사자 일방이 부득이한 사유 없이 상대방의 불리한 시기에 계약을 해지한 것이 아니라면 그 손해를 배상하지 않고 위임계약을 해지할 수 있다는 점, 사업자가 소비자와 3시간 정도 사건에 대해 상담을 진행한 점, 사업자가 받은 손해에 대하여 실질적으로 측정하기 어려운 점 및 당사자 사이의 양보와 손해의 공평한 분담을 통하여 분쟁을 원만히 해결하고자 하는 조정의 취지 등을 종합적으로 감안하여, 사업자는 소비자가 지급한 착수보수료 1,650,000원의 70%인 1,155,000원을 소비자에게 환급함이 적절함.

해설

- 조정례 [71]는 변호위임계약에 따라 선량한 관리자의 주의로써 위임사무를 처리하지 못하였다고 소비자가 해지한 경우 착수보수료 70%의 환급을 인정한 사례임.
- 변호사의 법률서비스를 둘러싼 소비자분쟁은 착수금과 성공보수 환급요구 등 보수와 관련된 분쟁, 변론기일 불출석 등 불성실한 업무처리 분쟁 등이 있음.
- 법률회사에 소송수행업무 처리를 위임하면서 일정한 보수를 지급하기로 약정하였으나 소송 진행중 담당변호사의 이직을 이유로 의뢰인이 위임계약을 해지한 사안에서, 위 위임계약에 따른 성공보수 약정은 그 체결 경위 등에 비추어 보아 업무처리에 대한 대가의 일종으로 지급하기로 한 '보수 지급약정'이라고 봄이 상당하지만, 위 위임계약이 수임인의 책임 없는 사유로 종료되었다고 볼 수 없으므로 「민법」 제686조 제3항에 기하여 수임인이 이미 처리한 사무의 비율에 따른 성공보수금을 청구할 수 없다고 한 판례(수원지법 2009. 9. 24., 선고, 2008가합20662, 판결 : 항소)가 있음.

[금융] 소비자분쟁조정위원회 2019일나2298 I 결정 2020.3.25.

조정례 72

해외에서 신용카드 도난으로 발생된 현금서비스 피해 보상

분쟁개요

- 소비자는 프랑스 여행 중인 2019. 8. 22. 10:46경 베르사유궁전 입장권을 사업자가 발급한 신용카드(이하 '이 사건 신용카드'라고 함)로 결제하였고, 위 신용카드가 들어있는 지갑을 크로스백에 넣었는데, 성명불상자가 지갑을 훔쳐 지갑 안에 있던 위 신용카드로 현금서비스를 받는 사고를 당하였음. 소비자는 이 사건 신용카드의 사용 문자메시지를 받고, 도난당한 사실을 알았으며, 즉시 사업자의 고객센터로 연락하여 분실 신고를 하였음. 소비자는 같은 날 13:00 사업자로부터 분실신고 접수 안내 문자를 받았음. 소비자는 당시 현지 경찰에 신고를 했고, 이후 확인해 보니 도난 장소에서 차량으로 20분 거리에 떨어진 곳에서 이 사건 신용카드로 현금을 인출한 것으로 확인되었음. 이에 소비자는 사업자에게 카드 사고대금에 대한 보상을 요구했으나, 사업자는 소비자가 비밀번호 관리를 제대로 하지 않아 피해가 발생한 것이라며 보상 일체를 거부하였음.

- 소비자는 고의로 이 사건 신용카드의 비밀번호를 유출하지 않았고, 비밀번호도 전화번호나 생년월일이 아닌 본인만이 알 수 있는 군번을 이용하여 생성하였으며, 특히 도난이 용이하도록 크로스백을 특정 장소에 놓아두지도 않았고 몸에 지니고 주위를 살피는 등 분실이 되지 않도록 최선의 주의의무를 다하였을 뿐만 아니라 술을 먹어 판단력이 흐려진 상태도 아니었다고 주장함. 또한, 소비자는 이 사건은 관광객을 상대로 전문적인 범죄를 저지르는 집단에 의해 자행된 것으로 추정되고, 성명불상자가 어떻게 비밀번호를 알아냈는지 알아낼 방법이 없음에도 소비자에게 비밀번호 유출에 대한 입증 책임을 전가하는 것은 부당한바, 현금인출 금액 전액인 2,888,026원을 보상해 달라고 요구함.
  - 사업자는 신용카드 개인회원 표준약관 및 비밀번호 유출 관련 대법원 판례(2009다31970)에 의거하여 비밀번호를 이용하는 사고는 회원에게 손해가 발생하더라도 책임을 지지 아니함을 규정하고 있고, 비밀번호 유출의 경우 소비자가 과실 없음을 입증해야 하나, 현재 입증된 사실이 없기 때문에 사고금액에 대한 보상은 불가하므로, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 1,732,000원을 지급함.

위원회 판단

- 신용카드 부정 사용에 있어서 신용카드회사는 신용카드의 부정 사용과 관련한 손실을 가맹점 수수료나 신용카드회원의 연회비에 반영하여 그 위험부담을 다수의 가맹점이나 신용카드회원에게 분산시킬 수 있는 반면 신용카드를 이용한 예금인출이나 현금서비스는 신용카드 소지와 비밀번호에만 의존하므로 회원의 의사와 관계없이 제3자에 의해 신용카드 부정 사용이 저질러질 가능성이 크고 이러한 가능성은 충분히 예상될 수 있으며 전자적 거래에 관하여 신용카드회사가 완벽한 보안장치를 한다고 하더라도 현대의 과학기술을 이용한 비밀번호 유출의 가능성은 여전히 남아 있는바(서울북부지방법원 2008. 11. 14. 선고 2008가단36180 판결 참조), 개인인 신용카드회원으로서는 이러한 금융범죄에 대응하기에는 한계가 있으므로, 위와 같은 전산시스템 도입으로 신용카드회원의 카드사용으로 인한 이익을 취득하는 신용카드회사가 신용카드를 이용하여 대금을 결제할 때 비밀번호 또는 핀 번호를 입력하도록 하거나 지문 인식 등 본인 확인 절차를 강화하는 방식으로 당시 기술력이 허용하는 최대한의 보안 시스템을 마련할 책무를 부담한다 할 것임. 그럼에도 신용카드회사가 신용카드 이용 활성화를 통한 이윤 추구를 위하여 편의성만을 생각하여 운용 가능한 보안 시스템을 도입하지 아니하거나 보안 절차를 간소화하였다면 이로 인하여 발생하는 위험 역시 신용카드회사가 부담함이 공평의 원칙에 부합하고, 이로써 신용카드회원의 권익을 보호할 수 있다고 할 것임.

- 소비자에게 비밀번호 유출에 고의 또는 과실이 없는지에 관하여
  - 소비자는 이 사건 신용카드를 사용에 필요한 비밀번호를 전화번호나 생년월일 등 소비자와 관련하여 자주 접할 수 있는 정보와 전혀 상관이 없는 군번을 조합하여 설정한 점, 소비자가 해외여행 중에 성명불상자로부터 신용카드를 도난당하였고 이후 단기간에 현금서비스로 인해 피해가 발생한 점, 소비자는 도난당한 사실을 확인한 즉시 사업자와 현지 경찰에게 신고한 점, 소비자는 술을 먹어 판단력이 흐려진 상태에서 신용카드를 분실한 것이 아니라 프랑스 베르사유궁전 입장을 위해 대기하던 중 도난을 당한 점, 성명불상자가 현금서비스를 이용할 당시 비밀번호를 입력하는 과정에서 단 한 번의 오류도 없이 현금을 인출한 것으로 보아 해외 여행객을 대상으로 전문적인 범죄가 이루어진 것으로 보이는 점 등을 고려할 때, 소비자가 이 사건 신용카드의 도난과 비밀번호의 유출에 대하여 고의 또는 과실이 있다고 인정하기 어려움.

- 사업자는 소비자에게 성명불상자의 신용카드 부정사용으로 인출된 현금 상당액을 보상할 의무가

있다고 할 것이나, 다만 공평의 견지에서 사업자의 책임을 제한할 필요가 있는바, 소비자가 도난 사고를 예방하기 위한 주의의무를 다하지 못한 점, 경찰조사에서 이 사건 사고에 대해 범인이 검거되지 않는 점 등 제반 사정을 참작하여 사업자의 책임비율을 60%로 제한함이 상당한바, 사업자는 소비자에게 현금인출 사고대금 2,888,026원의 60%에 해당하는 금 1,732,000원(2,888,026원 × 60/100, 천 원 미만 버림)을 배상함이 적절함.

해설

- 조정례 [72]는 해외여행중 신용카드 도난에 따른 신용카드사의 보상책임(60%)을 제한한 사례임.
- 여신전문금융업법에 의하면 신용카드사는 회원으로부터 그 신용카드의 도난·분실 등의 통지를 받은 때부터 그 회원에 대하여 그 신용카드의 사용에 따른 책임을 짐, 신용카드사는 위에 따른 통지 전에 생긴 신용카드의 사용에 대해 도난·분실 등의 통지를 받은 날부터 60일 전까지의 기간의 범위에서 책임을 짐. 다만, 신용카드사가 신용카드의 도난·분실 등에 대하여 그 책임의 전부 또는 일부를 회원이 지도록 할 수 있다는 취지의 계약을 체결한 경우에는 그 회원에 대해 그 계약내용에 따른 책임을 지도록 할 수 있음. 다만, 저항할 수 없는 폭력이나 자기 또는 친족의 생명·신체에 대한 위해 때문에 비밀번호를 누설한 경우 등 회원의 고의 또는 과실이 없는 경우에는 그렇지 않음.
- 은행신용카드에 의한 거래에 있어서 그 거래약관상 비록 신용카드의 도난, 분실로 인한 모든 책임이 회원에게 귀속된다고 약정되어 있다고 하더라도 회원이 분실, 도난 등의 사실을 은행에 통지하고 소정양식에 따라 지체없이 그 내용을 서면신고하였음에도 불구하고 은행이 가맹점에 대한 통지를 게을리하였거나 가맹점이 분실, 도난카드의 확인과 서명의 대조 등을 게을리하여 거래가 성립되었을 경우에까지 그 책임을 회원에게 물을 수는 없다는 판례(대법원 1986.12.23. 선고, 85다카551 판결)가 있음.

[금융] 소비자분쟁조정위원회 2020일나202 I 결정 2020.8.25.

조정례 73

메신저 피싱 피해에 따른 상품권 구매 금액 일부 배상

분쟁개요

○ 성명불상자가 소비자를 꾀어 문화상품권 PIN번호를 발송받고 이 사건 상품권을 사용처리 해버림. 소비자는 문화상품권 판매사업자에게 배상을 요구함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 상품권 금액의 10%인 200,000원을 지급함.

위원회 판단

- 성명불상자가 소비자를 꾀어 문화상품권 PIN번호를 발송받고 이 사건 상품권을 사용처리 해버린 이 사건 사고는 '접근매체의 위조나 변조로 발생한 사고'가 아니고, '계약체결 또는 거래지시의 전자적 전송이나 처리 과정에서 발생한 사고'로도 보기 어려움.
- 더구나 사업자는 상품권 상품페이지에 메신저 피싱 사기피해에 대한 주의사항을 고지한 점, 이 사건 상품권 구매 버튼 클릭 시 팝업으로 '가족, 지인 등 본인 사용이 아닌 타인의 요청으로 구매를 대행하실 경우 구매 전 반드시 전화로 본인 확인 후 구매하라'는 전화금융사기 주의사항을 안내한 점이 있어, 사업자는 소비자에게 손해배상의 책임이 있다고 보기 어려움.
- 다만, 사업자는 이런 피해를 예방할 목적으로 2회 이상의 상품권 구매 건에 대해 직원이 모니터링하여 의심 거래로 판단되면 LMS나 전화로 구매자에게 확인 전화를 하고 있다고 주장하나, 소비자가 기존에 상품권을 구매한 이력이 없고, 같은 날 총 4회에 걸쳐 상품권 200만원 상당의 상품권 12매를 결제하여 메신저 피싱 등의 이상거래라는 의심이 가능했음에도 불구하고 사고 예방조치를 하지 않는 점, 동종업계의 타사인 조정외 ○○의 경우 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 도입하여

소비자에게 추가적인 피해발생을 예방한 점, 양 당사자 상호 양보를 통한 분쟁의 원만한 해결이 조정의 취지인 점 등을 종합적으로 고려할 때, 사업자는 소비자에게 이 사건 상품권 금액의 10% 금액 200,000원(2,000,000원 × 10%)을 지급하는 것이 상당함.

해설

- 조정례 [73]는 소비자가 메신저 피싱으로 문화상품권 PIN번호 발송으로 발생한 것으로 상품권사업자의 손해배상책임은 없지만, 사고예방 조치를 않는 점을 들어 10%의 배상을 인정한 사례임.
- 「전자금융거래법」은 "금융회사 또는 전자금융업자는 접근매체의 위조나 변조로 발생한 사고, 계약체결 또는 거래지시의 전자적 전송이나 처리 과정에서 발생한 사고로 인하여 이용자에게 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다."고 규정하고 있음(제9조 제1항).

[금융] 소비자분쟁조정위원회 2020일나593 I **결정** 2020.6.4.)

조정례 74

유효기간 없이 사용가능하다고 표시한 상품권의 이행

분쟁개요

- 소비자는 2020. 2. 2. 조정외 백화점 구두매장에서 사업자가 발행한 상품권{총 권면액 300,000원(70,000원권 4매, 10,000원권 2매), 이하 '이 사건 상품권'이라고 함}을 사용하려고 하였으나, 사업자는 이 사건 상품권이 2019. 10.말까지만 사용이 가능하였다고 하며 사용을 거절하였음.

- 이 사건 상품권의 뒷면에는 공통적으로 아래와 같은 내용이 적혀 있음.

> • 본 상품권은 현금과 교환되지 않습니다.
> • 본 상품권은 위변조, 도난, 분실, 멸실 등에 대하여 당사는 책임지지 않으며, 더럽혀지거나 훼손되어 식별 불가능(바코드, 발행번호)으로 사용할 수 없는 경우가 있으니 주의하시기 바랍니다.
> • 본 상품권은 별도의 유효기간 없이 당사 가맹점에서 취급하는 물품과 교환하여 드립니다.

- 사업자는 2019. 6. 1. 서울경제신문, 사업자의 홈페이지 및 매장에 상품권 뒷면 정부인지세 납입연도로부터 5년이 경과한 모든 상품권은 사용할 수 없다고 공지하였음. 공지사항의 주요 내용은 아래와 같음.

> "「상법」 제64조 및 공정거래위원회의 상품권 표준약관 제7조"에 의거하여 발행일이 명시되거나 발행일과 유효기간이 기재되어 있지 않지만 뒷면 정부인지세 납입연도로부터 5년이 경과한 모든 상품권은 사용하실 수 없음을 공지합니다.
>
> 다만 상품권 뒷면에 "별도의 유효기간 없이 당사 가맹점에서 취급하는 물품과 교환하여 드립니다"의 문구가 기재된 상품권과 "등록일"만 인쇄되어 있고 유효기간이 별도로 기재되어 있지 않은 상품권에 한해서, 향후 5개월(2019년 10월 31일)까지 사용하실 수 있도록 배려하고자 하며, 이후에는 사용이 불가함을 공지합니다.

- 소비자는 사업자가 이 사건 상품권을 사용할 수 있도록 해주거나 권면액의 90%에 해당하는 금액을 반환해 줄 것을 요구함.
  - 이에 사업자는 상품권 뒷면의 인지세 납부 연도를 기준으로 상사채권 소멸시효 5년이 이미

경과하였고, 2019. 6. 1. 서울경제신문, 매장, 홈페이지를 통해 5년 경과 상품권은 향후 5개월(2019. 10. 31.)까지 사용 가능함을 고지하였으며, 법률검토 결과, 「민법」 제184조는 이미 변제기가 도래한 후에 시효의 이익을 포기한다는 채무자의 의사표시만 유효하고, 소멸시효를 당사자 약정에 의하여 배제할 수 없으므로, 이 사건 상품권 상의 '유효기간 포기문구'는 무효여서 소비자가 이 사건 상품권을 사용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자로부터 소비자가 소지하고 있는 ○○○ 상품권(70,000원권 4매, 10,000원권 2매)을 교부받음과 동시에 소비자에게 상품권 총액 70%인 210,000원 한도 내의 사업자의 상품을 사업자의 가맹점에서 교환하여줌.

위원회 판단

- 각 상품권의 경우 이미 발행일로부터 5년이 경과하여 상사소멸시효가 완성되었으나, 사업자는 2019. 10. 31.까지 다수의 상품권 소지자들에게 상품권의 상사시효 완성 여부를 따지지 않고 상품권 권면액 상당의 상품을 제공해주어 소비자들에게 사업자가 시효를 원용하지 아니할 것이라는 신뢰를 주었는바, 사업자가 각 상품권의 시효완성을 이유로 소비자의 상품권 사용을 거절한 것을 부당하다고 할 것이며, 소비자들에게 수년간 시효를 원용하지 아니할 것이라는 신뢰를 준 이상 2019. 6. 1.경 단 1회 시효완성을 이유로 상품권의 사용을 거절하겠다고 신문에 공고한 것만으로 사업자의 책임을 면하기는 어렵다고 할 것임.
- 다만, 소비자는 사업자가 이 사건 상품권을 사용할 수 있도록 해주거나 권면액의 90%에 해당하는 금액을 반환해 줄 것을 요구하고 있으나, 소비자가 소지한 각 상품권은 사업자가 판매하는 물품과 교환하는 용도로만 사용할 수 있는 점, 일반적인 상품권 거래 시 권면금액에서 할인된 금액으로 판매되는 점 및 당사자간 상호 양보와 이해를 통한 분쟁 해결이라는 조정의 취지를 고려하여 사업자는 소비자로부터 이 사건 상품권{총 권면액 300,000원(70,000원권 4매, 10,000원권 2매)}을 교부받음과 동시에 소비자에게 210,000원 (300,000원 × 70%) 한도 내의 사업자 상품을 사업자의 가맹점에서 교환하여주는 것으로 결정함.

해설

- 조정례 [74]는 유효기간 없이 사용가능하다고 표시한 상품권이 5년의 상사소멸시효가 완성되었더라고 권면액의 70% 한도내에서 상품교환을 결정한 사례임.
- 소비자분쟁해결기준(상품권 관련업)은 상품권에 표시된 유효기간이 경과하였으나 상사채권 소멸시효(5년)를 경과하지 않은 상품권에 대해서 권면금액의 90%에 상당하는 상품의 제공 또는 현금 환급을 규정하고 있음.

[금융] 금융/2020일가206 I 결정 2020. 12. 14.)

조정례

75 할부계약 해지에 따른 소비자 항변권 행사

분쟁개요

- 소비자와 조정외 ○○○○투자와의 계약에서 사업자의 신용카드로 365만원을 12개월 할부 결제 금함. 그 후 소비자는 조정외 ○○○○투자로부터 주식정보제공 서비스를 제대로 받지 못하고 연락이 두절되어 2020. 1. 19. 조정외 ○○○○투자와 사업자에게 해지 및 할부금 지급 정지를 요청함,

조정내용

- 사업자는 소비자와 조정외 ○○○○투자 사이의 계약에 기한 소비자의 사업자에 대한 2020. 1. 19.자 이후 잔여 할부금 채무 3,041,666원이 존재하지 아니함을 인정함.

위원회 판단

- 소비자와 조정외 ○○○○투자와의 계약이 「할부거래법」 적용대상의 제외사유에 해당하는지 여부
  - ① 소비자와 조정외 ○○○○투자 간의 체결한 이용약관 제1조(목적)에는 '이 약관은 회사로부터 유가증권 투자 등에 대한 정보를 제공받고자 하는 자에게 회사가 종목 추천 등의 재테크관련 서비스를 제공함에 있어 회사와 이용자간의 권리, 의무 및 책임사항을 규정하는 것을 그 목적으로 합니다'라고 하여 주식정보제공 서비스 이용계약임을 알 수 있는 점, ② 유료회원 이용약관 제2조(정의)에서는 ‘“VIP”(이하 “VVIP” 또는 “프리미엄VIP, ROYAL VIP”으로 통칭)란 “회사”와 “이용자” 간에 개별적으로 체결된 제휴서비스 계약에 근거하여 “회사”가 제공하는 “서비스”를 이용자가 어플리케이션과 향후 프로그램으로 이용할 수 있도록 지원하고, 이를 위한 통합플랫폼 기능을 수행하는 모바일 서비스 및 이에 부수하여 회사가 제공하는 기타 서비스를 의미합니다.

라고 하면서 서비스의 상세내용은 '모바일서비스': 회사가 제공하는 다양한 투자정보와 콘텐츠를 이용자가 SMS와 인터넷방송프로그램 등에서 사용 및 통합 관리할 수 있도록 지원하는 통합 플랫폼서비스, 추천 종목 및 부가정보 알림(SMS)발송, 레포트, 이미지 파일 등 부가적인 자료 추가 제공 기타 이에 부수하거나 신규로 추가되는 서비스 등을 제공'이라고 규정하고 있는 점, ③ 「할부거래법」 제3조에 따르면 '사업자가 상행위를 위하여 재화 등의 공급을 받는 거래는 동법의 적용이 제외된다'고 규정하고 있는데, 소비자의 지위는 사업자의 지위가 아니며, 소비자로서 주식정보제공서비스를 이용하는 입장으로 보이는 점 등을 감안할 때 소비자와 조정외 ○○○○투자와의 계약이 「할부거래법」의 적용을 받는 것이 상당함.

- 소비자의 할부항변권을 행사할 수 있는지 여부
  - 사업자의 신용카드 개인회원 약관 제13조(할부항변권) 제1항에서는 '회원은 할부로 구매한 상품 또는 서비스의 대가가 20만원 이상이고, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우 할부금의 지급을 거절할 수 있습니다'라고 하면서 할부 항변권 행사 사유로 '할부계약이 불성립·무효·취소·해제 또는 해지된 경우', '상품 및 서비스의 전부 또는 일부가 회원에게 인도 또는 제공되어야 할 시기까지 인도 또는 제공되지 않는 경우' 등을 적시하고 있는데, 소비자는 조정외 ○○○○투자로부터 주식정보제공 서비스를 제대로 받지 못하고 연락이 두절되어 2020. 1. 19. 조정외 ○○○○투자와 사업자에게 해지 및 할부금 지급 정지를 요청하였고, 사업자는 2020. 2. 13. 조정외 ○○○○투자에 대하여 가맹점 계약을 해지처리하였으므로, 사업자의 신용카드로 365만원을 12개월 할부결제금에서 2020. 1. 19. 이후 나머지 할부금 3,041,666원(2020. 2. ~ 11., 매월 304,166원 × 10개월 할부금, 소수점 이하 버림)에 대하여는 「할부거래법」 제16조에 따라 소비자의 할부항변권이 인정됨이 상당함.

해설

- 조정례 [75]는 12개월 신용카드할부 주식정보제공서비스계약의 해지에 따른 소비자의 항변권을 인정하여 소비자가 10개월 잔여할부금지급을 하지 않아도 된 사례임.
- 「할부거래에 관한 법률」에 의하면 신용카드로 할부 거래한 계약(3개월 이상과 20만원 이상)이 무효, 취소, 해지된 경우, 물품의 전부 또는 일부가 인도되지 않은 경우, 가맹점의 하자담보책임을 이행하지 않은 경우, 가맹점의 채무불이행으로 할부계약의 목적을 달성할 수 없는 경우 등의 경우 할부금의 지급을 거절하는 의사를 통지한 후 잔여 할부금의 지급을 거절할 수 있음(제16조).

[보험] 소비자분쟁조정위원회 2019일가274 | 결정 2020.4.20.

조정례 76

최초 발생한 암기준으로 거절된 갑상선 전이암에 대한 보험금 지급

분쟁개요

- 소비자는 자신을 피보험자 및 보험수익자(사망보험금 제외)로 하여 사업자와 2016. 1. 20. ○○건강보험계약(보험기간 2016. 1. 20. ~ 2060. 2. 10., 이하 '제1보험계약'이라고 함)을, 2016. 9. 13. □□안심종합보험계약(보험기간 2016. 9. 13. ~ 2036. 9. 13., 이하 '제2보험계약'이라고 함)을 각 체결하였음.

- 소비자는 2018. 5. 17. △△△△대학교병원에서 갑상선 유두상암(C73), 머리 얼굴 및 목의 림프절의 이차성 및 상세불명의 악성신생물(C77) 진단(이하 '이 사건 진단'이라고 함)받고 갑상선전절제술 및 중심림프절절제술을 시행 받았음.

- 소비자는 사업자에게 보험금을 청구하였으나, 사업자는 갑상선암(C73)에 대해서만 소액암 진단비를 지급하고 제1보험계약의 암진단비(20,000,000원), 일반암 진단비(10,000,000원), 일반암 수술비(2,400,000원) 보험금 및 제2보험계약의 일반암 진단비(5,000,000원) 보험금을 지급하지 아니하였음.

- 각 보험계약의 특별약관에서「암」이라 함은 한국표준질병・사인분류에 있어서 악성신생물(암)로 분류되는 질병을 말하며, 한국표준질병・사인분류상 분류번호 C77의 경우 각 보험계약 모두 약관상「암」에 해당한다. 각 보험계약의 특별약관은「암」의 진단확정은 병리 또는 진단검사의학의 전문의사 자격증을 가진 자에 의하여 내려져야 한다고 정하고 있음.

- 이 사건 각 보험계약의 암보험금 관련 특약은 아래와 같은 유의 사항(이하 '원발부위 기준 분류'라고 함)을 정하고 있음.

> **유의사항**
>
> 한국표준 질병·사인분류 지침서의 "사망 및 질병이환의 분류번호 부여를 위한 선정준칙과 지침"에 따라 C77~C80(이차성 및 상세불명 부위의 악성신생물(암))의 경우 일차성 악성신생물(암)이 확인되는 경우에는 원발부위(최초 발생한 부위)를 기준으로 분류합니다.

○ 각 보험계약은 통신판매의 방식으로 체결되었는데, 제1보험계약 체결 무렵 청약녹취콜의 녹취 내용은 아래와 같음.

> ◘ **녹취(2016.01.20 / 16:41:00 00:38:19) 청약녹취콜1**
>
> **(33:39초)_녹취구간**
>
> 상담원) 암진단비 및 기타 암관련 담보의 보장개시일은 91일째부터 시작되구요 암은 91일 면책기간이 있잖아요? 그거 읽어드렸구요 두번째암이란 첫번째 일반암이 발생한 기관과 다른 기관에 발생한 새로운 일반암 원발암과 첫번째 일반암이 발생한 기관과 다른 기관에 전이된 일반암 전이암을 말하며, 두번째암의 보장개시일은 첫번째 일반암 진단확정일로부터 그날을 **포함하여** 1년(12개월)이 지난 날의 다음날부터 해드리구요 가입하신 보장은 약관내용에 의거하여 보상하므로 보험금 지급기준 및 보상하지 않는 손해에 대해 반드시 약관을 확인해 주시구요 - **중략**
>
> ◘ **녹취(2016.01.20 / 17:23:27 00:38:19) 청약녹취콜2**
>
> 고 객) 여보세요?
>
> 상담원) 고객님 제가 내용이 길다보니까.. 중요한게 빠진게요 담보내용 안읽어 들렸죠? 이건 빨리 읽어드릴께요 오래안걸려요
>
> **(00:50초)_녹취구간**
>
> 상담원) 갱신형 암진단비 일반암 진단시 최초1회 한하여 2천만원 지급하고 제자리암,기타피부암, 경계성종양, 갑상선암은 일반암 가입금액 20%지급되고 단, **보험계약일로부터** 1년 미만 진단시 가입금액의 50% 지급되구요 - 중략

○ 소비자는 각 보험약관에서 “불명확한, 이차성 및 상세불명 부위의 악성신생물의 경우 일차성 악성신생물이 확인되는 경우에는 원발부위(최초 발생한 부위)를 기준으로 분류한다” 라고 규정하고 있는데, 이는 실질적으로 보험금 지급 여부를 결정하는 기준에 해당하여 보험계약의 중요한 내용에 해당하므로 설명의무의 대상이 되나, 사업자는 이에 대하여 소비자가 이해할 수 있도록 충분히 설명하지 않았으므로 각 보험계약에 따른 암보험금이 지급되어야 한다고 주장함.

- 반면 사업자는 2011. 4.부터 전 보험회사가 동일하게 해당 내용을 약관으로 정하고 있어서 이는 ‘거래상 일반적이고 공통된 것이어서 보험계약자가 별도로 설명하지 않아도 충분히 예상할 수 있는 사항이거나 이미 법령에 규정되어 있는 것을 되풀이하거나 부연하는 정도에 불과한 사항’이므로, 보험회사에게 명시설명의무가 있다고 보기 어렵다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 37,400,000원을 지급함.

위원회 판단

- 일반암 보험금 지급사유 해당 여부
  - 일반암 보험금 지급사유에 해당하는지 여부를 살피건대, ① 제1보험계약의 약관에 있어서「암」이라 함은 제6차 개정 한국표준질병, 사인분류에 있어서 악성신생물(암)로 분류되는 질병(악성신생물(암)분류표 참조)을 말하고, 전암(前癌)상태(암으로 변하기 이전 상태)(Premalignant condition or condition with malignant potential)와「갑상선암」과 「기타피부암」을 제외한다고 정하고 있고, 이 사건 제2보험계약의 약관에서도 동일한 내용으로 정하고 있는데, 각 보험계약의 약관 모두 분류번호 C77에 해당하는 악성신생물을 약관상 암이라고 정하고 있고, 분류번호 C77에 해당하는 악성신생물을 약관상 암에서 제외한다고 정하지 아니한 점, ② 소비자는 2019. 5. 17. △△△△대학교병원에서 갑상선전절제술 및 중심림프절절제술 시행 후 갑상선암(C73), 머리 얼굴 및 목의 림프절 이차성 악성신생물(C77)으로 진단받은 점, ③ 사업자는 해당 보험약관상 '한국표준질병, 사인분류에 지침서의 사망 및 질병이환의 분류번호 부여를 위한 선정준칙과 지침에 따라 C77~C80의 경우 일차성 악성신생물이 확인되는 경우에는 원발부위를 기준으로 분류합니다'고 규정하고 있어 소비자의 주장을 수용할 수 없다고 항변하나, '한국표준질병, 사인분류에 지침서의 사망 및 질병이환의 분류번호 부여를 위한 선정준칙과 지침'에 따르는 것이 어떠한 의미인지 각 특별약관의 내용만으로는 명확히 알 수 없는 점, ④ 각 보험계약의 특별약관은「암」의 진단확정은 병리 또는 진단 검사의학의 전문의사 자격증을 가진 자에 의하여 내려져야 한다고 정하고 있는데, '한국표준질병, 사인분류에 지침서의 사망 및 질병이환의 분류번호 부여를 위한 선정준칙과 지침'에는 일차성 신생물 또는 전이된 신생물에 대해 주된 병태로 분류번호를 부여하여야 한다는 내용이 있으나, 해당 내용만으로 병리 또는 진단 검사의학의 전문의사 자격증을 가진 자가 C73 분류번호 이외에 C77 분류번호를 부여하여 진단하는 것이 불가능하다거나 부적절하다고 단정하기는 어려운 점 등을 종합적으로 고려하면 소비자의 '머리 얼굴 및 목의 림프절의 이차성 및 상세불명의 악성신생물(분류번호 C77)'은 이 사건 각 보험계약이 보상하는 "암"에 해당한다고 해석된다고 봄이 상당함.

- 원발부위 기준 분류를 각 보험계약의 내용으로 주장할 수 있는지 여부
  - 사업자 주장에 따르면 '원발부위 기준 분류'에 따르면 이차성 및 상세불명의 악성신생물의 경우 암이 최초 발생한 부위인 갑상선을 기준으로 분류하게 되어 일반암 보험금을 지급받을 수 없게

된다는 것이므로, 사업자 주장에 따르더라도 해당 내용은 실질적으로 보험금 지급 여부를 결정하는 기준에 해당하여 보험계약의 중요한 내용에 해당함. 또한 '원발부위 기준 분류' 약관내용은 보험계약자가 알고 있거나 거래상 일반적이고 공통된 것이어서 별도의 설명이 없더라도 충분히 예상할 수 있었던 사항 또는 이미 법령에 의하여 정하여진 것을 되풀이하거나 부연하는 정도에 불과한 사항이라고 볼 만한 사정도 확인되지 아니하고, 원발부위 기준 분류에 의하면 보장범위가 축소되므로 이에 대한 명시·설명의무가 제대로 이행되었더라도 그러한 사정이 이 사건 보험계약의 체결 여부에 영향을 미치지 아니하였다고 단정하기도 어려움. 그렇다면 사업자는 '원발부위 기준 분류'를 각 보험계약 체결 당시 소비자에게 설명하였어야 하나, 사업자가 제출한 녹취록 등의 자료만으로는 사업자의 해당 사항을 설명하였다고 볼만한 사정은 부족하고, 달리 이를 인정할 자료는 없는바, 사업자는 '원발부위 기준 분류'를 각 보험계약의 내용으로 주장할 수 없다고 할 것이고, 해당 약관 내용을 근거로 한 사업자의 주장은 이유 없음.

- 위와 같은 사정을 종합하면 사업자는 소비자에게 제1보험계약의 암진단비, 일반암 진단비, 일반암 수술비 보험금 및 제2보험계약의 일반암 진단비 보험금을 보상할 책임이 있다고 봄이 상당함. 따라서 사업자는 2020. 7. 10.까지 소비자에게 각 보험계약에 따른 보험금 37,400,000원(제1보험계약의 암진단비 20,000,000원, 일반암진단비 10,000,000원, 일반암수술비 2,400,000원 및 제2보험계약의 일반암진단비 5,000,000원)을 지급하여야 할 의무가 있음.

해설

- 조정례 [76]는 암과 관련하여 원발부위(최초 발생한 부위)를 기준으로 하는 사실은 실질적으로 보험금 지급 여부를 결정하는 기준에 해당하여 보험계약의 중요한 내용에 해당하므로 설명의무의 대상이 된다고 판단한 사례임.
- 보험약관은 신의성실의 원칙에 따라 당해 약관의 목적과 취지를 고려하여 공정하고 합리적으로 해석하되, 개개의 계약 당사자가 기도한 목적이나 의사가 아니라 평균적 고객의 이해가능성을 기준으로 보험단체 전체의 이해관계를 고려하여 객관적·획일적으로 해석하여야 하며, 위와 같은 해석을 거친 후에도 약관 조항이 다의적으로 해석될 수 있고 그 각각의 해석이 합리성이 있는 등 당해 약관의 뜻이 명확하지 않은 경우에는 고객에게 유리하게 해석하여야 함(대법원 2013. 7. 26. 선고 2011다70794 판결 등 참조).
- 그리고 보험자는 보험계약을 체결함에 있어서 보험계약자가 알고 있거나 거래상 일반적이고 공통된 것이어서 별도의 설명이 없더라도 충분히 예상할 수 있었던 사항 또는 이미 법령에 의하여 정하여진 것을 되풀이하거나 부연하는 정도에 불과한 사항이 아니라면 보험상품의 내용이나 보험요율의 체계 등 보험약관에 기재되어 있는 중요한 내용에 대하여 구체적이고 상세하게 명시·설명하여야 하고, 보험자가 이러한 보험약관의 명시·설명의무를 위반하여 보험계약을 체결한 때에는 그 약관의 내용을 보험계약의 내용으로 주장할 수 없음(대법원 1999. 5. 11. 선고 98다59842 판결 등 참조). 또한 보험약관의 중요한 내용에 해당하는 사항이라 하더라도 보험계약자나 그 대리인이 그 내용을 충분히 잘 알고 있는 경우에는 당해 약관이 바로 계약 내용이 되어 당사자에 대하여 구속력을 가지므로 보험자로서는 보험계약자 또는 그 대리인에게 약관의 내용을 따로 설명할 필요가 없다고 볼 것인바, 이 경우 보험계약자나 그 대리인이 그 약관의 내용을 충분히 잘 알고 있다는 점은 이를 주장하는 보험자측에서 입증하여야 할 것임(대법원 2001. 7. 27 선고 99다55533 판결 등 참조).

[보험] 소비자분쟁조정위원회 2020일가18 | 결정 2020.3.16.

조정례 77

직장 신경내분비종양 진단에 따른 암보험금 지급

분쟁개요

- 소비자는 사업자와 2013. 8. 22. ○○○○변액유니버셜통합종신보험계약(이하 '이 사건 제1보험계약'이라고 함)을, 2017. 8. 31. □□□□변액종신보험계약(이하 '이 사건 제2보험계약'이라고 함)을 체결하고 자신을 피보험자로 하였음.

- 소비자는 위 보험계약을 유지 중 2018. 4. 18. △△△△병원에서 직장내 용종(이하 '이 사건 종양'이라고 함)에 대하여 내시경적 점막절제술 시행 후 같은 달 20. 조직검사결과, 직장 신경내분비종양[1] 소견이었으며, 국립◇◇◇ 내원하여 조직슬라이드 재판독 결과, '직장의 악성 신생물' (질병 분류번호 C20)로 진단받음.

- 이후 소비자는 사업자에게 암보험금을 청구하였으나, 사업자는 진단의 적정성 확인이 필요하다며 제3 의료기관의 자문을 요청하며 보험금의 지급을 유예함.

- 소비자는 △△△△병원 및 국립◇◇◇에서 직장 상피하종양을 내시경적 절제술로 제거한 후 조직검사 결과 직장 신경내분비종양(Neuroendocrine tumor, Grade 1)으로 확인되고, 최종 진단명도 직장의 악성 신생물(C20)로 진단된 바, 이 사건 보험들의 암보험금 지급을 요구함.
  - 이에 사업자는 소비자가 치료병원이 아닌 곳에서 임의로 직장의 악성신생물(C20)을 진단받은 것에 불과하여 암의 진단 확정사실을 인정할 수 없으며, 분쟁의 원만한 해결을 위해 소비자와 합의 하에 제3의 의료기관(대학병원 급)을 선정하여 병리전문의에게 소비자의 종양을 암으로 진단 확정할 수 있는지 여부에 대한 의료감정을 실시하고, 그 결과에 따라 보험금의 지급 여부를 재검토할 것이라고 주장함.

1) 직장 신경내분비종양은 직장(直腸)의 신경내분비세포에 발생하는 종양으로써 과거에 '직장 유암종'으로도 불리였고, 조직검사결과지에 neuroendocrine tumor 또는 carcinoid tumor라고 표기되며 악성종양(암)인지, 경계성종양인지 논란이 있었음. 한국질병사인분류에 따른 형태 분류번호가 /3이면 악성종양(암)에 해당되어 질병 분류번호가 C20에 해당하고, /1이면 경계성종양에 해당되어 질병 분류번호가 D37에 해당함.

조정내용

- 사업자는 소비자에게 81,700,000원을 지급함.

위원회 판단

- 사업자는 제3의 의료기관(대학병원급)을 선정하여 병리전문의에게 소비자의 종양을 암으로 진단 확정할 수 있는지 여부에 대한 의료감정을 실시하고, 그 결과에 따라 보험금의 지급 여부를 판단하겠다고 하고, 대한병리학회에서도 용종의 크기가 1㎝ 미만이고 점막층과 점막하층에 국한되며 혈관침윤이 없는 직장 신경내분비종양은, 세계보건기구의 2010년 소화기계 종양 분류에서 세분화한 신경내분비종양 중 L세포 타입 종양일 가능성이 높으므로, 한국표준질병사인분류상으로도 행태 분류번호 '/1'로 분류하여 경계성 종양으로 보는 것이 타당하다는 견해를 제시하였고, 이러한 병리학적 분류체계는 대부분의 병리 전문의사가 동의한다는 점에서 그 합리성을 섣불리 부정할 수 없으므로, 이를 전제로 보험약관에서 정한 '암'을 해석하는 것도 객관성과 합리성이 있으나,

- 이 사건 제1보험 약관에서는 '암'의 의미에 관하여 제6차 개정 한국표준질병사인분류의 분류기준과 그 용어만을 인용하고 있고, 직장 신경내분비종양의 크기, 침윤, 분화도 등의 정보를 구분하여 질병 분류번호를 수록하고 있지 않음. 제6차 개정 한국표준질병사인분류를 따를 때, 명시적으로 '충수를 제외한 다른 부위에서 발생한 상세불명의 유암종'은 그 크기나 혈액 침윤 여부 등 구체적인 성질을 구분하지 않고, 악성 신생물(M8240/3)로 분류하고, 불확실한 잠재적 악성의 유암종은 '불확실한 또는 알려지지 않는 성격의 신생물(M8240/1)'로 분류되나, 이는 국제질병분류를 참조할 때 충수에서 발생한 유암종과 은(銀)친화성 유암종을 의미한다고 보는 것이 그 분류기준과 용어에 충실한 해석이다고 보는 것도 객관성과 합리성이 인정됨(대법원 2018. 7. 24. 선고 2017다285109 판결 참조).

- 또한, 이 사건 제2보험 약관에서는 '암'의 의미에 관하여, 제7차 개정 한국표준질병사인분류의 분류기준과 그 용어만을 인용하고 있고, 이 사건 종양의 진단명 'neuroendocrine tumor, grade 1'(신경내분비종양 1등급)은 형태 분류번호 M8240/3의 표제어로 추가되어 등급과 명칭이 구체화되었으므로, 이 사건 종양이 M8240/3에 해당하는 것은 명백하고, 행동양식 분류번호가 '/3'인 이상 그 질병 분류번호는 'C20'으로 분류됨(대법원 2018. 7. 24. 선고 2017다256828 판결 참조).

- 따라서 이 사건 보험계약의 보험사고 또는 보험금 지급액의 범위와 관련하여, 이 사건 보험계약의 약관이 규정하는 '암'은 객관적으로 다의적으로 해석되어 약관 조항의 뜻이 명백하지 아니한 경우에 해당함. 「약관의 규제에 관한 법률」 제5조 제2항이 규정하는 작성자 불이익의 원칙을 적용하

여, 이 사건 종양은 제6, 7차 개정 한국표준질병사인분류상 '소화기관의 악성 신생물'에 해당하여 질병 분류번호 'C20'이 부여된다고 해석함이 상당함.

- 아울러 이 사건 보험계약 약관에서 암의 진단확정은 병리 또는 진단검사의학의 전문의 자격증을 가진 자에 의하여 내려져야 하며, 이 진단은 조직(Fixed tissue)검사를 기초로 하도록 명시하고 있어 임상학적 의사의 진단보다 병리학적 진단이 우선하는 것으로 규정하고 있는데, ① 소비자에 대한 병리학적 진단인 조직검사 결과에서는 소비자의 종양을 '신경내분비종양(Neuroendocrine tumour, Grade 1)'으로 진단한 점, ② 소비자가 전원한 병원인 국립◇◇◇의 진단서에서 질병 분류번호가 'C20'으로 판단한 점, ③ 우리 위원회 병리과 전문위원 자문결과에서도 직장 신경내분비종양에 대하여 세계보건기구의 2019년 소화기계 종양 분류(개정판)[2]에서는 neuroendocrine tumor, grade 1뿐만 아니라, neuroendocrine tumor, grade 1, L-cell type도 형태학적 분류코드가 M8240/3으로 바뀜으로써 확실히 암종으로 인정됨에 따라 이론의 여지가 없게 되었다는 소견인 점 등을 감안할 때 이 사건 종양은 경계성종양이 아닌 이 사건 보험계약의 암에 해당함.
- 이상을 종합하면, 사업자는 소비자에게 경계성종양 보험금이 아닌 암에 해당하는 보험금을 지급할 책임이 있는 것으로 판단되므로, 이 사건 제1보험계약 ○○암진단특약 암진단급여금 20,000,000원, 두번보장CI특약 진단급여금 30,000,000원 및 교보수술특약 3종수술비 500,000원을, 이 사건 제2보험계약 주계약 진단급여금 31,200,000원을, 총 81,700,000원을 지급하는 것이 상당함.

해설

- 조정례 [77]는 보험약관이 규정하는 '암'이 객관적으로 다의적으로 해석되어 약관 조항의 뜻이 명백하지 아니한 경우으로 보아 「약관의 규제에 관한 법률」 제5조 제2항이 규정하는 작성자 불이익의 원칙에 따라 고객에게 유리하게 해석하여 보험지금을 결정한 사례임.
- 보험약관을 해석함에 있어서는 신의성실의 원칙에 따라 당해 약관의 목적과 취지를 고려하여 공정하고 합리적으로 해석하되, 개별 계약 당사자가 기도한 목적이나 의사를 참작함이 없이 평균적 고객의 이해가능성을 기준으로 보험단체 전체의 이해관계를 고려하여 객관적 · 획일적으로 해석하여야 하며, 위와 같은 해석을 거친 후에도 약관 조항이 객관적으로 다의적으로 해석되고 그 각각의 해석이 합리성이 있는 등 당해 약관의 뜻이 명백하지 아니한 경우에는 고객에게 유리하게 해석하여야 함(대법원 2010. 12. 9. 선고 2009다60305 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2011다1118 판결 등).

2) WHO Classification of Tumours of the Digestive System, 5th Edition. 2019.

[보험] 소비자분쟁조정위원회 2020일나845 | 결정 2020.6.25.

조정례 78

고지의무 위반을 이유로 해지된 보험계약의 원상회복

분쟁개요

- 소비자는 2018. 7. 3. 자신을 피보험자로 하여 사업자와 '○○○○○○건강보험(간편심사형)' 보험계약(보험료: 73,100원, 보험기간: 20년 만기, 가입금액: 1,000만원, 이하 '이 사건 보험계약'이라고 함)을 체결하였음.

- 소비자는 보험계약체결 당시 청약서상 질문표의 아래 문항에 '아니오.'라고 답변하였음.

> • 최근 3개월 이내에 의사로부터 진찰 또는 검사를 통하여 다음과 같은 의료행위를 받은 사실이 있습니까?
> (예, 아니오)
> ① 입원 필요 소견 ② 수술 필요 소견 ③ 추가검사(재검사) 필요 소견
> ※ 여기서 필요 소견이란 의사가 진단서, 소견서 또는 진료기록부 등에 기재한 경우를 말합니다.

- 소비자는 2019. 8.경 □□□□□□병원에 호흡기질환으로 입원하여 치료받은 후 사업자에게 보험금을 청구하여 사업자는 해당 보험금을 지급하였으나, 보험계약체결 약 3개월 전 당뇨로 재검사 필요소견을 받은 사실이 있다며 이 사건 보험계약을 해지하였음.

- 소비자는 2016.경부터 ◇◇시보건소에서 고혈압, 당뇨병, 고지혈증으로 정기적인 검사 및 약물치료를 계속적으로 받았는데, 2018. 6. 11.자 ◇◇시보건소 진료기록부에 "최근에 부인이 입원하면서 식이관리가 잘 안됨. 오늘 lab 결과 및 한달후 당보고 약조절"이라고 기재되어 있으나, 다음 내원일인 2018. 7. 26. 당뇨검사를 추가로 실시하지는 않았음.

- 소비자의 ◇◇시보건소 주치의는 2020. 2. 6. 소견서를 작성하여 소비자의 병력 및 2018. 6. 11. 진료행위에 대하여 아래와 같은 의견을 밝혔음.

> • 상기 환자는 본 보건소에서 고혈압, 당뇨병, 고지혈증으로 약물치료 중인 분입니다. 2018. 6. 11.에 시행한 검사는 1년에 1회 시행하는 정기적인 추적검사였습니다.

• 당일 공복혈당 159로 다소 높아 최근 식이관리에 대해서 민원인 분에게 물어봤으며, 의무기록에 기재된 내용과 같은 대답을 하였습니다. 하지만 그 당일 검사는 추가검사(재검사)가 아니라 정기적인 검사였으며, 검사결과 당화혈색소 6.8%로 오히려 1년전 검사결과(7.1%)보다 호전된 소견을 보였습니다. 다음번 내원시에도 동일한 약으로 유지하였습니다. 보험가입시 질문사항의 답변항목인 "추가검사 필요 소견"에 해당되는 내용은 아니였던 것으로 판단됩니다. 감사합니다.

조정내용

- 사업자가 2019. 10. 14. 소비자에게 고지의무 위반을 이유로 한 보험계약{보험상품명: 무배당 ○○○○○○건강보험(간편심사형), 보험계약자 및 피보험자: 이△△, 증권번호: □□□-□□□□-3401-43}의 해지는 무효임을 확인함.

위원회 판단

- 고지의무위반 여부에 대한 판단
  - 앞서 본 바와 같이 보험자가 계약 체결에 있어서 서면으로 질문한 사항은 보험계약에 있어서 중요한 사항에 해당하는 것으로 추정되는데, 이 사건 보험계약의 청약서에서 '계약 전 알릴의무사항'은 최근 3개월 이내에 의사로부터 진찰 또는 검사를 통하여 추가검사(재검사) 필요 소견이 있는지를 묻고 있으므로, 해당 내용은 고지의무 대상에 해당하는 중요한 사항이라 추정된다고 할 것임.
  - 그런데, ① 이 사건 보험계약은 속칭 유병자보험으로 고혈압, 당뇨병 등 만성질환이 있더라도 보험청약서의 알릴의무사항에 해당하는 내용이 없으면 보험계약체결이 가능한데, 만성질환으로 치료받은 사람의 다수가 정기적으로 검사를 시행받고 질환의 진행 정도를 파악하고 있는 것을 고려하면, 정기검사의 일환으로 이루어진 검사를 '추가검사' 또는 '재검사'에 해당한다고 엄격하게 해석하는 것은 유병자보험의 취지에도 부합하지 아니하고, 보험계약자에게 지나치게 불리한 해석이라고 보이는 점, ② 청약서상 알릴의무 사항의 '추가검사'는 어느 하나의 검사를 한 후에 그 결과에 따라, 보다 정확한 진단을 위해 다른 종류의 검사를 받는 경우로, '재검사'는 어느 하나의 검사를 한 후에 그 결과에 따라 다시 같은 종류의 검사를 받는 경우로 이해할 수 있는데, 소비자는 이 사건 보험계약 체결 전인 2016. 2.경부터 ◇◇시보건소에서 고혈압, 당뇨병, 고지혈증으로 약물치료를 계속적으로 받아 오며 주기적으로 당화혈색소 측정 등 혈당을 검사받았고, 보험계약 체결 약 1개월 전 2018. 6. 11.에 시행한 검사도 이와 같은 정기검사의 일환으로 시행 받은

것이어서 해당 일자의 검사를 '추가검사' 또는 '재검사'에 해당된다고 보기는 어려운 점, ③ 2018. 6. 11.자 진료기록부에 "최근에 부인이 입원하면서 식이관리가 잘 안되었다. 오늘 lab 결과 및 한달 후 당보고 약조절" 이라는 내용이 확인되나, 주치의는 "그 당일 검사는 추가검사(재검사)가 아니라 정기적인 검사였으며, 검사결과 당화혈색소 6.8%로 오히려 1년전 검사결과(7.1%)보다 호전된 소견을 보였습니다. 다음번 내원시에도 동일한 약으로 유지하였습니다." 라는 의견을 밝혔고, 소비자는 2018. 7. 26. 동일 병원에 내원하였으나 혈당측정에 대한 추가검사를 받지는 않은 것으로 보이는바,

- 이를 종합하면 주치의는 2018. 6. 11. 진료당시 소비자의 정기혈액검사 소견을 확인하고 검사 여부를 고려하려 하였으나 특별한 이상이 없어 1달 후 추가검사 또는 재검사를 시행하지 아니한 것으로 추정되고, 소비자가 2018. 6. 11. 진료당시 또는 이 사건 보험계약 체결 당시 추가검사 또는 재검사 소견을 받았다고 단정하기에는 무리가 있는 점 등을 고려하면 소비자가 보험계약 체결 3개월 전 고지의무 대상에 해당하는 중요한 사항이라 추정되는 '추가검사' 또는 '재검사' 소견을 받았다고 인정하기에는 부족하고, 청약서상 질문표 작성 당시 소비자에게 고의 내지 중과실이 있었다고 단정하기는 어려운바, 사업자는 「상법」 제651조의 고지의무 위반을 이유로 이 사건 보험계약을 해지하는 것은 부당하다고 할 것임.

해설

- 조정례 [78]는 진료당시 또는 보험계약체결 당시 추가검사 또는 재검사 소견을 받았다고 단정하기 어려우므로 보험계약 체결 3개월 전 고지의무 대상에 해당하는 중요한 사항이 아니라고 고지의무 위반을 이유로 해지된 보험계약의 원상회복을 인정한 사례임.
- 「상법」 제651조에 따르면, 보험계약 당시에 보험계약자 또는 피보험자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 중요한 사항을 고지하지 아니하거나 부실의 고지를 한 때에는 보험자는 그 사실을 안 날로부터 1월 내에, 계약을 체결한 날로부터 3년 내에 한하여 계약을 해지할 수 있고, 이 사건 보험계약 약관에서도 같은 취지의 조항을 규정하고 있음.
  - 여기서 보험계약자 등이 보험계약 당시에 보험자에게 고지할 의무를 지는 「상법」 제651조의 '중요한 사항'이란 보험자가 보험사고의 발생과 그로 인한 책임부담의 개연율을 측정하여 보험계약의 체결 여부 또는 보험료나 특별한 면책조항의 부가와 같은 보험계약의 내용을 결정하지 아니하든가 또는 적어도 동일한 조건으로 계약을 체결하지 아니하리라고 평가하는 사항을 말함. 한편 보험자가 계약 체결에 있어서 서면으로 질문한 사항은 보험계약에 있어서 중요한 사항에 해당하는 것으로 추정되고(「상법」 제651조의2), 여기의 서면에는 보험청약서도 포함되므로, 보험청약서에 일정한 사항에 관하여 답변을 구하는 취지가 포함되어 있다면 그 사항은 「상법」 제651조에서 말하는 '중요한 사항'으로 추정되는데(대법원 2004. 6. 11. 선고 2003다18494 판결 등 참조), 이때 보험청약서에서 답변을 구하는 것이 구체적으로 어떤 사항에 관한 것인가는 결국 보험청약서에 기재된 질문내용의 해석에 관한 문제로서 그 해석은 그 질문내용에 의하여 보험계약자나 피보험자가 부담하게 되는 고지의무의 대상인 '중요한 사항'의 범위에 영향을 미칠 수 있다는 사정 등을 고려하여 평균적인 보험계약자의 이해가능성을 기준으로 하여 객관적·획일적으로 이루어져야 함(대법원 2010. 10. 28. 선고 2009다59688 판결 참조).

[보험] 소비자분쟁조정위원회 2019일가285 | 결정 2020.7.6.)

조정례 79

사우나에서 사망한 사고에 대한 일반상해사망보험금 지급

분쟁개요

- 망 김◇◇(이하 '망인'이라 함)는 2014. 9. 16. 사업자와 자신을 피보험자로 하여 '○○○○○ 생활안전보험계약(이하 '이 사건 보험계약'이라고 함, 일반상해사망 담보 포함)'을 체결하였고, 소비자(2)는 망인의 배우자이고, 소비자(1), (3), (4)는 망인의 자녀임.

- 망인은 2018. 11. 6. 습식사우나에서 사망한 채 발견되었는데, 119 구급활동일지의 주요내용은 아래와 같음.

  - 신고시각 및 현장도착시각 : 2018. 11. 6. 09:03, 09:08
  - 환자 증상 : 심정지, 호흡정지
  - 환자 분류 : 사망(추정)
  - 구급대원 평가 소견 : 사우나에서 피를 흘리며 숨을 안 쉰다고 사우나 사장이 신고함. 도착당시 양와위로 누워 있었고 전신 시반 및 사후강직 보이며 EKG(심전도검사)상 무수축 관찰됨. 얼굴에는 지혈된 비출혈로 관찰됨. 사우나 입실 시간은 전일 22:25 그 이후 발견 시각은 금일 신고직전이라고 함. 본부 의료지도하에 CPR(심폐소생술) 유보 후 귀가. 현장인계 행궁파출소.
  - 사망 장소: 경기도 수원시 팔달구 소재 ☆☆☆사우나 (사우나 온도: 86도 정도)

- 망인은 만 68세의 고령으로 사망 전까지 □□□□□의원에서 고혈압, 고지혈증, 정맥기능부전 등으로 계속적인 치료를 받은 사실이 있고, 사망 직전인 2018. 10. 27.자 진료기록상 고혈압 수치가 159(수축기), 71(이완기)으로 다소 높게 나와 주치의가 약을 추가하자고 제안한 내용이 확인됨.

- 망인은 2018. 5. 1.부터 2018. 11. 5.까지 노인일자리사업에 참여하여 문화재주변 순찰 등의 업무를 수행함.

- 시체검안서에서 확인되는 바에 따르면 검안의는 직접 사인을 질병인 급성심장사로 추정하였고, 사망의 종류를 "병사"로 기재하였으며, 외표검사상 전신에서 사망에 이를 만한 특기한 손상을 보지 못하였다는 의견임. 다만 검안의는 망인에 대한 시체검안과 관련하여 아래와 같은 의견을 밝힘.

- 본 사건의 경우 검안의가 도착하였을 때 변사자의 코에서 출혈이 발견되었으나 이는 사후에 나타나는 일반적인 분비물의 현상일 뿐이고, 외표검사상 전신에서 사망에 이를 만한 특기한 손상을 보지 못하는 점, 사건정황 등을 종합하여 타살 등 외인사의 가능성이 배제되었는 바 사인은 내인사로 추정되었습니다. 일반적으로 내인사로 추정되지만 사망에 이를 만한 질병이 확인되지 않는 경우에는 사인을 '불명 또는 미상'으로 적고 사망의 종류는 '기타 및 불상'에 체크하여 부검을 통해 정확한 사인을 밝힐 것을 권유합니다. 하지만 본 사건의 경우 유가족들이 부검을 원하지 않는다는 매우 강력한 요청이 있었고 사법경찰관 역시 부검을 고려하지 않는 상황이어서 추정된 진단명이라도 적어야 되는 상황이었습니다. 사우나에서 사망하는 경우 급성심장사일 가능성이 높고 이는 변사자가 10년 이상 고혈압으로 투약을 하였다는 유가족의 진술에 근거하여 장기간의 고혈압이 있는 경우에는 심비대 등의 합병증을 앓았을 가능성이 크므로 그로 인한 급성심장사에 이른 것이라는 의학적 소견과 부합하므로 추정된 진단명을 적고 병사에 체크하여 시체검안서를 발행하게 된 것입니다.
- 본 사건의 경우 시체검안서에 추정된 진단명을 적은 것이고 이는 확진의 의미가 아닙니다. 추후 부검 등에 의해 진단명이 확진될 경우 보험사 등에서는 확진된 진단명을 참고하여 보상여부 등을 결정하여야 할 것입니다. 이는 시체검안서에 사인을 급성심근경색증이라고 적어도 보험사에서 인정해주지 않는 이유와 같습니다.
- 유족이 제출한 국민건강보험공단의 2013년 12월 1일 ~ 2018년 12월 14일까지 변사자의 건강보험 요양급여내역을 보면 고혈압에 대한 투약은 확인되나 심장질환으로 진료를 받은 사실이 없는 점, 고온의 습식사우나에서는 고온·고열의 환경에서는 혈관이 과도하게 확장되어 저혈압 또는 부정맥이 야기되어 급사할 수도 있고, 뇌의 산소호흡부족이나 질식사로 인하여 사망하거나 과호흡증후군을 유발하여 사망하는 등 건강한 사람도 사망할 위험이 크다는 연구결과(이 내용은 소송사건에서 전문의에게 의료자문을 통하여 회신된 내용입니다)등에 비추어보면 본 사건의 경우에도 부검이 이루어졌다면 변사자의 사인 등 추정된 사실은 그 결과가 달라졌을 가능성이 있습니다.

○ 소비자들은 망인이 사우나에서 사망한 것은 법원 판결 및 금융감독원 분쟁조정결정 사례 등을 볼 때 상해사망보험금 지급사유에 해당한다고 주장하나,
- 사업자는 망인이 부검을 시행하지 않아 사인이 명백히 확인되지 않고 망인의 시체검안서상 병사라 기재되어 있는 점, 망인이 수년간 고혈압치료 병력 확인되고 코피를 흘린 채 쓰러져 사망하여 뇌출혈 사망의 가능성도 있는 점, 소비자가 주장하는 망인의 음주사실 자체가 확인되지 않는 점 등으로 보아 외래성 및 사고와 사망 사이에 인과관계가 입증되지 않아 상해사망보험금을 지급할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 배우자인 소비자(2)에게 13,333,333원을, 자녀들인 소비자(1), (3), (4)에게 각 8,888,889원을 지급함.

위원회 판단

- 상해사망 보험금 보상 여부
  - 이 사건 보험계약 약관상 일반상해사망보험금은 상해의 직접 결과로써 사망한 경우에 지급한다고 되어 있고, 여기서 상해란 보험기간 중에 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체(의수, 의족, 의안, 의치 등 신체보조장구는 제외하나, 인공장기나 부분 의치 등 신체에 이식되어 그 기능을 대신할 경우는 포함합니다)에 입은 상해를 말한다고 정하고 있음
  - 습식사우나에서 사망한 채로 발견되었고, 자살에 대한 입증자료가 없기에 망인이 예견하였거나 예견할 수 있는 것은 아니며 자발적인 의사에 의한 것도 아니므로, '급격성'과 '우연성'을 충족한다고 봄이 상당함.
  - 또한 구급활동일지 및 진료기록 등에 따르면 망인은 술을 마시고 86도의 습식사우나에서 잠을 자다가 사우나의 높은 온도에 의해 사망한 것이라고 추정되고, 망인에게 고혈압 등으로 약물치료 받은 사실이외에 심장질환의 병력으로 치료받은 사실이 없고 사망 직전까지 노인일자리에서 일할 정도의 체력을 유지하고 있어서 장시간의 고온·고열의 사우나가 사망에 이르게 하는 외부적 요소 즉, '외래성'이 충족된다고 할 것임.
  - 한편 상해사고와 사망 사이의 인과관계 및 그 입증에 대하여 살피건대, 민사분쟁에 있어서의 인과관계는 의학적·자연과학적 인과관계가 아니라 사회적·법적 인과관계이므로, 그 인과관계가 반드시 의학적·자연과학적으로 명백히 입증되어야 하는 것은 아닌데(대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다564 판결 등 참조).
  - 사업자는 망인이 평소 건강하였다가 사우나 전날 밤에 음주를 하였다는 것은 유족의 주장일 뿐이고 시체검안서에서도 직접사인이 급성심장사로 병사라고 기재되어 있어 질병사망이며 망인이 코피를 흘린채 쓰러졌기에 뇌출혈 사망의 가능성도 있다고 주장하나, 진료기록(□□□날씬의원 2018. 8. 25.) 및 노인일자리사업 참여확인서 등에 따르면 망인은 매일 막걸리를 먹는 편이고 고혈압 등의 약복용 이외에 심각한 심장질환 관련 병력이 없으며, 노인일자리에서 계속적으로 일을 하고 있을 정도의 건강을 유지한 상태로 추정되고, 검안의 소견에 따르면 망인의 코에서 출혈이 발견되었으나 이는 사후에 나타나는 분비물의 현상일 뿐이고, 망인의 경우 부검을 고려하지 않는 상황으로 사체검안서상 적은 진단명은 추정일 뿐 병사가 확진되었다고 보기 어렵다는 의견인바, 망인이 질병으로 인하여 사망하였다고 단정하기에는 부족하고, 망인은 술을 마시고 고열의 밀폐된 습식사우나에서 잠을 잔 것과 사망 사이에 인과관계가 없다고 단정하기도 어려움.
  - 위와 같은 사정을 종합하면, 이 사건은 사업자가 소비자들에게 일반상해사망보험금 보상책임이 발생하는 사안이라고 봄이 타당함.
  - 따라서 사업자는 2020. 11. 2.까지 망인의 배우자인 소비자(2)에게는 13,333,333원을, 망인의 자녀들인 소비자(1), (3), (4)에게는 각 8,888,889원씩 지급함.

해설

- 조정례 [79]는 습식사우나에서 사망한 채로 발견된 경우 보험기간 중에 발생한 급격하고도 우연한 외래의 사고로 신체(의수, 의족, 의안, 의치 등 신체보조장구는 제외하나, 인공장기나 부분 의치 등 신체에 이식되어 그 기능을 대신할 경우는 포함합니다)에 입은 상해로 보아 상해사망보험금 지급사유에 해당한다고 본 사례임.
- '급격하고도 우연한 외래의 사고'라 함은 객관적으로 사고가 갑작스럽게 발생하거나 피보험자가 주관적으로 예견하지 아니하였거나 예견할 수 없는 순간에 발생하고(급격성), 계약자 등의 자발적인 의사에 의하지 아니하며(우연성), 상해 또는 사망의 원인이 피보험자의 신체적 결함, 즉 질병이나 체질적 요인이 아닌 외부 요인에 의한 모든 것(외래성)을 의미함(대법원 2010. 9. 30. 선고 2010다12241판결 등 참조).

[보험] 소비자분쟁조정위원회 2020일나162 | 결정 2020.3.18.

조정례 80

수리불가로 보상받지 못한 단말기 보험 보상금 지급

분쟁개요

- 소비자는 2019. 7. 3. 사업자(1)의 직영점인 사업자(2)와 이동통신서비스 이용계약을 체결하면서, 단말기(◇◇◇ ◇◇ 5G, 이하 '이 사건 단말기'라 함)를 1,340,000원에 구입하였음.
- 소비자는 2019. 7. 4. 사업자(2)에게 파손보험 신청을 요구하여, 사업자(2)로부터 보험가입 URL을 제공받아 모바일 인증을 통해 보험{상품명 : △ ALL케어 파손 40, 보험료 2,000원, 제휴서비스료 1,100원, 자기부담금 : 손해액의 20%(최소 3만원) 최대 가입금액 40만원, 이하 '이 사건 파손보험'}에 가입하였음.
- 소비자는 2019. 11. 8. 이 사건 단말기가 차량에 밟혀 파손돼, 이 사건 파손보험을 통한 보상을 신청하려 했으나, 이 사건 단말기에 대한 수리불가 판정을 이유로 보상 신청이 거부됨.
- 소비자는 이 사건 단말기의 수리불가 판정을 이유로 보험을 통한 보상이 거부됨은 부당하며, 실제 수리를 하지 않더라도 자기부담금을 제외한 최대 가입금액으로 보상해 주어야 한다고 주장함.
  사업자(1)은 이 사건 파손보험은 휴대폰이 전부 파손되어 수리가 불가할 경우에는 보상이 되지 않는 파손형 상품으로, 소비자가 이 사건 파손보험 가입에 동의하였으므로 약관에 따라 보상이 불가하다고 주장함.
  사업자(2)는 소비자가 이 사건 단말기를 구입한 다음 날 보험 가입을 직접 요청하여, 소비자에게 보험상품에 따라 보상 범위가 파손, 파손 및 분실 등 다양함을 안내하였고, 소비자가 이 사건 파손보험을 선택하여 관련 약관에 따라 보험 처리가 되지 않는 것이라고 주장함.

조정내용

- 사업자(1)은 소비자에게 370,000원을 지급함.
- 소비자의 사업자(2)에 대한 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 이 사건 파손보험의 경우 다른 보험상품과 달리 소비자가 보험료를 지급함에도 사업자(1)과 같은 통신사가 보험계약자가 되어 보험회사와 보험계약을 체결하는 것으로서 소비자로서는 이 사건 파손보험과 관련하여 사업자로부터 정보를 제공받을 수밖에 없는 한계가 존재하므로, 이 사건 파손보험의 판매자로서 사업자(1)은 보험상품과 관련된 내용을 정확하고 알기 쉽게 전달할 의무가 있음.
- 그런데, 이 사건 파손보험의 경우 사업자(1)이 운영하는 △△△ 홈페이지상에서 보상 범위를 '파손'으로만 안내하고 있고, 소비자의 경우 모바일 인증을 통하여 이 사건 파손보험에 가입하였는데, 위 인증 절차 진행 중 '△ ALL 케어 파손 40N 서비스 내용' 중 기재된 보상범위에도 '파손'으로만 기재되어 있어 부분 파손과 전부 파손의 경우를 구분하지 않음으로써 전부 파손의 경우에도 이 사건 파손보험을 통한 보상이 가능하다고 오인할 가능성이 충분히 있다고 판단됨.
- 또한, 사업자(1)은 이 사건 파손보험 가입을 위한 모바일 인증 절차 진행 중에 ' △ ALL 케어 파손 40N 상품설명서'를 클릭하면, '서비스 이용 시 기타 고객 유의사항' 중에 '(11) 파손형 상품은 휴대폰이 완전히 파손되어 수리가 불가할 경우 및 자기부담금 이하의 수리비가 발생할 경우에는 지원하여 드리지 않습니다.' 라고 안내하고 있으며 소비자가 위 약관에 동의하였으므로 손해배상책임이 없다고 주장하나, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 파손보험의 보상 범위는 보험계약의 중요한 내용이므로 보험계약 체결 시 알아보기 쉽게 기재해야 함에도 불구하고 이 사건 파손보험 상품 안내에 포함되어 있지 아니하고, 기타 고객 유의사항 중에 기재되어 있을뿐더러 매우 작은 글씨체로 기재되어 있어 보험가입자들이 해당 내용을 쉽게 인식하기 어렵고, 소비자도 전부 파손의 경우 보상되지 아니함을 이 사건 파손보험 가입 당시 알지 못하였다고 일관되게 진술하고 있는바, 소비자가 이 사건 파손보험의 약관에 동의한 사실만으로 사업자(1)이 이 사건 단말기 파손으로 인한 손해배상책임이 면책된다고 보기 어려움.
- 특히, 이 사건 파손보험의 경우 약정한 보험료를 지급하고 일정한 사고가 발생할 경우 보험금을 받음으로써 발생한 재산상 손해에 대한 위험 보상을 그 목적으로 하는 손해보험의 성격을 가지고 있는데(「상법」 제665조), 손해가 적은 경우에는 보상을 받을 수 있는 반면, 소비자와 같이 전부파손 등으로 손해가 큰 경우에는 오히려 보상을 전혀 받지 못한다고 규정하고 있는바, 이는 보험사고로

인해 발생된 손해 회복을 그 목적으로 하는 손해보험의 취지에도 부합하지 아니한다고 볼 가능성이 있는 점 등을 종합하여 살펴볼 때 사업자(1)은 이 사건 단말기에 대한 손해배상책임이 인정된다고 봄이 상당함.

- 따라서 이 사건 단말기에 대한 손해배상 범위와 관련하여 살피건대, 이 사건 파손보험의 경우 지급 가능한 최대 보험금이 40만원이고 자기부담금으로 손해액의 20%(최소 3만원)로 규정하고 있는 바, 구체적인 손해액을 산정하기 위해서는 사업자(1)이 지정한 A/S 센터에서 수리한 후 수리내역서를 제출하여야 하나, 이 사건 단말기의 경우 전부 파손으로 인해 사실상 손해액 산정이 불가능한 바, 이 사건 파손보험을 통해 지급 가능한 최대 보험금인 40만원에서 자기부담금 최소 3만원을 공제한 370,000원을 손해배상액으로 지급함이 상당함.
- 다만, 사업자(1)는 보험사와 제휴하여 이 사건 파손보험을 소비자에게 제공하고 소비자도 이 사건 파손보험에 관한 매월 보험료를 사업자(1)에게 지급하였으므로 이 사건 파손보험처리가 안되어 발생한 손해를 배상할 책임이 인정되는 반면, 사업자(2)는 이 사건 파손보험 계약의 직접 당사자가 아니고 소비자의 편의를 위해 이 사건 파손보험 가입을 위하여 사업자(1)이 마련한 모바일 인증절차를 소비자에게 제공하였을 뿐이므로 사업자(2)에 대한 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

해설

- 조정례 [80]는 전부파손의 경우 보상되지 않는다는 파손보험에서 약관의 중요한 내용을 고객이 알기 쉽게 기재하고 설명할 의무를 다하지 못했고, 전부파손을 받을 수 없다는 것이 보험사고로 인해 발생된 손해 회복을 그 목적으로 하는 손해보험의 취지에도 부합하지 않다고 보험금을 지급하도록 한 사례임.
- 일반적으로 보험계약을 체결함에 있어 보험의 보상범위는 보험계약의 중요한 내용이므로, 보험상품을 판매하는 경우 「약관의 규제에 관한 법률」 제3조 제1항 및 동조 제3항에 따라 약관의 중요한 내용을 고객이 알기 쉽게 기재하고 설명할 의무가 있음.

[의료(내과)] 소비자분쟁조정위원회 2019일다6. | 결정 2019. 3. 25.)

조정례 81

내과 결핵성 흉막염 오진에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 기침, 가래 등 증상으로 2011. 12. 2. ○○○내과의원에서 진료를 받은 결과, 급성 기관지염 등 진단을 받음. 이후 2012. 5. 7. 병무청 신체검사상 흉수 또는 결핵 소견이 확인되어 2012. 5. 8. 조정 외 □□대학교 □□□병원으로 전원하여 폐결핵성 늑막염 진단 하에 치료를 받았으며, 현재 폐기능이 정상의 60 ~ 70%에 해당한다는 진단을 받음.

- 소비자는 2011. 12. 2. 소비자 초진 시 수주 전부터 발생한 기침, 가래, 식욕부진 및 야간발한 등 증상을 호소했으나 의사는 단순한 기관지염으로 진단했고, 2012. 2. 20. 재내원시에도 호흡곤란, 식욕부진 및 좌측 흉부의 쑤시는 듯한 통증을 호소했으나 간기능 관련 혈액검사 후 스트레스로 인한 증상이라며 감기약을 처방했을 뿐 결핵성 흉막염을 의심하거나 진단하지 못했음. 이러한 의사의 과실로 인해 결핵성 흉막염 진단이 지연되어 결핵의 후유증에 의해 폐기능이 저하됐고, 이로 인해 군 복무기간이 연장되는 등 확대피해가 발생한바, 이에 상응하는 손해배상으로 32,000,000원을 지급할 것을 요구함.
  - 이에 대해 병원은 2011. 12.경 총 3회에 걸쳐 기침, 가래 등 증상으로 내원했고, 기관지염 진단 하에 통원치료 및 약물 처방을 시행했음. 2012. 2. 20. 우측 흉통, 복부 불편감을 주소로 내원하여 청진을 시행한 결과 특이 소견은 확인되지 않아 간기능 검사를 시행한 후 피로나 스트레스로 인한 것임을 설명했고, 이후 2012. 5. 20. 병무청 신체검사에서 결핵성 흉막염을 진단받았다며 오진이라고 주장하나, 어떤 시점에 어떤 원인으로 결핵성 흉막염이 발생했는지 확인이 불가능하며, 소비자가 별다른 불편감이 없었기 때문에 마지막 진료 후 3개월 동안 내원하지 않은 것일 수 있으므로, 소비자의 손해배상 요구를 수용하기 어렵다고 주장함.

조정내용

- 병원은 소비자에게 2,000,000원을 지급한다.

위원회 판단

- 손해배상책임의 발생
  - 2011. 12.경 소비자에게 진료 과정에서 잘못이 있었는지에 관하여 살피건대, 위원회 전문위원은 당시 소비자의 증상이나 상태에 비추어 볼 때 의사의 진단 및 치료는 적절하였다는 소견을 밝히고 있고, 달리 의사에게 진료상 잘못이 있었음을 단정할 증거가 없음.
  - 다만 소비자가 2012. 2. 20. 흉통을 주 호소로 내과의원에 다시 내원하였으므로, 의사로서는 늑막염, 늑간신경통 등 질환을 염두에 두고 흉부 청진을 실시하고 흉부 방사선 검사를 시행하는 등 흉통의 원인 질환을 감별하기 위한 적절한 조치를 하였어야 하는데, 의원 진료기록부의 기재에 의하면 의사가 이러한 조치를 다 하지 못한 것으로 보이고(의사가 당시 의사에 대하여 흉부 청진을 실시하였고 특이 소견은 확인되지 않았다고 주장하나 이를 인정할 증거가 없다), 간질환을 의심하고 혈액화학검사만을 시행한 의사의 진료행위가 소비자의 질환을 진단하기 위한 충분한 의학적 조치였다고 보기는 어려우며, 특히 소비자의 경우 간기능 검사 결과 특이 소견이 없었으므로 의사로서는 흉통을 유발한 다른 원인을 확인하기 위한 추가검사를 시행하거나 전원을 권고하였어야 하는데, 의사가 이러한 조치를 다하지 아니하였음.
  - 위원회 전문위원 견해에 의하면 조정 외 □□대학교 □□□병원에서 실시한 2012. 5. 8.자 흉부 단순 방사선 검사 및 CT 검사 영상을 고려할 때 내과의원 재내원 당시부터 소비자에게 결핵성 흉막염이 있었던 것으로 판단되는바, 의사가 당시 위와 같은 제반 검사를 시행하였다면 소비자의 결핵성 흉막염을 진단했을 수 있었을 것으로 보이는데, 의사가 진료상 주의를 다하지 아니하여 결국 결핵성 흉막염 진단이 지연되었으므로, 의사는 이로 인하여 소비자가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 봄이 상당함.

- 손해배상의 범위
  - 결핵성 흉막염으로 인해 늑막 유착이 생겨 폐기능이 저하되는 후유증이 발생하였다고 보이기는 하나, 이는 소비자의 기왕의 질환으로 인한 것이어서 2012. 2. 20. 당시 결핵성 흉막염에 대한 진단이 제대로 이루어졌다면 소비자에게 위와 같은 후유증이 발생하지 않았으리라고 단정하기는 어렵고, 조기에 진단이 되었더라면 예후가 달랐을 가능성도 배제할 수는 없으나 현재로서는 이를 확인할 수 없어 의사의 위와 같은 진료상 잘못으로 인하여 소비자가 입은 재산상 손해를 정하기는 극히 곤란하므로, 의사가 소비자에게 지급할 위자료를 산정함에 있어 이 부분을 참작함

이 상당함.

- 의사의 과실로 인하여 소비자가 정신적 고통을 받았을 것임은 경험칙상 인정할 수 있으므로 의사는 이러한 정신적 고통을 위자할 의무가 있다 할 것인데, 소비자의 나이, 진단이 지연된 기간, 이 사건 진행 경위와 그 결과, 의료과실의 정도, 결핵성 흉막염의 특성 및 소비자 역시 증상이 호전되지 않았음에도 다른 병원에 내원하는 등 적극적인 조치를 다하지 아니한 점 등 제반 사정을 참작하여, 배상액을 2,000,000원으로 정함이 상당하다고 판단됨.

해설

- 조정례 [81]는 내과 의사가 진료상 주의를 다하지 아니하여 결핵성 흉막염 진단이 지연되어 소비자가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 인정한 사례임.
- 의사가 진찰·치료 등을 함에 있어서는 사람의 생명·신체·건강을 관리하는 의료행위의 성질에 비추어 환자의 구체적인 증상이나 상황에 따라 위험을 방지하기 위하여 요구되는 최선의 조치를 행하여야 할 주의의무가 있는바, 따라서 진단상의 과실 유무를 판단함에 있어서는 해당 의사가 비록 완전무결한 임상진단의 실시는 불가능할지라도 적어도 임상의학 분야에서 실천되고 있는 진단 수준의 범위 안에서 전문직업인으로서 요구되는 의료상의 윤리와 의학지식 및 경험에 기초하여 신중히 환자를 진찰하고 정확히 진단함으로써 위험한 결과 발생을 예견하고 이를 회피하는 데에 필요한 최선의 주의의무를 다하였는지 여부를 따져 보아야 하고, 진료상의 과실 여부는 그 의사가 환자의 상태에 충분히 주의하고 진료 당시의 의학적 지식에 입각하여 환자에게 발생 가능한 위험을 방지하기 위하여 최선의 주의를 기울여 진료를 실시하였는가 여부에 따라 판단되어야 할 것임(대법원 2001. 3. 23. 선고 99다48221 판결, 대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다3822 판결 등 참조).

[의료(정형외과)] 소비자분쟁조정위원회 2019일다113 | **결정** 2019.9.23)

조정례 82

정형외과 고관절 인공관절치환술 후 궁둥신경 손상에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2016. 10. 17. 상대 병원에서 좌측 대퇴골 경부 폐쇄성 골절에 대한 인공관절 반치환술(이하 '이 사건 수술')을 받았는데, 다음 날 좌측 족하수 증상이 발생했고, 2017. 11. 28. 시행한 근전도 검사 결과 궁둥신경병증 소견이 확인됐으며, 2018. 10. 10. 조정 외 □□대학교병원에서 보행 장애로 인한 노동능력상실률 20%의 영구 장해진단을 받았음.
- 소비자는 이 사건 수술상 과실로 이전에는 없던 좌측 족하수가 발생했고, 보행 장해로 인해 수차례 넘어지면서 부상을 입을 뿐만 아니라 정상적인 외부 활동이 불가하여 신체적·정신적 고통이 상당하므로, 상대 병원은 이에 대한 손해배상으로서 100,000,000원을 배상할 책임이 있다고 함.
  - 이에 대해 병원은 이 사건에 관하여 소명하지 않았음.

조정내용

- 병원은 소비자에게 11,801,000원을 지급함.

위원회 판단

- 손해배상책임의 발생
  - 소비자는 병원 내원 당시 낙상으로 인해 발생한 대퇴경부 골절 소견이었는바, 병원 의료진이 소비자의 연령 등을 고려해 이 사건 수술을 계획 및 시행한 것은 적절했던 것으로 판단됨.
  - 그러나, 이 사건 수술의 경우 수술 중 신경 절단과 같은 직접적인 신경 손상뿐만 아니라 허혈성 신경 손상이 발생할 수 있으므로, 의료진으로서는 수술 도중 시야 확보를 위한 견인 과정에서 신경이 손상되지 않도록 주의해야 할 뿐만 아니라 수술 자세로 인한 압박 신경 손상이 발생하지 않도

록 해야 할 주의의무가 있음.

- 그런데, 소비자의 경우 낙상으로 인해 대퇴경부 골절이 발생했을 뿐 신경 손상이 나타날 만한 소견은 확인되지 않았고, 일반적으로 궁둥신경 손상의 발생 빈도는 매우 낮다 할 것인데, 소비자의 경우 이 사건 수술 다음 날 이전에 없던 좌측 족하수 증상이 나타났고, 이후 근전도 및 신경전도 검사 등에서 좌측 궁둥신경병증 소견이 확인되었는바, 소비자의 위 신경 손상은 이 사건 수술 과정 중 잘못된 견인이나 수술 자세에 의한 압박으로 인해 발생한 것으로 추정되고, 달리 소비자측 요인으로 인해 위와 같은 신경 손상이 나타났다고 볼 만한 사정은 보이지 아니함.
- 따라서, 병원 의료진의 위와 같은 과실로 인해 소비자가 현 상태에 이르게 된 것으로 봄이 타당하므로, 위 의료진의 사용자인 병원은 위 과실로 인해 소비자가 입은 손해를 배상할 책임이 있음.

● 손해배상책임의 제한

- 다만, 소비자의 신경 손상은 과도한 견인이나 수술 과정상 잘못된 자세로 인해 발생한 것으로 보임은 앞서 살펴본 바와 같으나, 소비자측 기왕력 등이 신경 손상의 정도 등에 영향을 미쳤을 가능성을 완전히 배제하기는 어려운 점, 의료행위의 불확실성 등을 고려하여, 병원의 책임을 50%로 제한함.

● 손해배상책임의 범위

- 재산상 손해 : 소비자는 이 사건 수술 당시 만 70세로 일실수입 상당의 손해는 인정하기 어렵고, 보행 장해가 인정되기는 하나 정부에서 보조되는 요양보호사의 도움 외에 추가적인 개호가 필요하다고 보이지 않으며, 이 사건 수술만으로도 보행에 어려움이 있을 수 있어 족하수가 보행 장해에 기여한 정도를 정확하게 산정하기 어려운바, 앞서 살펴본 사정들을 위자료 산정 시 고려하기로 하고, 재산상 손해액은 병원에서의 입원 치료비(2016년 10. 17.부터 2017. 1. 14.까지) 3,603,632원 중 병원 책임 비율 50%에 해당하는 1,801,816원으로 봄이 타당함.
- 위자료는 소비자의 나이, 병원 의료진의 주의의무 위반 정도, 후유장해의 정도, 족하수로 인해 정상적인 보행이 어려운 점, 근력저하 등으로 인한 소비자의 신체적·정신적 고통 등 여러 제반 사정을 고려하여 10,000,000원으로 산정함.

해설

- 조정례 [82]는 정형외과 고관절 인공관절치환술 후 궁둥신경 손상에 따른 손해에 대해 의료진의 주의의무 위반을 인정한 사례임.
- 의료행위의 결과 후유장해가 발생한 경우, 그 후유장해가 당시 의료수준에서 최선의 조치를 다하더라도 당해 의료행위 과정의 합병증으로 나타날 수 있거나 그 합병증으로 인해 2차적으로 발생할 수 있는 것이라면, 그 증상이 일반적으로 인정되는 합병증의 범위를 벗어났다고 볼 수 있는 사정이 없는 한, 후유장해가 발생했다는 사실만으로 의료행위 과정에 과실이 있었다고 추정할 수 없다'는 대법원판결(2015년 10월 15일 선고 2015다21295 판결)도 있음.

[의료(신경외과)] 소비자분쟁조정위원회 2020일가301 I 결정 2020.12.7.

조정례 83

신경외과 신경차단술 후 척수공동증 발생에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2015. 4. 13. 조정 외 □□□□힐링의원에서 경추 MRI 검사를 시행한 결과, 추간판 돌출 등의 소견이 관찰된 상태로(결과 : Straightening alignment on C-spine. Disc protrusion, left subarticular, C4-5 and C5-6. Disc protrusion, central , C 6-7), 2017. 11. 18. 두정부 통증, 손 저림 등의 증상으로 ○○신경과의원(이하 '병원')에 내원하여 경추 두개 증후군 및 상세불명의 편두통 진단 하에 경추부 신경차단술(우측 경추 5-6번 후지내측지 차단) 및 약물치료 등을 받았음.

- 2017. 11. 21. 통증 감소 좌측 저림은 호전된 상태로, 경추부 신경차단술(우측 경추 3-4번 후지내측지 차단)을 시행하던 중 통증 및 저림 등의 증상을 호소했고 경과관찰 후 증상 호전되어 귀가했음('injection 하려고 하는 중 저림 있어 주사 없이 제거. 허공에 뜬 느낌이고 어깨가 너무 아프고 온몸이 아프다. injection 약물 들어가지 않았고 bone 위치에 inject이라 긴장에 의한 듯 - normal saline injection 하고 쉬고 난 후 좌측 저림과 다리가 허공 뜬 느낌 서서히 없어진다고 하여 안정하시면 된다고 설명하고 투약 귀가.').

- 소비자는 전일 주사치료 후 더욱 심해진 통증과 목, 어깨, 손끝 저림, 양측 팔, 허벅지 감각저하 증상으로 2017. 11. 22. 조정 외 △△△△△병원(이하 '△△△△△병원')에 내원하여 (Spurling test (+/-), 근력 grade 5, 감각 정상), MRI 등의 제반검사를 받은 후 경추 제4-7번 추간판탈출증 소견 하에 경추 경피적 경막외강 신경성형술과 견관절 통증에 보존적인 치료 등을 받았고, 경과관찰 중 2017. 12. 15. 급성 횡단성 척추염 가능성이 있음을 설명들은 상태에서, 2018. 1. 10. 통증은 많이 호전됐으나 손, 발 저림은 지속됨을 호소했음.

- 소비자는 2017. 12. 2. 조정 외 ◇◇대학교 ◇◇한방병원, 2017. 12. 11. 조정 외 ☆☆대학교병원(이하 '☆☆대학교병원'), 2017. 12. 18. 조정 외 ◎◎◎의원 등을 경유하여 제반검사 및 보존적인 치료를 받았고, 2017. 12. 26. 조정 외 □□□□□병원(이하 '□□□□□병원')에서('양쪽 손 저리고 감각이 무뎌요. 11. 21. 목이 아파서 신경과 병원에 갔는데, 엎드려서 뼈 사이에 주사를 맞는 순간 발쪽으로 찌릿하게 통증이 오다가 온몸으로 통증이 확 왔어요. 그래서 11. 22. △△△△△병원에서 시술을 받자고 해서 경추 신경성형술을 받았어요. 시술 후

통증은 바로 없어졌는데, 손 저림이 남아있어요. 시술 후 2~3주 뒤에 척수염이라고 해서 12. 18. 조영제 넣고 MRI를 찍어봤어요.') 신경손상 후 척수공동증 발생 소견으로 상지 근전도 검사를 받았음(결과 : 1. These studies are suspected of cervical myelopathy(← 임상증상*검사소견*영상소견). 2. Both CTS, mild to moderate degree.).

- 2018. 3. 27. 우측 어깨 통증을 호소하나, 척수공동증은 조금 줄어든 것으로 보이는 상태로, 경추 협착증에 대해 경추 제4~5, 5~6번 경피적 신경성형술 및 추간판 성형술, 우측 견관절 충돌증후군에 대해 관절경하 견봉하 감압술 등을 받았고, 이후 보존적인 치료 중 손 저림을 지속적으로 호소하는 상태로, 2018. 5. 15. 조정 외 ○○○○○정신건강의학과의원에서 의원성 척수공동증 후 발생한 우울 증상으로 보존적인 치료를 받았음.

- 소비자는 2017. 11. 21. 의원 의료진에게 경추부 신경차단술을 받은 직후 손 저림, 발끝 찌릿한 느낌, 몸이 붕 떠 있는 느낌, 복부와 허벅지의 감각이상 등의 증상이 발생했고, 이후 조정 외 병원들을 경유하여 척수손상에 의한 척수공동증 진단을 받은 상태이며, 현재 이로 인해 후유장해가 잔존한 바, 이에 상응하는 손해배상을 요구함.
  - 이에 대해 병원은 소비자에게 발생한 경추부 신경차단술 직후의 증상은 신경뿌리나 신경 및 신경근접합부 등 통증이 심한 부위의 자극 또는 주사액이 혈관으로 주입되거나 마취제 부작용 등에 의해 발생했을 가능성이 있다고 판단되며, 시술 시 사용한 바늘의 크기(26G 1-1/2인치, 약 3.5㎝)로는 척수손상을 유발하여 척수공동증이 발생할 가능성은 희박하다. 시술 당시 소비자의 이상 증상에 대해 시술 중단 및 생리식염수를 주입한 후 위약감과 붕 뜬 느낌이 호전되어 걸어서 귀가했고, 현재 소비자가 호소하는 증상은 예전부터(2014. 이후) 호소했던 증상들과 거의 비슷하여 기왕증에 의한 증상일 가능성을 배제하기 어려운바, 소비자의 손해배상 요구를 수용하기 어렵다고 함.

조정내용

- 병원은 소비자에게 34,293,000원을 지급함.

위원회 판단

- 척수공동증 발생에 대한 병원의 치료상 과실 책임 여부
  - 위원회 사실 조사 및 전문위원 자문 견해에 따르면, 2017. 11. 21. 병원이 신경차단술을 위해 소비자의 경추부에 바늘을 삽입한 직후 저림 증상과 허공에 붕 뜬 느낌과 함께 통증을 호소했고, 병

원은 소비자의 위 증상을 확인한 후 추가적인 약물투여 등을 시행하지 않은 상태에서 바늘을 제거한 후 생리식염수를 통한 수액처치 등의 경과관찰을 시행하는 등의 경과를 검토하면, 당시 병원의 경추부 신경차단술로 인해 소비자에게 신경자극 또는 신경손상 등이 발생했을 가능성이 상당히 높음.

- 또한, 위 증상이 발생한 당일, 소비자는 귀가 후 지속되는 저림과 통증, 허벅지 감각저하 등의 증상으로 다음 날인 2017. 11. 22. △△△△△병원에 내원하여 시행한 MRI 검사 영상에서 비교적 최근에 발생한 신경 손상의 증거로 추정되는 경추 제3~5번 부위의 척추 부종과 함께 중심부 고강도 신호 영상이 관찰됐고, 약 1개월 경과 후인 2017. 12. 18. MRI 검사 영상에서 경추 제4~5번 사이 척수공동증 소견 관찰됐으며, 이 사건 시술 이전의 MRI 검사에서는 척수공동증 소견은 관찰되지 않은 사실, 그리고 드물지만 신경차단술로 인해 척수공동증이 발생한 보고가 있을 뿐 아니라, 3.5㎝의 주사바늘로도 위와 같은 척수공동증이 충분히 유발될 수 있다는 등의 제반사정을 검토하면, 소비자에게 발생한 척수공동증은 병원의 경추부 신경차단술로 인해 발생한 것으로 인정함이 타당함.

● 설명의무 위반 여부

- 병원의 진료기록부 내용을 검토한 결과, 병원이 시술 전 소비자에게 경추부 신경차단술과 관련한 합병증 내지는 후유증에 대해 설명한 사실을 확인할 수 없고, 병원 역시 위 설명의무 이행에 대해 객관적인 증거 제시 내지는 소명을 하지 못하고 있으며, 이외 달리 병원이 설명의무를 충분히 이행한 것으로 볼 만한 근거는 확인되지 않는 등의 사정에 비추어 볼 때, 병원이 경추부 신경차단술에 앞서 시술과 관련한 사항을 구체적으로 설명하여 소비자의 자기결정권 내지 선택권을 존중한 것으로 보기 어려우므로, 설명의무 위반에 따른 책임 역시 인정될 수 있을 것임.

● 손해배상책임의 제한

- 다만, 소비자의 기왕 질환과 그동안의 치료 이력, 소비자가 위 증상 발생 후 조정 외 다수 병원에서 장기간 치료를 받은 사실이 인정되나, 위 척수공동증에 대한 치료보다는 소비자의 기왕 척추질환 등에 의한 치료 내용에 해당하는 사정과 침습적 의료행위의 한계 등을 고려하여, 병원의 책임 비율을 50%로 제한하기로 함.

● 손해배상책임의 범위

- 소비자가 위 증상 발생 후 조정 외 다수 병원에서 장기간 치료를 받은 사실이 인정되나, 위 척수공동증에 대한 치료보다는 소비자의 기왕 척추질환 등에 의한 치료 내용에 해당한다는 것이 전문위원 견해이므로 병원이 배상해야 할 금액에서 치료비 부분은 제외하기로 함.
- 일실수입 : 노동능력상실률 : 12%. 해당 기간별 도시일용노임, 48,586,236원임.
- 책임제한 : 50%
- 위자료 : 10,000,000원

해설

- 조정례 [83]는 신경외과 신경차단술 후 척수공동증 발생에 대해 병원 의료진이 경추부 신경차단술로 인해 소비자에게 척수공동증, 그리고 현재와 같은 후유장해가 발생한 것으로 추정된다고 하고, 병원이 시술 전 소비자에게 경추부 신경차단술과 관련한 합병증 내지는 후유증에 대해 설명한 사실을 확인할 수 없다고 설명의무 위반에 따른 책임을 인정한 사례임.
- 의료행위에 대하여 주의의무 위반으로 인한 불법행위 또는 채무불이행으로 인한 책임이 있다고 하기 위해서는 의료행위상의 주의의무 위반과 손해발생과의 사이에 인과관계의 존재가 전제되어야 하나, 의료행위가 고도의 전문적 지식을 필요로 하는 분야이고, 의료행위의 과정은 대개의 경우 환자 본인이 그 일부를 알 수 있는 외에 의사만이 알 수 있을 뿐이며, 치료의 결과를 달성하기 위한 의료기법은 의사의 재량에 달려 있기 때문에 손해발생의 직접적인 원인이 의료상의 과실로 말미암은 것인지 여부는 전문가인 의사가 아닌 일반인으로서는 도저히 밝혀낼 수 없는 특수성이 있어서 환자 측이 의사의 의료행위상 주의의무 위반과 손해발생과 사이의 인과관계를 의학적으로 완벽하게 입증한다는 것은 극히 어려우므로, 환자가 치료 도중에 사망한 경우 피해자측에서 일련의 의료행위 과정에서 저질러진 일반인의 상식에 바탕을 둔 의료상의 과실 있는 행위를 입증하고 그 결과와 사이에 일련의 의료행위 외에 다른 원인이 개재될 수 없다는 점, 이를테면 환자에게 의료행위 이전에 그러한 결과의 원인이 될 만한 건강상의 결함이 없었다는 사정을 증명한 때에는, 의료행위를 한 측이 그 결과가 의료상의 과실로 말미암은 것이 아니라 전혀 다른 원인으로 말미암은 것이라는 입증을 하지 아니하는 이상, 의료상 과실과 결과 사이의 인과관계를 추정하여 손해배상책임을 지울 수 있도록 입증책임을 완화하는 것이 손해의 공평 · 타당한 부담을 그 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상에 맞는다고 하지 않을 수 없다 할 것임(대법원 1999. 9. 17. 선고 98다62893 판결, 1995. 2. 10. 선고 93다52402 판결 등 참조).
- 일반적으로 의사는 환자에게 수술 등 침습을 가하는 과정 및 그 후에 나쁜 결과 발생의 개연성이 있는 의료행위를 하는 경우 또는 사망 등의 중대한 결과 발생이 예측되는 의료행위를 하는 경우에 있어서, 응급환자의 경우나 그 밖에 특단의 사정이 없는 한 진료계약상의 의무 내지 침습 등에 대한 승낙을 얻기 위한 전제로서 당해 환자나 그 법정대리인에게 질병의 증상, 치료방법의 내용 및 필요성, 발생이 예상되는 위험 등에 관하여 당시의 의료수준에 비추어 상당하다고 생각되는 사항을 설명하여 당해 환자가 그 필요성이나 위험성을 충분히 비교해 보고 그 의료행위를 받을 것인가의 여부를 선택할 수 있도록 할 의무가 있고, 의사의 설명의무는 그 의료행위에 따르는 후유증이나 부작용 등의 위험 발생 가능성이 희소하다는 사정만으로 면제될 수 없으며, 그 후유증이나 부작용이 당해 치료행위에 전형적으로 발생하는 위험이거나 회복할 수 없는 중대한 것인 경우에는 그 발생 가능성의 희소성에도 불구하고 설명의 대상이 된다 할 것임(대법원 2007. 5. 31. 선고 2005다5867 판결 등 참조).

[의료(산부인과)] 소비자분쟁조정위원회 2018일가190 I 결정 2019.2.25.

조정례 84

산부인과 제왕절개술 후 출혈 발생에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 2016. 10. 7. ○○○○○산부인과의원에서 제왕절개술을 통한 분만 후 출혈이 발생하여 같은 날 조정 외 □□□□대학교 의과대학부속 □□병원으로 전원하여 분만 직후 출혈, 혈복강 등 진단 하에 자궁동맥색전술 및 복강 내 혈종흡인술 등을 받았고, 급성 신부전증 등 합병증이 발생하여 지속적 신대체요법, 수술부위 변연절제술 등을 포함한 집중치료를 받음.

- 소비자는 병원 의료진으로부터 자궁근종이 많아 출혈 위험성이 있으므로 안전하게 제왕절개술로 분만할 것을 권유받아 수술을 받았으나, 수술상 과실로 인하여 심정지가 발생할 정도의 과다출혈이 발생함. 또한 수술 후 위 의료진으로부터 '수술 중 출혈이 많아 힘이 들었다.'라는 설명을 들었고, 수술 중 출혈로 인한 합병증 발생 위험성이 높았음에도 위 의료진이 이러한 상황에 대해 정확히 인계하지 않고 퇴근하여 분만 후 지속적인 복통 등을 호소했음에도 불구하고 적절한 조치나 검사가 이루어지지 않았고, 결국 자궁수축제와 강력한 진통제 등의 조치만 받은 상태에서 악화되어 과다출혈에 따른 쇼크가 발생했음. 전원 시에도 근거리의 병원이 아닌 원거리의 △△대학교병원으로 전원하도록 권유받았고, 이송 역시 지연되어 구급차로 이동하는 과정에서 심정지가 발생하여 □□□□대학교 의과대학부속 □□병원으로 급하게 병원을 변경하는 등 상당히 위중한 상태로 악화됐음. 이 같은 위 의료진의 수술 및 경과관찰상 과실로 인해 위 □□병원에서 출혈에 대한 수술적 치료, 급성 신부전증에 대한 투석 등을 받았고, 투석관 삽입부위의 동정맥관 누공 등의 합병증이 발생하여 장기 치료를 받았으며, 분만 후 신생아를 돌보지 못하는 등 상당한 고통을 겪은바, 이에 상응하는 손해배상으로 50,000,000원을 지급할 것을 요구함.
  - 이에 대해 병원은 "2016. 5. 23. 산전 초음파 검사상 다발성 자궁근종이 확인된 상태였고, 태반 주위에 위치한 것으로 보여 출혈, 태반박리 손상, 분만 후 출혈 가능성 등에 대해 설명하고 제왕절개술을 결정했음. 수술 중 통상적인 출혈량은 약 1,000 ~ 1,200cc가량이나, 소비자의 경우 자궁근종이 절개부위 주위에 있어 출혈량이 1,500cc가량으로 많았고, 전체적인 자궁수축 부전이 있었음. 이에 대해 자궁수축제를 투여하면서 절개부위를 봉합했고, 질강을 통하여 출혈 유무를 확인하고 출혈이 없는 것을 확인했으며, 생체징후, 소변량 등에 이상 소견이 없이 안정되어 병실로 전동하는 등 적절히 조치했음. 퇴근 시에도 산부인과 전문의 2명

에게 소비자를 인계했으며, 이후에도 유선으로 소비자의 상태를 확인했고, 16:10경에는 통증 호소에 대해 자궁수축 상태, 생체징후, 질 출혈 여부 등을 확인한 후 이상이 없어 통증 조절을 위해 진통제를 투여한 것이며, 이후 통증이 지속되어 분만실로 전동을 지시하고 초음파 검사를 시행하여 지연성 자궁출혈, 절개부위 주위 자궁근종 출혈로 인한 복강 내 출혈, 양수색전증 등을 의심하고 즉시 전원을 결정했음. △△대학교병원으로 결정한 이유는 신속한 진료가 이루어질 수 있고 다른 병원보다 예후가 좋기 때문이며, 당시 소비자를 수용할 수 있는 상태인 것을 확인하고 결정한 것임. 전원 당시에도 산부인과 의사와 간호사가 동반하였고, 기도확보 및 산소공급, 수액공급 등을 유지한 상태로 전원이 이루어졌음. 제왕절개술 후 출혈은 발생할 수 있는 불가항력적인 합병증이며, 수술 후 4 ~ 5시간이 경과한 시점에서 발생한 출혈에 대해 분만을 시행한 의료기관에 책임을 묻는 것은 부당한바, 소비자의 손해배상 요구를 수용하기 어려움"이라고 주장함.

조정내용

- 병원은 소비자에게 19,848,000원을 지급함.

위원회 판단

- 제왕절개술 과정에 과실이 있었는지 여부
  - 조정 외 □□□□대학교 의과대학부속 □□병원의 진료기록부 및 각 진단서의 각 기재, 복부 CT 검사 영상에 의하면 소비자가 병원에서 제왕절개술을 받은 후 과다출혈이 발생하여 위 병원으로 전원하여 대량의 혈복강 및 우측 자궁동맥 활동성 출혈 소견으로 우측 자궁동맥색전술을 받은 사실이 인정되는바, 위 인정 사실 및 우리 위원회 전문위원 견해를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 제왕절개술 후 출혈이 발생한 부위는 자궁 외부로 수술 시 손상받은 동맥분지의 출혈로 보이는 점, ② 혈관조영술상 보인 출혈 부위는 특정 혈관에 국한한 손상에 의한 것일 가능성이 높은 점, ③ 자궁근종이 있는 경우 자궁동맥의 위치가 통상적인 위치와 다른 곳에 있을 수 있기 때문에 수술 중 자궁동맥 손상이 발생할 가능성이 보다 높은 점, ④ 혈관이 미세하게 손상되었다면 손상되었을 당시에는 수축되어 출혈을 인지하지 못하였다가 수술 후 수축이 풀리며 출혈이 생길 수도 있는 점, ⑤ 혈관 손상으로 인해 자궁 외측에서 출혈이 발생하였다면 질 출혈 등 임상 소견은 보이지 않을 수 있는 점, ⑥ 위 병원 이송 후 발견된 응고장애는 다량 출혈에 의한 것일 가능성이 높은 점, ⑦ 병원 진료기록상에도 수술 후 자궁수축 상태는 양호하다고 기록되어 있고 출혈 양상을 보더라도 이완성 자궁출혈 가능성은 낮다고 판단되는 점 등을 고려하면, 수술 후 출혈 발

생이 병원 의료진의 수술과 직접적으로 관련이 없는 불가피한 결과라거나 선행 원인 없이 단순히 혈액응고장애로 인해 발생하였다는 등의 특별한 사정이 증명되지 아니하는 한, 소비자에게 발생한 악결과는 위 의료진이 위 수술을 시행함에 있어서 주의를 다하지 아니한 과실로 인한 결과로 볼 수밖에 없다고 할 것임.

- 따라서 위 의료진에게는 제왕절개술을 시행하는 과정에서 혈관 손상 등으로 인한 과다출혈이 발생하지 않도록 최선의 조치를 다할 의무가 있음에도 이를 게을리한 잘못이 있고, 이로 인하여 소비자에게 급성 신부전증 등 악결과가 발생하였다고 봄이 상당하므로 병원은 이로 인하여 소비자가 입은 손해를 배상할 책임이 있음.

● 설명의무 위반 여부

- 소비자의 경우 다발성 자궁근종으로 인해 출혈 위험성이 높았고, 분만 후 과다출혈은 사망과 같은 중대한 악결과를 초래할 수 있으므로, 병원 의료진은 소비자에게 제왕절개술 전 이에 관하여 가능한 구체적으로 설명하여 소비자로 하여금 위험성을 고려하여 상급병원에서 분만을 진행할 것인지를 선택할 수 있는 기회를 주었어야 할 것인데, 2016. 10. 7.자 수술·마취 동의서의 기재만으로는 수술 당시 소비자에게 소비자의 상태, 수술 위험성, 그로 인해 발생할 수 있는 합병증의 가능성 등에 관하여 충분한 설명을 하였다고 인정하기에 부족하고, 이후 경과관찰 과정에서도 소비자에게 경과나 예후 등에 관하여 제대로 설명하였음을 인정할 증거가 없음.

● 책임의 제한

- 다만, 병원 의료진의 제왕절개술 수술 계획은 적절하였던 점, 소비자는 다발성 자궁근종으로 인해 수술시 혈관 손상 가능성이 다른 산모에 비해 높았던 점, 소비자는 경과관찰상 잘못으로 전원이 지연되어 소비자의 상태가 악화되었다고 주장하나 전원을 결정하기 직전까지 활력징후 등 임상 소견이 당장 전원을 결정할 정도로 급박한 상태는 아니어서 조기에 상급병원으로의 전원을 결정하지 않은 것으로 보이는 점 및 산부인과 진료의 특성 등을 고려하면, 비록 앞서 본 바와 같이 위 의료진의 과실로 소비자에게 손해가 발생하였다고 하더라도 그로 인하여 발생한 모든 손해를 병원에게만 부담시키는 것은 의료행위의 특성, 위험성의 정도 등에 비추어 형평의 원칙에 어긋나고, 위와 같은 여러 사정을 병원이 배상해야 할 손해액을 산정함에 있어서 참작하는 것이 손해의 공평·타당한 부담을 그 지도원리로 하는 손해배상제도의 이념에 부합한다고 할 것이므로, 병원이 배상하여야 할 손해액을 산정함에 있어 이를 참작하여 병원의 책임 범위를 50%로 제한함이 상당함.

● 손해배상의 범위

- 일실수입 : 노동능력상실률 : 100%, 도시보통인부의 시중노임단가 3,160,942원
- 기왕 치료비 : 27,073,270원
- 책임 제한 : 50%

- 위자료 : 소비자의 나이, 이 사건 진행 경과와 그 결과, 소비자가 겪은 고통 및 현재 상태 등 제반 사정을 참작하여 5,000,000원으로 정함이 상당하다고 판단됨.
- 공제 금액 : 소비자 미지급한 병원 진료비 : 268,800원

해설

- 조정례 [84]는 산부인과 제왕절개술 후 출혈 발생에 대해 병원이 배상할 책임이 있고, 설명의무 위반도 인정한 사례임.
- 의사가 제왕절개수술을 시행 중 태반조기박리를 발견하고도 피해자의 출혈 여부 관찰을 간호사에게 지시하였다가 수술 후 약 45분이 지나 대량출혈을 확인하고 전원(轉院) 조치하였으나 그 후 피해자가 사망한 사안에서, 피고인에게 대량출혈 증상을 조기에 발견하지 못하고, 전원을 지체하여 피해자로 하여금 신속한 수혈 등의 조치를 받지 못하게 한 과실이 있고, 의사가 전원(轉院)받는 병원 의료진에게 피해자가 고혈압환자이고 제왕절개수술 후 대량출혈이 있었던 사정을 설명하지 않은 사안에서, 피고인에게 전원과정에서 피해자의 상태 및 응급조치의 긴급성에 관하여 충분히 설명하지 않은 과실이 있다고 하며, 의사가 제왕절개수술 후 대량출혈이 있었던 피해자를 전원(轉院) 조치하였으나 전원받는 병원 의료진의 조치가 다소 미흡하여 도착 후 약 1시간 20분이 지나 수혈이 시작된 사안에서, 피고인의 전원지체 등의 과실로 신속한 수혈 등의 조치가 지연된 이상 피해자의 사망과 피고인의 과실 사이에 인과관계가 인정된다고 한 판례(대법원 2010. 4. 29., 선고, 2009도7070, 판결)도 있음.

[의료(성형외과)] 소비자분쟁조정위원회 2019일가260 I 결정 2020.5.11.

조정례 85

성형외과 양악수술 후 안면비대칭, 부정교합 등 합병증 발생에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 3급 부정교합 및 주걱턱의 개선을 위해 2018. 4. 24. 상대 병원에서 양악수술에 대한 상담을 받고 같은 해 11. 8. 양악수술(르포트 1형 골절단술 및 하악지수직골절단술, 이하 '이 사건 수술')을 받은 후, 2019. 1. 중순경 조정 외 ○○대학교치과병원에서 부정유합 소견에 따라 악간고정 장치를 제거하였음.

- 소비자는 2019. 1. 21. 조정 외 서울□□병원에서 양측 하악 과두경부의 부정유합 및 과두의 변위를 동반하는 중증의 부정교합으로 재수술이 필요하다는 진단을 받았고, 현재 조정 외 △△△ 구강악안면외과 치과의원에서 양악 재수술을 계획하고, 2020. 2.부터 조정 외 서울◇◇◇치과의원에서 수술 전 교정 치료를 받고 있음.

- 소비자는 이 사건 수술 직후부터 안면 비대칭과 한쪽 콧구멍으로 숨이 안 쉬어지며 봉합부위가 벌어지는 등의 부작용이 발생했고, 수술 4주차에는 양쪽 턱관절의 비대칭한 절개부위, 근 돌기 부분의 부적절한 위치, 턱 비대칭 등이 보이고 저작시 치아가 맞물리지 않는 증상이 있음에도 병원은 수술상 문제가 없다며 별다른 조치를 취하지 않았다. 이에 조정 외 ○○대학교치과병원을 포함한 여러 병원에서 진료를 받은 결과, 병원의 수술 방법이 검증되지 않은 수술법이며, 이 사건 수술이 잘못되어 재수술이 필요한 심각한 상태라는 소견을 들은바, 이에 따른 손해배상을 요구함.
  - 이에 대해 병원은 2018. 4. 24. 초진시 부정교합, 주걱턱을 호소하여 소비자에게 CT, 치아모형, 두개골 모양, 영상의학자료, 유사사례 사진 등을 가지고 양악수술에 대해 상세히 설명하였고, 소비자에게 시행한 하악지수직절골술(Modified Intraoral Vertical Ramus Osteotomy)은 부정교합 개선을 위해 입안절개를 통해 하악지를 노출시키고 노출된 하악지를 수직으로 자르는 방법으로, 하치조 신경 손상을 막을 수 있으며 발치도 필요 없는 장점이 있어 선택하였고, 수술 후 악간고정의 중요성과 오랜 기간 악간고정이 필요하다는 점에 대해 충분히 설명하였으며, 수술 과정에 아무런 문제가 없었고 수술 전·후 비대칭이 상당부분 개선됨이 확인되었으나, 소비자가 본원과 상의 없이 불편하다는 이유로 타 병원에서 악간고정 장치(와이어, SAS 스크류)를 임의로 제거 후 발생한 비대칭에 대해 지속적으로 불만을

제기하고 있는바, 본원에서는 의료행위상의 주의의무, 설명의무 등을 충분히 수행하였으므로 소비자의 손해배상 요구를 수용할 의사가 없다고 주장함.

조정내용

- 병원은 소비자에게 50,263,000원을 지급함.

위원회 판단

- 수술 상 과실 유무
  - 병원이 2018. 4. 24. 소비자에 대한 진료 후 3급 부정교합으로 진단하여 양악수술을 계획한 것은 적절했던 것으로 판단됨. 그러나, 이 사건 수술 후 2018. 12. 6. CT 영상에서 하악이 우측으로 편위된 안면비대칭과 치열이 맞지 않는 부정교합이 관찰되고, 2019. 1. 조정 외 서울□□병원과 ○○대학교치과병원에서는 부정유합이라는 동일한 진찰 소견을 제시하고 있는바, 위원회 사실조사 및 전문위원 견해를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정을 고려할 때, 이 사건 수술 후 소비자에게 안면 비대칭, 부정교합이 발생해 재수술이 필요하게 된 상태는 병원의 수술상 잘못 외 다른 이유가 있다고 보기 어려우므로 병원은 소비자가 입은 손해를 배상할 책임이 있음.

- 설명의무 위반 여부
  - 병원은 이 사건 수술을 시행하기 전에 이 사건 수술의 방법, 달리 선택 가능한 수술 또는 치료 방법, 일반적으로 양악 수술시 발생 가능한 감각저하, 이상 감각, 비대칭, 재발, 개구장애 등 뿐 아니라 이 사건 수술방법의 특성상 골절부 접촉면이 적어 골유합이 불안정할 수 있고 악간고정이 더 긴 시간 필요한 점 및 부정유합의 발생 가능성 등에 대해 구체적으로 설명함으로써 소비자로 하여금 그 필요성이나 위험성을 충분히 비교해 보고 이 사건 수술을 받을 것인지 여부를 선택할 수 있도록 해야 할 것이나, 병원은 소비자에게 이러한 내용에 대해 구체적인 설명을 하였다고 보기 어려우므로, 위 설명의무 위반에 따른 손해배상책임이 인정됨.

- 손해배상책임의 제한
  - 다만, 이 사건 수술은 인체에 침습을 가하는 의료행위로써 모든 주의를 다하여도 예상외의 결과가 생기는 것을 피할 수 없는 위험한 행위인 점, 손해의 공평, 타당한 분담을 그 지도 원리로 하는 손해배상제도의 취지 등을 고려하여 병원 책임을 80%로 제한함이 상당함.

- 손해배상책임의 범위
  - 일실수입 : 도시일용노임 적용 1,128,843원
  - 치료비 : 49,200,000원{= 13,000,000원(병원) + 36,200,000원(향후치료비)}
  - 책임 비율 : 80%
  - 위자료 : 10,000,000원

해설

- 조정례 [85]는 성형외과 양악수술 후 안면비대칭, 부정교합 등 합병증 발생에 대해 병원의 수술상 잘못과 설명의무 위반을 인정한 사례임.
- 양악수술은 그 자체로 부작용이 발생할 위험성이 내재되어 있는 수술이고, 피해자가 이전에 턱 부위 수술을 한 전력이 있다며 병원의 책임을 70%로 제한한 판례(서울중앙지법 2016가단5267299)도 있음.

[의료(치과)] 소비자분쟁조정위원회 2018일가241 | 결정 2019.2.25.)

조정례 86

치과 투명교정 치료 후 효과미흡 및 부작용 발생에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 치아교정을 위해 2014. 4. 19. 상대 치과병원에 방문하여 2년간 투명교정 치료를 계획하고 같은 해 5. 12.부터 2018. 5.까지 4년간 57단계의 투명교정 장치를 적용했으나 교정 효과 미흡, 턱관절 잡음 발생 등으로 인해 조정 외 ○○○치과의원에서 2급 부정교합 진단 하에 재교정 치료 중임.

- 소비자는 사전 설명 없이 담당 의료진이 수차례 바뀌었고 투명교정 장치의 배송 또한 지속적으로 지연시키면서 이전 교정 장치를 끼라는 등 불성실한 진료를 하였고, 당초 계획한 치료기간은 2년이었으나 실제 4년간 교정치료를 받았음에도 불구하고 2급 부정교합 상태이고, 치간삭제로 인해 치아 시림, 턱관절 이상으로 저작 시 통증과 잡음, 치아 사이가 더 벌어지고 어금니가 눕는 등의 부작용이 발생하여 향후 2년 반 동안의 재교정 치료가 필요한 상태이므로, 병원은 이에 대한 손해배상으로서 20,000,000원을 지급할 책임이 있다고 주장함.
  - 이에 대해 병원은 2014. 5. 12.부터 교정 치료를 시작하여, 2018. 2. 28. 교정 장치를 최종 제공하였고, 2018. 5.까지 장착 가능한 수량을 송부하였고, 투명교정 치료의 경우 시술과정에서 환자 개인별 협조(교정 장치 장착 시간 등) 정도에 따라 진료결과에 차이가 있을 수밖에 없으며, 또한 소비자는 치료 전 2급 부정교합이었던 상태로 완벽한 교정은 불가능할 수 있고, 저작기능 향상 및 치열 개선 등의 증상 완화를 위해 투명교정 치료를 진행했던 것이며, 턱관절 잡음은 턱관절 이탈에 따른 증상으로 투명교정 치료와는 인과관계가 없다고 사료되어 치료가 종료되지 않은 상태에서 불만족을 이유로 교정 치료의 시술상 과실을 논할 수 없으므로 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 함.

조정내용

- 병원은 소비자에게 8,460,000원을 지급함.

위원회 판단

- 손해배상책임의 발생
  - 소비자의 경우 5㎜를 넘는 겹쳐짐, 2㎜를 넘는 골격성 전후방 부조화, 20도 이상 심하게 회전된 치아, 개방교합, 치아의 정출이동이 필요한 경우로서 투명교정 치료의 대상이 된다고 보기 어렵고, 투명교정 치료를 진행하더라도 부착장치가 필요한 경우로 보임에도 진료기록상 부착장치를 이용한 치료를 계획했다고 보기 어려우며, 실제 교정치료를 진행하는 과정에서도 부착장치는 이용하지 않은 것으로 보이므로, 병원의 위와 같은 투명교정 치료 계획은 적절했다고 보기 어려움.
  - 투명교정 치료 시 겹쳐짐을 해소하기 위해 치간 삭제가 필요하지만, 그러한 경우에도 치간 삭제는 법랑질의 일부분에 한하여 시행되어야 하고, 치간 삭제로 인해 일시적인 시림 증상이 나타날 수는 있지만 회복되어 그 증상이 거의 남지 않는 것이 통상적이라 할 것인데, 2014. 4. 19.과 2014. 9. 29. 구강 내 임상사진을 비교했을 때 병원이 적절한 범위를 벗어나 과도하게 치간을 삭제한 것으로 보이고, 그로 인해 해당 치아의 시린 증상이 지속된 것으로 추정됨.
  - 환자마다 연령, 치열 상태, 부정교합의 종류와 정도 등에 따라 치료 기간이 다를 수 있으나, 2018. 5. 10. 구강 내 사진상 우측 상악 견치의 개선 부족, 하악 전치 공간 존재, 제2대구치의 맞물림 개선 미흡 등을 고려했을 때 4년간의 치료기간에 비해 치료 효과가 거의 없는 상태이고, 하악 치열의 전체적인 전방 이동 및 상악 치열의 후방 이동을 위해 재교정 치료가 필요한 상태로 보임.
  - 통상적으로 투명교정 장치는 한 단계당 2개 정도를 제작하고, 의사는 4~6주 간격으로 환자들을 직접 진료하면서 치료 상태를 확인하며 장치의 적합 여부를 판단해야 한다고 할 것인데, 병원은 위와 같은 점검 및 확인 절차 없이 배송업체를 통해 3~4단계의 투명교정 장치를 발송했음.
  - 교정치료는 그 특성상 의사가 환자와 충분히 논의하여 합의한 후 그 합의를 바탕으로 교정치료의 계획 수립 및 그 계획에 따른 일관성 있는 치료를 진행하는 것이 중요하나, 진료기록상 여러 번 담당의사가 변경되었으며, 변경된 의사가 치료계획 및 목표를 다시 확인하고 소비자에게 설명했다는 내용을 확인할 수 없음.

- 손해배상책임의 제한
  - 다만, 투명교정 장치를 이용한 약 4년간의 교정 치료로 중절치 및 측절치의 치열은 일부 개선된 점, 소비자가 병원에서 투명교정 치료를 시작하기 전 조정 외 의원에서 투명교정 치료의 대상이 아니라는 설명을 들었음에도 투명교정 치료를 받기로 결정한 점, 소비자의 체질, 투명교정 장치의 착용 시간 등 소비자 측 요인이 손해 확대의 한 원인일 가능성을 배제하기 어려운 점 등을 고려하면, 손해의 공평·타당한 분담이라는 손해배상제도의 지도 원리에 비추어 병원의 책임 범위를 60%로 제한함이 타당하다.

- 손해배상책임의 범위
  - 재산상 손해 : 기왕치료비 4,500,000원과 향후추정치료비 4,600,000원을 합한 9,100,000원
  - 제한 비율 : 60%
  - 위자료 : 3,000,000원

해설

- 조정례 [86]는 치과 투명교정 치료 후 효과미흡 및 부작용 발생에 대해 병원이 교정치료 계획 및 교정치료 과정에서 요구되는 최선의 주의의무를 다하지 않은 잘못으로 인해 소비자에게 시림 등의 부작용이 발생하였을 뿐만 아니라 치료 효과 미흡으로 인해 재교정 치료 또한 필요한 상태이므로, 병원은 사용자로서 위 과실로 인한 소비자가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 인정한 사례임.
- 전국적으로 떠들썩했던 투명치과 집단소송에 대한 최초의 민사소송 판결도 있음. 서울중앙지방법원 제18민사부는 2019년 9월 24일 피고에게 원고인 환자 74명에게 이들의 총진료비 2억5300여만 원 전액을 반환하라고 판결했음.
- 2018년 8월 27일 소비자분쟁조정위원회는 "병원이 담당 의사의 잦은 교체 및 부분적 진료 등으로 교정치료를 위한 적절한 조치를 다하지 못 했다"며 "환자들에 대해 선납 진료비 전액을 환급해야 한다"고 결정한 바 있음. 진료비를 선납한 환자 중 소비자분쟁조정위원회를 통해 진료비 환급을 요구한 환자만 3,794명에 달함.

[의료(안과)] 소비자분쟁조정위원회 2019일가165 | 결정 2019.12.16.

조정례 87

안과 다초점 백내장 수술 후 부작용 발생에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 백내장 및 안구건조증으로 상대 병원에서 2018. 3. 10(우안), 2018. 3. 16.(좌안) 양안 백내장 수술 및 다초점인공수정체 삽입술(이하 '이 사건 수술')을 받았으나 초점이 맞지 않는 증상, 시력저하로 안경 착용 중에 있으며 야간 심한 빛 번짐을 호소하는 상태임.

- 소비자는 병원 의료진이 다초점 인공수정체를 삽입하면 안경을 쓸 필요가 없다고 권유하여 이 사건 수술을 받은 것인데, 이 사건 수술상 과실로 인해 초점이 맞지 않아 안경을 착용해야 할 뿐만 아니라, 빛 번짐이 심하여 야간 운전 등 일상생활에 어려움이 있고, 만일 이 사건 수술 전 의료진으로부터 위와 같은 부작용 발생 가능성에 대해 충분한 설명을 들었더라면 야간 운전을 해야 하는 직업상 이 사건 수술 방법을 선택하지 않았을 것인바, 병원은 위와 같은 과실 및 설명의무 위반으로 인해 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 주장함.
  - 이에 대해 병원은 분쟁조정 신청에 대하여 소명 의사가 없음을 밝혔음.

조정내용

- 병원은 소비자에게 4,000,000원을 지급함.

위원회 판단

- 손해배상책임의 발생
  - 먼저, 소비자는 백내장과 안구 건조증으로 인해 교정시력이 감소한 상태였으므로, 병원이 이 사건 수술 전 시행한 제반검사 결과와 소비자의 호소하는 증상 등을 종합적으로 고려하여 양안 백

내장으로 진단한 뒤 이에 대한 다초점 인공수정체를 사용한 백내장 수술을 시행한 것은 적절했던 것으로 판단됨.

- 다만, 이 사건 수술은 아직 그 기전이 확실히 정립되지 않은 수술 방법으로서 수술 이후 교정시력이 좋지 않을 수도 있고, 특히 개인별 다초점렌즈 적응 여부에 따라 안경 착용이 필요할 수도 있어 일상생활에 상당한 지장을 초래할 수 있으며, 빛 번짐 또한 상당할 수 있으므로, 병원 의료진으로서는 이 사건 수술 전 소비자에게 위와 같은 내용을 상세히 설명함으로써 소비자로 하여금 수술 방법에 따른 장·단점, 합병증, 위험성 등을 충분히 비교해 보고 다초점렌즈를 이용한 백내장 수술을 받을지 여부를 결정할 수 있도록 해야 할 의무가 있음.
- 그러나, 병원 진료기록 상 다초점렌즈의 장·단점, 필요성, 부작용 등에 대해 소비자에게 구체적으로 설명했다고 볼 만한 내용이 기재되어 있지 않고, 소비자 또한 당시 의료진으로부터 "다초점렌즈를 사용하면 안경을 쓰지 않아도 된다."는 설명을 듣고 이 사건 수술을 받게 된 것으로, 이 사건 수술 이후에도 안경을 착용해야 한다거나 야간 빛 번짐 현상이 있다는 설명을 들었더라면 야간 운전을 해야 하는 직업적 특성상 이 사건 수술을 받지 않았을 것이라고 진술하고 있는바, 병원 의료진이 소비자에게 이 사건 수술의 후유증 내지 부작용에 대해 충분히 설명하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없음.

● 손해배상책임의 범위

- 이 사건에 있어 병원의 설명의무 위반과 소비자의 현 상태 사이에 상당인과관계가 존재한다거나 위 설명의무 위반의 정도가 진료상 주의의무 위반의 정도와 동일시할 정도의 것이라고 보이지는 아니하므로, 병원의 설명의무 위반으로 인한 손해배상책임은 위자료에 한정함이 상당하고, 그 금액은 소비자 나이, 이 사건 진행 경위 및 경과, 설명의무 위반의 정도 등 여러 제반 사정을 고려하여 4,000,000원으로 정하기로 함.

해설

- 조정례 [87]는 안과 다초점 백내장 수술 후 부작용 발생에 대해 병원 의료진의 사용자로서 소비자에게 수술과 관련된 설명의무 위반으로 인한 소비자가 입은 손해를 배상할 의무가 있다고 인정한 사례임.
- 백내장 수술 후 전혀 안 보여 다음 날 연락했으나 일요일이라 연락이 안 되고, 수술 2일 후 망막중심동맥폐쇄로 진단 및 치료를 받았으나 안전수동이 되었다. 법원은 망막중심동맥폐쇄가 백내장 수술 직후 발생하였고, 구후마취로 인해 망막중심동맥폐쇄가 생길 수 있으므로, 구후마취 부작용으로 인정할 수밖에 없고, 시술 후 상태를 충분히 관찰하고 귀가시켜야 할 주의의무를 위반한 과실이 있으나 망막중심동맥폐쇄 원인을 정확하게 확인할 수 없으므로 다른 원인으로 발생했을 가능성을 전혀 배제할 수 없고, 망막중심동맥폐쇄는 일단 발생하면 90% 이상 장애가 발생하므로, 수술 후 적절한 경과 관찰을 했더라도 현재 결과를 피하기 어려웠을 것으로 보여 피고의 책임을 40%로 제한하여 22,095,450원을 배상하도록 한 판례(서울중앙지방법원 2008.7.2 선고 2005가단237747 판결)가 있음.

[의료(가정의학과)] 소비자분쟁조정위원회 2018일가315 | 결정 2019.7.8.

조정례 88

가정의학과 건강검진시 폐암 진단지연에 따른 손해배상

분쟁개요

- 망 김○○(남, 19○○. ○○. ○○.생, 이하 '망인'으로 표기)은 2010.부터 2017. 5. 8.까지 □□□□의원(이하 '병원')에서 건강검진으로 매년 총 9회에 걸쳐 흉부 방사선 검사 후 '정상' 소견을 받았으나, 2017. 7. 좌측 다리 통증으로 조정 외 ○○대학교병원 등에서 제반 검사를 받고 폐암 4기 골 전이 상태로 진단되어 방사선 치료 및 항암치료 등을 받던 중 2018. 3. 21. 사망함.

- 소비자는 2010.부터 병원에서 흉부 방사선 검사 등을 포함한 건강검진을 꾸준히 받고 '정상' 소견을 받았는데, 마지막 건강검진을 받은 2017. 5. 이후 불과 2개월 만에 폐암 4기로 진단된 것은 병원 의료진이 영상 판독을 제대로 하지 않은 과실이며, 만약 망인이 조기에 폐암을 진단받아 적절한 치료를 받을 수 있었더라면 수명이 연장되었을 것인바, 이에 대한 손해배상을 요구함.
  - 이에 대해 병원은 망인의 폐암 4기 진단을 인지한 후 그동안의 흉부 방사선 영상을 후향적으로 분석한 결과, 2017. 5. 8. 좌폐상엽에 불분명하게 국소적으로 음영이 증가된 것이 의심되나, 병변의 양상은 폐암을 의심할만한 뚜렷한 결절성 병변이라기보다는 폐상엽에 호발되는 결핵의 흔적과 같은 국소 섬유성 병변으로 의심할 정도의 불분명한 소견으로 판단되므로, 판독 당시 이를 인지했더라도 '정상'으로 판정했을 가능성이 있고, 망인은 폐암으로 진단받을 당시까지도 호흡기 증상이나 징후는 보이지 않았고, 확진결과 폐암이 T1b의 작은 크기였으며, 후향적 분석에서도 명확한 결절의 양상으로 보이지 않고 의심되는 병변 위치가 혈관-기관지 다발 음영과 늑-연골 접합부의 불규칙한 음영 등과 중첩되면서 병변을 발견하기 어려웠을 뿐 아니라, 단순 방사선 검사의 진단적 한계 등을 종합적으로 고려할 때, 폐암을 진단하기는 어려웠던 경우라고 주장함.

조정내용

- 병원은 소비자(1)에게 23,571,000원, 소비자(2), (3)에게 각 15,714,000원을 각 지급함.

위원회 판단

- 손해배상책임의 발생
  - 건강검진은 건강상태 확인과 질병을 예방하고 조기에 발견함으로써 적시에 적절한 치료를 받아 병이 극도로 악화되는 것을 방지하거나 또는 그 시기를 조금이라도 지연시키는 것이 중요한 목적인바, 위원회 사실 조사 및 전문위원의 견해에 의하면, 망인이 2010년부터 병원에서 건강검진을 받아 왔는데, 2014년까지는 정상 소견을 보이다가 2015. 5. 13.자 흉부 단순방사선 사진상 이전과 달리 좌측 폐 폐문부 상부에서 증가된 폐음영이 관찰되고, 2016. 5. 9.자, 2017. 5. 8.자 단순 흉부 방사선 검사에서는 이전 검사보다 해당 부위의 음영이 점점 커지고 뚜렷해진 소견이 관찰되므로, 병원으로서는 이를 확인하기 위해 추가적으로 흉부 CT를 실시하거나 망인으로 하여금 이에 대한 추가검사 등을 받도록 했어야 하나, 병원의 의료진이 흉부 CT 검사를 실시하지 아니하고, 이에 대하여 망인에게 설명하지도 아니하여 망인과 소비자들이 그 시점에 폐암을 진단받지 못한 것으로 보이는바, 그렇다면 위 의료진에게 진단상 과실이 있다고 봄이 상당함.
  - 결국 위 의료진의 위와 같은 과실이 없었더라면 망인은 폐암을 보다 조기에 발견하여 치료를 받기 시작하였을 것인데, 위 의료진의 진단이 지연되어 망인이 폐암을 조기에 진단 및 치료를 일찍 시작할 수 있는 기회를 상실하였다고 할 것이고, 이로 인하여 망인이나 그 가족들인 소비자들이 정신적 고통을 받았음은 경험칙상 명백하므로, 병원은 위 의료진의 사용자로서 이를 금전으로나마 위자할 의무가 있음.

- 손해배상책임의 범위
  - 폐암 발병 자체가 병원의 잘못으로 인한 것이 아니므로 일실수입이나 진료비 등 망인이 폐암으로 인하여 입은 재산상 손해 전부에 대하여 병원에게 배상을 구할 수는 없을 것이나, 병변을 조기에 발견했다면 보다 낮은 단계의 병기에서 진단을 받았을 가능성이 높고, 망인이 조기에 진단을 받았을 경우 치료 방법이나 예후에 있어 차이가 있다는 것은 분명하므로 병원은 망인 사망에 대하여 배상책임을 부담함이 상당함. 다만 병원의 책임범위를 판단하기 위해서는 흉부 CT 검사 등 추가검사 결과가 필요한데 이 사건의 경우 추가검사가 이루어지지 않아 조기에 진단했을 경우 병기가 어떠하였을지 정확하게 추정하기 어렵고, 따라서 망인이 입은 재산상 손해액을 정하기 곤란하므로, 병원이 소비자에게 지급할 위자료를 산정함에 있어 이 부분을 참작하는 것이 상당함.
  - 위자료는 이 사건 진행 경위와 그 결과, 의료과실의 정도, 폐암의 진행 내지 전이 속도는 연령, 성

별, 체질 등 여러 가지 요인에 따라 일정하지 않으며, 폐암 진단 및 치료가 지연된 것이 폐암의 진행 내지 전이 속도에 어떠한 영향을 미쳤는지 정확하게 알기는 쉽지 않은 점, 흉부는 폐와 심장 등 장기, 늑골 및 큰 혈관 등이 복잡하게 자리하여 다른 부위에 비하여 영상 판독이 어려운 점, 소비자가 입은 재산상 손해를 구체적으로 산정할 수 없어 별도로 인정하지 아니하는 점 등 제반 사정을 참작하여, 망인은 20,000,000원, 망인의 배우자 소비자(1)는 15,000,000원, 망인의 자녀 소비자(2),(3)은 각 10,000,000원으로 정함이 상당함.

- 상속관계
  - 망인의 위자료 20,000,000원은 망인의 배우자 소비자(1), 망인의 자녀 소비자(2),(3)에게 각 1.5:1:1의 비율로 상속되는바, 소비자(1)의 상속분은 8,571,429원, 소비자(2), (3)의 상속분은 각 5,714,285원임.

해설

- 조정례 [88]는 가정의학과 건강검진시 폐암 진단지연에 따른 사망에 대해 병원 의료진의 진단상 과실을 인정한 사례임.
- 병원에서 위염 등으로 입원 또는 통원치료를 받다가 타 병원에서 위암 말기 진단을 받고 수술 후 투병 중 사망한 사안에 대해, 증상을 만연히 위염으로만 판단한 채 추가적인 조치를 하지 아니함으로써 위암의 진단 및 치료의 적기를 놓치게 한 과실을 인정하여, 정신적 고통을 위자할 의무가 있다고 한 판례(인천지방법원 2016. 9. 27 선고 2016가합55208 판결)도 있음.

[의료(비뇨기과)] 소비자분쟁조정위원회 2019일가298 | 결정 2020.3.23.

조정례 89

비뇨기과 고환염전 진단 지연에 대한 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 고환통증으로 2019. 6. 4. 상대 병원에 내원하여 고환염 진단에 따라 약물치료를 받았으나 증상이 호전되지 않았고, 같은 해 6. 7. 조정 외 ○○병원으로 전원되어 음낭 초음파 검사상 고환 괴사소견을 보여 같은 날 응급으로 양측 고환고정술을 받았음.

- 소비자는 병원 내원 초기 고환이 상당히 붓고 딱딱하며 극심한 통증이 있음을 호소했으나 병원이 고환염증이라고 오진해 조기에 적절한 치료를 받을 수 있는 기회를 상실했고, 결국 수술에 이르게 되었을 뿐만 아니라 향후에도 지속적인 경과관찰이 필요하게 된바, 이로 인한 신체적, 정신적, 경제적 손해가 극심하므로 이에 따른 손해배상을 요구함.
  - 이에 대해 병원은 2019. 6. 4. 내원 당시 소비자의 고환은 크기가 2배 이상 커져 있었고 열감이 있었으며 촉진시 동통을 호소했으나, 고환의 위치변화는 관찰되지 않았으며 고환거근반사도 정상소견을 보여 고환 및 부고환염으로 판단 후 항생제를 포함한 주사와 약물치료를 시행하고 통증이 심해지거나 변화가 있으면 빠른 내원을 하도록 설명하였고, 항생제 치료에도 통증이 지속되어 같은 해 6. 7. 시행한 초음파상 고환의 염증 및 농양, 부분괴사 소견을 보여 즉시 상급병원으로 전원 조치하였으며, 소비자가 기왕의 고환염이 진행되어 합병증으로 고환괴사에 이르러 고환고정술을 받게 된 것으로 추정되는바, 소비자의 주장을 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 병원은 소비자에게 4,000,000원을 지급함.

위원회 판단

- 손해배상책임의 발생
  - 위원회 사실조사 및 관련 전문위원 견해를 종합하면 고환염전은 정상위치에 있던 고환이 갑자기 270도, 360도, 혹은 그 이상 꼬임으로서 고환으로의 혈액순환이 되지 않아 결국 고환이 괴사되어 고환을 적출하게 되는 질환으로, 초기에는 갑작스런 통증이 나타나고, 시간이 지남에 따라 고환부종과 음낭피부의 변화, 복통, 구토 등이 나타나며, 일반적으로 고환통증이 있는 경우에는 고환염 외에도 고환염전을 감별해야 할 필요가 있고, 당시 14세의 소비자가 2019. 6. 4. 갑작스러운 고환 통증으로 학교에서 조퇴한 후 병원에 내원하였으므로, 병원은 이 시기에 발생 가능한 고환 염전을 염두에 두고 혈류도플러 초음파 등을 시행하여 고환염전을 진단 혹은 배제하는 과정이 필요했으나 이러한 진단과정 없이 고환염으로 단정하여 진단한 잘못이 있다고 판단됨.

- 손해배상책임의 범위
  - 병원이 고환염전에 대한 정밀검사를 통해 명백하게 고환염전이 아니라는 진단이 내려지지 않은 상태에서 고환염으로 진단하고 약물처치를 시행한 진단상 과실이 인정되나, 소비자가 병원에 처음 내원하였을 당시 음낭 초음파 검사를 시행하지 않아 당시에 고환염전이 있었는지 명확하게 알기 어렵고, 향후 고환이 회복되지 않고 위축이 진행된다면 추후 고환절제술이 필요한 상황이나 현재로서는 확대피해 여부를 판단하기 어려운 점 등을 고려해 병원의 책임은 조기에 적절한 치료를 받을 수 있는 기회를 상실한 데 대한 위자료로 한정하는 것이 적절하다고 사료됨. 이에 고환염전의 경우 조기(보통 4 ~ 6시간, 경우에 따라 6 ~ 12시간)에 진단하여 꼬인 고환을 풀어주면 혈액순환이 돌아와 고환을 살릴 수 있어 조기 발견이 예후에 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있고, 소비자의 나이, 향후 고환의 위축 및 생식 기능 저하 여부에 대한 추적 관찰이 필요한 점 등 여러 사정을 두루 감안하여 위자료는 4,000,000원으로 산정함.

해설

- 조정례 [89]는 비뇨기과 고환염전 진단 지연에 대해 진단과정 없이 고환염으로 단정하여 진단한 잘못이 있다고 인정한 사례임.

[의료(한의학과)] 소비자분쟁조정위원회 2019일가59 I **결정** 2019.8.26.

조정례 90

아토피 피부염으로 한의원 한약 복용 후 상태 악화에 따른 손해배상

분쟁개요

- 소비자는 아토피 피부염 치료를 위해 2017. 12. 22. 상대 한의원에 내원하여 한약(편강탕)을 처방받아 복용하던 중, 2018. 4.경 얼굴과 가슴 부위에 열감 및 발적, 소양감 등과 함께 피부가 갈라지고 눈썹이 빠지는 등 상태가 악화되었으나 한의원의 지시에 따라 한약 복용을 지속했고, 2018. 7.경 상태가 더욱 악화되어 한약 복용 중단 및 조정 외 ○○○○대학교병원 등에서 스테로이드 등의 약물을 복용한 후 호전됨.

- 소비자는 아토피 피부염 치료를 위해 한의원을 신뢰하고 지시에 따라 한약을 지속적으로 복용했으나 눈썹이 빠지고 전신에 걸쳐 피부가 붉게 올라오고 갈라졌으며, 소양증이 심해 학교로부터 결석을 권유받게 되는 상태에 이르게 되었고, 한의원이 처방한 한약 복용을 중단한 후 회복된 것으로 보아 위 증상은 한의원 한약과 관련이 있다고 생각하며, 한약 복용 전 부작용, 주의사항 등에 대해 어떠한 설명도 듣지 못하였으므로 이에 대한 손해배상을 요구함.
  - 이에 대해 한의원은 소비자의 아토피 피부염 치료 및 호전을 위해 최선을 다했고 한약 처방에 어떠한 문제도 없는바, 소비자의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 한의원은 소비자에게 3,758,000원을 지급함.

위원회 판단

- 손해배상책임의 발생
  - 소비자가 경미한 아토피성 피부염 상태로 근본적인 치료를 받기위해 한의원에 내원하여 한의원

이 '편강탕'을 처방하면서 '땀 빼기, 운동' 등을 처방하였는데, 편강탕의 성분 및 함량을 알 수 없어 처방의 적절성을 판단할 수는 없으나, 일반적으로 '땀 빼기' 등 열을 발산하는 행위는 아토피 피부 질환을 악화시키는 것으로 알려져 있으므로 한의원의 위와 같은 한방치료가 적절했다고 단정하기 어려움.

- 또한, 소비자는 한의원로부터 편강탕을 복용한 후 2개월 정도 경과한 시점부터 극심한 안면부 갈라짐, 진물, 눈썹이 빠지고 소양증이 심해 수면장애가 있었을 뿐 아니라 학교생활을 포함한 외출 등 일상생활을 할 수 없을 정도로 증상이 악화됐는데, 상태 악화 시점 등에 비추어 볼 때 위와 같은 증상 악화는 한의원 한방 치료로 인해 발생했을 가능성을 배제할 수 없는바, 한의원은 다른 외부의 원인들을 조절하도록 교육함과 동시에 편강탕의 복용을 중지시키고 경과를 관찰한 후에 다시 복용하거나 다른 처방으로 변경하여 투여하는 등의 조치가 필요했을 것으로 판단됨.
- 그런데 위와 같은 증상에 대해 한의원은 명현반응으로 판단하여 한약 복용을 지속하도록 하였다고 하나 그 명현반응의 정도가 소비자가 학교도 등교하지 못할 정도로 일상생활에 지장이 있었고, 수개월에 걸쳐 지속되었다면 그것은 명현반응이 아니라 약물 부작용 등 다른 원인일 가능성을 고려했어야 하는 것이 일반인의 상식에도 부합한다 할 것인바, 그렇다면 전문적인 의학지식을 가진 한의원로서는 더욱 이에 대하여 '편강탕' 복용의 중지 및 적절한 검사나 치료를 할 수 있는 다른 병원으로의 전원조치를 하거나 이를 권유할 필요성이 있었다고 할 것이나, 한의원은 소비자에게 명현반응이라고 설명하며 수개월 간 치료를 계속할 것을 권유하였을 뿐, 한의원이 소비자 질병의 호전을 위해 추가적인 조치를 시행하지 않은 과실이 인정됨.
- 이와 더불어, 아토피성 피부염의 치료는 의학과 한방 치료 방법이 다를 수 있으므로(예를 들면, 의학에서는 아토피성 피부염은 더운 환경에 노출되면 가려움이 심해질 수 있고 땀을 흘린 뒤 잘 닦지 않으면 땀이 자극원으로 작용할 수 있는 등 피부염을 오히려 악화시킨다고 보고 있는 등), 한의원로서는 소비자에게 아토피성 피부염과 관련한 합병증이나 부작용, 한방치료로 인해 발생할 수 있는 여러 가지 현상뿐만 아니라 의학과 한방치료 방법의 차이, 각 장단점 등에 대해 설명하여 소비자가 이를 충분히 이해한 후 비교하여 치료방법을 선택할 수 있도록 해야 할 의무가 있다할 것인데, 내원 초기 이와 같은 사실에 대해 설명한 내용을 확인할 수 없고, 수개월에 걸쳐 소비자의 피부염이 악화되고 있었음에도 '명현반응'이라는 설명 외 소비자의 상태, 대처방안 등에 대해 상세히 설명했다고 볼 만한 객관적 자료가 없으며, 소비자 또한 명현 현상이므로 치료를 지속해야 한다는 설명만을 들은바, 한의원이 소비자에게 이 사건 한방치료의 부작용 내지 치료방법에 대해 충분히 설명했음을 인정하기 어려움.

● 손해배상책임의 제한 및 범위

- 다만, 이 사건의 진행경위, 의료의 불확실성 및 한방의료 행위의 특수성 등 여러 사정을 참작하여 병원의 책임 범위를 70%로 제한함이 상당함.
- 재산상 손해와 관련해서는 이 사건 후 소비자가 다른 치료 없이 약물 복용을 중단한 후 증상이 개선된 점, 조정 외 병의원 및 한의원 치료는 본인의 기왕질환과 관련된 것으로 볼 수 있는 점 등을

고려하여, 한의원의 진료비로 한정함이 상당하므로, 한의원의 진료비 2,511,700원 중 70% 책임을 제한한 1,758,190원으로 산정함이 상당함.

- 위자료는 설명의무를 위반하여 소비자의 자기결정권 내지 선택권을 침해받은 정도, 당시 소비자가 중학교 1학년 남학생으로 심한 안면부 피부 상태로 대인관계의 어려움 등 신체적 정신적으로 큰 고통이 있었을 것으로 보이는 점 등을 고려해 2,000,000원으로 정함이 상당함.

해설

- 조정례 [90]는 아토피 피부염으로 한약 복용 후 상태 악화에 대해 한의원 진료상 과실로 인하여 소비자의 상태가 악화되었다고 보고, 한방치료의 부작용 내지 치료방법에 대한 설명의무 위반을 인정한 사례임.
- 의사가 진찰·치료 등의 의료행위를 함에 있어서는 사람의 생명·신체·건강을 관리하는 업무의 성질에 비추어 환자의 구체적인 증상이나 상황에 따라 위험을 방지하기 위하여 요구되는 최선의 조치를 행하여야 할 주의의무가 있고, 의사의 이와 같은 주의의무는 의료행위를 할 당시 의료기관 등 임상의학 분야에서 실천되고 있는 의료 행위의 수준을 기준으로 판단하여야 하며, 특히 진단은 문진·시진·촉진 및 각종 임상검사 등의 결과에 터 잡아 질병 여부를 감별하고 그 종류, 성질 및 진행 정도 등을 밝혀내는 임상의학의 출발점으로서 이에 따라 치료법이 선택되는 중요한 의료행위이므로 진단상의 과실 유무를 판단함에 있어서는 그 과정에 있어서 비록 완전무결한 임상진단의 실시는 불가능하다고 할지라도 적어도 임상의학 분야에서 실천되고 있는 진단 수준의 범위 내에서 그 의사가 전문 직업인으로서 요구되는 의료상의 윤리와 의학지식 및 경험에 터 잡아 신중히 환자를 진찰하고 정확히 진단함으로써 위험한 결과 발생을 예견하고 그 결과 발생을 회피하는 데에 필요한 최선의 주의의무를 다하였는지 여부를 따져 보아야 하고, 아울러 의사에게는 만일 당해 의료기관의 설비 및 지리적 요인 기타 여러 가지 사정으로 인하여 진단에 필요한 검사를 실시할 수 없는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 당해 환자로 하여금 그 검사를 받을 수 있도록 해당 의료기관에 전원을 권고할 의무가 있음(대법원 1989. 7. 11. 선고88다26246 판결 등 참조).



제 4 절

집단분쟁 조정

Korea Consumer Agency

[집단] 2019집단2 | 결정 2019. 6. 17.)

조정례 91

다세대주택 마루시공 불량에 대한 무상수리 또는 손해배상

분쟁개요

- 사업자(1)는 경기 ○○시 ○○구 ○○○○로 □□□타운(이하 '이 사건 다세대 주택'이라 함)을 신축하여 분양한 회사이고 사업자(2) 내지 (6)는 이 사건 다세대 주택을 분양한 자이며, 사업자(7)는 사업자(1)로부터 마루부분의 시공을 도급받은 자이고 사업자(8)는 마루 자재를 생산한 회사이며, 소비자들은 2016년 5월경부터 이 사건 다세대 주택에 순차적으로 입주한 사람들임.

- 사업자(1)는 조정 외 서울보증보험 주식회사와 하자보수보증계약(이하 '이 사건 보증계약'이라 함)을 체결하고 하자보수보증서를 발급받았음. 이 사건 보증계약은 보증하고자 하는 하자의 내용을 정하지 아니하고 기간만 특정하였음.

- 이 사건 다세대 주택 마루바닥(이하 '이 사건 마루'라 함)이 벗겨지는 하자가 발견되자 소비자들은 사업자(1)에게 수차례에 걸쳐 하자보수를 요청하여 사업자(1)와 사업자(7)가 시트를 제공하여 소비자들 스스로 붙이는 방식으로 하자를 보수하기도 하였음. 사업자(8)는 불상경 회생절차에 들어갔음.

- 소비자들이 제출한 이 사건 마루 상태 사진에서 시트 벗겨짐, 들뜸, 변색 등이 유사하게 발생한 사실을 확인할 수 있음. 소비자 일부, 위원회 담당 조정관 및 전문위원, 사업자(1), 사업자(7)는 2019. 4. 29. 소비자들 세대 중 9세대를 방문하여 마루바닥의 시트가 벗겨짐, 들뜸, 변색, 악취를 확인하여 여전히 하자가 있음을 확인하였음. 위원회 전문위원은 2019. 4. 29. 방문 이후 '① 표면재의 들뜸, 벗겨짐, 찢어지는 손상과 ② 표면재 하부 흰색 접착부의 냄새와 ③ 충격이나 청소기 사용시 표면재 파손이 공통적인 사항임. 세대별 자체적인 하자보수 일환으로 시행한 시트지 부착작업에 따라 온돌마루 이색 현상과 틈새의 미관불량이 2차 하자로 나타남. 각 세대별 하자발생의 편차가 다소 있을 수 있으나, 제품불량으로 인한 하자이므로 시간경과에 따라 발생빈도가 유사하게 나타나고, 이후에도 지속적으로 하자가 발생할 것으로 예상됨.'이라는 의견을 주었음.

- 소비자들은 2018. 4.경 사업자(1)가 예치한 하자보수보증금을 찾았는데 동별로 적게는

14,907,717원에서 많게는 17,268,624원을 받았으며 그 일부를 사업자(1)에게 주고 나머지를 수령하였음. 위 과정에서 소비자들 일부(4단지 102동)와 사업자(1)는 확인각서라는 제목의 문서를 작성하였는데, 그 문서에는 '상기 보험계약 건(보험기간은 2016. 11. 28.부터 2026. 11. 27.까지)에 대하여 위 소재지 입주자들은 건축주로부터 하자보수를 받는 대신 하자보수보증금을 수령하여 자체적으로 하자보수를 진행하기로 입주민자치회에서 의결함. 이에 따라 건축주는 보증보험금을 수령하는데 협조하며, 위 소재지 입주자들은 보증보험금 수령 후 공동주택 하자에 대하여 건축주(시공사)에게 민·형사상 책임을 묻지 않을 것이며 수령한 보증보험금을 타용도로 사용하지 않고 입주민 자체적으로 하자보수를 책임지고 해결키로 각서함.'이라고 적혀있고 위 소비자들 하단에 성명을 적은 후 인감을 날인하였으며 현재 사업자(1)가 확인각서를 보관하고 있다. 위 소비자들을 제외한 나머지 소비자들도 같은 취지의 문서를 작성하여 인감을 날인하였으며 현재 사업자(1)가 그 문서도 보관하고 있음.

- 소비자들은 사업자(1)와 (7)가 끝까지 이 사건 마루의 하자를 책임지기로 약속하였다고 주장하면서 녹취파일을 제출하였는데 대표당사자 00이 하자보수보증금의 지급에 조력한 조정 외 △△△△△ 직원에게 '사업자(1)가 사업자(7)에게 이 사건 마루의 하자를 끝까지 보수하라고 말했다는 사실이 있다'는 것을 확인하는 내용임.

- 소비자들은 분양대행사의 인터넷블로그에 '□□□타운 인테리어'라는 제목의 글에서 시공사진과 함께 "◇◇◇◇사의 강마루 시공사진입니다"라고 되어 있는 글을 제출하였음. 사업자(1)가 제출한 준공도면(4단지 101동)에는 방 1, 2, 3 및 마루는 온돌마루로 기재되어 있는데, 건축자재와 표면소재 제품을 제조 및 판매하는 조정 외 ☆☆☆☆☆☆는 '온돌마루'는 '온돌 위에 마루를 까는 것을 통칭하는 표현으로 강화마루, 강마루, 합판마루 모두 해당될 수 있다'고 답변하였음.

- 소비자들은 이 사건 다세대주택 분양 당시 강마루로 시공된다고 안내받았으나 이 사건 마루는 올레핀마루로 시공되었고 이는 사업승인도면과도 달리 시공된 것이며 이 사건 다세대주택이 준공되면서 먼저 입주한 단지에서 이 사건 마루 하자문제가 처음부터 존재하였으나 해결되지 않은 채로 나머지 단지들도 동일한 자재로 시공되어 입주를 완료하였고 현재는 개별적으로 문제를 해결한 일부 세대를 제외한 대부분의 세대가 마루의 시트 벗겨짐, 들뜸, 변색 및 악취 발생 등의 하자로 일상생활에 어려움을 겪고 있으며 사업자(1) 내지 사업자(6)와 하자보수보증금을 선지급 받으며 확인 각서를 작성한 것은 사실이나 사업자(1)와 사업자(7)가 끝까지 이 사건 마루의 하자를 책임지기로 약속하였으므로 사업자들이 하자를 보수하거나 손해를 배상해야 한다고 주장함. 반면 사업자들은 마루 하자를 포함한 이 사건 다세대주택 분양 이후 발생한 하자에 대해 단지별 입주자 대표를 통해 하자보수 합의금 선지급을 하면서 민·형사상 문제를 제기하지 않기로 합의하였으므로 소비자들의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 이 사건 집단분쟁조정 절차를 개시하지 아니함.
- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 각 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 이 사건 마루가 분양 당시 설명한 내용 또는 사업승인도면과 달리 이행되었다는 주장에 대하여 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012다18762 판결은 '사업주체가 아파트 분양계약 당시 사업승인도면이나 착공도면에 기재된 특정한 시공내역과 시공방법대로 시공할 것을 수분양자에게 제시 내지 설명하였거나 분양안내서 등 분양광고나 견본주택 등을 통하여 그러한 내용을 별도로 표시하여 분양계약의 내용으로 편입하였다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 아파트에 하자가 발생하였는지 여부는 원칙적으로 준공도면을 기준으로 판단함이 타당하다'라고 판시하고 있는데, 사업자(1)이 제출한 준공도면(4단지 101동)에는 방 1, 2, 3 및 마루는 온돌마루로 기재되어 있고 건축자재와 표면소재 제품을 제조 및 판매하는 조정 외 ○○○○○○ 마루업체는 '온돌 위에 마루를 까는 것을 통칭하는 표현으로 강화마루, 강마루, 합판마루 모두 해당될 수 있다'고 답변한바 이 사건 마루가 준공도면과 달리 시공되었다고 볼만한 근거는 부족함.

- 또한 소비자들은 이 사건 다세대주택 분양 당시 강마루로 시공된다는 안내를 받았다고 주장하나 그 증거가 없고 분양대행사의 인터넷블로그에 '□□□타운 인테리어'라는 제목의 글에서 시공사진과 함께 "◇◇◇◇사의 탄탄마루, 강마루 시공사진입니다"라고 되어 있으나 위 내용이 분양계약 내용으로 편입된 것이라고 보기는 어려워 이를 근거로 소비자들이 이 사건 마루를 계약과 다른 재질로 시공하였다고 단정하기는 어려움.

- 이 사건 마루의 들뜸, 벗겨짐 등의 현상이 하자인지에 대하여
  - 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 및 주택법령에서 규정한 하자란 분양된 공동주택이 당사자의 특약에 의하여 보유하여야 할 품질이나 성질을 갖추지 못하거나 주택법상의 주택건설기준 등 거래상 통상 갖추어야 할 품질이나 성질을 갖추지 못한 것으로 공사상의 잘못으로 인한 균열·처짐·비틀림·침하·파손·붕괴·누수·누출, 작동·기능불량, 부착·접지·결선 불량, 고사 및 입상불량 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 기능·미관 또는 안전상의 지장을 초래할 정도로 정하고 있음.
  - 소비자들 제출한 이 사건 마루 상태 사진에서 시트 벗겨짐, 들뜸, 변색 등이 유사하게 발생한 사실을 확인할 수 있고, 위원회 현장조사 및 우리 위원회 전문위원은 2019. 4. 29. 방문 이후 '①

표면재의 들뜸, 벗겨짐, 찢어지는 손상과 ② 표면재 하부 흰색 접착부의 냄새와 ③ 충격이나 청소기 사용시 표면재 파손이 공통적인 사항임. 세대별 자체적인 하자보수 일환으로 시행한 시트지 부착작업에 따라 온돌마루 이색 현상과 틈새의 미관불량이 2차 하자로 나타남.'이라는 의견을 준바, 이 사건 마루에 발생한 현상은 하자라고 봄이 상당함.

- 소비자들과 사업자(1) 사이에 작성한 확인각서의 효력 및 배상에 대하여
  - 소비자들은 사업자(1)과 「공동주택관리법(법률 제13474호, 2015. 8. 11. 제정, 2016. 8. 12. 시행)」 제38조에 따라 예치한 하자보수보증금을 지급받기로 합의하면서 작성한 문서에 '입주자들은 건축주로부터 하자보수를 받는 대신 하자보수보증보험금을 수령하여 자체적으로 하자보수를 진행하기로 입주민자치회에서 의결함. 이에 따라 건축주는 보증보험금을 수령하는데 협조하며 위 소재지 입주자들은 보증보험금 수령 후 공동주택 하자에 대하여 건축주(시공자)에게 민형사상 책임을 묻지 않을 것이며 수령한 보증보험금을 타용도로 사용하지 않고 입주민 자체적으로 하자보수를 책임지고 해결키로 각서 함.'이라고 기재하거나 같은 취지로 기재하고 하단에 소비자들의 성명을 적은 후 인감을 날인하여 사업자(1)이 보관하여 왔는데 이는 위 문서의 대상이 된 금전 외의 나머지 청구를 포기한다는 의미로 파악함이 상당함.
  - 또한 이 사건 보증계약은 보증하고자 하는 하자의 내용을 정하지 아니하고 기간만 특정하였는데 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001다63728 판결에서는 '특별히 보증계약으로 보증하고자 하는 하자의 내용을 정하지 아니하고 단지 보증기간만을 정한 경우에는 그 보증계약상의 보증금액에 의하여 보증되는 하자는 그 보증기간 내에 발생한 하자보수책임기간 내의 모든 하자를 의미한다고 보아야 한다'고 되어 있으므로 소비자는 특별한 사정이 없는 한 최소 합의서를 작성한 기간까지의 최대로는 보증기간 전부에 발생한 모든 하자에 대한 금전을 지급받았다고 해석함이 상당하고, 어느 쪽으로 해석을 하든 이 사건 마루에 발생한 현상은 위 기간 내에 발생하였음이 명백하여 이 사건 마루에 발생한 현상에 대한 금전을 지급받았다고 봄이 상당함.

- 그리고 대법원 2015. 3. 20. 선고 2012다107662 판결에서는 '집합건물법에 의한 구분소유자들의 손해배상청구권과 주택법령에 의한 보증금지급청구권은 병렬적으로 인용하였다 하여 그것이 잘못이라 할 수는 없지만, 그 대상인 하자가 일부 겹치는 것이고 그렇게 겹치는 범위 내에서는 결과적으로 동일한 하자의 보수를 위하여 존재하는 것이므로, 향후 원고들이 그 중 어느 한 권리를 행사하여 하자보수에 갈음한 보수비용 상당이 지급되면 그 금액이 지급된 하자와 관련된 한도 내에서 다른 권리도 소멸하는 관계에 있다'고 하므로 소비자들이 보증금지급청구권을 행사하여 보증금을 지급받았고 위 보증금은 이 사건 마루에 발생한 현상에 대한 것은 명백하므로 이에 관련한 손해배상청구권은 소멸하였다고 봄이 상당함.

- 또한 소비자들은 확인각서를 작성한 것은 사실이나 사업자(1)와 (7)가 끝까지 이 사건 마루의 하자를 책임지기로 약속하였다고 주장하면서 녹취파일을 제출하였는데 위 녹취는 대표당사자 ★★이 하자보수보증금의 지급에 조력한 조정 외 △△△△△ 직원에게 '사업자(1)가 사업자(7)에게 이

사건 마루의 하자를 끝까지 보수하라고 말했다는 사실이 있다'는 것을 확인한 것으로 사업자(1)가 위 확인각서에도 불구하고 이 사건 마루의 하자를 보수하겠다는 취지의 발언이라고 보기는 어려워 이를 근거로 확인각서의 효력을 부인하기는 어려움.

- 사업자(8)에 대한 판단
  - 사업자(8)는 이 사건 마루의 자재를 생산한 회사로 이 사건 시행사 및 시공사의 지위에 있지 아니하고 법인회생절차 진행 중으로 사업자(8)에 대해서는 조정하지 아니함이 상당함.

- 결론
  - 이상을 종합하여 볼 때, 이 사건 집단분쟁조정 신청에 대하여는 일응 해당하나 당사자들 간의 합의서로 피해의 종결을 약정한바, 그 절차를 개시하지 아니하고, 소비자들과 사업자들 사이의 분쟁조정 신청에 대하여는 각 조정하지 아니하는 것이 상당함.

해설

- 조정례 [91]는 집단분쟁조정에 해당하나, 당사자들 간의 합의로 피해 종결 약정하여 소비자의 요구를 기각한 집단분쟁사례임.
- 집단분쟁조정 신청요건은 「소비자기본법」 제68조 제1항 「동법 시행령」제56조 제1호의 요건인 '물품 등으로 인한 피해가 같거나 비슷한 유형으로 발생한 소비자의 수가 50명 이상일 것'임.

[집단] 소비자분쟁조정위원회 2019집단4 | 결정 019.8.19.

조정례 92

분양아파트 최신형 시스템 에어컨 설치

분쟁개요

○ 소비자들은 2017. 11. 서울 ○○구 ○동 □□□□□ 아파트를 분양받고, 2018. 2. 소비자들과 시스템 에어컨(이하 '이 사건 에어컨'이라고 함) 시공 계약(이하 '이 사건 계약'이라고 함)을 체결하면서 당시 에어컨의 정확한 모델명을 안내받지 못하였으나, 카탈로그에 안내된 기능이 모두 포함된 최신 모델로 시공된다는 설명을 받았음. 소비자들은 2018. 9. 소비자들로부터 통보받은 에어컨 모델명을 확인해 본 결과 공기청정 기능이 없고, 무풍 패널이 적용되지 않았는바 최신 모델로의 설치를 요구하며 2019. 7. 2. 김△△을 대표당사자로 선정하여 소비자분쟁조정위원회에 집단분쟁조정을 의뢰하였음.

○ 이 사건 계약에 따른 제품 사양은 다음과 같음.

- 시스템 에어컨(☆☆전자)

주택형	옵션 선택	설치 개소	설치위치	옵션금액 (원)	계약금	중도금	잔금
					계약시	2018. 3. 10.	입주지정일
84㎡A 84㎡B	옵션1	2개소	거실 + 침실(안방)	3,300,000	1,000,000	1,000,000	1,300,000
	옵션2	4개소	거실 + 침실(안방) + 침실2 + 침실3	5,400,000	1,000,000	1,000,000	3,400,000
101㎡	옵션1	3개소	거실 + 주방 + 침실1(안방)	4,100,000	1,000,000	1,000,000	2,100,000
	옵션2	5개소	거실 + 주방 + 침실1(안방) + 침실1(안방) + 침실2 + 침실3	6,700,000	1,000,000	1,000,000	4,700,000

○ 2018. 9. 소비자들에게 안내된 이 사건 에어컨 내용은 다음과 같음.

- 서울 ○○구 ○동 □□□□□아파트는 현재 순조롭게 공정이 진행되고 있는바, 당사는 시스템에어컨을 계약하신 계약자님들께 선택하신 제품관련 모델명을 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

구분	옵션	에어컨 설치적용실	실치모델명(제조사: ☆☆전자)		
			실외기	실내기	판넬(유통)
84A 84B	선택1	거실+침실1	AJ03◎◎◎◎◎◎◎◎	거실 AJ07◎◎◎◎◎◎◎◎ 침실1 AJ03◎◎◎◎◎◎◎◎ 침실2,3 AJ02◎◎◎◎◎◎◎◎	거실 PC1B◎◎◎◎◎ 침실1,2,3 PC1N◎◎◎◎◎
	선택2	거실+침실1+침실2+ 침실3	AJ05◎◎◎◎◎◎◎◎		
101	선택1	거실+주방+침실1	AJ04◎◎◎◎◎◎◎◎	거실 AJ07◎◎◎◎◎◎◎◎ 침실1 AJ03◎◎◎◎◎◎◎◎ 주방/침실2,3 AJ02◎◎◎◎◎◎◎◎	거실 PC1B◎◎◎◎◎ 주방/침실1,2,3 PC1N◎◎◎◎◎
	선택2	거실+주방+침실1+침실 2+침실3	AJ05◎◎◎◎◎◎◎◎		

○ 이 사건 에어컨 카탈로그 내용은 다음과 같음.

- ☆☆ 천장형 시스템에어컨 옵션 계약 안내
  - 천장에 설치되는 시스템에어컨으로 인해 한 층 높아진 공간 활용성과 품격의 디자인, 청정 바람과 에너지 절감기술로 집의 가치를 더욱 높여 드리겠습니다.
  - 디자인(DESIGN): 좌우상하 입체바람으로 더 파워풀해진 서라운드 3D 입체바람
    - 상하각도만 조절되던 기존 제품과 달리 좌우상하 풀스윙으로 각도를 조정할 수 있어 공간 구석구석까지 시원한 입체 냉방을 실현합니다.
  - 건강(HEALTH): 깨끗한 실내 공기를 제공해주는 극세사 필터 적용
    - 오염원을 차단하는 극세사 필터, 일반 필터 대비 먼지 포집 능력이 우수하여 고장 없이 오래도록 안전하게 사용할 수 있습니다.
    - 박테리아, 곰팡이 번식을 막는 항균기술, 실내 열교환기 및 필터를 항균 가공하여 매우 위생적입니다.
- 바이러스 닥터 청정, 제균기술 슈퍼정정 기술
  - S-Plasma ion 기술이란? 공기청정을 뛰어넘은 기술로, 질병의 원인인 공기 중의 세균, 바이러스, 곰팡이, 활성산소 등을 제거/중화시켜 건강하고 쾌적한 실내 환경을 만듭니다.

☆☆ 에어컨만의 독보적인 제균기술	• 독감바이러스 H1N1 바이러스A 99.6% 제거 • 황색 포도상구균 99.9% 제거	• 병원 감염균 MRSA 99.8% 제거 • 코로나 바이러스 98.6% 제거

- S-Plasma ion 슈퍼청정

청정방식	직접 분사 방식
적용제품	생활가전, AV가전, 자동차, 항공기, 주택 등 확장용이
특 징	• 공기 중으로 분당 100만개 이상 • 다양한 공간에 맞춰 반영구적이고 연속적인 효과

- S-Plasma ion은 어떻게 유해한 공기 오염원을 제거하나요? 활성수소와 산소이온이 하이드로 페록시 래디컬을 생성, 오염원을 파괴시키며 유해 활성산소는 무해한 물분자로 중화시킵니다.

- 세균, 곰팡이 제거 효과: 바이러스 닥터는 황색포도상구균, 대장균, 흑 곰팡이, 푸른 곰팡이를 99.9% 제거합니다.
- 세계에서 극찬한 인증된 기술력: 세계 유수기관 검증 및 국내 대형 세단에도 탑재되는 S-Plasma ion 기술로 아파트의 실내 공기를 더욱 맑게 해드립니다.

○ 2010. 9. 6. 작성된 ☆☆전자 서비스 홈페이지에 설명되어 있는 공기 청정기능 및 슈퍼청정 내용은 다음과 같음.

• 공기 청정 기능과 슈퍼 청정기능의 차이점
- 제품 : 에어컨 〉 스탠드 에어컨
- 공기청정과 슈퍼청정 기능 차이점

공기청정	슈퍼청정
각종 전문 필터 및 집진 필터를 이용하여 공기 중 미세먼지, 냄새, 알러지 원인 물질 등을 제거하는 기능	공기 청정 기능과 함께 바이러스 닥터 기능이 추가 되어 있어 활성 산소를 제거하고 공기중에 바이러스를 제거하는 제균을 합니다.

○ 소비자들은 사업자들과 2018. 2. 이 사건 계약을 체결하면서 당시 에어컨 모델명을 안내받지는 못하였으나 카탈로그에 안내된 기능이 모두 포함된 최신 모델로 시공된다는 설명을 듣고 계약을 체결하였는데, 2018. 9. 사업자들로부터 통보받은 에어컨 모델은 공기청정기능이 빠진 바이러스 닥터 청정기능만 적용되었고, 최신형 무풍 패널이 아닌 구형 그릴 판넬이 적용이 되었는바, 2020년 초에 예정된 입주 사전점검일 이전까지 공기 청정 및 바이러스 닥터 청정기능이 포함된 2019년 제작 ☆☆전자 최신 에어컨의 설치를 이행하고, 만약 이를 기술적인 이유로 이행할 수 없는 경우에는 에어컨 모델 시공 비용 차액을 손해배상 할 것을 요구하며, 소비자들 중 일부는 적절한 조치가 이루어지지 않을 경우 위약금을 지급하더라도 아파트 분양계약을 해제하겠다고 주장함.

- 반면 사업자들은 이 사건 계약 시점에 카탈로그를 통해 제품의 성능 및 기능에 대하여 안내하였으며 최신 제품으로 납품 및 시공을 진행한다는 의미는 동급 모델 중 가장 최근에 생산된 제품으로 공급한다는 것으로, 창고에 적치된 오래된 제품을 납품하지 않는다는 점과 제품의 단종 시 가장 최근에 생산된 동급 또는 동급 이상의 제품으로 납품을 진행할 수 있다는 표현이었고, 카탈로그에 설명된 바이러스 닥터 기능은 공기 중에 있는 유해한 균을 제거하는 것으로 명시되어 있으며 실내기에 별도의 부품을 결합해야 제균기능이 가능해지는 장치로 공기청정기능을 포함하고 있지 않으며, 설치제품은 호환이 가능한 다른 판넬을 장착하더라도 실내기가 공기청정 전용 제품이 아닌 관계로 공기청정기능은 사용이 불가능하다고 주장함.

조정내용

- 이 사건 집단분쟁조정 절차를 개시하지 아니함.
- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 각 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 집단분쟁조정절차 개시 여부
  - 소비자들이 무풍 패널 형태의 최신형 에어컨 시공을 주장할 수 있는지 살피건대, 이 사건 에어컨 옵션 계약서를 보면 에어컨의 모델명이 특정되어 있지 않고 단순히 설치 개소와 설치 위치만 기재되어 있으며 계약 당시 소비자들에게 제공된 카탈로그에 의하면 "좌우상하 입체바람으로 더 파워풀해진 서라운드 3D 입체바람, 상하 각도 조절되던 기존 제품과 달리 좌우상하 풀스윙으로 각도를 조정할 수 있어 공간 구석구석까지 시원하게 입체 냉방을 실현합니다."라고 기재되어 있을 뿐 무풍 패널에 대한 설명을 찾아보기 어려움.
  - 소비자들은 사업자들이 이 사건 계약 당시 최신형으로 시공하여 주겠다고 설명한 것을 근거로 무풍 패널 시공을 주장하나, 최신형의 의미와 관련하여 사업자들은 최신 제품으로 납품 및 시공을 진행한다는 의미는 동급 모델 중 가장 최근에 생산된 제품으로 공급한다는 것으로, 창고에 적치된 오래된 제품을 납품하지 않는다는 점과 제품의 단종 시 가장 최근에 생산된 동급 또는 동급 이상의 제품으로 납품을 진행할 수 있다는 표현이라고 설명하며 다투고 있는바 단순히 최신형이라는 설명 사실만으로는 무풍 패널을 적용하여 시공할 책임이 있다고 인정하기는 어렵다고 보임.
  - 다음으로 소비자들이 주장하는 슈퍼 청정기능에 미세먼지 등을 제거하는 공기 청정 기능이 포함된 것으로 볼 수 있는지와 관련하여 소비자들이 제출한 내용을 살피건대, 2010. 9. 6. ☆☆전자 서비스 공식 홈페이지에 작성된 스탠드 에어컨의 공기청정 기능을 보면 "각종 전문 필터 및 집진 필터를 이용하여 공기 중 미세먼지, 냄새, 알러지 원인 물질 등을 제거하는 기능"으로 설명하고 슈퍼 청정에 대하여 "공기 청정 기능과 함께 바이러스 닥터 기능이 추가되어 있어 활성 산소를 제거하고 공기 중 바이러스를 제거하는 제균을 합니다."라고 기재하고 있어 스탠드 에어컨의 슈퍼 청정 기능에는 미세먼지 등을 제거하는 공기청정 기능이 포함된 것으로 해석할 수 있음.
  - 그러나 위 설명은 스탠드 에어컨에 관련된 것으로 시스템 에어컨에 대한 설명이 아니고, 위원회가 ☆☆전자에 확인한 결과 위 내용이 작성된 시점에는 시스템 에어컨에는 공기청정 기능이 구현되지 않았다고 주장하고 있는바 ☆☆전자 홈페이지에 기재된 내용을 근거로 이 사건 에어컨 슈퍼 청정 기능에 대하여 미세먼지 제거 기능이 포함된 공기청정 기능이 포함되어야 한다고 인정하기는 어렵다고 판단됨.

- 또한, 소비자들에게 제공된 카탈로그에 의하면 슈퍼청정 기능에 대하여 “공기청정을 뛰어넘은 기술로, 질병의 원인인 공기 중의 세균, 바이러스, 곰팡이, 활성산소 등을 제거/중화시켜 건강하고 쾌적한 실내 환경을 만듭니다. 활성 수소와 산소 이온이 하이드로 페록시 래디컬을 생성, 오염원을 파괴시키며 유해 활성산소는 무해한 물분자로 중화시킵니다.”라고 설명하고 있어, 슈퍼청정 기능에 미세먼지 등을 제거하는 공기 청정기능이 포함되어 있다고 설명하고 있지 않은 점을 종합하면 이 사건 에어컨에 미세먼지 등을 제거하는 공기청정 기능이 포함되어 있다고 해석하기 어렵다고 봄이 상당함.

해설

- 조정례 [92]는 소비자들에게 제공된 카탈로그에 미세먼지 등을 제거하는 공기청정기능이 포함되어 있다고 해석하기 어렵다고 집단분쟁조정의 신청요건인 소비자피해에 해당하지 않는다고 판단한 집단분쟁사례임.
- 「소비자기본법」 제68조 제1항 「소비자기본법 시행령」 제56조에 따라 집단분쟁조정의 신청대상은 물품등으로 인한 피해가 같거나 비슷한 유형으로 발생한 소비자의 수가 50명 이상이고, 사건의 중요한 쟁점이 사실상 또는 법률상 공통되어야 하는바, 소비자들의 주장하는 내용이 소비자피해에 해당하는지 검토해야 함.

[집단] 소비자분쟁조정위원회 2019집단5 | 결정 2019. 11. 18.

조정례 93

자동세척 기능 불량 등이 존재하는 의류건조기에 대한 위자료

분쟁개요

- 문제가 된 건조기는 ○○ 히트펌프 □□8(용량 8㎏), ○○히트펌프 □□9(용량 9㎏), ○○ 히트펌프 □□14(용량 14㎏), ○○ 히트펌프 □□16(용량 16㎏, 위 4개 모델에 관해 이하 '이 사건 의류건조기'라 함)임. ○○ 히트펌프 □□8(용량 8㎏), ○○ 히트펌프 □□9(용량 9㎏, 이하 두 모델을 함께 '소형건조기'라 함)의 경우 2016. 4.부터 출시되었고 ○○ 히트펌프 □□14(용량 14㎏), ○○ 히트펌프 □□16(용량 16㎏, 이하 두 모델을 함께 '대형건조기'라 함)의 경우 2018. 5.에 출시되었음. 소비자들은 이 사건 건조기를 최소 839,000원에서 최대 2,400,000원을 지급하고 구매하였음.

- 사업자의 2019. 5. 18.자 TV광고에서는 콘덴서가 물로 세척되고 있는 이미지를 보여주며 '콘덴서는 신경쓰지 않아도 됩니다. ○○이 다 알아서 하니까요. # 콘덴서 자동세척으로 # 알아서 완벽 관리'라는 문구를 삽입하였고, 2018. 4. 6.자 SNS, ☆튜브 광고에서는 '△△만의 특허받은 콘덴서 자동세척 시스템'이라는 문구를 삽입하고, 이후 깨끗한 콘덴서 이미지를 보여주며 '깨끗하게 유지되고 있는 콘덴서 앞면', '3개의 물줄기로 1회 건조당 1~3회 세척'이라는 문구를 삽입하였음.
  사업자의 2017년 카달로그에서는 '콘덴서를 자동으로 세척해 언제나 깨끗하게 유지', 2018년 카달로그에서는 '습기에 젖은 먼지를 번거롭게 직접 솔로 청소할 필요 없이 건조 시마다 강력한 물줄기를 쏴주는 방식으로 자동세척해 언제나 깨끗하게 유지', '위험하게 맨손으로 청소할 필요 NO! 습기에 젖은 먼지를 건조시 마다 세차장의 고압분사기처럼 강력히 자동세척해 언제나 깨끗!', 2019년 카달로그에서는 '습기에 젖은 먼지를 위험하게 맨손으로 청소할 필요 없이 건조시마다 자동세척해 언제나 깨끗'이라는 문구를 삽입하였음.

- 언론사가 2019. 7.경 이 사건 의류건조기 자동세척 기능에 문제가 있어 콘덴서에 먼지가 쌓이는 문제가 있다는 등의 내용을 보도하였고 사업자는 2019. 7. 9. 이 사건 의류건조기의 콘덴서에 대해 상기 일자로부터 10년간 무상보증하겠다는 내용을 발표하였음.

- 한국소비자원은 2019. 7.말 실제 사용하고 있는 소비자들의 이 사건 의류건조기 50대(소형건

조기 30대, 대형건조기 20대)를 분해 또는 내시경 관찰을 하는 방식으로 현장점검을 실시하였는데 주요 내용은 아래와 같음.

- (콘덴서 먼지 축적 현상) 점검대상 건조기 78%가 콘덴서 전면 면적대비 '10%미만'의 먼지가 쌓여있었고 소형건조기의 콘덴서 전면 먼지 쌓임의 정도는 '10%미만'인 제품이 30대 중 28대(93.3%)로 대부분을 차지했으며 대형건조기의 경우 '10%미만'인 제품이 20대 중 11대(55%)로 가장 많았고 '10%이상 20%미만' 5대(25%), '20%이상 30%미만' 2대(10%), '30%이상 40%미만' 1대(5%), '50%이상'이 1대(5%)로 소형건조기보다 먼지쌓임의 정도가 심했음.
- (콘덴서 먼지 축적 현상의 원인) 대형건조기는 사용자가 침구털기 기능을 사용하여 부피가 큰 이불 등의 먼지만 제거하는 경우가 많고, 소형건조기와는 달리 필터 체결부에 먼지 유입을 방지하는 실링(Sealing)처리가 되어 있지 않은 점을 원인으로 추정하였음. 또한 ① 건조 중인 의류의 함수율(물을 함유하고 있는 정도)이 10~15%이하인 조건, ② 콘덴서 하단 바닥에 1.6ℓ ~ 2.0ℓ의 응축수가 모이는 조건이 동시 충족될 때에만 자동세척이 이루어지도록 되어 있어 콘덴서 세척 없이 건조과정이 종료되는 경우도 발생하였음.
- (잔존 응축수 상존) 설계·구조상 요인으로 인해 건조기 내 다량의 응축수가 상존할 수 있으며 이로 인해 2가지 발생 가능성을 추정하였는데 ① 곰팡이 등 미생물 번식·악취발생 가능성이 있다고 하였고 ② 잔존 응축수로 인해 구리관 및 엔드플레이트 등 금속부품의 부식이 가속화 될 가능성이 있는 것으로 추정되나 위 부품들의 재질은 에어컨 등 여타 가전제품의 유사 부위 등에도 널리 사용되는 재질로서, 엔드플레이트의 주요 부식부위는 아연 재질 코팅이 되어 있지 않은 절단면에 한정돼 있고 구리관의 경우 일정기간 사용 시 보호피막이 형성돼 추가부식이 진행되지 않으며 공기가 순환되는 통로와 분리돼 있는 격벽구조이므로 녹가루가 의류에 유입돼 인체에 영향을 끼칠 가능성은 희박한 것으로 보인다고 하였음.
- (잔존 응축수 상존 현상의 원인) 배수펌프 구조설계 및 성능미흡으로 콘덴서 세척에 활용된 물이 바닥면적대비 20%(약 300㎖) 이하에서부터 70%(700㎖) 이상에 이르기까지 잔존하였고 응축수가 펌프 주위로 모여 배출되도록 내부 바닥에 기울기를 적용했으나 타사에 비해 완만하여 동일한 양의 응축수가 존재하더라도 분포면적이 넓으며 공기의 효율적인 흐름을 목적으로 바닥에 만든 고랑(U트랩)에 응축수가 상시 고여 있는 것으로 관찰되었음.

○ 한국소비자원은 위의 내용과 같은 현장점검 내용을 바탕으로 ① 콘덴서 먼지 축적 현상 방지, ② 제품 내 잔류하는 응축수 저감, ③ 녹 발생으로 인한 제품성능 저하 발생 가능성에 대한 시정계획을 마련하고 해당 조치들을 기 유통된 제품에 대해 실시할 것을 권고하였음.

○ 사업자는 위의 시정조치 권고에 따라 아래와 같은 내용의 시정계획을 마련하였고 소비자가 사업자 서비스센터에 요청 시 해당 조치들을 기 유통된 제품에 대해 실시할 것이라고 하였으며, 사업자는 이 사건 조정결정일 현재 소비자들의 요청에 따라 아래의 해당 조치들을 실시 중에 있음.

- (콘덴서 먼지 축적 현상 방지) 일정한 조건이 충족될 때에만 콘덴서 자동세척이 이루어지도록 되어 있었으나 건조기능 사용 시 응축수 양과 관계없이 매번 콘덴서가 세척되도록 개선하였고 소비자가 물을 직접 부어 세척할 수 있는 '셀프세척' 기능도 추가하였다. 그리고 대형건조기 필터 체결부에 먼지 유입을 방지하는 실링(Sealing)처리를 하였음.

- (잔존 응축수 저감 방안) 내부바닥(베이스) 구조를 개선하였는데 특히 응축수가 항시 잔존하는 고랑(U트랩)을 제거하였으며 잔수배출호스 위치를 제품 후면에서 전면으로 변경하여 필요 시 잔수를 제거할 수 있도록 하였다. 배수 펌프커버 부품 구조를 개선하였는데 특히 펌프커버 회전날개 덮개부에 격벽구조를 적용하고 펌프의 흡입력을 높여 효과적인 배수가 이루어지도록 하였음(배수펌프 구조개선으로 응축수 잔류면적이 줄어들어 내부 바닥 기울기는 기존 정도를 유지하였음).
- (녹 발생으로 인한 제품성능 저하 발생 가능성 대비) 건조성능 저하 발생 시 해당부품 교체 수리 등을 하겠다고 하였음.

○ 한국소비자원은 2019. 8. 13. 개선 전 소형·대형 건조기 각 1대, 개선 후 소형·대형 건조기 각 1대 총 4개 제품을 검증하였다. 먼저 기존 자동세척 조건에 이르지 않는 500㎖의 물을 투입하였는데 건조 완료 후 자동세척 기능이 정상 작동하였음을 확인하였고 '셀프세척' 기능도 적용되었음을 확인하였다고 한다. 대형건조기 필터 체결부에 먼지 유입을 방지하는 실링(Sealing)처리를 하였으며 개선된 배수펌프를 장착하여 개선 전 소형건조기는 570㎖의 잔수가 남은 반면 개선 후 소형건조기는 230㎖의 잔수가 남은 사실을 확인하였으며 개선 전 대형건조기는 975㎖의 잔수가 남은 반면 개선 후 대형건조기는 270㎖의 잔수가 남은 사실을 확인하였다고 한다.

○ 위원회는 2019. 10. 기술자문회의를 하였는데, 자문 주요 내용은 아래와 같음.

- (콘덴서 먼지 축적 현상) 의류건조기에서 먼지가 발생하는 것은 필연적인 현상으로 가스식의 경우 열을 배출하는 배기구에 먼지가 쌓이고, 히트펌프식은 콘덴서에 먼지가 쌓이는 차이가 있음. 또한 콘덴서 먼지 축적 현상은 사용자의 사용 패턴에 따라서도 달라질 수 있는 부분이고 타사 제품 및 다른 가전제품과 비교하여 특별한 문제가 있다고 보기는 어려움.
- (자동세척 기능 미흡 관련) 부가기능으로 주기능에 해당하지 않으며 타사의 수동세척 역시 소비자가 직접 콘덴서를 세척하여도 초기 조건으로 돌아가는 것이 아니므로 자동세척 기능에 문제가 있다고 보기는 어려움. 즉 콘덴서 세척과 관련한 문제는 히트펌프식 건조기 공통의 문제라고 볼 수 있음.
- (잔존 응축수 상존) 세탁기도 습한 환경으로 통 밖에 곰팡이가 존재할 수 있고 이에 따른 세탁물 전이 가능성을 생각해볼 수 있지만 논란이 되지 않고 있으므로 곰팡이 발생 및 전이 가능성이 존재한다고 하여 실제 전이된다거나 피해로 이어진다고 단정할 수는 없음.
- (녹 발생으로 인한 제품성능 저하 발생 가능성) 구리관은 전세계적으로 쓰이는 부품으로 사업자가 대체설계 등 회피가능성이 없고 일정 수준 부식이 진행되면 이후 진행이 되지 않으며, 녹의 입자크기 및 건조기 구조 등을 고려했을 때도 인체에 유해성 등의 문제가 있다고 단정할 수 없다. 또한 에어컨 실외기에도 구리관을 많이 사용하고 부식도 발생하지만 이를 문제로 인식하지 않고 있으므로 의류건조기만 문제가 된다고 볼 수 없음.

○ 사업자는 매도인을 통해 소비자에게 이 사건 의류건조기 품질보증서를 교부하였는데 '품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자에 대하여 하자 발생 시 무상수리, 수리불가능 시 제품 교환 또는 구입가 환급, 교환 불가능 시 또는 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 구입가 환급'으로 정하고 있음.

- 소비자들은 이 사건 의류건조기 사용자로 ① 광고에서 콘덴서를 자동으로 깨끗하게 관리한다는 내용을 믿고 구매하였으나 자동세척 기능이 제대로 작동하지 않아 콘덴서 세척이 미흡하여 먼지가 쌓이는 문제가 발생하고 ② 건조기 내부 바닥에 잔존 응축수가 상존하여 악취 및 곰팡이가 발생하며 ③ 구리관 및 엔드플레이트 등에 금속부품 부식이 발생하여 인체에 위해를 미칠 위험이 있거나 이미 인체에 위해를 미쳤으므로 사업자가 제조한 이 사건 건조기를 더 이상 사용할 수 없어 이 사건 건조기 구입 대금 환급을 요구함.
  - 반면 사업자는 ① 콘덴서 먼지 축적 현상은 일부에 지나지 않고 그 원인 또한 자동세기능상의 문제보다는 소비자의 사용 습관과 구조적인 특성이 복합적으로 작용한 것이며 사업자가 시험·검사 등을 수행하는 업체인 ◇◇◇에 의뢰하여 먼지쌓임률 0%, 20%, 50% 조건에서 건조도, 건조시간, 소비전력 등의 건조 성능 테스트를 하였는데 건조 성능에는 큰 차이가 없는 것이 확인되었고, ② ◇◇◇에 의뢰하여 이 사건 건조기 내부, 잔존 응축수, 콘덴서에 황색포도상구균, 폐렴간균, 녹농균 3종의 균을 강제도포한 후 표준 건조코스로 제품을 동작하였을 때 황색포도상구균 99.71~98.9%, 폐렴간균 99.59~97.22%, 녹농균 99.96~95.99%가 제거되었으며 드럼 내 옷감에 전이되지 않는 것이 확인되었으며, ③ ◎◎◎◎◎◎연구원에 의뢰하여 녹청 파우더 베이스 투입 조건에서 이 사건 건조기를 동작시킨 후 드럼 내부 입자 유입 여부 검사결과 입자가 미검출되었고 서경대학교 위해성 평가연구소에 콘덴서 금속 표면에 나타나는 산화부식물의 인체 위해성 평가를 의뢰하였으나 발암성 물질이 없으며 구리 산화물 총발생량이 전생애 누적으로 먹어도 위해성이 없고 공신력을 갖는 문헌, D/B조사 결과 객관적 독성 자료는 찾을 수 없는 것으로 검증되었으므로 제품 성능에 이상이 있다거나 인체에 위해를 미칠 위험 또는 이미 인체에 위해를 미쳤다는 근거가 없고 한국소비자원의 시정조치 권고에 따라 시정계획을 마련하여 소비자가 사업자 서비스센터에 요청 시 해당 조치들을 기 유통된 제품에 대해 실시할 것이므로 소비자들의 요구를 수용할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 별지 제1목록 기재 소비자들에게 각 위자료 100,000원을 지급함.
- 사업자와 별지 제2목록 기재 소비자들 사이의 분쟁조정 신청에 대하여는 각 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 별지 제2목록 기재 소비자들에 대한 판단
  - 별지 제2목록 기재 소비자들은 이 사건 분쟁조정 절차 중 위원회에 「소비자기본법」 제60조 제3항, 「소비자기본법 시행령」 제52조, 제62조에 근거하여 제정된 「소비자분쟁조정규칙」 제17조 제1항에 따라 신청취하 의사를 밝힌 바, 위 소비자들과 사업자 사이의 이 사건 각 분쟁조정 신청에 대하여는 각 조정하지 아니함이 상당함.
- 별지 1목록 기재 소비자들에 대한 판단

가. 사업자의 이 사건 건조기 구매 대금 환급 책임에 대한 판단

1) 사업자의 법적 지위 및 책임 범위

사업자는 이 사건 건조기의 제조업자로서 소비자에게 품질보증서를 교부함으로써 품질보증계약이 체결되고 위 품질보증서에 기재된 한도 내에서 제조자가 그 책임을 부담한다고 봄이 상당함(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다72582 참고). 사업자는 보증기간 이내 소비자 피해 유형별로 보증하겠다는 품질보증서를 교부하였으므로 사업자는 위 품질보증서에 기재된 한도 내에서 책임을 부담한다고 봄이 상당함.

2) 이 사건 건조기의 하자 여부

(1) 하자의 개념 및 판단 기준

- 하자의 개념은 '마땅히 있어야 할 성상의 부존재'로서, 하자 여부의 판단은 그 물건이 통상적으로 가지고 있어야 할 품질, 성능을 기준으로 하여 판단하여야 하고, 예외적으로 광고에 의하여 목적물의 일정한 성상·특성에 관련한 정보를 표시한 경우에는 실제로 목적물이 이러한 성상·특성을 가지고 있지 않다면 하자라고 판단할 수 있을 것임. 즉 광고의 내용에서 일반적이고 감성적인 미사여구를 제외하고 목적물의 성상·특성에 관한 실체적 내용이 존재하며, 목적물이 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 위 광고를 통해 이성적으로 기대할 수 있는 성상·특성을 가지고 있지 않다면 이를 하자로 판단할 수 있을 것임.
- 또한 사업자는 이 사건 건조기의 제조업자로서 광고에 의하여 목적물의 일정한 성상·특성에 관련한 정보를 표시하였고 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 이를 품질보증으로 이해할 수 있을 정도라면 이를 품질보증계약의 내용으로 볼 수 있고 품질보증서 상의 하자는 앞서 설시한 기준으로 판단할 수 있을 것임.

(2) '콘덴서 자동세척' 기능 광고에 따른 하자 판단

- 사업자의 2019. 5. 18.자 TV광고에서는 콘덴서가 물로 세척되고 있는 이미지를 보여주며 '콘덴서는 신경쓰지 않아도 되었음. ○○이 다 알아서 하니까요. # 콘덴서 자동세척으로 # 알아서

완벽 관리'라는 문구를 삽입하였고, 2018. 4. 6.자 SNS, ☆튜브 광고에서는 '△△만의 특허받은 콘덴서 자동세척 시스템'이라는 문구를 삽입하고, 이후 깨끗한 콘덴서 이미지를 보여주며 '깨끗하게 유지되고 있는 콘덴서 앞면', '3개의 물줄기로 1회 건조당 1~3회 세척'이라는 문구를 삽입하였음. 사업자의 2017년 카달로그에서는 '콘덴서를 자동으로 세척해 언제나 깨끗하게 유지', 2018년 카달로그에서는 '습기에 젖은 먼지를 번거롭게 직접 솔로 청소할 필요 없이 건조 시마다 강력한 물줄기를 쏴주는 방식으로 자동세척해 언제나 깨끗하게 유지', '위험하게 맨손으로 청소할 필요 NO! 습기에 젖은 먼지를 건조시 마다 세차장의 고압분사기처럼 강력히 자동세척해 언제나 깨끗!', 2019년 카달로그에서는 '습기에 젖은 먼지를 위험하게 맨손으로 청소할 필요 없이 건조시마다 자동세척해 언제나 깨끗'이라는 문구를 삽입하였는데, 사업자는 광고에서 '품질보증'이라는 용어를 사용하지 않았지만 '특허받은 시스템'이라고 홍보하였고 구체적인 작동환경을 '3개의 물줄기로 1회 건조당 1~3회 세척', '건조시마다 자동세척'이라고 홍보하였으므로 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들은 위 광고를 보고 이 사건 건조기가 '건조시마다 콘덴서를 자동세척할 것'으로 기대한다고 봄이 상당하여 이에 대한 품질보증책임을 부담함이 상당함.

- 그러나 한국소비자원은 2019. 7.말 실제 사용하고 있는 소비자들의 이 사건 의류건조기 50대(소형건조기 30대, 대형건조기 20대)를 분해하는 방식으로 현장점검을 하였는데, 이 사건 건조기는 ① 건조 중인 의류의 함수율(물을 함유하고 있는 정도)이 10~15% 이하인 조건, ② 콘덴서 하단 바닥에 1.6ℓ ~ 2.0ℓ의 응축수가 모이는 조건이 동시 충족될 때에만 자동세척이 이루어지도록 되어 있어 세척 없이 건조과정이 종료되는 경우도 발생하고 위 경우 콘덴서 세척 없이 곧바로 응축수가 배출되므로, 소량의류 건조를 수회 반복하는 경우라면 자동세척은 이루어지지 않는다는 점검 결과를 발표한바, 사업자는 '건조 시마다 콘덴서를 자동세척 한다'는 품질보증내용을 충족하지 못하였고 이는 하자라고 봄이 상당함.
- 그러나 기술자문회의(2019. 10.)에서는 '부가기능으로 주기능에 해당하지 않으며 타사의 수동세척 역시 소비자가 직접 콘덴서를 세척하여도 초기 조건으로 돌아가는 것이 아니므로 자동세척 기능에 문제가 있다고 보기는 어려움. 즉 콘덴서 세척과 관련한 문제는 히트펌프식 건조기 공통의 문제라고 볼 수 있다.'라고 한 바 이를 이 사건 건조기의 대금을 환급할 정도의 중대한 하자에 이른다고 단언하기는 어려우나 사업자가 교부한 품질보증서에 '품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자'에 해당한다고 봄이 상당함.
- 따라서 사업자의 품질보증서에 위 경우 '무상수리, 수리불가능 시 제품 교환 또는 구입가 환급, 교환 불가능 시 또는 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 구입가 환급'이라고 정하고 있으므로 사업자는 이 사건 건조기를 무상수리함이 상당함.
- 이에 소비자는 한국소비자원의 시정조치 권고에 따라 '일정한 조건이 충족될 때에만 콘덴서 자동세척이 이루어지도록 되어 있었으나 건조기능 사용 시 응축수 양과 관계없이 매번 콘덴서가 세척되도록 개선하였고 소비자가 물을 직접 부어 세척할 수 있는 '셀프세척' 기능도 추가'하는 시정계획을 마련하였으며 소비자들이 사업자 서비스센터에 요청 시 해당 조치들을 기 유통된 제

품에 대해 실시할 것이라고 하였고 사업자는 이 사건 조정결정일 현재 소비자의 요청에 따라 해당 조치들을 실시 중에 있는 점에서 사업자의 품질보증서에 기재된 책임을 부담하고 있다고 봄이 상당하여 이를 이유로 한 소비자들의 이 사건 건조기의 대금 환급 요구는 인정하기 어려움.

(3) '콘덴서 먼지 축적 현상'에 따른 하자 판단

- 한국소비자원은 현장점검(2019. 7.) 결과 점검대상 건조기 78%가 콘덴서 전면 면적대비 '10%미만'의 먼지가 쌓여있었고 소형건조기의 콘덴서 전면 먼지 쌓임의 정도는 '10%미만'인 제품이 30대 중 28대(93.3%)로 대부분을 차지했으나 대형건조기의 경우 '10%미만'인 제품이 20대 중 11대(55%)로 가장 많았고 '10% 이상 20% 미만' 5대(25%), '20% 이상 30% 미만' 2대(10%), '30% 이상 40% 미만' 1대(5%), '50% 이상'이 1대(5%)로 소형건조기보다 먼지 쌓임의 정도가 심하다고 하였는데, 그 원인은 대형건조기는 사용자가 침구털기 기능을 사용하여 부피가 큰 이불 등의 먼지만 제거하는 경우가 많고, 소형건조기와는 달리 필터 체결부에 먼지 유입을 방지하는 실링(Sealing) 처리가 되어 있지 않은 점, 일정 조건 충족 시에만 콘덴서를 자동세척하는 점을 들었음.
- 그러나 기술자문회의(2019. 10.)에서는 '의류건조기에서 먼지가 발생하는 것은 필연적인 현상으로 가스식의 경우 열을 배출하는 배기구에 먼지가 쌓이고, 히트펌프식은 콘덴서에 먼지가 쌓이는 차이가 있다. 또한 콘덴서 먼지 축적 현상은 사용자의 사용 패턴에 따라서도 달라질 수 있는 부분이고 타사 제품 및 다른 가전제품과 비교하여 특별한 문제가 있다고 보기는 어렵다.' 라고 하였으므로 콘덴서 먼지 축적 현상이 이 사건 건조기의 하자라고 단정할 근거가 부족함.
- 또한 사업자는 한국소비자원의 시정조치 권고에 따라 소비자가 물을 직접 부어 세척할 수 있는 '셀프세척' 기능을 추가하였고 대형건조기 필터 체결부에 먼지 유입을 방지하는 실링(Sealing)처리를 하였으며 앞서 본 바와 같이 자동세척의 조건을 개선할 것이라고 하였고 이 사건 조정결정일 현재 소비자들의 요청에 따라 해당 조치들을 실시하고 있는 점에서 이를 이유로 한 소비자들의 이 사건 건조기의 대금 환급 요구를 인정하기 어려움.

(4) '잔존 응축수 상존'에 따른 하자 판단

- 한국소비자원은 현장점검(2019. 7.) 결과 이 사건 건조기 내부 바닥에 의류건조·콘덴서 세척 후 완전히 배출되지 않은 응축수가 바닥면적 대비 20%(약 300㎖) 이하에서부터 70%(700㎖) 이상에 이르기까지 잔존한다고 하였는데, 그 원인은 배수펌프 구조설계 및 성능이 미흡한 점, 응축수가 펌프 주위로 모여 배출되도록 내부 바닥에 기울기를 적용했으나 타사에 비해 완만하여 동일한 양의 응축수가 존재하더라도 분포면적이 넓은 점, 잔존수 공기의 효율적인 흐름을 목적으로 바닥에 만든 고랑(U트랩)에 응축수가 상시 고여 있는 점을 들었음.
- 그러나 기술자문회의(2019. 10.)에서는 '세탁기도 습한 환경으로 통 밖에 곰팡이가 존재할 수 있고 이에 따른 세탁물 전이 가능성을 생각해볼 수 있지만, 논란이 되지 않고 있으므로 곰팡이 발생 및 전이 가능성이 존재한다고 하여 실제 전이된다거나 피해로 이어진다고 단정할 수는 없다.'라고 하는바, 잔존 응축수가 상존한다고 하여 이를 하자라고 단정할 근거가 부족함.

- 또한 사업자는 한국소비자원의 시정조치 권고에 따라 응축수가 항시 잔존하는 고랑(U트랩)을 제거하여 내부바닥(베이스) 구조를 개선하고 펌프커버 회전날개 덮개부에 격벽구조를 적용하여 펌프의 흡입력을 높여 배수를 개선하는 등 이 사건 조정결정일 현재 해당 조치들을 실시하고 있는 점에서 소비자들의 이 사건 건조기의 대금 환급 요구는 인정하기 어려움.

(5) '녹 발생'에 따른 하자 판단

- 한국소비자원은 현장점검(2019. 7.) 결과 잔존응축수로 인해 구리관 및 엔드플레이트 등 금속부품의 부식이 가속화될 가능성이 있는 것으로 추정되나 위 부품들의 재질은 에어컨 등 여타 가전제품의 유사 부위 등에도 널리 사용되는 재질로서, 엔드플레이트의 주요 부식부위는 아연재질 코팅이 되어 있지 않은 절단면에 한정돼 있고 구리관의 경우 일정 기간 사용시 보호피막이 형성돼 추가 부식이 진행되지 않으며 공기가 순환되는 통로와 분리돼 있는 격벽구조이므로 녹가루가 의류에 유입돼 인체에 영향을 끼칠 가능성은 희박한 것으로 보인다고 하였음.
- 또한 기술자문회의(2019. 10.)에서는 '구리관은 전세계적으로 쓰이는 부품으로 사업자가 대체설계 등 회피가능성이 없고 일정 수준 부식이 진행되면 이후 진행이 되지 않으며, 녹의 입자크기 및 건조기 구조 등을 고려했을 때도 인체에 유해성 등의 문제가 있다고 단정할 수 없다. 또한 에어컨 실외기에도 구리관을 많이 사용하고 부식도 발생하지만 이를 문제로 인식하지 않고 있으므로 의류 건조기만 문제가 된다고 볼 수 없다.'라고 하였고 나아가 사업자는 녹 발생으로 인한 건조성능 저하 발생 시 해당부품 교체 수리 등을 하겠다고 하였으므로 이를 하자라고 단정할 근거가 부족함.
- 따라서 하자를 전제로 한 소비자들의 이 사건 건조기의 대금 환급 요구 역시 인정하기 어려움.

나. 사업자의 손해배상 책임에 대한 판단

1) 확대손해에 대한 손해배상 책임에 대한 판단

- 소비자들은 잔존 응축수 상존으로 인해 악취 및 곰팡이가 발생하고 구리관 및 엔드플레이트 등에 금속부품 부식이 발생하여 인체에 위해를 미칠 위험이 있거나 이미 인체에 위해를 미쳤다고 주장함.
- 한편 한국소비자원은 현장점검(2019. 7.) 결과 곰팡이 등 미생물 번식·악취발생 가능성이 있다고 하였으나 기술자문회의(2019. 10.)에서는 세탁기도 습한 환경으로 통 밖에 곰팡이가 존재할 수 있고 이에 따른 세탁물 전이 가능성을 생각해볼 수 있지만, 논란이 되지 않고 있으므로 곰팡이 발생 및 전이 가능성이 존재한다고 하여 실제 전이된다거나 피해로 이어진다고 단정할 수는 없다고 한바, 곰팡이 등 미생물 및 악취가 인체에 위해를 미칠 위험이 있거나 이미 인체에 위해를 미쳤다는 소비자들의 주장을 인정할 근거가 부족함.
- 또한 한국소비자원은 현장점검(2019. 7.) 결과 잔류응축수로 인해 구리관 및 엔드플레이트 등 금속부품의 부식이 가속화될 가능성이 있는 것으로 추정하였는데, 위 부품들의 재질은 에어컨 등 여타 가전제품의 유사 부위 등에도 널리 사용되는 재질로서, 엔드플레이트의 주요 부식부위

는 아연 재질 코팅이 되어 있지 않은 절단면에 한정돼 있고 구리관의 경우 일정기간 사용시 보호피막이 형성돼 추가부식이 진행되지 않으며 공기가 순환되는 통로와 분리돼 있는 격벽구조이므로 녹가루가 의류에 유입돼 인체에 영향을 끼칠 가능성은 희박한 것으로 보인다고 하였고 기술자문회의(2019. 10.)에서 구리관은 전세계적으로 쓰이는 부품으로 사업자가 대체설계 등 회피가능성이 없고 일정 수준 부식이 진행되면 이후 진행이 되지 않으며, 녹의 입자크기 및 건조기 구조 등을 고려했을 때도 인체에 유해성 등의 문제가 있다고 단정할 수 없다고 하였다. 또한 에어컨 실외기에도 구리관을 많이 사용하고 부식도 발생하지만 이를 문제로 인식하지 않고 있으므로 의류 건조기만 문제가 된다고 볼 수 없다고 하였으므로 녹가루가 인체에 위해를 미칠 위험이 있거나 이미 인체에 위해를 미쳤다는 소비자들의 주장을 인정할 근거가 부족함.

- 따라서 악취 및 곰팡이가 발생하고 구리관 및 엔드플레이트 등에 금속부품 부식이 발생하여 인체에 위해를 미칠 위험이 있거나 이미 인체에 위해를 미쳤음을 전제로 하는 소비자들의 손해배상 요구 역시 인정하기 어려움.

2) 소비자 선택권 제약 여부로 인한 손해배상 책임에 대한 판단

- 실제로는 계약에서 중요한 정보들이 매도인과 매수인 사이의 계약 협상과정에서 개별적으로 논의되지 않고 매수인이 이미 계약의 교섭 전에 매매계약 목적물에 대하여 광고 등을 통하여 정보를 습득하고 그러한 정보들이 매수의사 결정의 중요한 토대가 되고 있음. 건조기를 구매한 소비자들의 주요 구매 목적은 의류의 건조일 것이고 '자동세척' 기능은 부가기능으로 주기능에 해당하지 않는 것은 사실이나, 사업자들은 앞서 설명한 바와 같이 위 기능을 여러 차례 광고하였고 사업자에게 거의 전적으로 제품에 대한 정보획득을 의존할 수밖에 없는 소비자는 사업자가 제시한 콘덴서 세척 이미지와 문구를 신뢰하여 '자동세척' 기능을 탑재한 이 사건 건조기를 선택하였다는 것 역시 부정하기 어렵고, 사업자의 광고가 소비자의 매수의사 결정의 중요한 토대가 되었을 것임은 넉넉히 짐작할 수 있음.
- 따라서 이 사건 건조기는 앞서 살펴본 바와 같이 사업자가 광고에서 '건조 시 마다 콘덴서를 자동세척할 것'이라고 광고하였으나 사실은 일정 조건하에서만 작동한 점에서 사업자는 광고를 신뢰하고 이 사건 건조기를 구매한 소비자의 선택권을 제약했거나 제한했을 여지가 상당한 바, 이는 「민법」 제750조 상의 고의 또는 과실에 기한 위법 행위이고 따라서 이로 인하여 소비자들이 입은 정신적 손해를 위자료로나마 배상함이 상당함.
- 비록 사업자는 한국소비자원의 시정조치 권고에 따라 시정계획을 마련하고 소비자가 사업자 서비스센터에 요청 시 해당 조치들을 기 유통된 제품에 대해 실시하고 있으나 소비자들이 조치를 받기위해 감수해야 하는 불편 역시 고려되어야 할 것임.
- 그리고 이 사건 건조기에 대한 보도 이후 사업자의 시정조치 과정 및 조정결정 과정에서 겪은 소비자들의 정신적인 불편 역시 고려되어야 함이 마땅함.

해설

- 조정례 [94]는 자동세척 기능이 광고내용과 차이가 있으므로 사업자가 품질보증 약속을 어겼다며 '소비자의 선택권이 제한되었다'는 점을 들어 위자료 지급을 결정한 집단분쟁사례임.
- 소비자가 상품이나 시장을 선택할 수 있는 권리인 소비자의 권리는 「헌법」 제10조의 행복추구권 내지 행복추구권의 한 내용으로서의 일반적 행동의 자유에서 도출됨. 따라서 소비자가 자신의 의사에 따라 자유롭게 상품이나 시장을 선택하는 것을 제약하는 것은 결국 소비자의 행복추구권에서 파생되는 '자기결정권'도 제한하는 것임(헌재 1996. 12. 26. 96헌가18 참조). 또한 「소비자기본법」 제4조 제3호는 소비자는 '물품 등을 사용함에 있어서 거래상대방·구입장소·가격 및 거래조건 등을 자유로이 선택할 권리'를 가진다고 규정하고 있음.
- 소비자의 선택권을 제약했거나 제한했을 경우 「민법」 제750조 상의 고의 또는 과실에 기한 위법 행위이고 따라서 이로 인하여 소비자가 입은 정신적 손해를 위자료로 배상함.

[집단] 소비자분쟁조정위원회 2019집단7 | 결정 2019.11.18.

조정례 94

장소변경 및 출연취소 등에 따른 공연티켓 구입대금 환급

분쟁개요

○ 소비자들은 2018. 7.부터 사업자가 주최하는 ○○○ 뮤직 페스티벌 공연 티켓(공연일 : 2019. 6. 7. ~ 2019. 6. 9., 이하 '이 사건 공연'이라고 함)을 구입하였는데, 사업자는 2019. 4. 공연장소를 매년 주최하던 서울이 아닌 경기도 용인으로 변경하였으며, 2019. 5. 환급을 원하는 구매자들에게는 2019. 6. 28.까지 티켓 구입대금을 전액 환급한다고 공지하고 환급 신청을 받았음.

- 2019. 5. 공지
  - 티켓을 보내신 고객님께서는 1:1문의게시판을 통해 꼭 하기 양식을 그대로 이용하셔서 요청 글을 작성해 주시기 바랍니다. 환불 요청시에는 각 주문번호를 모두 기재해 주셔야 확인이 됩니다.
  - * 환급은 공연 종료 후인 6월 17일(월)부터 6월 28일(금)까지 정상 처리될 예정입니다.
- 2019. 6. 29. 공지
  - 당사는 정확한 환불을 위해 모든 구매 내역을 대조하고 확인 요청 전화를 진행 중에 있으며, 이로 인해 지난 5월 메일로 안내해드렸던 환불 처리 기한(6월 17일 ~ 6월 28일)보다 지연되고 있습니다.
  - 최대한 빠르게, 늦어도 7월 31일까지 모든 환불 절차가 완료되도록 할 예정이오니 넓은 마음으로 이해 부탁드리며, 조금만 더 기다려 주시길 부탁드립니다.
- 2019. 8. 1. 공지
  - 지난 6/29(토) 메일로 안내해드렸던, 환불 처리 기한인 7/31(수)보다 환불 절차가 지연되고 있습니다.
  - 8월 내에 프라이빗 티켓에 대한 모든 환불 절차가 완료될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

○ 또한, 사업자는 2019. 6. 9. 공연 마지막 날 특정 가수(□□□□)의 공연이 취소되자, 환급을 원하는 구매자들에게는 공연 티켓 구입대금을 환급(3일권은 구입가격의 1/3 환급, 마지막 날 1일권은 전액 환급)한다고 공지하고 환급 신청을 받았음.

- 2019. 6. 9. 공지
  - 6월 9일 일요일 1일권의 경우, 환불 의사가 있으신 분들은 전액 환불 예정이며(*현장 판매 제외), 3일권의 경우 구매하신 가격의 1/3 금액을 환불해 드릴 예정입니다.
  - 환불은 7월 31일까지 완료될 예정입니다.

• 2019. 8. 1. 공지
- □□□□ 출연 취소로 인한 일요일 공연의 환불을 신청 기한(~6월 30일까지) 내에 요청해 주셨던 분들게 안내 말씀드립니다.
- 환불 처리 기한으로 안내해드렸던 7/31(수) 보다 환불 절차가 지연되고 있습니다.
- 8월 내에 모든 환불 절차가 완료될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

○ 소비자 294명은 사업자에게 공연티켓 구입대금의 신속한 환급을 요구하며 한국소비자원에 피해구제를 요청하였고, 한국소비자원은 「소비자기본법」제68조 제1항에 따라 2019. 9. 3. 위원회에 집단분쟁조정을 의뢰하였음. 위원회는 2019. 9. 30.「소비자기본법」제68조 제2항에 따라 집단분쟁조정절차를 개시하고, 한국소비자원 홈페이지를 통해 2019. 10. 8.부터 같은 달 23.까지 추가 참가신청을 받아 1,090명이 조정절차에 추가로 참가하였음.

○ 소비자들은 사업자의 안내에 따라 홈페이지, 모바일 등을 통해 환급 신청을 하였으나 사업자가 계속해서 환급을 지연하고 있으므로 공연티켓 구입대금의 신속한 환급을 요구함.
- 반면, 사업자는 환급신청자가 너무 많아서 일시에 환급을 진행할 정도의 자금이 없고, 이익금이 발생시마다 환급을 순서대로 진행하고 있으며 모든 환급소비자들에게 틀림없이 환급을 진행할 것이라고 주장함.

조정내용

- 사업자는 별지 제1목록에 기재된 소비자들에게 같은 목록에 기재된 금액을 각 지급함,
- 별지 제2목록에 기재된 소비자들과 사업자 사이의 분쟁조정 신청에 대하여는 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 사업자는 이 사건 공연의 장소가 서울에서 용인으로 변경되자 2019 프라이빗 티켓 구매자들을 대상으로 환급 신청을 받았고, 2019. 6. 17. ~ 6. 28. 사이에 공연 티켓 대금을 환급해 주기로 공지하였음. 또한, 2019. 6. 9. 이 사건 공연 마지막 날 출연 예정이었던 □□□□의 출연이 취소되자 현장 판매 티켓을 제외하고 해당 대금 전액을 환급하기로 결정하고 환급 신청을 받았으며 7. 31. 까지 환급하기로 공지하였음.
- 먼저 사업자는 소비자들에게 공지한 대금 환급 기한이 지난 현재까지 이 사건 공연 티켓 대금을 환

급하지 못하고 있는바, 사업자는 별지 제1목록에 기재된 소비자들에게 구입대금을 환급할 책임이 있음.

- 사업자의 환급범위에 대하여 살피건대, 이 사건 공연을 관람하지 않고 환급을 신청한 소비자들에 대하여는 티켓 구입대금 및 티켓 반송 택배비를 지급하고, 2019. 6. 9. 마지막 날 공연에 대하여만 환급을 신청한 소비자들에 대하여는 티켓 반송 비용이 발생하지 않았으므로 해당 공연티켓 구입대금을 환급함이 상당함. 일부 소비자들의 경우 환급 지연으로 인한 이자 상당의 손해배상을 청구하고 있으나, 상호 이해와 양보를 바탕으로 분쟁의 종국적 해결을 추구하는 분쟁조정의 취지를 고려하여 기왕에 발생한 지연이자 상당의 손해배상금은 인정하지 아니하고, 사업자가 이 사건 조정결정일로부터 8주가 되는 날까지 공연 대금을 환급하지 아니하는 경우에 「상법」 제54조에 따른 연 6%의 지연이자를 가산하여 환급하도록 결정함.
- 한편, 별지 제2목록에 기재된 소비자들은 사업자로부터 이 사건 공연 대금을 환급받았으므로 조정하지 아니함이 상당함.

해설

- 조정례 [94]는 장소변경 및 출연취소 등에 따른 공연티켓 환급을 인정한 집단분쟁조정사례임.
- 「민법」 제387조 제1항 및 제390조에 따르면 "채무이행의 확정한 기한이 있는 경우에는 채무자는 기한이 도래한 때부터 지체책임이 있다", "채무자가 채무의 내용에 좇은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있다."고 규정하고 있음.

[집단] 소비자분쟁조정위원회 2020집단2 | 결정 2020.3.16.)

조정례 95

호텔 수분양자 혜택사항 불이행

분쟁개요

- 소비자들은 2017. 3. 9. ~ 2018. 2. 3. 사업자와 호텔(○○○○○호텔&리조트, 이하 '이 사건 호텔'이라고 함) 분양계약 및 임대차 계약을 체결하면서 호텔 운영에 따른 수익금을 지급받기로 하고, 계약내용에 수분양자 가족은 연간 10일을 무료로 객실을 이용할 수 있도록 하는 혜택 사항(이하 '이 사건 혜택사항'이라고 함)을 포함하였음.

- 대표당사자 강○○는 2018. 11. 21. 사업자와 만나 소비자들과 협의한 내용을 전달하였고, 사업자는 이 사건 혜택사항에 따라 객실을 이용하기 위해 가족관계증명서를 지참해야하는 불편함을 해소하기 위해 VVIP 카드를 발급하여 카드 지참 시 객실을 이용할 수 있도록 하겠다고 하였음.
  - 소비자가 제출한 대화 녹음파일 내용(2018. 11. 21)

  - 강○○(대표당사자) : 저희들 숙박사용 기준을 보면.
  - 사업자 직원 : 방금 오면서 호텔 사장님하고 호텔 본부장님하고 이야기를 하고 왔어요. 저도 어제야 이 이야기를 들었어요. 얘도 저한테 굉장히 혼났고 이게 말이 되냐 그래서 이 부분 10일 무료 숙박권인가 이걸 분양을 하게 되면 VVIP 카드가 나갈 겁니다. VVIP 카드가 나가면 호텔 예약 하시고 카드만 가지고 오시면 무조건 이용할 수 있게 그렇게 제가 아침에 변경하고 왔어요.
  - 강○○(대표당사자) : 신원확인 없는 거죠?
  - 사업자 직원 : 신원확인 없이.
  - 사업자 직원 : 골프 회원권하고 똑같은 겁니다.
  - 사업자 직원 : 저희가 무료티켓으로 매년 열장을 보내드릴 수가 있는데 그렇게 하면 문제가 뭐냐면 매매거래 가능성이 있어요. 그러면 저희는 호텔을 평일에는 13~4만원 주말에는 17~8만원짜리 호텔로 운영을 할 계획서를 짰어요. 그 금액에 맞는 호텔 프리미엄을 유지할 겁니다, 저희가. 그런데 갑자기 옥션이나 이런 데 갔는데 7만원짜리 나와 버리고 그러면. 가족관계증명서 갖고 와라 그러면 말도 안 되죠. VVIP 카드 가져오시면 골프장도 그렇지 않습니까. 무료회원권 카드 갖고 오면 쓸 수 있게. 분양자가 며칠 나 쓸 거다 예약하시고 친구 분이 쓰시면 VVIP 카드를 주시면 그걸 가지고 와서.
  - 강○○(대표당사자) : 그렇게 하면 주변에 홍보가 될 수 있으니까. 한번 줘가지고 쓰고 오면 좋더라 해가지고 나중에는 유료 고객이 확대되는 장점이 있으니까.

- 사업자가 VVIP 카드 발급을 위해 가족등록을 하라고 요청하자, 소비자들은 협의한 대로 가족등록 없이 VVIP 카드를 발급하여 수분양자의 가족인지 여부에 관계없이 카드 지참 시 객실을 이용할 수 있도록 할 것을 요구하였고 사업자는 거부하였음.

- 소비자들은 이 사건 호텔 수분양자협의회 회장인 대표당사자 강○○가 사업자와 협의한 결과 이 사건 혜택사항과 관련하여 수분양자의 가족인지 여부에 관계없이 VVIP 카드 지참 시 객실을 이용할 수 있도록 계약 내용을 변경하였음에도 불구하고 사업자가 가족등록을 추가로 요구하고 있으므로 가족등록 없이 무기명식 VVIP 카드를 발급해 줄 것을 요구함. 다른 대안으로 이 사건 혜택사항의 10일 중 7일은 등록한 가족 및 방계혈족이, 3일은 가족등록을 하지 않아도 이용할 수 있도록 하고, 호텔 내 조식당 무료이용티켓을 연 2회 제공할 것을 제안함. 사업자가 모두 거부할 경우 이 사건 호텔 임대차 기간인 10년 중 가족등록 없이 사용할 수 있었을 것으로 추정되는 30일의 객실요금에 해당하는 6,000,000원(200,000원×30일=6,000,000원)을 배상할 것을 요구함.
  - 반면 사업자는 이 사건 혜택사항과 관련하여 소비자들에게 편의를 제공하기 위하여 수분양자 가족임을 증명하는 방식을 기존에 가족관계증명서를 지참하는 것에서 VVIP카드를 발급하는 것으로 변경하였고, VVIP카드 발급 시 가족등록을 하는 경우 자격 및 인원에 제한이 없어 친구 등도 가족으로 등록이 가능하고 등록 후에도 변경이 가능하며 등록된 가족이 동반 시 타인도 객실 이용이 가능하도록 하였다고 주장함. 또한 소비자가 주장하는 바와 같이 수분양자 가족에게 제공하기로 하였던 이 사건 혜택사항을 무제한으로 확대하는 것으로 계약을 변경한 것이 아니고, 대표당사자 강○○는 「집합건물의 소유와 관리에 관한 법률」에 따라 선임된 이 사건 호텔 관리인이 아니므로 이 사건 혜택사항을 변경할 권한이 없다고 주장함.

조정내용

- 이 사건 집단분쟁조정 절차를 개시하지 아니함.
- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 각 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 소비자들이 제출한 2018. 11. 21. 대화 녹취파일에 따르면 사업자는 이 사건 혜택사항 사용방법에 관하여 회원들이 호텔 예약을 하고 VVIP카드를 가지고 오면 신원확인 없이 객실을 이용할 수

있다고 설명하면서 동시에 무료티켓으로 매년 10장을 주면 좋으나 매매 가능성 때문에 불가하다는 점도 함께 설명하고 있는바, 무기명식 VVIP카드를 발급해 주기로 의사의 합치가 있었다고 보기 어렵고, 이 사건 혜택사항의 목적이 호텔 수분양자 가족에게 객실 무료 이용이라는 서비스를 제공하기 위한 것임을 고려하였을 때, 사업자가 VVIP 카드 발급을 위해 가족등록 요청을 한 것이 부당하다고 보기 어려움.

- 또한 소비자들이 주장하는 대로 사업자가 무기명식 VVIP카드를 발급해 주기로 합의가 이루어졌다면 이는 이 사건 혜택사항의 무상서비스 대상을 확대하는 것으로 그 법률적 의미는 「민법」 제554조의 증여 계약의 성격을 갖는다고 해석되고, 우리 「민법」은 서면에 의하지 아니한 증여계약에 대해서는 각 당사자는 이를 해제하고 계약의 구속력에서 벗어날 수 있도록 규정(제555조)하고 있는바, 이 사건에서 사업자가 무기명식 VVIP카드 발급을 거부하는 것은 증여 계약을 해제하는 것으로 볼 수 있다고 할 것임.

해설

- 조정례 [95]는 무기명식 VVIP카드 발급을 둘러싼 분쟁에서 사업자가 가족등록요청이 부당하지 않고, 카드발급을 거부하는 것은 증여계약의 해제에 해당하는 것으로 보고 소비자의 요구를 기각한 집단분쟁사례임.
- 분양형 호텔은 시행사로부터 호텔객실을 분양 받은 수분양자가 운영사에 호텔객실 운영을 위탁하거나 운영사에게 임대 후 객실 운영에 따른 수익을 분배 받는 수익형 부동산임. 운영 중인 분양형 호텔 중 상당수에서 시행사, 운영사와 수분양자 사이에 크고 작은 분쟁이 계속되고 있음. 약정한 수익금이 제대로 지급되지 않거나 시행사와 결탁한 운영사가 수분양자를 배제한 채 호텔 운영권을 사유화하는 등의 문제가 분쟁의 주된 원인임.

[집단] 소비자분쟁조정위원회 2020집단5 | **결정** 2020.5.18

조정례 96

아파트 입주자 모집공고 승인과 다른 무상 옵션 설치

분쟁개요

- 사업자는 2019. 12. 24. ~ 2019. 12. 26. 입주자저축(주택청약종합저축) 가입자를 대상으로 ○○검단신도시 2차 ○○랜드 ○○○○○ 아파트(이하 '이 사건 아파트'라고 함)에 대하여 분양계약(이하 '정당계약'이라 함)을 체결하였는데, 아파트 입주자 모집공고에 유상옵션으로 표시한 일부 품목을 무상옵션으로 제공하였음

- 정당계약이 체결되고 이틀 뒤인 2019. 12. 28. 부터 사업자는 미분양 된 잔여세대에 대하여 소비자들과 분양계약(이하 '이 사건 계약'이라 함)을 체결하면서, 정당계약시 무상옵션이었던 일부 품목을 유상옵션으로 변경하였음.

- 소비자들은 정당계약이 완료된 직후 선착순으로 진행된 이 사건 계약 체결 시 정당계약 시 무상옵션이라고 광고하였던 일부 품목들이 유상으로 바뀐 사실을 사업자가 제대로 설명하지 않아 정당계약과 동일한 내용으로 알고 이 사건 계약을 체결하였으므로, 사업자에게 약 500~600만원 상당의 유상옵션 품목들에 대하여 정당계약과 동일하게 무상으로 계약을 이행할 것을 요구함
  - 사업자는 이 사건 계약 입주자 모집 공고에 유상옵션 품목을 표시하였고, 소비자들이 직접 유상옵션 품목들을 선택한 신청서를 통해 이 사건 계약을 체결하였으며, 광고 문자 내용에 한시적 무상옵션 품목들이 유상으로 변경된 사실을 포함하고, 모델하우스에서도 유상으로 변경된 옵션품목에 팻말을 설치하고 유상옵션품목을 표시한 공급안내문을 소비자들에게 배포하는 등 소비자들의 혼동을 방지하기 위한 노력을 다하였으므로 소비자들의 요구는 부당하다고 주장함. 또한, 입주자 모집공고에 유상옵션으로 표시한 품목들을 정당계약 시 무상옵션으로 진행한 사실에 대해 인천 서구청이 승인한 모집공고와 다르게 계약을 체결하였음을 이유로 고소하였는 바, 정당계약과 동일하게 계약을 이행할 수 없다고 주장함.

조정내용

- 이 사건 집단분쟁조정 절차를 개시하지 아니함.
- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 각 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 사업자는 이 사건 아파트 모집공고에 유상옵션으로 표시된 품목들에 대해 정당계약 광고 시 '한시적' 무상옵션임을 표시하였고, 정당계약이 완료된 다음날부터 광고 문자 내용에 유상옵션 변경사항이 있음을 표시하고 홈페이지에 팝업을 통해 유상옵션 변경사항을 공지하였으며, 모델하우스 내 해당 품목에 유상옵션임을 표시하였으므로 무상옵션이었던 품목들이 일부 유상옵션으로 변경된 사실을 소비자들에게 알리기 위해 충분히 노력하였다고 봄이 상당함.
- 반면, 이 사건 계약은 소비자들이 계약 신청서를 작성하여 제출하면 사업자가 신청서 내용대로 계약서를 다시 작성하는 방식으로 체결되었는데, 이 사건 계약 신청서는 무상옵션과 유상옵션을 나누어 표로 표시되어 있고 유상옵션의 경우 빨간색으로 표시하여 강조되어 있는 바, 소비자들이 유상옵션 품목들에 대해 무상으로 알고 이 사건 계약을 체결하였다는 주장은 인정되기 어려움.

해설

- 조정례 [96]는 아파트 광고시 한시적 무상옵션을 계약완료 후 유상옵션으로 변경을 충분히 알렸고, 무상으로 알고 계약체결했다고 볼 수 없다고 소비자들의 요구를 기각한 집단분쟁사례임.
- 이와 유사한 사례로 아파트 분양자가 아파트 단지 인근에 쓰레기 매립장이 건설예정인 사실을 분양계약자에게 고지하지 않은 사안에서, 그 후 부동산 경기의 상승에 따라 아파트의 시가가 상승하여 분양가격을 상회하는데도, 분양계약자의 손해액을 쓰레기 매립장 건설을 고려한 아파트의 가치하락액 상당으로 본 대법원 판례(대법원 2006. 10. 12., 선고, 2004다48515, 판결)가 있음.

[집단] 소비자분쟁조정위원회 2020집단7 | 결정 2020.9.7.

조정례 97

분양아파트 현관 중문 하자에 대한 무상 수리

분쟁개요

- 소비자들은 2016. 11. ~ 2017. 1. □□□□밸리 □□□□□ □□□□ 아파트(이하 '이 사건 아파트'라 함.) 분양공급자인 사업자(1) 및 시공사인 사업자(2)와 아파트 분양 계약을 체결하며 유상옵션으로 현관 중문 설치 계약(총 계약금액 1,246,000원 ~1,391,000원, 이하 '이 사건 계약'이라 함)을 체결하고, 2019. 2. 말부터 입주하여 2019. 4. 까지 이 사건 중문의 이격 등의 하자에 대하여 사업자로부터 한 차례 이상 수리를 받았음.

- 소비자들은 이 사건 중문에 대하여 수리를 받았음에도 하자가 개선되지 않았다고 주장하며 사업자에게 이 사건 계약 해제 및 대금 전액 환불을 요구하였고, 사업자는 하자보수가 가능함을 이유로 이를 거부하였음.

- 이 사건 계약서의 주요내용은 다음과 같음.

  • 유상옵션 계약서
  - 위 표시 재산의 아파트 공급계약과 관련하여 유상옵션(추가선택 품목)을 공급함에 있어 공급자를 '갑', 공급받는자를 '을', 시공사를 '병'으로 하여 다음과 같이 계약을 체결한다.
  - 제3조(계약의 해제) ① '을'은 '갑'의 귀책사유 없이 본 계약을 해제할 수 없다. 단, '갑'이 공사 진행 정도 등을 종합적으로 고려하여 계약 해제에 동의 할 수 있다.
  - 제8조(기타사항) ② '을'의 사용 관리상의 하자를 제외한 시공 및 설치 상 하자에 있어서 공급(분양)계약서(주택법 등 관련법령)와 같이 시설공사별 하자 보수 의무를 갖는다.

  • 공급계약서
  - 제14조(관리 및 하자) ② '병'은 당해 건물의 시공상 하자에 대하여는 사용승인 도면(임시사용승인 도면 포함)을 기준으로 「주택법 시행령」 제59조의 규정에 의한 보수책임을 진다.

- 2020. 7. 23. 및 2020. 8. 18. 두 번에 걸쳐 위원회 조정관과 전문위원은 소비자들 중 총 7세대에 대하여 현장 조사를 실시하였고, 그 결과 이 사건 중문의 문과 문틀 사이 이격이 있고 이로 인해 여닫을 시 소음이 발생하거나 잘 닫히지 않는다는 점을 확인하였음.

○ 위원회 전문위원의 자문 결과는 다음과 같음.

- 이 사건 중문은 유리 등 얇은 면재로 구성되어 사용되는 점과 개폐기구(Mechanism)를 갖기 위해 가동부분과 구체 틀에 틈이 생기는 피할 수 없는 원인으로 인하여 대폭적인 성능저하가 생긴다.
- 이 사건 중문 하자 발생원인은 대부분 시공하자에 기인한 것이고, 부차적으로 '3연동 중문'을 사용한 경험이 거의 없는 입주자에 의한 관리하자가 작용했을 것으로 판단된다.
- 대다수의 하자는 문짝의 높낮이, 좌우 간격 조정을 하면 해결될 수 있는 경미한 수준으로 원래의 시공업체가 하자보수 하는 것이 공사 관리 상 합리적이고 효율적이라고 판단된다.
  [인정 근거] 다툼 없는 사실, 유상 옵션품목 계약서, 제품 표준도면

○ 소비자들은 외부로부터 소음 및 먼지를 차단하여 준다는 사업자의 설명을 듣고 이 사건 계약을 체결하였는데, 설치 결과 문과 문틀 사이 이격으로 인해 소음이나 먼지 등을 차단하여 주지 못할 뿐만 아니라 열고 닫는 데에 소음이 발생하고 제대로 닫히지 않는 등의 문제가 발생하였고, 몇 차례 하자 보수를 받았음에도 개선이 되지 않았으므로 이 사건 계약 해제 및 대금 전액 환급을 요구함.

- 사업자(1)는 이 사건 계약서 제3조 제1항은 사업자의 귀책 사유 없이 소비자들은 이 사건 계약을 해제할 수 없다고 규정하고 있는데, 이 사건 중문 설치는 시공사인 사업자(2)가 담당하여 사업자(1)에게는 이 사건 중문 설치와 관련한 귀책사유가 없고, 이 사건 중문의 하자는 추후 치유될 수 있는 사정이 없거나 나머지 부분으로 계약의 목적을 달성할 수 있는 여지가 없다고 볼 수 없어 소비자들의 계약해제 주장은 부당하다고 주장함.
- 사업자(2)는 소비자들이 이 사건 아파트 입주할 당시 이 사건 중문 설치에 필요한 조정 작업이 완료되지 않았음을 인정하고 소비자들의 요청에 따라 보수를 이행하였다고 주장하며, 이 사건 중문은 금속소재로 제작되어 문과 문틀 사이에 약간의 이격이 필요한 제품이고 소비자들이 모델하우스에서 제품을 확인하고 이 사건 계약을 체결하였음에도 개폐 시 문짝의 흔들림, 소음 등 사용 중 발생할 수 있는 경미한 하자에 대하여 소비자들이 보수를 거부하며 이 사건 계약 해제를 요구하는 것은 부당하다고 주장함.

조정내용

● 사업자들은 공동하여 별지목록에 기재된 소비자들에게 이 사건 중문(제품명 : ○○○○ S-○○○/○○○○○ ○○-○SD+○○X)의 시공상 하자(이격)에 대하여 무상으로 수리함.

위원회 판단

- 소비자들이 이 사건 아파트에 입주할 당시 이 사건 중문 설치에 필요한 조정 작업이 완료되지 않았음이 인정되고, 소비자들이 주장하는 하자 내용인 이격, 소음, 여닫이 기능의 문제 등도 설치가 제대로 되지 않아 발생하는 하자로 봄이 상당하므로 이 사건 중문은 시공상 하자가 있다고 봄이 타당함.
- 다만, 이 사건 중문은 알루미늄합금 프레임과 얇은 유리로 구성된 3연동 미서기(Sliding) 개폐방식의 제품으로, 소재 및 구조의 특성상 약간의 이격과 흔들림이 발생할 수밖에 없다고 봄이 상당하고, 사업자들은 모델하우스에서 제품을 보고 이 사건 계약을 체결하였으므로 소재 및 구조에 따른 제품의 특성을 확인할 수 있었다고 봄이 타당하므로 이 사건 중문 제품 자체에 하자가 있다는 소비자들의 주장은 인정하기 어려움.
- 사업자(1)의 책임 여부에 대하여
  - 이 사건 계약 약관에 따르면 하자 관련 책임은 사업자(2)가 진다고 규정하고 있으나, 「약관의 규제에 관한 법률」 제7조는 사업자, 이행 보조자 또는 피고용자의 고의 또는 중대한 과실로 인한 법률상의 책임을 배제하는 조항 또는 상당한 이유 없이 사업자의 담보책임을 배제 또는 제한하는 조항은 무효로 하고 있으므로, 사업자(1)의 이 사건 계약 하자와 관련하여 책임이 없다는 주장은 타당하지 아니하고, 사업자(1)과 사업자(2)는 공동으로 이 사건 중문 하자와 관련한 책임을 부담함이 타당함.
- 이를 종합하였을 때, 이 사건 중문은 「민법」 제580조 및 제575조에서 규정한 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에는 해당하지 않으나, 시공상 하자가 있다고 봄이 상당하므로 「민법」 제667조에 따라 사업자들은 공동하여 소비자들에게 2020.11. 2.까지 이 사건 중문의 하자에 대하여 무상으로 수리를 이행하여야 함.

해설

- 조정례 [97]는 분양아파트 중문에 발생한 이격, 소음, 여닫이 기능의 문제 등은 중문 제품 자체 하자가 아니라 설치가 제대로 되지 않아 발생한 시공상 하자로 분양공급자와 시공사가 연대로 무상수리해야 한다고 인정한 집단분쟁사례임.
- 「약관의 규제에 관한 법률」 제7조는 사업자, 이행 보조자 또는 피고용자의 고의 또는 중대한 과실로 인한 법률상의 책임을 배제하는 조항 또는 상당한 이유 없이 사업자의 담보책임을 배제 또는 제한하는 조항은 무효로 하고 있어, 분양공급자가 시공사의 하자담보책임을 부담해야 함.

[집단] 소비자분쟁조정위원회 2020집단8 | 결정 2020.11.2.

조정례 98

항공운송 계약 해제 따른 대금 환급

분쟁개요

- 소비자들은 2019. 5. 14. ~ 2020. 3. 30. 사업자와 항공 운송 계약(운항일정 : 2020. 3. 29. ~ 2020. 10. 8, 이하 '이 사건 계약'이라 함)을 체결하였고, 코로나19의 확산으로 인해 2020. 3. 28. 이후 이 사건 계약의 해제 및 구매대금 환급을 요구하였음.
- 사업자는 2020. 7. 6. 소비자분쟁조정위원회의 합의권고에 따라 소비자들에게 구매대금을 환급하기로 하여 조정결정일 기준으로 소비자 92명은 환급을 받았으나 소비자 9명은 환급이 지연되고 있고, 소비자 12명은 바우처가 지급되었음을 이유로 환급이 거부됨.
- 소비자들은 시업자가 자금사정을 이유로 구매 대금 환급을 지연하고 있는 것은 부당하고, 소비자 중 12명은 항공사가 바우처 지급만 가능하다고 하여 어쩔 수 없이 지급받은 것으로 취소수수료를 공제한 나머지 대금의 환급을 요구함.
  - 이에 사업자는 코로나19로 인해 자금 유동성에 어려움이 발생하여 2020. 3. 17. 소비자들에게 바우처를 지급하는 방안을 제시하였고, 이에 동의한 소비자들에게 바우처가 지급되었는바, 이미 바우처를 지급받은 소비자들에 대해서는 환급하기 어려우며 바우처를 지급받지 않은 소비자들에게 대해서는 순차적으로 환급을 진행하고 있다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 소비자들에게 이 사건 계약 항공권 구매대금에서 소비자들과 약정한 취소수수료를 공제한 환급 금액을 각 지급함.

위원회 판단

- 먼저 바우처를 지급받은 소비자들에 대하여는 환급할 수 없다는 사업자의 주장에 대하여 살피건대, 코로나19의 국제적인 확산으로 인해 사업자에게 자금 사정의 어려움이 발생하였다는 사정은 경험칙상 넉넉히 인정할 수 있으나, 코로나19와 같이 당사자 사이에 귀책사유가 아닌 원인으로 계약이 후발적으로 이행할 수 없게 된 경우, 원칙적으로 당사자 사이에 원상회복 의무가 발생하게 되고 소비자가 이 사건 계약의 대금을 금전으로 지급하였으므로 항공사는 이를 금전으로 원상회복함이 상당함.
- 또한, 소비자들이 사업자가 지급한 바우처를 수령하였다고 하더라도, 이는 항공사가 자금 사정을 이유로 대금 환급이 불가능하고 바우처 지급만 가능하다고 안내하여 수령한 것으로 이를 종국적으로 원상회복의 방법을 변경하는 것에 소비자들이 합의했다고 보기 어렵다고 할 것임. 따라서 사업자는 바우처를 지급받은 소비자들에 대하여도 이 사건 계약 해제에 따른 대금 환급 의무를 부담한다고 봄이 타당함.

해설

- 조정례 [98]는 코로나19 확산으로 인한 여객운송계약의 해제에 따른 사업자의 원상회복의무인 대금환급의무를 인정한 집단분쟁사례임.
- 코로나19 등과 같이 당사자 사이에 귀책사유가 아닌 원인으로 계약이 후발적으로 이행할 수 없게 된 경우, 원칙적으로 당사자 사이에 원상회복 의무가 발생하게 되고 소비자가 계약의 대금을 금전으로 지급하였으므로 사업자는 이를 금전으로 원상회복해야 함.

조정례 99

아파트 주방 가스렌지 후드 하자 보수

분쟁개요

○ 소비자들은 2015. 11. ~ 2016. 3. 사업자와 아파트(아파트명 : ○○○○○○○타운, 소재지 : □□ 서구) 분양 계약(이하 '이 사건 계약'이라고 함)을 체결하고 2017. 12. ~ 2018. 3. 입주하였는데, 아파트 주방에 설치되어 있는 가스렌지 후드(이하 '이 사건 후드'라고 함)에서 기름이 떨어지는 문제가 발생하여 2017. 12. ~ 2020. 3. 7. 사업자에게 하자 보수를 요구하였으나, 사업자가 거부하였음.

○ 이 사건 계약서에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있음.

• 제10조(분양자의 하자보수 및 담보책임기간)
  - 하자보수대상 하자의 범위 및 시설공사별 하자담보책임기간은 다음과 같다.
  ① 하자의 범위 : 공사상의 잘못으로 인한 균열·처짐·비틀림·침하·파손·붕괴·누수·누출, 작동 또는 기능불량, 부착·접지 또는 결선 불량, 고사 및 입상불향 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 기능·미관 또는 안전상의 지장을 초래할 정도의 하자
  ② 시설공사별 하자담보책임 기간 : 난방·환기, 공기조화 설비공사(닥트설비공사) - 2년

다. 이 사건 후드 제조사 홈페이지에는 다음과 같은 내용의 사용설명서가 게시되어 있다.

• 레인지후드 기름떨어짐 관련
  - 레인지후드의 기름떨어짐은 조리 시 발생하는 유증기에 의한 것으로 제품의 하자가 아닙니다. 조리 후 약 15~20분 정도 레인지후드를 더 가동시키거나 난연성 부직포필터를 구해하여 사용 하시면 기름떨어짐 현상을 감소시키는 효과가 있습니다.(단, 부직포필터 사용 시 약간의 흡입력이 저하될 수 있으며 부직포필터 구매는 당사 고객상담실로 문의하여 주시기 바랍니다.)

○ 위원회 전문위원의 자문 결과는 다음과 같음.

• 레인지후드는 조리(튀김이나 생선튀김 등에서 많이 발생)과정에서 발생한 기름 증기를 일차적으로 흡입부의 거름망(격자구조로 된 망: 예전에는 부직포를 많이 사용했으나 근래에는 금속 격자망으로 대체)에서 거르고, 이어서 내부의 송풍기 부분에서 일부 응축된 후 외부로 배출되는 구조이다. 수시로 부직포를 교체하지 않으면 막혀 제대로 배기가 잘 되지 않는 등의 불편함 등을 고려하여 대부분의 레인지후드가 격자구조 망을 채택한 것으로 알고 있으며, 이 경우 부직포를 교체하는 대신 망을 세척하여야 한다.

• 이 사건에서의 '기름이 떨어지는 문제'는 조리과정에서 발생된 기름 증기가 레인지후드 내부 부품에서 응축되어 발생한 것으로 보아야 한다. 기름이 응축되는 정도는 레인지후드로 유입되는 공기의 양이 많을수록 증가할 것이고, 레인지후드 내부 온도가 낮을수록 증가할 것인데, 조리 시 창을 열 때와 닫을 때의 응축 정도는 외기 온도에 크게 의존할 것이며, 이는 외기온도가 낮은 겨울철에 더 심하게 나타날 수 있다는 의미이다.

○ 소비자들은 이 사건 후드 내부를 주기적으로 청소하고, 조리 후에도 15분 이상 더 작동 시키는 등 사용설명서에 따라 사용했음에도 불구하고 기름이 떨어지는 하자가 지속적으로 발생하여, 이 사건 계약 내용에 따른 사업자의 하자담보책임기간 내에 보수를 요청하였음에도 사업자가 하자를 인정하지 않으며 보수를 거부하고 있다고 주장함.

– 사업자는 소비자들이 주장하는 이 사건 후드로부터 떨어지는 기름은 성분 분석한 결과 조리에 사용된 기름이 유증기로 변했다가 열이 식으면 다시 떨어지는 것으로, 사용설명서대로 주기적으로 청소하고 조리가 끝난 후에도 후드를 15분 이상 더 가동시키고 경우 발생하지 않으며, 후드 필터에 부직포패드를 부착하면 쉽게 해결이 가능하므로 하자가 아니라고 주장함.

조정내용

- 이 사건 집단분쟁조정 절차를 개시하지 아니함.
- 이 사건 분쟁조정 신청에 대하여는 각 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 소비자들이 주장하는 이 사건 후드에서 기름이 떨어지는 현상은 조리 시 사용한 기름이 유증기로 변하였다가 열이 식으면 후드 내부에서 응축되어 떨어지는 자연현상으로 떨어지는 기름의 양은 조리 시 사용하는 기름의 양 및 조리 장소의 온도 등 외부 환경적 요인에 따라 달라지며, 사용자가 이 사건 후드 흡입부에 설치되어 있는 금속 격자망을 주기적으로 청소함으로써 해결할 수 있으므로 이 사건 후드에 제품상 하자가 존재한다는 소비자들의 주장은 인정하기 어려움.

해설

- 조정례 [99]는 분양아파트 입주 후 주방 가스렌지 후드에서 기름이 떨어지는 현상이 자연현상으로 제품상 하자가 없다고 소비자의 보수 요청을 기각한 집단분쟁사례임.

[집단] 소비자분쟁조정위원회 2020집단6 | 결정 2020.2.3.

조정례 100

아티스트 출연취소에 따른 페스티벌 공연티켓 대금환급

분쟁개요

- 소비자들은 사업자가 주최하는 ○○○○○○ 페스티벌 2019공연 티켓(공연일 : 2019. 7. 27. ~ 2019. 7. 28., 이하 '이 사건 공연'이라고 함)을 구매하였는데, 2019. 7. 26. 이 사건 27일 공연에 출연 예정이던 아티스트 '○○○'의 출연이 취소됨에 따라 사업자는 소비자에게 이 사건 공연 티켓 구매계약 해제 시 구매대금 전액을 환급할 것을 공지하였고, 이후 이 사건 28일 공연 역시 우천으로 인하여 아티스트 4개 팀의 출연이 취소되고 일부 공연이 단축됨에 따라 28일권 및 양일권(27일, 28일) 티켓 구매 소비자들에게 각각 티켓 구매대금의 80%, 40%를 환급하겠다고 공지함.

- 소비자 76명은 사업자에게 티켓 구매대금의 신속한 환급과 추가 배상을 요구하며 한국소비자원에 피해구제를 요청하였고, 한국소비자원은 「소비자기본법」 제68조 제1항에 따라 2019. 9. 3. 우리 위원회에 집단분쟁조정을 의뢰함. 위원회는 2019. 11. 18 .「소비자기본법」 제68조 제2항에 따라 집단분쟁조정절차를 개시하고, 한국소비자원 홈페이지를 통해 2019. 11. 25.부터 2019. 12. 12.까지 추가 참가신청을 받아 216명이 조정절차에 추가로 참가함.

- 소비자들은 27일 출연 예정이던 아티스트 '○○○'의 공연이 취소되어 사업자가 공지한 대로 계약 해제를 하였는데도 환급이 이루어지지 않거나 늦게 이루어졌고, 이 사건 27일 공연은 아티스트 '★★★★'의 공연 시작 시간이 16:20에서 16:35으로 변경되었으며, 이 사건 28일 공연은 우천으로 인하여 4개 팀의 아티스트 출연이 취소되고 일부 공연이 단축되어 총 545분으로 예정되었던 공연 시간이 255분에 불과하였으므로, 티켓 구매대금 전액 환급과 10% 배상, 공연을 관람하기 위해 지불한 교통비, 숙박비, 사업자가 폭우에 적절히 대비하지 않아 손상된 의류비 배상 및 이에 대한 지연 배상을 요구함.
  - 이에 대해 사업자는 상황 대처에 미흡하였던 점을 인정하여 28일권 및 양일권 티켓 구매 소비자들에게 각각 티켓 구매대금의 80%, 40%를 환급할 것을 공지하였으며, 환급절차에 시일이 걸려 공지한 환급을 받는 대신 환급액의 2배에 해당하는 마일리지를 지급하는 방식도 제안하였으므로 소비자들이 주장하는 추가 배상은 불가하다고 주장함.

조정내용

- 사업자는 별지 제1목록 기재 소비자들에게 같은 목록에 기재된 금액(티켓 구매대금의 80%, 40%)을 각 지급함.
- 사업자와 별지 제2목록 기재 소비자들 사이의 분쟁조정 신청에 대하여는 각 조정하지 아니함.

위원회 판단

- 이 사건 27일 공연에 출연 예정이었던 아티스트 '○○○'의 출연이 취소되었으나 사업자는 이 사건 공연 티켓 구매계약을 해제하는 소비자들에게 티켓 구매대금 전액을 환급할 것을 공지하고 다른 가수로 공연을 대체하였으며, 16:20에 공연 예정이었던 아티스트(★★★★)의 공연시작 시간이 16:35로 변경되었으나 사업자가 사전에 공연 당일 상황에 따라 일정이 일부 조정될 수 있다는 점을 공지하였고 한 팀의 공연이 15분 단축된 것은 전체 10개 팀이 총 530분 공연 예정이었던 점에 비추어 공연의 특성상 소비자들이 예상 가능하고 수용 가능한 범위라고 봄이 상당함.
- 이 사건 28일 공연의 경우, 10개 팀의 아티스트가 총 545분 공연을 할 예정이었으나 우천으로 인해 4개 팀의 아티스트 공연(총 공연 예정 시간 : 265분)이 취소된 사실은 인정되나, 「소비자분쟁해결기준」은 예정 공연시간 1/2이하 공연 등 공연내용이 계약과 다른 경우 입장료 환급 및 입장료의 10%를 배상하도록 규정하고 있는바, 소비자들이 주장하는 2개 팀의 아티스트 공연도 각각 10분, 15분 단축되었다는 사실은 증빙이 어려워 이 사건 28일 공연이 「소비자분쟁해결기준」에 따라 예정 공연시간의 1/2(273분) 이하로 진행되었다고 단정하기 어려우므로, 사업자가 28일권 및 양일권 티켓 구매 소비자들에게 각각 티켓 구매대금의 80%, 40%를 환급하기로 한 것은 소비자들의 피해를 배상하기에 적절한 범위라고 봄이 타당하므로 추가적인 배상을 요구하는 소비자들의 주장은 인정하기 어렵다고 봄.
- 따라서 사업자는 소비자들에게 사전에 공지한 대로 환급을 이행하도록 결정하고, 이 사건 27일 공연을 관람하였거나 분쟁조정 신청 후 사업자로부터 환급 사실이 확인된 별지 2의 소비자들에 대해서는 조정하지 아니함이 상당함.

해설

- 조정례 [100]는 페스티발에서 우천으로 일부 출연자 취소에 대해 사업자의 환급 비율이 적절하다고 판단한 집단분쟁사례임.
- 「소비자분쟁해결기준」은 예정 공연시간 1/2 이하 공연 등 공연내용이 계약과 다른 경우 입장료 환급 및 입장료의 10%를 배상하도록 규정하고 있음.

분쟁조정례 100선

2020

발 행 2021년 6월

인 쇄 2021년 6월

발행인 한국소비자원 원장 이희숙

편집인 소비자분쟁조정위원회 위원장 신종원

제 작 소비자분쟁조정위원회 분쟁조정사무국

해설 및 감수 입법정책연구원 연구소장 김성천 법학박사

디자인 · 인쇄 한결엠(070-4641-4644)

발행처 한국소비자원 소비자분쟁조정위원회
주소 : 충북 음성군 맹동면 용두로 54
전화 : 043-880-5000